دې الفاظو سره ښځه مطلقه مغلظه جوړیږی اګر که دا الفاظ په نه زړه اویا په زوراو اکراه سره وئیلې شوې وی(۱)پس بغیر د حلالې نه به څه لاره نه وی(۲) ماخوذ ازقاضی خان وردالمختاروغیره)وهو الموفق

ځما ښځې ته مسلسل درې طلاقه دی او ..شل زره خلع ده..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته ددې په غیرموجودګئ کښې دګواهانو په مخامخ طلاق ورکړواودائې اووئیل چه ځمابنځې فلانې بنت فلانې ته مسلسل درې طلاقه دی اوورسره ئې داهم اووئیل چه په دې باندې شل زره خلع ده دا الفاظ ئې درې ځله اووئیل ایابنځه مغلظه کیدلوسره سره دشلوزرو روپوورکولو هم ذمه داره ده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری غلام رسول اسلاآباد.....۱۹۷۹ء\۱۷\۷۱

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دې سړی باندې ښځه مطلقه مغلظه شوې ده(۳) اوپه دې ښځې باندې رقم ایخودل عوامی رسم دې اسلامی رسم نه دې(٤) وهو الموفق

---

(۱) قال العلامة الحصكفي: ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدا او مكرها فان طلاقه صحيح. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۴۵۶ كتاب الطلاق)

(۲) قال العلامة الافغاني: ولو ابان الحرة بالطلقات الثلاث فليس له تزويجها حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح مع الدخول ثم تحصل الفرقة بينهما بالموت او الطلاق (من المحل المزبور). (معين القضاة والمفتيين ۷۸ الفصل الخامس فى الطلاق)

(۳) قال العلامة ابن عابدين: (قوله ثلاث متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالاولى..... وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين الى انه يقع ثلاث.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۴ كتاب الطلاق)

(۴) قال العلامة محمد امين: (وكره تحريما اخذ شيئ) اى قليلا كان او كثيرا والحق ان الاخذ اذا كان النشوز منه حرام قطعا لقوله تعالىٰ فلا تأخذوا منه شيئا الا انه ان اخذ ملكه بسبب خبيث وتمامه فى الفتح. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۶۰۹ باب الخلع)

تاته طلاق درکوم ته په ما باندې حرامه ئې وغیره حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دزید اوهندې جهګړه اوشوه زید په غصه کښې اووئیل چه زه تاته طلاق درکوم ددې نه مخکښې دطلاق څه ذکرنه ووددې سره ئې په غصه کښې اووئیل چه ته په ما باندې حرامه ئې هنده لګه نزدې شوه نوزید بیااووئیل وئیل هغه دی چه ته په ما باندې حرامه ئې په ذهن کښې مې داوو چه طلاق دې وئیلی دی، دې وجې نه ماباندې حرامه ئې په رنړادشریعت کښې دطلاق یارجوع څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: امین احسن بیت المحمود چکوال.....۱۹۸۹ء\۱۸\۱۴

الجواب: په صورت مسئوله کښې تجدید نکاح کافی دې، لان اللفظ الاول صريح واللفظ الثانى من الكنايات يقع به البائن عندنية الطلاق والثالث لغو لان البائن لايلحق البائن(۱)وهو الموفق

ښځې ته مې طلاق ورکړې دې آئنده د پاره ما باندې حرامه ده کښې تجدید د نکاح اوکړی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته دا الفاظ اووئیل چه ماخپلې ښځې ته طلاق ورکړې دې اوآئنده دپاره په ما باندې حرامه ده په دې سره کوم طلاق واقع شوې دې اودتجدید دنکاح ګنجائش شته؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاضی سعید احمد راولپنډی.....۱۸\شعبان۱۴۰۹ھ

---

(۱) قال العلامة الحصكفي: الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن والبائن يلحق الصريح..... لا يلحق البائن البائن اذا امكن جعله اخبارا.
(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۵۰۸، ۵۱۰ مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن)

الجواب: صورت مسئوله کښې تجدید دنکاح پکاردي، لکون الجملة الثانیة محتملة لانشاءالطلاق وللتفریع حسب زعمه الفاسد(۱)وهوالموفق

یو. دوه. دري. ځمابنځه.. ځما د مخې خلاصه ده طلاقه ده..

ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زید دمورپلار خوابنې سخراودنورو خلقوپه مخامخ دخپلې بنځې متعلق اووئیل، چه یو، دوه، دري، ځمابنځه ځمادمخې آزاده ده طلاقه ده، خوش دامن خپل دامادته اوئیل چه په هوش ئې کښې که په نشه کښې نودامادورته اووئیل چه په هوش کښې یم یو، دوه، دري، ځمابنځه ځمادمخې خلاصه ده په دې صورت کښې به کوم طلاق واقع وی، دې نه پس دابنځه دربو کالوراهسې مورپلارکره ده او خاوندئې څه پوښتنه نه ده کړې؟بینوا توجروا

المستفتی:سلطان محمودناظم اعلی دارالعلوم حقانیه۲۹\۱\۱۴۰۱ھ

الجواب: بشرط صدق وثبوت دابنځه خاوندباندې طلاقه شوې ده اوآزاده

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: ثم ظهر لی بعد مدة ما عسیٰ یصلح جوابا وهو ان لفظ حرام معناه عدم حل الوطء ودواعیه وذلک یکون بالایلاء مع بقاء العقد وهو غیر متعارف ویکون بالطلاق الرافع للعقد وهو قسمان بائن ورجعی لکن الرجعی لا یحرم الوطء فتعین البائن وکونه التحق بالصریح للعرف لا ینافی وقوع البائن به فان الصریح قد یقع به البائن کتطلیقة شدیدة ونحوه کما ان بعض الکنایات قد یقع به الرجعی مثل اعتدی واستبرئ رحمک وانت واحدة، والحاصل انه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحریم الزوجة وتحریما لا یکون الا بالبائن هذا غایة ما ظهر لی فی هذا المقام الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۴ باب الکنایات قبیل مطلب لا اعتبار بالاعراب)

شوې ده اوپه بل ځائ کښې نکاح کولې شی. لوجودرکن الطلاق، اودسابقه خاوند سره تجدید دنکاح هم کولې شی﴿۱﴾ وهوالموفق

د غصې درې قسمونه او په دې کښې د طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمادتره زوئ دغصې په حالت کښې ددربونه زیات طلاقونه بنځې ته ورکړه ده دوه ماماګان او یو محلې والاپخپله ددې ګواهئ نه انکارنه کوی لیکن مولاناعبدالمستعان تسلی ورکړې ده چه دپریشانې ضرورت نشته دې لیکن ځماحیثیت کم دې زه درته لاره بنائم اوتحریردمولاناشفیع الله صاحب ته واخلئ دالاره یاحیله داده چه دغصې یوحالت داسې وی چه په هغې کښې طلاق نه واقع کیږی اګرکه شل ځله طلاق هم اووائی په ده باندې په دې دربوکښې یوماماهم ګواهی ورکړې ده چه هلک دغصې په حالت کښې وودده سره دوه ګواهان نورهم ووچه هغه په دې معامله کښې موجودنه وو، بهرحال په دې صورت حال کښې مولاناشفیع الله صاحب پرچه اولیکله چه طلاق واقع شوې نه دې،

﴿۱﴾ ددې طلاق ورکونکی اوله جمله (زما دمخې خلاصه ده) ددې جملې مرادف ده چه زما نه آزاده ده، اودې الفاظوته په عربئ ژبه کښې سرحتك سره تعبیرکولې شی. چه په عرف د فرس (فارسی والئ) کښې صریح دې اوپه عربئ کښې کنایه ده او زمونږ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم زمونږ په سلیمانیه (پښتنو) علاقو کښې هم دا کنایه شمار کړې دې. لکه څنګه چه ددوی د نورو فتاوونه معلومیږی چه په عربئ او سلیمانیه ژبوکښې دا الفاظ دکنایه ځنې دی. علامه شامی فرمائی: فاذا قال رها کردم ای سرحتك یقع به الرجعی مع ان اصله کنایة ایضاً، (ردالمحتار ۲:۵۰۳ باب الکنایات) په دې وجه دې اولې جملې سره طلاق بائن واقع کیږی اوبیا دویمه جمله (طلاقه ده) دا صریح ده، وقال فی الشامیة واذالحق الصریح البائن کان بائنا لان البینونة السابقة علیه تمنع الرجعة کما فی الخلاصة، (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۹ مطلب الصریح یلحق الصریح والبائن)، پس دا طلاق به بائن وی، لهٰذا بل ځائې کښې به نکاح هم جائزوی او رومبی خاوند سره تجدید د نکاح هم کولې شی. (ازمرتب)

بله داچه هلک اودجینئ شریک رشته داران نوروعالمانوته لاړل نوهغوئ
اوفرمائیل چه په غصه کښې درپوطلاقوورکولوسره طلاق واقع کیږی چه په
دې باندې دهلک مورپلارتراوسه پورې ناراض دی بلکه دې دشمن ګڼړی ما د
مولاناصاحب سره ملاقات اوکړوهغه صفااوفرمائیل چه ځماپرچه نه قضا ده نه
حکم دې بلکه مسئله ده ماته چه څه اوائی اواستفتاءاوکړی زه دهغې جواب
ورکوم دآخرت ذمه واری په ګواهانواوپه مدعی مدعٰی علیه باندې ده اوس
دکلی عام خلق اونهه نوی فیصده عالمان دافرمائی چه معامله ډیره نازکه ده که
چرته هلک دغصې دې حالت ته نه وو رسیدلې نوهلک جینئ به زنا کښې مبتلا
شی اودګواهانوآخرت به هم خراب شی فرمائی چه ددې معاملې زیات تعلق
دتقوی سره دې فتوی سره نه دې فرمائی چه دسیاق او سباق نه معلومیږی چه
هلک په سوچ سره طلاق ورکړې دې ځکه چه خانګی معاملات تقریباً د دولسو
کالونه خراب دی دبې انتهااحتیاط ترغیب ورکوی اووائی چه نبه خبره داده چه
هلک اودده مورپلارته نبه پوهه کړې شی چه ددین اودآخرت اودحل اوحرمت
معامله کښې شکی معامله مکوئ په دې کښې دضد څه خبره نشته دې حالانکه
پخپله مولاناشفیع الله صاحب ډیر ترغیب ورکړې دې چه مسئله په خپل ځائ ده
لیکن په دې معامله باندې کانړې کیږده اوداسې اوګنړه چه جینئ کفن دفن
شوه.جینئ هم دمولانا صاحب ددې بیان سره متفقه شوه دجینئ بیان دادې،
ځما صبردې ماخپل قسمت اوکتوماته نه ددې خاوندضرورت شته نه دبل زه د
جانیبینوعزت کوم ما کفن دفن اوګنړئ اومهرپورې هم نه غواړم.دجینئ بل
بیان دادې چه زه زهرو خوړلوته تیاره یم لیکن تلل نه قبلوم ځماآخرت ولې
بربادوئ حالانکه ما ټول په ټوله الفاظ پخپله اوریدلی دی اوس سوال دادې چه
ددې مسئلې حل څه دې؟ نیزکه حلالې دپاره جینئ تیاره کړې شی نوحلاله
اوکړی یانه؟ تفصیل سره اولیکئ.نیزپه خدمت کښې غرض دادې چه دهلک
دپلارپه نوم یو نصیحت نامه ارسال کړئ چه تحقیق اوګواهې کونکی دشمنان
اونه ګڼړی محسن ئې اوګنړی؟ بینوا توجروا

المستفتی:ا.ب.ت.بام خیل صوابی.....۱۹۷۵ء۱۱۳۱

جواب:واضحه دې وی چه درې حالتونه دی اول داچه هوش اوحواس او ګفتار او
کردارټول باقاعده اوصحیح وی.نوپه دې حالت کښې طلاق واقع کیږی دویم
داچه دهغه نه بغیردقصداوشعور.ګفتاراوکردارصادروی نوپه داسې حالت
کښې طلاق نه واقع کیږی. دریم داچه دهغه اکثراقوال اوافعال د عادت خلاف
اوبې خوده غیرسنجیده وی نوپه داسې حالت کښې هم طلاق نه واقع کیږی.

والتفصیل فی ردالمحتار ۲: ۵۸۹ وبعض العبارة مانصه: فالذی ینبغی التعویل علیه فی المدهوش ونحوه اناطة الحکم بغلبة الخلل فی اقواله وافعاله الخارجة عن عادته وکذا یقال فیمن اختل عقله لکبر او لمرض او لمصیبة فاجأته فما دام فی حال غلبة الخلل فی الاقوال والافعال لا تعتبر اقواله وان کان یعلمها ویریدها﴿۱﴾

پس دمقامی اونزدې خلقونه تحقیق اوکړئ چه ددې طلاق ورکولوپه وخت
یاپه سابقه وختونوکښې دده دغصې څنګه کیفیت وو او د هغې دحکم
شرعی په مخکښې سرتسلیم خم کړئی نیزواضحه دې وی که چرته یوسړې
دې ښځې ته دوقوع طلاق په صورت کښې دتحلیل دپوشیده ارادې سره
نکاح اوکړی نودابه مستحق ثواب اواجروی. کمافی الدر المختار علی هامش
ردالمحتار ۲:۵۴ اماذا اضمراذلک لایکره وکان الرجل ماجور القصد الاصلاح
وتاویل اللعن اذاشرط الاجرذکره البزازی﴿۲﴾ پس جینئ ته دحلالې دپاره
نصیحت کولوکښې شرعی ضرورت نشته دې ددنیاوی ضررموازنه دې رشته
داراوکړی،وهوالموفق والمسهل ولاحول ولاقوة الاباالله.

د متعلقه استفتاءسره نصیحت نامه

دې طلاق ورکولووالااوددده دپلارپه خدمت کښې سلام مسنون نه پس دې

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۳ مطلب فی طلاق المدهوش)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۸۷ باب الرجعة)

واضحه وی چه دمعمولی اوعام غصې په حالت کښې طلاق واقع کیږی پس دغصې ددې نوعیت په تقدیرباندې تاسوددویم واده انتظام اوکړئی ښځې کمې نه دی،تاسوضدمه کوئی ددین اودنیادواړوتباهې نه بچ شئی او یا جینئ درضااورغبت سره تحلیل اوحلاله وکړئ تاته ددې مشورې ورکولو والا نیک اوخداترس سړې دې دده مشوره خپله خیرخواهی اوګنړئی،دښته شرارت مه وایئ،که چرته هلک په غیرمعمولی غصه کښې چه دهغې تفصیل په فتوی کښې مسطور دې مبتلا شي طلاق ورکړی وی اودغصې نه پس دطلاق اعاده اونه کړی نوددې حکم آسان دې.وهوالموفق

۱۲۷صفرالمظفر۱۳۹۵هـ.....محمد فریدعفی عنه

ما پریخې ده.. د طلاق الفاظ دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیددیوښځې سره نکاح اوکړه تقریبادیارلس کالوپورې ئې واده اونه کړو،دښځې رشته دارانو مطالبه اوکړه چه ددې سره واده اوکړه یاطلاق ورکړه پریږده،ددې په جواب کښې زیداووئیل چه دانښځه ماپریخې ده ددې سره ځماځه قسم تعلق نشته او ځمانه بالکل آزاده ده،دچاسره چه اوغواړی نکاح دې اوکړی ځمادطرفنه اجازت دې داخبره ئې دعادل عاقل بالغ ګواهانوپه مخامخ باربارکړې ده ایا دا نښځه اوس دویم ځائ کښې نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ ارشادحسین کالوخان صوابی.....۱۹۲۹ء\۸\۲۰

الجواب: داالفاظ خصوصا،،ماپریخې ده،،دطلاق الفاظ دی لهذا بشرط صدق دانښځه دویم ځائی کښې نکاح کولې شی.(۱) وهوالموفق

(۱)پورتنی الفاظ بالخصوص ``ما پریخې ده،،``زما نه آزاده ده،، دا بعضې علماؤد کنایاتو نه شمارکړی دی.اود دلالة الحال په وجه دې الفاظوسره طلاق بائن واقع کیږی،په فتاوٰی دارالعلوم دیوبند کښې دی: لفظ پریخودل ترجمه ده د سرحتك اود فارقتك، پس څنګه چه دا لفظ د کنایاتو نه دی ددې (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

غیر مدخول بها ته د طلاق ورکولو مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیددیونابالغې جینئ سره عقداوکړوبیادآبادکیدلونه مخکښې دښته دنابالغې په صورت کښې په یو وخت درې طلاقه ورکړه څه وخت تیریدلونه پس داجینئ بالغه شوه زید بیاددې سره عقدنکاح کول اوغوښتل ایادې غیرمدخول بهالره بغیردحلالې دوباره عقدکښې راوستلې شې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی صاحب امام مسجدسیری ګړهی حبیب الله۱۹۲۹ء\۸\۵۱

الجواب: که چرته زیددالفاظ وئیلی وی چه فلانې په ماباندې په درېو طلاقو سره طلاقه ده نوپه دې صورت کښې جینئ مطلقه مغلظه کیږی بغیردحلالې لاره نشته دې اوکه چرته داالفاظ ئې وئیلی وی چه فلانې په ماباندې طلاقه ده په ماباندې طلاقه ده نوپه داسې صورت کښې کله

[بقیه حاشیه] ترجمه هم کنایه ده نیت یا دلالت حال سره به طلاق واقع کیږی اود پریخودو لفظ زمونږ په عرف کښې لکه څنګه چه دنکاح پریخودلو ته وائی دنفقې وغیره خبرنه اخستلو اود حقوق زوجیت نه اداکولو دپاره هم وئیلې کیږی (فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ۹:۳۷۲ باب چهارم کنایات) حضرت مولانا مفتی فریدصاحب دامت برکاتهم په ګنړو فتاووکښې دا په کنایاتوکښې شمیرکړې دې چه د پښتنو په محاوره کښې دا د عربئ په شان کنایه ده اوکه چرې دا صریح اومنلې شی نوبیا هم دا د بائن په واقع کیدلوکښې مشهوردې.چه دې الفاظوسره د بینونت اراده کوی (ملفوظات حضرت مفتی صاحب) اوعلامه شامی دې لره صریح ګرځولې دې.

حیث قال: فاذا قال رها کردم ای سرحتک یقع به الرجعی مع ان اصله کنایة ایضا.

(ردالمحتار ۲:۵۰۳ الکنایات)

پس په مذکوره صورت کښې چونکه دا طلاق قبل الدخول دې لهذا دا الفاظ به په طلاق بائن باندې حمل کولې شی یا په صریح باندې.په دواړو صورتونو کښې طلاق بائن واقع کیږی.واللہ اعلم..... (ازمرتب)

چه یکمشت دري طلاقه نه وی ورکړي شوي نوزید دي سره عقد کولي شی﴿۱﴾ وهوالموفق

غیرمدخول بها ته د طلاق ثلاثة ورکولوحکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښي چه مطلقه بطلاق ثلاثه هغي ته چه دواده نه مخکښي طلاق ورکړي شوي وی ددي سره به تجدید د نکاح کافی دي یاکه دحلالي هم ضرورت شته چونکه داطلاق غیرمدخول بها دي دپاره بعض علماءصرف دتجدیدنکاح خبره کوی اودحسن بصری اود عطاء قول مخکښي کوی اوآیات لره مدخول بهاسره خاص کوی حالانکه بعض عالمان آیات عام ګنړلوسره غیرمدخول بهاهم په دي کښي داخلوی دمسئلي صحیح نوعیت څه دي؟ بنیواتوجروا

المستفتی: فضل الرحمٰن کهنډربونیر.....۱۵\جون۱۹۷۵ء

جواب:که چرته غیرمدخول بهاته دري طلاقه دربوالفاظوسره ورکړي شوي وی نودابه مغلظه نه وی.لعدم وقوع الثانی والثالث﴿۱﴾اوکه چرته یکمشت

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وینکح مبانة بما دون الثلاث فی العدة وبعدها بالاجماع ومنع غیره فیها لاشتباه النسب، لا ینکح مطلقة من نکاح صحیح نافذ بها ای بالثلاث لو حرة ولو قبل الدخول وما فی المشکلات باطل او مؤول کما مر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۸۲ مطلب فی العقد علی المبانة)

وفی الهندیة: اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن علیها فان فرق الطلاق بانت بالاولی ولم تقع الثانیة والثالثة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۳ الفصل الرابع فی الطلاق قبل الدخول)

﴿۱﴾ قال التمرتاشی: قال لزوجته غیر المدخول بها انت طالق ثلاثا وقعن وان فرق بانت بالاولیٰ ولم تقع الثانیة وکذا انت طالق ثلاثا متفرقات فواحدة.

(تنویر الابصار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۹۲ باب طلاق غیر المدخول بها)

ورکړي شوي وی نودقرآن اوحدیث اوآثارپه رنړاسره به دانبځه مطلقه مغلظه وی،وهومذهب الائمة الاربعة خلافاللطائفة السلفیة وللتحقیق مقام آخر﴿۱﴾ وهوالموفق

د غیر مدخول بها په صورت کښي د طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلي باره کښي چه دزیدسره دروبیني نابالغي نکاح اوشوه پلارئي پخپله ایجاب اوقبول اوکړولیکن واده اونه شو، په دي دوران کښي زیدروبیني ته یوطلاق ورکړوځه وخت پس دویم بیا ئي درپم هم ورکړواهل علم والونه پوښتنه اوکړي شوه چه داطلاق به یوبائن وی یامغلظ؟ اهل علم اوفرمائیل چه غیرمدخوله ته په دي صورت کښي یو طلاق بائن کیږی ددي نه پس روبیني سره دوباره نکاح اوکړي شوه تحلیل وغیره اونه کړي شوایادانکاح دشریعت په رنړاکښي صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالسمیع امام مسجدپشاورروډراولپنډی. ۱۱۱۴\۱۹۷۳

الجواب: په صورت مسئوله کښي تجدیددنکاح کافی دي دتحلیل ضرورت نشته دي ددي علماؤ مسئله صحیح ده.

فی الدرالمختار: وان فرق بوصف او خبر اوجمل بعطف او غیره قال العلامة الشامی: او جمل نحو انت طالق انت طالق بانت بالاولی ولذا لم تقع

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: لان الواقع عند ذکر العدد مصدر موصوف بالعدد ای تطلیقا ثلاثا فتصیر الصیغة الموضوعة لانشاء الطلاق متوقفا حکمها عند ذکر العدد علیه بحر قال فی الفتح وبه اندفع قول الحسن البصری وعطاء وجابر بن زید انه یقع علیها واحدة لبینونتها بطالق ولا یؤثر العدد شیئا ونص محمد رحمه الله تعالیٰ قال واذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جمیعا فقد خالف السنة واثم وان دخل بها اولم یدخل سواء بلغنا ذلک عن رسول الله ﷺ وعن علی وابن مسعود وابن عباس وغیرهم رضوان الله علیهم الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۹۳ باب طلاق غیر المدخول بها)

الثانية الخ. (هامش ردالمحتار ۲:۶۲۶)﴿۱﴾. وهوالموفق

د کوژدنې نه پس اود نکاح نه مخکښې طلاق ورکول کالعدم دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دکوژدنې نه پس اودنکاح نه مخکښې خپل سخرته خط اولیکلوچه ستالورځماد طرفنه آزاده ده اوپه ماباندې طلاقه ده ایاپه دې سره طلاق واقع شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالودودچارسده.....۱۹۷۵ء\۳۱\۴

جواب:چونکه قبل النکاح طلاق ورکول کالعدم دی لهذاددوی په مینځ کښې به نکاح کول صحیح وی،

کمافی الدرالمختارعلی هامش الشامیة ۶۸۱:۲﴿۲﴾ وهوالموفق

تحریری طلاق سره طلاق واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمایونزدې رشته دار دهغه سخړیرتنګ کړواولورئې په زوردده دکورنه بهرکړه چه په لاهورکښې مقیم دې اودې ځائ نه فاصله تقریبادوه سوه پنځوس میله ده څوځله هغه راغلورایوسته مګردځه خاص وجه نه هغه خپله بنځه بونه تله په دې بنیاد باندې دده سخرد پولیس سره یوځائ شواودخپلې لورپه بوتلوکښې کامیاب شواوجینئ هم بغیراجازت دخاوندنه دپلارسره یوځائ لاړه،ددې وجه نه هلک ته ډیره صدمه اورسیده اودرنجش اودغصې دوجه نه ئې یوطلاق نامه اولیکله دبنځې په نوم باندې په ذریعه دجسټرۍ لاهورته ئې اولیږله،(طلاق

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۹۴ قبیل مطلب الطلاق یقع بعدد قرن به لابه)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: فلغا قوله لاجنبیة ان زرت زیدا فانت طالق فنکحها فزارت ..... لعدم الملک والاضافة الیه.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۳۷ باب التعلیق)

نامه ملفوفه ده،ایاپه دې صورت کښې طلاق واقع کیږی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سیدمحمدرشیدکهاوړکلا بهکر.....۱۹۷۲ء\۷۱\۲۳

الجواب: په صورت مسئوله کښې بنځه مطلقه مغلظه شوې ده﴿۱﴾بغیردتحلیل نه لاره نشته دې﴿۲﴾دتحلیل کیفیت دمقامی عالمانونه معلوم کړئ. وهوالموفق

تحریری طلاق هم واقع کیږی زبانی وئیل ضروری نه دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه اووه میاشتې مخکښې مادخپلې بنځې په نوم طلاق نامه رجسټری کړه دواپسې په رسیدباندې ددې ګوته موجوددده دړې میاشتې پس(دطلاق نه)ددې پلاریعنی ځماسخر چه پخپله یوغټ عالم دې تشریف راړواووې فرمائیل چه کله پورې خاوندخپلې بنځې ته په زبان سره طلاق اونه وائی ترهغه وخته پورې طلاق نه موثرکیږی ایا دکاغذپه تحریرسره طلاق کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: شاهدبک ډپوضلع رحیم یارخان.....۱۹۷۲ء\۸۱\۱۴

الجواب: ددې تحریری طلاق نامې په بنیادباندې بنځه مطلقه مغلظه شوې ده﴿۳﴾ بغیردتحلیل نه لاره نشته دې.....

﴿۱﴾ وفی الهندیة: بان کتب اما بعد فانت طالق فکما کتب هذا یقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الکتابة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۸ الفصل السادس فی الطلاق بالکتابة)

﴿۲﴾ قال العلامة مرغینانی: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة او ثنتین فی الامة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها.

(الهدایة ۲:۳۹۹ باب الرجعة کتاب الطلاق)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: کتب الطلاق ان مستبینا علی نحو لوح وقع ان نوی وقیل مطلقا ولو علی نحو الماء فلا مطلقا.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۶۵ قبیل باب الصریح)

صرف تجدید دنکاح ناکافی دي﴿۱﴾ د ناوقفئ دوجه نه دجماع کولو کفاره توبه او استغفار دي صدقه ورکول مستحب دی. وهو الموفق

په خپله لیکلو یا په بل چا لیکلوسره طلاق واقع کیږی خواه که ښځه ئې اولولی یا نه

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه تقریباشپږمیاشتې مخکښې ځماواده دمرادخان سره اوشوبیائې زه دخپلې مورسره پریخودم. دوه ورځې پس په ورځ دجمعې ماله راغلو اوځماپه مخامخ ئې یو کاغذباندي مندرجه ذیل عبارت اولیکلو اوزه ئې مجبوره کړم چه داځماپه مخامخ درې ځل اووائی ماهغه پرهاؤکړونوعبارت داسې وو :مامسمی مرادخان خپلې ښځې نسیم بی بی دخترفلاني ته طلاق ورکړوپه دویم اودریم سطرکښې ئې هم دغه الفاظ لیکلی وواوپه آخرکښې دهغه دستخط وو .اوس سوال دادي چه طلاق اوشو یانه؟بینوا توجروا

المستفتی: نسیم بی بی اسلام آباد.....۱۹۸۴ء۱۹۱۸۱

الجواب: چونکه په خپله لیکلویاپه بل لیکلوسره هم طلاق واقع کیږی لهذاکه چرته ستا خاونددا الفاظ لیکلي وی نوپه تاباندي طلاق شوي دي خواه که ته مجبوره وي یاغیرمجبوره اوخواه که تاداکاغذلوستي وی یانه وی لوستي ﴿هندیه﴿۲﴾.وهو الموفق

ساده کاغذ باندي طلاق نامې لیکل او ورکولو سره هم طلاق واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه یوسړی خپله لور د یو

﴿۱﴾ وفی الهندیة: لا یحل للرجل ان تتزوج حرة طلقها ثلاثا قبل اصابة الزوج الثانی. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۸۲ القسم التاسع المحرمات بالطلاق)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وان کانت (الکتابة) مرسومة یقع الطلاق نوی اولم ینو ثم المرسومة لا تخلو اما ان ارسل الطلاق بان کتب اما بعد فانت طالق فکما کتب هذا یقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الکتابة. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۸ الفصل السادس فی الطلاق بالکتابة)

څو روپوپه عوض باندې یوظالم سړی ته په نکاح باندې ورکړه لیکن دجینئ مرضی نه وه.راضی نامه په دې باندې اوشوه چه خاونداووئیل که چرته ماجینئ ته څه تکلیف اورسولونوداپه ماباندې درې شرطونوسره طلاقه ده.لیکن هلک جینئ سره واده کولوسره پردیس کښې په دې باندې ظلم شروع کړوآخردي خاوندیوساده کاغذباندې طلاق لیکلولوسره ښځې ته ورکړواوپه دې کاغذ کښې دګواهانونومونه نشته دې په دې حالت کښې یو بل سړی په دوه زره روپئی باندې واخسته.اوس دانښځه نه دمورپلارسره تلل غواړی اونه دسابقه خاوندسره بلکه دددې اخستلووالاسره دنکاح خواهش لری اوسابقه خاوندتقریباشپږو میاشتونه ددې دراوستلوکوشش اونه کړو آیا په دې صورت کښې دانښځه ددویم خاوندسره نکاح کولې شی؟بینوا توجروا

المستفتی:حسین جاوید بیروټ راولپنډی.....۱۴۰۱۱۷۱۲۰هـ

الجواب: بشرط صدق وثبوت مضمون هذا داجینئ په اولنی خاوند باندې مطلقه شوې ده اوپه دویم ځائ کښې باقاعده نکاح کولې شی. کمافی الهندیه ۳۶۵:۲اذااضافه الی الشرط وقع عقیب الشرط﴿۱﴾وهو الموفق

د ویرولو د پاره دهمکئی ورکولو د پاره د طلاق نامې دروغ خبرو کولو وغیره حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه ځمادعزیزدځه ذاتی وجوهاتوپه بنیادباندې دخپلې ښځې سره ناچاری اوشوه دښځې څه قصورنه وو .لیکن عزیزمونږسره دصلح خبروکولوپه دوران کښې څوځله اووئیل چه زه فلاني نه ساتم ماهغې ته طلاق ورکړې دي اوما طلاق نامه اولیکله او ددې د مورپلار کورته مې او غورزوله او زهٔ راغلم. وغیره وغیره.حالانکه دطلاق نامې لیکلو اوغورزولوڅه ثبوت ملاؤنشو .بالاخرپه مفاهمت کښې زه کامیاب شوم اوس هغه خاشحالئی سره اوسیږی اوس په حیثیت دمسلمان ځماپه زړه

﴿۱﴾(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان واذا)

کښې داخبره راځی چه خدانخواسته دعزیزانو طلاق خوبه واقع شوي نه وی؟
بینوا توجروا

المستفتی: تاج محمدسواتی ایبټ آباد.....۱۹۸۹ء۱۰۱۷۱۱

جواب: که چرته دې خاوند دویرولودهمکئ وغیره په خاطرکذب بیانی کړې وی نودابنځه مطلقه شوې نه ده(۱) اوکه چرته داحقیقت وی چه هغه تحریری طلاق نامه مرتب کړې وی نوپه ده باندې بنځه مطابق دتحریرمطلقه شوې ده(۲) اومعامله الله تعالی سره ده. وهوالموفق

بنځې ته د طلاق ورکولو په صورت کښې د درېو نوټسو د لیکلومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی په دې طریقې سره طلاق ورکړونوټس نامه داده جناب ډپټی کمشنرصاحب راولپنډی چه ما فلانی خپلې بنځې ته طلاق ورکړې دې ځکه ددې دوینامطابق بیماریم او ددې دسنبهالولونه قاصره یم دویم نوټس طلاق ماخپلې بنځې ته طلاق ورکړې دی چه کوم اولنې نوټس مې درکړې دې درېم نوټس دوه نوټسه مې اول درکړی دی اودریم داچه کاروائی مکمل شی درېواړه نوټسونه په یو وخت تقریباشپږمیاشتې پس ماته موصول شول یونین کونسل کښې ددې څه ریکارډ نشته دطلاق څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمودالحسن آستانه قاضی صاحب راولپنډی...۱۴۰۱۱۷۱۵ء

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: نقل عن البزازية والقنية لو اراد به الخبر عن الماضى كذبا لا يقع ديانة وان اشهد قبل ذلك لايقع قضاء ايضا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۹ قبيل مطلب فى تعريف السكران وحكمه)

﴿۲﴾ قال القاضى خان: ان ارسل الطلاق بان كتب اما بعد فانت طالق فلما كتب هذا وقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.

(فتاوىٰ قاضى خان على هامش الهندية ۱: ۴۷۱ فصل فى الطلاق بالكتابة)

الجواب: بنځې ته نسبت کولوسره طلاق واقع کیږی خواه خطاب دیته وی یا اجنبی ته(۱) اوپه ظاهره دې نوټس نه دامعلومه شوه چه دابنځه صرف یو طلاق سره مطلقه شوې ده په دې بنیادباندې عدت تیرولونه پس دویم ځائی کښې نکاح کولې شی اودسابقه خاوندسره هم نکاح کولې شی دحلالې ضرورت نشته دې ځکه چه دویم اودریم نوټس کښې دسابقه طلاق یادهانی شوې ده تاسیس او انشاء دطلاق نه خالی دی(۲). وهوالموفق

طلاق درې خله اولیکی او نیت د یو طلاق وی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی په هوش اوپه حواس کښې اولیکل چه زه خپلې بنځې فلانې ته طلاق ورکوم طلاق ورکوم طلاق ووباقی دوه مې صرف دویرولواو دهمکئ ورکولودپاره لیکلی ووچه دا د غلطوحرکاتونه منع شی په داسې صورت کښې به کوم طلاق واقع وی؟
بینوا توجروا

المستفتی: ډاکټرعبدالرشیدخان اټک.....۱۹۸۷ء۲۲۱۱۲۱

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله او لم ينو شيئا) لما مر ان الصريح لا يحتاج الى النية ولكن لا بد فى وقوعه قضاء وديانة من قصد اضافة لفظ الطلاق اليها عالما بمعناه ولم يصرفه الى ما يحتمله كما افاده فى الفتح وحققه فى النهر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۷ مطلب فى قول البحر ان الصريح يحتاج فى وقوعه)

﴿۲﴾ وفى الهندية: ولو قال لامرأته انت طالق فقال له رجل ما قلت فقال طلقتها او قال قلت هى طالق فهى واحدة فى القضاء كذا فى البدائع.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۳۵۵ مطلب اذا كرر الطلاق على المرأة المدخول بها ونوى الاخبار)

الجواب: طلاق لیکلو یا په بل چا د لیکلو سره هم واقع کیږی شامی(۱) هندیة(۲) البته کله چه څوځله دطلاق الفاظ اووائی یا اولیکی اونیت صرف دیو وی نوصرف یوطلاق به واقع وی. کمافی شرح التنویرعلی هامش ردالمحتار ۲:۶۳۲ کررلفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکیددین،وفی ردالمحتارو کذااذا اطلق(۳) په یوطلاقي رجعی کښې زبانی مراجعت کافی دي(٤) وهوالموفق

د یوطلاق بائن د لیکلوني اووئیل لیکلو والادرې اولیکل نودا صحیح نه دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه ماستامپ نویس ته اووئیل چه څمادښځي په نوم یوطلاق بائن اولیکه. ځکه چه زمونږپه مینځ کښې اختلاف وواوزه شناختی کارډاخستلوله تللي وم هغه ددووګاهانوپه مخامخ درې طلاقه اولیکل کله چه زه واپس راغلم هغه اووئیل چه په دې باندې دستخط اوکړه ماواوکړوځماخیال ووچه داخویولیکلې شوې دي اوس زه اوځمابښځه راضی یونوایامونږدوباره نکاح کولې شوو؟بینوا توجروا

المستفتی: محمداسلم فیصل آباد.....۲۷\جمادی الثانی ۱۴۰۳ھ

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: قال فی الهندیة الکتابة علی نوعین..... بان کتب اما بعد فانت طالق فکما کتب هذا یقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الکتابة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۵ مطلب فی الطلاق بالکتابة)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۸ الفصل السادس فی الطلاق بالکتابة)

﴿۳﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۹۹ قبیل فروع باب طلاق غیر المدخول بها)

﴿۴﴾ وفی الهندیة: فاذا راجعها بالقول نحو ان یقول لها راجعتک او راجعت امرأتی ولم یشهد علی ذلک او اشهد ولم یعلمها بذلک الخ.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۶۸ الباب السادس فی الرجعة وفیما تحل به المطلقة)

الجواب: بشرط صدق وثبوت په تاباندې ښځه مطلقه مغلظه شوې نه ده.

کما فی الهندیة ۳: ۶۶۹ رجل قال لغیره طلق امرأتی فطلقها الوکیل ثلاثا فان کان الزوج نوی الثلث یقع الثلاث والا لم یقع شیئ فی قول ابی حنیفة وفی قول صاحبیه تقع واحدة﴿۱﴾. وهوالموفق

بغیر د زور او اکراه نه یوطلاق لیکلو سره طلاقي رجعی واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوکس اغواشوې وو هغه داذیتونود وجه نه داسې قسمه خط لیکلې وو. ماسره انتهائی ظلم کیږی داسې ښکاری چه زه دځو ورځومهمان پاتې شوې یم کیدي شی دې نه پس زه الله تعالی ته خوښ کړې شم ځمادطرفنه ځمابنځې ته طلاق دې ددې وجه نه چه زه دځوورځومهمان پاتې شوې یم هغه دې سره واده اوکړو.....زه خود غلطئ سره راغلم ځمانه غلطی اوشوه مادپلارصاحب نه معافی اوغوښتله کیدي شی هغه معافی نه وی کړې الخ. ددې بالاالفاظونه دطلاق څه حکم دې؟ بنیوا توجروا

المستفتی: محمودصرافه بازارراولپنډی.....۱۳\جمادی الاول ۱۴۰۳ھ

الجواب: که چرته دامکتوب ددې د خاوندوی اودې خاونددیته بغیر د زور او اکراه نه لیکلې وی نوپه ده باندې دابنځه یوطلاقي رجعی سره طلاقه شوې ده(۲) دعدت تیریدلونه مخکښې زبانی رجوع کافی ده البته عدت تیریدلونه

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۳: ۶۱۱ الفصل الثانی فی الوکالة بالطلاق والخلع باب الوکالة)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وان کانت مرسومة یقع الطلاق نوی او لم ینو ثم المرسومة لا تخلو اما ان ارسل الطلاق بان کتب اما بعد فانت طالق فلما کتب هذا یقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الکتابة..... وبعد صفحة..... رجل اکره بالضرب والحبس علی ان یکتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فکتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته کذا فی فتاوٰی قاضی خان. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۸، ۳۷۹ الفصل السادس فی الطلاق بالکتابة)

پس تجدید نکاح کافی دی(۱). وهوالموفق

کله چه طلاق نامه باندې دستخط موجود وی نوطلاق به واقع وی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې په مستئی کښې راغلواودیوې جینئی سره ئې نکاح اوکړه دجینئ والاخلق ډیرې بدنامې اوبدکارې کښې مشهوردی اوبالخصوص داجینئ ډیره عیاشه ده اوکوم سړی چه نکاح کړې ده دده تقریبایو درځن بچی دی چه هغه ډیرپه مشکله سره ساتی دده اولنئی ښځه ډیره شریفه اودشریفې کورنئی سره تعلق لری چه په هغې کښې کوم قسم نقص یاقصورنشته دې لیکن دې جینئ والا خلقو په څه طریقې سره په دې سړی باندې جال واچولواوګیرئې کړوکله چه اولنې ښځې ته پته اولګیده نودې دخپل خاوندنه پوښتنه اوکړه چه څه معامله ده او ډیر ملامته ئې کړوکله چه ددې سړی سوچ اوسمجهـ برابرشوچه ما ډیره غټه غلطی کړې ده نوده طلاق نامه اولیکله اوجینئ ته ئې ارسال کړه، روستو دجینئ والاخلق ده ته راغلل اومعلومه ئې کړه چه تاطلاق ولې ورکړې دې نوداسړې دطلاق نه منکرشواودوی ته ئې اووئیل چه داطلاق نامه نه ده بلکه یوکاغذدې چه دامې سابقه ښځې ته ددهوکې دپاره لیکلې دې طلاق نامه کښې ئې دالیکلې ووچه زه داطلاق نامه په هوش اوحواس سره لیکم دانښځه په ماباندې حرامه ده اودې ته ماطلاق ورکړې دې اوپه آخر کښې ئې په دې باندې خپل دستخط هم کړې دې ایاداطلاق واقع شوې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالقیوم پشاورصدر..... ۲۱\۱۲\۱۹۷۲ء

جواب: په دې سړی باندې ښځه مطلقه شوې ده. فی ردالمحتار: وان کانت مرسومة یقع الطلاق نوی اولم ینو(۲:۵۸۹)﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة اکمل الدین البابرتی: فما دامت العدة باقیة کانت ولایة الرجعة باقیة واذا انقضت من غیر رجعة بانت. (العنایة علی هامش فتح القدیر ۳:۳۵۲ باب ایقاع الطلاق)

﴿۲﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۵ مطلب فی الطلاق بالکتابة)

خاوند په خپله دوه طلاقه ورکړی دی مجسټریټ درې ځلکی دی ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زید دحاکم وخت مجسټریټ په مخکښې ښځې ته دوه طلاقه ورکولوسره خاموشی اختیار کړه. حاکم وخت دطلاق نامې په تحریرکښې درې طلاقه ورکول اولیکل او وې لوستل. دزید بیان دادې چه مادغم اوپریشانئ په تخیل کښې درې طلاقه ورکول اوریدلوکښې ته رانغلل دې نه پس دحاکم دوئیلومطابق تحریرشوې طلاق نامې باندې دستخط اوکړواوس په دې صورت کښې درې طلاقه واقع شوې دی یادزید دوینامطابق دوه طلاقه شوی دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: که چرته داوئیل صحیح وی اوهغه یقین قلبی سره دامنی چه ما درپو طلاقو لفظ نه دې اوریدلې اونه ددې تصدیق کوی. اودطلاق ورکولو تصدیق په حکم حاکم کوی نوپه داسې حالت کښې دوه طلاقه کیږی. ددرېم الزام صحیح نه دې البته حاکم دظاهرمطابق چه درې اوریدلې شوی دی اودستخط اخستلې شوې دې دربواقع کیدلوفیصله به کوی. لیکن دیانة فیمابینه وبین الله بس دوه طلاقه واقع شوی دی اووجه داده چه اورؤلودپاره اوریدل لازم کړې شوی نه دی چه مخاطب په څه غم اوفکرکښې مبتلاوی اوبعض الفاظو طرفته توجه نه وی ذهن کښې رانشی ددې ډیرقرائن دی(۱) څه خلق جهری قرات امام پسې آوری لیکن دهیان ئې نه وی چه امام څه څه اووئیل. حافظ په تراویح کښې دقرآن تلاوت کوی سامع ډیر الفاظ نه اوری بالخصوص کله چه توجه کښې فرق راشی(۲) علماءمعانی تاکیدلفظی د جاءنی زیدزید په فوائدوکښې لیکلی دی چه زیدته مکرروئیلې شی چه کیدې شی اول لفظ مخاطب نه وی اریدلې دده توجه دې طرفته نه وی بیامکرروکوی چه متنبه شی واوری. قالوا فائده التاکید دفع غفلة سماع السامع

الخ. (۳) په حدیث کښې دی چه یوځل حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت عثمان رضی الله عنه باندې تیرشو اوسلام ئې اوکړولیکن هغه په څه فکر کښې ووجواب ئې ورنکړوپه دې باندې حضرت عمر رضی الله عنه حضرت صدیق رضی الله عنه ته راغلو شکایت ئې اوکړونوهغه لاړود حضرت عثمان رضی الله عنه سره ئې تذکره اوکړه هغه جواباً اوفرمائیل. والله ماشعرت انک مررت وسلمت. لیکن ماته څه خبر اونه شوچه تاسو سلام واچولو. حضرت عمر رضی الله عنه اوفرمائیل کیدې شی تاسوپه څه فکر کښې پریشان خاطره وئی وې فرمائیل آو. راجع مشکواة ۲۸۶ طلاق ورکونکي هم پریشان خاطره وی ممکنه ده چه دده پوره توجه دحاکم دالفاظو طرفته نه وی ددې وجه نه دده داوئیل صحیح دی او قابل تسلیم دی بالخصوص کچهرو کښې عوام هسې درعب په وجه پریشان وی ددې وجه نه د دریو الزام صحیح نه دی (۴) داهم کیدلې شی چه بعض خلود اوریدلی وی لیکن دهغوی اوریدل دې سړی انکارکړې شوی ته لازم نه دی دهریوسړی خپله توجه وی. ابوداودشریف کښې روایت دې چه امام زهری یوحدیث بیانولوبعض الفاظ ئې په ټیټ آوازسره اووئیل چه هغه بعض شاګردانو واونه وریدلودوی دنورونه اوپوښتل یعنی پوښتنه ئې اوکړه اذاقال الزهری ماقال هغوی جواب ورکړوچه اذاقرن نصتواجمله ئې اووئیله داجمله بعض واوریدله اوبعض د نورو نه پوښتنه اوکړه ځان ئې پوهه کړو وغیر ذلک (۵) په فتاوی شامی ۲.۴۶۱ کښې دی موجوده صورت هم ددې اندازدې والله اعلم. د فقهاء کرامو عبارتونه هم دی په دې باندې اکتفاء کوم

بنده عبدالقادرعفی عنه... مدرسه دارالعلوم لائل پور

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

جواب: که چرته دواقعي حقیقت دغه وی چه هغه مستفتی په سوال کښې په تفصیل سره ذکرکړی دی اودهغې صحیح تسلیم کولوسره مولانا عبدالقادر

صاحب مدظله جواب تحریرفرمائیلې دې اوددې جواب مدلل کولودپاره هغوی ډیرې حوالې ورکړې نوپه دې صورت کښې مولانا عبدالقادرصاحب باندې اعتمادکولوسره زه هم په دې فتوی کښې د هغه تائیدکوم په داسې صورتونوکښې قضاءاګرچه دړې طلاقه شمارشوی وی لیکن که پخپله هغه ته یقین وی چه مادړې طلاقه نه دی ورکړې نو. دیانة فیمابینه وبین الله دابه درې نه وی.

فقط والسلام خیرختام.....

احقرسید سیاح الدین کاکاخیل صدرمدرس ومفتی

مدرسه اشاعت العلوم جامع مسجدلائل پورشهر... ۱۲ ذی قعده ۱۳۹۵ھ

الجواب: بشرط صدق وثبوت داجواب صحیح دې یعنی په دې سړی باندې ښځه مطلقه مغلظه شوې نه ده که چرته ددې حادثې نه مخکښې دې سړی دې ښځې ته چرته طلاق نه وی ورکړې. وهوالموفق

محمدفریدعفی عنه

۱۷ ذی قعده ۱۳۹۵ھ..... ۱۲/۱۱/۱۹۷۵ء

دطلاق ثلاثه نه پس بغیر د تحلیل نه رجعت جائزنه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیددخپلې حاملې ښځې دحمل نه انکاری دې ددې انکاردوجه نه پردیس ته لاړویوه فارغ خطی (طلاق نامه) ئې خپل کورته روانه کړه چه دهغې مضمون دادې چه ماخپلې منکوحې ته په طلاقه ثلاثه طلاق کړې ده. څوورځې پس خپله کورته راغلو اووې وئیل چه ماته ددې ښځې دحمل نه انکاردې اوماپه طلاق ثلاثه طلاقونه هم ورکړی دی اوټول سامان جهیزمهروغیره ئې په رضااوخوشحالې اداکړه منکوحه دخپل مورپلارسره وخت تیروی اوس تقریباشپږاووه کاله پس زیددامنکوحه مطلقه مغلظه متهمه واپس راوستل غواړی څوعالمانونه

ئې ددې صورت په باره کښې پوښتنه اوکړه عالمانو دواپس راوستلو اجازت ورکړوچه دواپس راوستلوشرعاحقدارئې اودحمل دانکاردوجه نه په ده باندې توبه لازمه ده اوپه هغې باندې دري طلاقه واقع شوې نه دی صرف یو طلاقې رجعی دې چونکه دحضور ﷺ په زمانه کښې دري طلاقه یوطلاقې رجعی تسلیم شوی دی. ددې نه پس دې عالمانوزیدته دتجدیدنکاح هم اووئیل. اوس سوال دادې چه شپږاووه کاله پس کومۍعالمانوچه طلاق ثلاثه یوطلاق رجعی حساب کولوسره زیددرجعت حقدارجوړکړې ووپخپله ئې نکاح ترلې ده ایاشرعادافیصله تسلیم ده؟ بینوا توجروا

المستفتی.....۱۹۷۵ء۳۱۵۱

جواب:په دې سړی زیدباندې بنځه مطلقه مغلظه شوې ده. داحادیث مرفوعه نه اوآثارصحابه نه اوقضاخلفاء راشدین نه اواکابرصحابه نه هم داثابت ده. کما لا یخفٰی علی من راجع الی ابی داؤدومصنف عبدالرازق،اودائمه اربعه دا مذهب دې. خلافا لرئیس الطائفة السلفیة یعنی ابن تیمیة رحمة الله علیه، وما روی من جعلها واحدة فمعناه انهم عند التکریر ای انت طالق یریدون التاکید ومن التاسیس، فلما تغیر العرف فی آخر خلافة الفاروق فجعلها ثلاثا فافهم﴿۱﴾

لهذا بغیردتحلیل نه څه لاره نشته دې. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد المدنی:

په یومجلس کښې د دریوطلاقو د واقع کیدلومتعلق مجموعه روایات دادی:

(۱) صحیح بخاری ۲:۷۹۱ باب من اجاز الطلاق الثلاث عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبی ﷺ اتحل للاول؟ قال لا حتی تذوق عسیلتها کما ذاق الاول. (۲) حدیث الملاعنة وفیه: فطلقها ثلثا قبل ان یأمره رسول الله ﷺ قال ابن شهاب فکانت سنة المتلاعنین. (بخاری شریف ۲:۷۰۰). (۳) موطا امام مالک ۱۹۹: مالک انه بلغه قال لابن عباس انی طلقت امرأتی مأة تطلیقة، فما ذا تأمرنی؟ فقال له ابن عباس منک بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آیات الله هزوا. (۴) صحیح الامام المسلم مع النووی ۱: ۴۷۶ حدیث ابن عمر: وفیه قال کان ابن عمر رضی الله عنه اذا سئل عن الرجل یطلق امرأته وهی حائض یقول..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(بقیه حاشیه) اما انت طلقتها واحدة او اثنین ان رسول الله ﷺ امره ان یراجعها ثم یمهلها حتی تحیض حیضة اخریٰ ثم یمهلها حتی تطهر ثم یطلقها قبل ان یمسها واما انت طلقتها ثلثا فقد عصیت ربک فیما امرک به من طلاق امرأتک وبانت منک، قوله اما انت فقال القاضی عیاض هذا مشکل قال انه بفتح الهمزة من آما اما ان کنت فحذفوا فعل الذی یلی ان، وجعلوا ما عوضا من الفعل فتحوا ان وادغموا النون فی ما وجاؤا بانت مکان العلامة فی کنت الخ. (۵) صحیح مسلم ۱:۴۷۷ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان الطلاق علی عهد رسول الله ﷺ وابی بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیه اناة فلو امضیناه علیهم فامضاه علیهم. (۶)صحیح مسلم ۱:۴۸ ان ابا الصهباء قال لابن عباس رضی الله عنهما اتعلم انما کانت الثلاث تجعل واحدة علی عهد النبی ﷺ وابی بکر وثلثا من امارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. (۷) ان ابا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتک الم یکن الطلاق الثلاث علی عهد رسول الله ﷺ وابی بکر واحدة فقال قد کان ذلک فلما کان فی عهد عمر تتابع الناس فی الطلاق فاجازه علیهم، قال النووی: وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالیٰ فیمن قال للمرأة انت طالق ثلثا فقال الشافعی ومالک وابوحنیفة واحمد جماهیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث وقال طاؤس وبعض اهل الظاهر لا یقع الا واحدة واحتج الجمهور بقوله تعالیٰ: ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، قالوا معناه ان المطلق قد یحدث له ندم فلا یمکنه تدارکه لوقوع البینونة فلو کانت الثلاث لم یقع طلاقه الا رجعیا فلا یندم واحتجوا بحدیث رکانة انه طلق امرأته البتة فقال النبی ﷺ والله ما اردت الا واحدة قال والله ما اردت الا واحدة فهذا دلیل علی انه لواراد الثلاث لوقعن والا لم یکن لتحلیفه معنی الخ واما حدیث ابن عباس فاختلف العلماء فی جوابه وتاویله فالاصح ان معناه انه کان فی الامر الاول اذا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ولم ینو تاکیدا ولا استینافا یحکم بوقوع طلقة واحدة لقلة ارادتهم الاستیناف..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

طلاق ثلاثه لره په یو حساب کول صحیح نه دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې دیونام نهاد خطیب داعادت دې چه طلاق ثلاثه واقع کیدلونه پس دصاحب ضرورت دمجبورې نه فائدې اوچتولودپاره طلاق دهنده ته وائی چه ته دااولیکه دابیان ورکړه چه ماخپلې منکوحې ته طلاق ورکړې دې یامې یوطلاق ورکړې دې کله کله داخدمت داسړې دخپل قلم نه هم اداکوی بیامعقول فیس اداکولوسره طلاق ثلاثه لره یوطلاقې رجعی لیکی حالانکه ددې نه خه معلومیږی چه طلاق دهنده طلاق ثلاثه ورکړې دې ددې سړی متعلق څه حکم دې نیزدښځې دحلت یابینونت څه مسئله ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی محمدیارشاهددارالعلوم مدنیه چینوټ جهنګ ۱۹۸۶ء ۱۲۱۴

(بقیه حاشیه) بذلک فحمل علی الغالب الذی هو ارادة التاکید فلما کان فی زمن عمر و کثر استعمال الناس بهذه الصیغة وغلب منهم ارادة الاستیناف بها حملت عند الاطلاق علی الثلاث عملا بالغالب السابق الی الفهم منها فی ذلک الخ نووی ۴۷۸ شرح مسلم. (۸) دارقطنی ۴۴۰ ان حفص ابن المغیرة طلق امرأته فاطمةبنت قیس علی عهد رسول الله ﷺ ثلث تطلیقات فی کلمة واحدة فابانها منه النبی ﷺ ولم یبلغنا ان النبی ﷺ عاب ذلک علیک. (۹) عن ابن عباس رضی الله عنهما فی رجل طلق امرأته الفا فقال اما ثلث فتحرم علیه امرأتک وبقیتهن علیک وزرا اتخذت ایات الله هزوا (السنن الکبریٰ للبیهقی ۷: ۳۳۲). (۱۰) عن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنه انه سئل عن رجل طلق امرأته مأة تطلیقة قال عصیت ربک وبانت منک امرأتک لم تتق الله فیجعل لک مخرجا. (السنن الکبریٰ للبیهقی ۷: ۳۳۱) مخطوطات مبارکہ ۱۷۴۔

(فتاوٰی شیخ الاسلام ۹۶، ۱۹۷ ایک مجلس میں تین طلاقیں)

الجواب: بشرط صدق وثبوت نه دافتوی صحیح ده(۱)اونه مغلظات بغیر دباقاعده حلالې جائزکیدلې شی اونه دافیس دده دپاره حلال دې(۲)وحکم هذا الخطیب انه فاسق ان لم یکن مستحلا وکافران کان مستحلا(۳)وانه تقبل توبته وهذاکله علی تقدیرثبوت ماحرره المستفتی.وهوالموفق

په یو وخت د درېو طلاقو وقوع او د حدیث مسلم نه جواب

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ایایوځل درېو طلاقو ورکولوسره دریووارې طلاقه واقع کیږی؟مثلاچاووئیل یودوه دړې ځل طلاق اودحدیث مسلم نه به څه جواب وی چه په هغې کښې راغلی دی چه مختلف مقاماتوکښې وئیلوسره دړې ځله یوځل شمارکیږی؟بینوا توجروا

المستفتی: عبدالجلیل ایم اې ارباب کالونې پشاور

﴿۱﴾ قال العلامة النووی: ویحرم التساهل فی الفتویٰ..... ومن التساهل ان تحمله الاغراض الفاسدة علی تتبع الحیل المحرمة او المکروهة والتمسک بالشبه طلبا للترخیص لمن یروم نفعه او التغلیظ علی من یرید ضره.

(شرح المهذب للنووی الملحقه بشرح عقود رسم المفتی ۹ فصل فی احکام المفتین)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: واما اذا اخذ المفتی الهدیة لیرخص فی الفتویٰ فان کان بوجه باطل فهو رجل فاجر یبدل احکام الله تعالیٰ ویشتری بها ثمنا قلیلا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۴: ۳۴۶ مطلب فی حکم الهدیة للمفتی)

﴿۳﴾ قال الملا علی قاری: ان استحلال المعصیة صغیرة کانت او کبیرة کفر اذا ثبت کونها معصیة بدلالة قطعیة وکذا الاستهانة بها کفر بان یعدها هینة سهلة الخ.

(شرح فقه الاکبر للقاری ۱۵۲ وبحث استحلال المعصیة)

.....

جواب:دقرآن اوحدیث اودآئمه اربعه په رنړاسره دادرپوواړه طلاقه واقع شوی دی﴿۱﴾ واما حدیث مسلم فمحمله اذا کرر الفاظ الطلاق ویرید التاکید دون

﴿۱﴾ وفی المنهاج: اعلم ان الائمة الاربعة اتفقوا علی وقوع الثلاث جملة سواء کان بلفظ واحد مثل انت طالق ثلاثا او کان بثلاث الفاظ مثل انت طالق انت طالق انت طالق فاذا کان بلفظ واحد فلا فرق فیه بین المدخول بها وغیر المدخول بها، واذا کان بثلاث الفاظ فهو مختص بالمدخول بها، الا اذا کرر الالفاظ واراد التاکید دون الاستیناف اولم ینو شیئا من الاستیناف او التاکید فتقع واحدة، وما نسب الی مالک انه قال بوقوع الواحدة بقوله انت طالق ثلاثا فی روایة، فیرده ما ذکره عبد الرحمن بن القاسم فی المدونة الکبریٰ، ومذهب الجمهور هو المروی عن عمر وعثمان وعلی وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وابی هریرة ومغیرة بن شعبة وعمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنهم کما فی مصنف عبد الرزاق وزاد المعاد وغیره، واذا لو حظت الروایات والآثار فیعلم منها ان ابن عباس ایضا وافق جمهور الصحابة، وذهب الی ان البکر یعنی غیر المدخول بها اذا طلقت بثلاث الفاظ تجعل واحدة، واما ما رواه ابوداؤد عن ابن عباس انه قال: اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهی واحدة، فاشار ابوداؤد الی ضعفه بوجهین، الاول: ان عکرمة خالف الاکثر، لان الاکثرین رووا عنه انه اجاز الثلث وقال بانت منک، والثانی: انه خالفه ابن علیة، فقال عن ایوب عن عکرمة جعله قول عکرمة ولم یذکر ابن عباس، ولو سلم صحة هذه الروایة فنقول ثلاثا قید لقال، لا لقوله طالق، فمعناها قال انت طالق ثلاث مرات بالاتصال لئلا یخالف الشاذ المحفوظ، وما ل ابن القیم ومتبعوه الی ان الثلاث تجعل واحدة مطلقاسواء کانت بلفظ واحد او بثلاث الفاظ وسواء کانت الزوجة مدخولا بها او غیر المدخول بها وخالف السلف والائمة الاربعة، واستدل بما رواه ابوداؤد وغیره ان ابا الصهباء قال لابن عباس: اتعلم انما کانت الثلاث تجعل واحدة علی عهد النبی ﷺ وابی بکر رضی الله عنه وثلاثا من امارة عمر رضی الله عنه،قال نعم، وفی روایة لابی داؤد زیادة، کان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان یدخل بها.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

التاسیس کماهومبسوط فی محله﴿۱﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) وللجمهور حجج منها: قوله تعالیٰ: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، الی ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، لانه یصدق علی من طلق المدخول بها مرتین فی مجلس واحد ثم طلقها مرة ثالثة فی ذلک المجلس، ومنها: حدیث عبادة بن الصامت انه طلق امرءته الفا فجعلها النبی ﷺ ثلاثا لا واحدا، ومنها: ما رواه البخاری ان عویمر العجلانی بعد اللعان طلق امرأته ثلاثا ولم یقل له انه واحد رجعی لا یحصل به البینونة، ومنها الآثار اللتی ذکرنا من الخلفاء الراشدین وغیرهم رضی الله تعالیٰ عنهم.

والجواب عن حدیث ابن عباس: انهم تعارفوا التاکید اذا طلقوها بثلاث الفاظ فی عهد النبی ﷺ وعهد ابی بکر واول عهد عمر رضی الله عنهما، فتحصل البینونة بعد مدة مدیدة ثم تفرقوا، بعضهم یقصدون التاکید والبعض الاخرون یقصدون الاستیناف ویستعجلون البینونة فی آخر عهده فحکم بوقوع الثلاث، وقال اجیزوهن علیهم واشیر الی هذا فی حدیث مسلم ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیه هنات، ولیس هذا نسخا، لان النسخ لا یکون الا بالوحی ولیس هذا معارضة للحدیث بل هو تعین وبیان لمحل الحدیث لا یظن بعمر ولا باحمد ترک الحدیث الصریح، نعم نشاهد ان ابن القیم قد یذکر الاحادیث الصریحة ثم یترکها کما لا یخفیٰ علی من راجع الی هذا لمبحث فی زاد المعاد، او نقول انهم کانوا یطلقون غیر المدخولة بها بثلاث الفاظ فترد الی واحدة فی اول الامر فلما تتابع الناس فیه اجازهن سیاسة ای منعوهم عن نکاحها حتی تنکح زوجا غیره ، واشار الیه النسائی فی ما ترجم به لهذا الحدیث حیث قال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. (فائدة) اعلم ان للطلاق درجات فی الشرع بخلاف الشهادة والیمین، فاتضح الفرق بین اطلق ثلاثا وبین اقسم ثلاثا واشهد ثلاثا، فالاول طلقات ثلاث والثانی شهادة واحدة ویمین واحدة.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۴:۲ ۳۰ باب ماجاء فی الرجل طلق امرأته البتة)

﴿۱﴾ قال العلامة النووی: واما حدیث ابن عباس فاختلف العلماء فی جوابه وتاویله فالاصح ان معناه انه کان فی اول الامر اذا قال لها انت طالق.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په یومجلس کښې درې طلاقه په اجماع دصحابه هم درې دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوحنفی العقیده سړی خپې بنځې ته درې طلاقه ورکړه. مطلقې سامان جهیزوغیره دځان سره واخستل دمورپلارکورته لاړه څه وخت پس دې سړی خپل مطلقه دوباره آباد کولو دپاره دخپل مسلک دمفتی نه فتوی واخستله هغه دګواهانونه شهادت ساعت کولوسره ددربوطلاقوکیدلوفتوی صادره کړه دې نه پس دې سړی یو غیرمقلد(اهل حدیث)عالم نه فتوی طلب کړه چه په مجلس واحده کښې یوځل ویلی درېوطلاقوورکولوسره یوطلاق واقع کیږی چه هغه قابل رجوع دې پس دې سړی خپله بنځه ددې فتوی په رنړاسره دوباره خپل کورته راوسته اوآباده ئې کړه ددې سړی ددې کار(بغیردحلالې) څه حکم دې؟ اوپه مونږمسلمانانوباندې ددې سړی سره کومه رویه ساتل پکاردی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد حبیب اندرون حرم ګیټ ملتان شهریکم ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

الجواب: داسړې دآئمه اربعه دمذهب نه منحرف شوې دې ده دقرآن اوحدیث او آثارصحابه نه روګردانی کړې ده ځکه چه دادرې واړه طلاقه په اجماع دصحابه واقع شوی دی﴿۱﴾ کما فی الشامیة:

(بقیه حاشیه) انت طالق انت طالق ولم ینو تاکیدا ولا استیناقا یحکم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستیناف بذلک فحمل علی الغالب الذی هو ارادة التاکید فلما کان فی زمن عمر رضی الله عنه وکثر استعمال الناس بهذه الصیغة وغلب منهم ارادة الاستیناف بها حملت عند الاطلاق علی الثلاث عملا بالغالب السابق الی الفهم منها وفی ذلک العصر الخ.

(نووی علی مسلم ۱:۴۷۸ باب طلاق الثلاث)

﴿۱﴾ قال الشیخ محمد ادریس الکاندهلوی: ابن تیمیه. حنبلی رحمه الله او ددوی شاګرد ابن قیم حنبلی رحمه الله دخپل امام احمدبن حنبل رحمه الله په خلاف اود ټولو صحابو او تابعینو داجماع په خلاف اود ائمه مجتهدین په خلاف اود ټولو اهل سنت والجماعت په خلاف په شذوذ او تفرد کښې مبتلاشو... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

وقد ثبت النقل عن اکثرهم صریحا بایقاع الثلاث ولم یظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حکم حاکم بانها واحدة لم ینفذ حکمه﴿۱﴾

داسړې دتعزیرلائق دې تمام اهل اسلام باندې دده نه بائیکاټ کول ضروری دی. وهوالموفق

په یووخت درې طلاقه په یوجلسه کښې واقع کیدل دآئمه اربعه مذهب دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه (۱) په یووخت په یو جلسه کښې درې یاځلورو طلاقوسره بنځه حرامه کیدلې شی. بعض خلق په دې کښې اختلاف کوی؟ (۲) زمونږپه علاقه کښې دحلالې ویستلوداطریقه رائج ده چه طلاق ورکولووالاسړې دیورشته دارسره دبنځې نکاح ترلې شی ټوله شپه هغه بنځه نوی خاوند سره تیروی سحرهغه سړې دې بنځې ته طلاق ورکوی ایاتحلیل دپاره داطریقه صحیح ده. جواب دقرآن اوحدیث اودکتب فقهې معتبرې نه راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالجبار ربوه ضلع جهنګ.....۲۵۱۷۱ء۱۹۷۹

[بقیه حاشیه] اود شیعه ګانو په شان دریو طلاقو لره دیوطلاق کیدو قائل شو. داهل سنت والجماعت اجماعی مسلك دادې چه په دریو طلاقو ورکولوسره درې طلاقه واقع کیږی او دریو طلاقوسره بنځه مغلظه بائنه کیږی. دټولونه اول شیخ تقی الدین سبکی رحمه الله او عزبن جماعه رحمهم الله وغیرهما دابن تیمیه رحمه الله رد اوکړو دوی د ابن تیمیه رحمه الله هم عصر اود یوښار وو. اودا ئې واضحه کړله چه د ابن تیمیه رحمه الله مسئله په طلاق کښې تفرد او شذوذ د ابن تیمیه رحمه الله دهغه مسائلو ځنې ده په کومو کښې چه ابن تیمیه رحمه الله دصحابو داجماع اود ائمه اربعه د اجماع نه خلاف کړې دې اوپه مذاهب اربعاؤ کښې څوك هم ددې قائل نه دی اوپه هره زمانه کښې علماؤ ددې مسلك په تردید کښې کتابونه او رسالې لیکلی دی اود بخاری اومسلم شارحینو خاص طورباندې دحدیث په شرح کښې ددې مسلك بطلان اود ابن تیمیه رحمه الله تردید کړې دې.

(معارف القرآن ۱:۴۳۶ سورة البقرة آیت:۲۳۰)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۵ کتاب الطلاق)

الجواب: احادیث مرفوعه (رواه البخاری ﴿۱﴾ او عبدالرزاق ﴿۲﴾ اوابوداؤد ﴿۳﴾ او د آثارخلفاء راشدین اوداکابرصحابه (د روایاتو دعبدالرزاق) نه دامعلومه ده چه درې طلاقه په یووخت واقع کیږی ﴿٤﴾ اوهم دا

﴿۱﴾ وفی البخاری: فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا من تلاعنهما قال عویمر کذبت علیها یا رسول الله ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان یامره رسول الله ﷺ، الحدیث. (صحیح البخاری ۲: ۷۹۱ باب من اجاز طلاق الثلاث)

﴿۲﴾ عن عبادة بن الصامت قال طلق جدی امرأته الف تطلیقة فانطلق ابی الی رسول الله ﷺ فذکر ذلک له فقال النبی ﷺ اما اتقی الله جدک، اما ثلاث فله واما تسع مأة وسبعةوتسعون فعدوان وظلم ان شاء الله تعالیٰ عذبه وان شاء غفرله.

(مصنف عبد الرزاق ۶: ۳۹۳ رقم حدیث: ۱۱۳۳۹)

﴿۳﴾ وفی ابی داؤد: قال فطلقها ثلاث تطلیقات عند رسول الله ﷺ فانفذه رسول الله ﷺ وکان ما صنع عند النبی ﷺ سنة. (سنن ابی داؤد ۱: ۳۰۶ باب فی اللعان)

﴿۴﴾ عن زید بن وهب ان بطالا کان بالمدینة فطلق امرأته الفا فرفع ذلک الی عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال انما کنت العب فعلاه عمر رضی الله عنه بالدرة وقال انه کان یکفیک ثلاث. (سنن الکبریٰ ۷: ۳۳۴ ومصنف ابن ابی شیبة ۵: ۱۱)

☆ عن معاویة بن ابی یحی قال جاء رجل الی عثمان بن عفان فقال امرأتی طلقت الفا فقال بانت منک بثلاث. (فتح القدیر ۳: ۳۳۰ وزاد المعاد ۲: ۲۵۹)

☆ عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ عن علی رضی الله عنه فی من طلق امرأته ثلاثا قبل ان یدخل بها قال لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. (سنن الکبریٰ ۷: ۳۳۴)

☆ عن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال انی طلقت امرأتی تسعا وتسعین وانی سألت فقیل قد بانت منی فقال ابن مسعود قد احبوا ان یفرقوا بینک وبینها قال فما تقول رحمک الله فظن انه سیرخص له فقال ثلاث تبینها منک وسائرهن عدوان رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح. (مجمع الزوائد ۴: ۳۳۸).....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دائمه اربعه مذهب دې ﴿۱﴾ البته دابن تیمیه وغیره دامذهب دې چه درې طلاقه په یووخت نه واقع کیږی لحدیث مسلم اوابی داؤدوغیره ﴿۲﴾ لیکن دا یو محتمل حدیث دې دې سره تمسک صحیح نه دې ددې محمل دادی انت

(بقیه حاشیه) ☆ عن هارون بن عنزة عن ابیه قال کنت جالسا عند ابن عباس فاتاه رجل فقال یا ابن عباس انه طلق امرأته مأة مرة وانما قلتها مرة واحدة فتبین منی بثلاث ام هی واحدة فقال بانت بثلاث وعلیک وزرسبعة وتسعین. (مصنف ابن ابی شیبة ۵: ۱۳)

☆ عن نافع کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتین فان النبی ﷺ امرنی بهذا فان طلقتها ثلاثا حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیره.

(رواه البخاری تعلیقا عن اللیث بن سعد ۲: ۷۹۲ ومسلم شریف ۱: ۴۷۶)

﴿۱﴾ وقال البدر العینی: ومذهب جماهیر العلماء من التابعین ومن بعد منهم الاوزاعی والنخعی والثوری وابوحنیفة واصحابه ومالک واصحابه والشافعی واصحابه واحمد واصحابه واسحاق وابوثور وابوعبید وآخرون کثیرون علی من طلق امرأته ثلاثا وقعن ولکنه یاثم وقالوا من خالف فیه فهو شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدع ومن لا یلتفت الیه لشذوذه من الجماعة له. (عمدة القاری ۲۰: ۲۳۳ باب من اجاز طلاق الثلاث)

﴿۲﴾ دمشهورغیرمقلد عالم مولانا ابوسعید شرف الدین دهلوی منصفانه رائې: دا (درې طلاقو لره د یومنلو) مسلك دصحابه. تابعینو اوتبع تابعینو وغیره ائمه محدثینو او متقدمینو نه دې دا مسلك اوؤه کاله پس دمحدثینو دې. چه دشیخ الاسلام ابن تیمیه د فتاوو پابند او ددوی معتقد دی. دا فتوٰی شیخ الاسلام د اوومې صدئ په آخرکښې یا د اتمې صدئ په اول کښې ورکړې وه نودهغه وخت علماؤ ددوی سخت مخالفت کړې وو. نواب صدیق حسن خان په "اتحاف النبلاء" کښې چرته چه ئې دشیخ الاسلام ابن تیمیه تفردات لیکلی دی په دغه فهرست کښې ئې د طلاق ثلاثه مسئله هم لیکلې ده چه کله شیخ الاسلام ابن تیمیه دریو طلاقو لره په یومجلس کښې دیوطلاق کیدو فتوٰی ورکړه نو ډیر شورشو. په شیخ الاسلام او ددۀ په شاګرد ابن قیم باندې مصیبتونه شروع شو، دوی ئې په اوښ باندې سوارۀ کړل اوپه درو وهلو وهلو سره ئې په بنارکښې ګرځول او توهین ئې اوکړې شو قید کړې شو ځکه چه دغه وخت دا مسئله د روافضو نخښه وه.

(اتحاف ۳۱۸ بحوالہ عمدۃ الاثاث ۱۰۳)

وقال الشیخ حبیب الرحمن الاعظمی الدیوبندی: .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

طالق دري ځله مکرر کړي اودتاکیدنیت اوکړي داسي لکه څنګه چه دانیت
دخلیفه اول او خلیفه ثانی اودحضور ﷺ په ابتدائی دورکښې رائج وو﴿۱﴾،﴿۲﴾
دحلالي دا طریقه صحیح ده په دي کښې څه اشکال نشته. وهوالموفق

[بقیه حاشیه] دعلامه ابن تیمیه جدامجد ابوالبرکات مجدالدین عبدالسلام الملقب
بابن تیمیه الحنبلی په خپل مشهور کتاب ''منتقی الاخبار''کښې ''باب ماجاء فی
طلاق البتة وجمع الثلاث وتفریقها'' کښې داحادیثو او آثارو نقل کولونه پس لیکی:
وهٰذا کله یدل علی اجماعهم علی صحة وقوع الثلاث بالکلمة الواحدة، (منتقی الاخبار ۲۳۷) یعنی دا
احادیث او آثار دلالت کوی چه یوې کلمې سره د دریو طلاقو واقع کیدوباندې
دصحابه کرامو اجماع شوې ده دحافظ ابوالبرکات حنبلی رحمۃ اللہ علیہ ددې واضح صراحت په
مقابله کښې حافظ ابن القیم لیکی: ان شیخنا حکی عن جده ابی البرکات انه یفتی بذلك احیانا
سرا، یعنی زمونږ شیخ امام ابن تیمیه دخپل نیکه حافظ ابوالبرکات باره کښې دا
اووئیل چه هغه به په خپل کتاب کښې د لیکلی شوی مسلك په خلاف کله کله په پته
دیومجلس د دریو طلاقو باره کښې د یوکیدلو فتوٰی ورکوله. دحافظ ابن القیم او ددۀ
دشیخ حافظ ابن تیمیه دعلمی جلالت شان اعتراف او ددوٰی په نقل باندې د اعتماد
باوجود مونږ ددې خبرې منلو دپاره قطعی طور باندې تیارنه یو. ځکه چه ابن تیمیه
دخپل نیکه دکومې رویې اطلاع ورکوی دا یو ربښتونی پوخ مؤمن نه شی کیدې بلکه
دغسې خو بزدل خلق کوی چه ددې په قرآن اوحدیث کښې ډیر زیات مذمت راغلې
دي.(مقاله طلاق ثلاثه للاعظمی ۴۹۶ مجموعه مقالات)

﴿۱﴾ قال العلامة النووی: واما الروایة التی رواها المخالفون ان رکانة طلق ثلثا فجعلها
واحدة فروایة ضعیفة عن قوم مجهولین، وانما الصحیح منها ما قدمناه انه طلقها البتة ولفظ
البتة محتمل للواحدة وللثلاث ولعل صاحب هذه الروایة الضعیفة اعتقدان لفظ البتة یقتضی
الثلاث فرواه بالمعنی الذی فهمه وغلط فی ذلک واما حدیث ابن عمر فالروایات الصحیحة
التی ذکرها مسلم وغیره انه طلقها واحدة، واما حدیث ابن عباس فاختلف العلماء فی جوابه
وتاویله فالاصح انه معناه انه کان فی اول الامر اذا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ولم
ینو تاکیدا ولا استیناfا یحکم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستیناف بذلک فحمل علی
الغالب الذی هو ارادة التاکید فلما ...(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د..انت طالق ثلاثاً..اود عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ دروایت تحقیق

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلي باره کښې چه یوسړي خپلې منکوحې ته اوائی،،انت طالق ثلاثا،،کوم طلاق به واقع وی؟ اودعبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ دروایت چه دحضورصلی الله علیه وسلم په زمانه کښې به دري طلاقه یوطلاقي رجعی وو ددې څه حکم دي؟بینوا توجروا.

المستفتی: مولاناسعدالدین مردان.....۲۰ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ

جواب:په صورت مسئوله کښې دانښځه مطلقه مغلظه شوې ده،داد ائمه اربعه مذهب دي﴿۱﴾اودقرآن اوحدیث اوآثارنه هم داثابت ده.

قال الله تعالیٰ: فلا تحل له من بعد ، ولم یفرق بین ما اذا طلقها ثالثا فی ذلک المجلس او غیره﴿۲﴾ وروی عبد الرزاق عن عبادة

(بقیه حاشیه) کان فی زمن عمر رضی الله عنه وکثر استعمال الناس بهذه الصیغة وغلب منهم ارادة الاستیناف بها حملت عند الاطلاق علی الثلاث عملا بالغالب السابق الی الفهم منها وفی ذلک العصر، وقیل المراد ان المعتاد فی الزمن الاول کان طلقة واحدة وصار الناس فی زمن عمر یوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلی هذا یکون اخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغیر حکم فی مسئلة واحدة. (شرح النووی علی مسلم ۱:۴۷۸ باب طلاق الثلاث)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن الهمام: وذهب جمهور الصحابة والتابعین ومن بعدهم من ائمة المسلمین الی انه یقع ثلاث..... وایضا قال: وقد اثبتنا النقل عن اکثرهم صریحا بایقاع الثلاث ولم یظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حکم حاکم بان الثلاث بفم واحد واحدة لم ینفذ حکمه لانه لا یسوغ الاجتهاد فیه فهو خلاف لا اختلاف.

(فتح القدیر فی شرح الهدایة ۳:۳۳۰ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾قال العلامة النسفی: قوله تعالیٰ (فان طلقها) مرة ثلاثة بعد المرتین، فان قلت الخلع طلاق عندنا وکذا عند الشافعی رحمه الله فی قول، فکان هذه تطلیقة رابعة، قلت: الخلع طلاق ببدل فیکون طلقة ثالثة وهذه بیان لتلک ای فان .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

انه طلق امرأته الفا فاجاز النبی ﷺ ثلاثا ﴿۱﴾ وروی عن عمر وعثمان وابن عباس وابن مسعود وابی هریرة وعبد الله بن عمرو ابن العاص بانهم قضوا وافتوا بالثلاث ﴿۲﴾ واما حدیث جعل الثلاث واحدة فقیل منسوخ وقیل بحمله اذا طلق بالفاظ ثلاثة واراد التاکید دون التاسیس وکان المعروف فی عهد النبی ﷺ وعهد الصدیق واول خلافة عمر التاکید بخلاف العهد الآخر ﴿۳﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) طلقها الثالثة ببدل فحکم التحلیل کذا (فلا تحل له من بعد) من بعد التطلیقة الثالثة (حتی تنکح زوجاغیره) حتی تتزوج غیره..... وفیه دلیل علی ان النکاح ینعقد بعبارتها، والاصارة شرطت بحدیث العسیلة کما عرف فی اصول الفقه، والفقه فیه انه لما اقدم علی فراق لم یبق للندم مخلصا لم تحل له الا بدخول فحل علیها لیمتنع عن ارتکابه.

(تفسیر مدارک ۱:۱۲۸ سورة البقرة آیت:۲۲۹)

﴿۱﴾ عن عبادة بن الصامت قال طلق جدی امرأته الف تطلیقة فانطلق ابی الی رسول الله ﷺ فذکر ذلک له فقال النبی ﷺ اما اتقی الله جدک، اما ثلاث فله واما تسع ماة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، ان شاء الله تعالیٰ عذبه وان شاء غفر له.

(مصنف عبد الرزاق ۶:۳۹۳ رقم حدیث: ۱۱۳۳۹)

﴿۲﴾ قال الامیر الیمانی: والیه ذهب عمر وابن عباس وعائشة وروایة عن علی والفقهاء الاربعة وجمهور السلف والخلف..... وقد اطبق اهل مذاهب الاربعة علی وقوع الثلاث المتتابعات. (سبل السلام شرح بلوغ المرام ۳:۲۱۴)

عن محمد بن ایاس بن البکیر عن ابی هریرة وابن عباس وعائشة وعبد الله ابن عمرو بن العاص سئلوا عن البکر یطلقها زوجها ثلاثا فکلهم قالوا لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. (مصنف ابن ابی شیبة ۵:۲۳)

﴿۳﴾ قال العلامة النووی: واما حدیث ابن عباس فاختلف العلماء فی جوابه وتأویله فالاصح ان معناه انه کان فی اول الامر اذا قال لها انت طالق انت.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په جلسه واحده کښې درې طلاقه یو طلاق

حسابول مخالفت د احادیثو اود آثارصحابه دي

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلې باره کښې چه طلاقې ثلاثه جلسه واحده کښې دفعة واحدة ملت بیضاءکښې حرام اوممنوع اوبدعت دي اوس که چرته یوسړي ورکړی نوایاددہ رجعت صحیح کیدلې شی یانه؟په قاعده دفقهاءکرام آئمه احناف عندالضرورت حسب مذاهب رجوع کړې شی. چنانچه په مواقع کثیره کښې داامرثابت اوجاری دي خاص کردي مسئله کښې کذافی فتوی عبدالحئی اللکهنوی فی مجموعة الفتاوی، کذافی المسک الختام فی شرح بلوغ المرام نقله عن الائمة الحنفیة.،مگربعض محقیقن چه په هغې کښې بعض صحابه اوتابعین هم شامل دی فرمائی چه درې نه بلکه یوطلاق به وی دهغوئ دلیل هم قوی دي. ستاسورائی دپه مسئله باره کښې څه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی غلام رسول خطیب چکیان مانسهره یکم اکتوبر۱۹۷۵ء

جواب:دابن تیمیه اودابن القیم په قول باندې څه رنګه فتوی ورکولې شی حالانکه هغوی دابوداؤدحدیث مخالفت کړې دي.

و فی ابوداؤد: والله ما اردت الا واحدة ﴿۱﴾ وکذاخالفوا

(بقیه حاشیه) طالق انت طالق ولم ینو تاکیدا ولا استیانافا یحکم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستیناف بذلک فحمل علی الغالب الذی هو ارادة التاکید فلما کان فی زمن عمر رضی الله عنه وکثر استعمال الناس بهذه الصیغة وغلب منهم ارادة الاستیناف بها حملت عند الاطلاق علی الثلاث عملا بالغالب السابق الی الفهم منها وفی ذلک العصر الخ.

(شرح النووی علی مسلم ۱:۴۷۸ باب طلاق الثلاث)

﴿۱﴾ عن نافع بن عجیر بن عبد یزید بن رکانة ان رکانة بن عبد یزید طلق امرأته سهمة البتة فاخبر النبی ﷺ بذلک وقال والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله ﷺ والله ما اردت الا واحدة فقال رکانة والله ما اردت الا واحدة فردها الیه رسول الله ﷺ فطلقها الثانیة فی زمان عمر والثالثة فی زمان عثمان. (سنن ابی داؤد ۱:۳۰۰ باب فی البتة)

حدیث البخاری فی اللعان ان اللاعن طلقها ثلثا عند النبی ﷺ ولم ینکر علیه ﴿۱﴾ وکذا حدیث جعل الالف ثلثاء رواه عبد الرزاق مرفوعا ﴿۲﴾ وکذا خالفوا قضایا الخلفاء الراشدین وابن مسعود وابی هریرة وسائر اکابر الصحابة کما فی مصنف عبد الرزاق وابی داؤد وکذا خالفوا الائمة الاربعة ﴿۳﴾ واما حدیث جعل الثلث واحدة

﴿۱﴾ وفی البخاری:..... قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا قال عویمر کذبت علیها یا رسول الله ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان یأمره رسول الله ﷺ.

(صحیح البخاری ۲: ۷۹۱ باب من اجاز طلاق الثلاث)

﴿۲﴾ عن عبادة بن الصامت قال طلق جدی امرأته الف تطلیقة فانطلق ابی الی رسول الله ﷺ فذکر ذلک له فقال النبی ﷺ اما اتقی الله جدک، اما ثلاث فله واما تسع مأة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم ان شاء الله تعالیٰ عذبه وان شاء غفرله.

(مصنف عبد الرزاق ۶: ۳۹۳ رقم حدیث: ۱۱۳۳۹)

﴿۳﴾ قال ابن رجب الحنبلی: اعلم انه لم یثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم فی الفتاوٰی فی الحلال والحرام شیئ صریح فی ان الطلاق الثلاث بعد الدخول یحسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد، وقال: لا نعلم من الامة احدا خالف فی هذه المسألة مخالفة ظاهرة ولا حکما ولا قضاء ولا علما ولا افتاء ولم یقع ذلک الا من نفر یسیر جدا وقد انکره علیهم من عاصرهم غایة الانکار وکان اکثرهم یستخفی بذلک ولا یظهر فکیف یکون اجماع الامة علی اخفاء دین الله الذی شرعه علی لسان رسوله واتباع اجتهاد من خالفه برأیه فی ذلک هذا لا یحل اعتقاده البتة، ولعله ظهر بهذا البیان ان امضاء عمر للثلاث حکم شرعی مستمد من الکتاب والسنة مقارنا لاجماع فقهاء الصحابة فضلا عن التابعین ومن بعدهم ولیس بعقوبة سیاسیة ضد حکم شرعی فالخارج علی امضاء عمر خارج علی ذلک کله.

(بیان مشکل الاحادیث الواردة، بحوالها لاشفاق علی احکام الطلاق للعلامة الکوثری ۳۵، ۵۳)

فحدیث محتمل ونحن نقول محمل الحدیث انهم کانوا اذا قالوا انت طالق انت طالق انت طالق یریدون التاکید فی زمن النبی ﷺ والصدیق الاکبر ثم ارادوا التاسیس فی زمن الفاروق الاعظم فکان یقضی علی الثلاث وان کانت نیة التاکید معتبرة دیانة، والتعجب من عقل من یحسن الظن علی نفسه ولا یحسن الظن علی الخلیفة الثانی انه ترک الحدیث بالرائ فافهم ﴿۱﴾. وهوالموفق

د طلاق ثلاثه نه پس د نوې نکاح د پاره د ارشادالطالبین حیله غلطه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې که چرته یوسړې خپلې ښځې ته طلاق ثلاثه ورکړی بیادښځې نه داحکام اوارکان اسلام پوښتنه اوکړی اوجواب نه ورکولوسره په دې باندې دمرتدکیدلوحکم لګولوسره(په وخت دطلاق) عدم وقوع طلاق ګنړلوسره بغیردتحلیل نه دنوې نکاح کولو حیله څه رنګه ده. ځکه چه په ارشادالطالبین کښې دی چه دامام احمد رحمة الله علیه په مذهب کښې دتولواحکاموا وارکانوپیژندل فرض دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا محمدشریف صاحب بیسک توپی

الجواب: واضحه دې وی چه کومه حیله دتحلیل حرام دپاره نه وی نوهغه جائزده ﴿۲﴾ البته دصورت مسئوله تعلق دباب الحیل سره نه دې ددې تعلق د

﴿۱﴾ قال الحافظ العسقلانی: فالراجح فی الموضعین تحریم المتعة وایقاع الثلاث للاجماع الذی انعقد فی عهد عمر علی ذلک ولا یحفظ ان احدا فی عهد عمر خالفه فی واحدة منهما وقد دل اجماعهم علی وجود ناسخ وان کان خفی علی بعضهم قبل ذلک حتی ظهر بجمیعهم فی عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع منا بذله والجمهور علی عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق. (فتح الباری ۹: ۳۱۹)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: الحیل جمع حیلة وهی الحذق فی تدبیر الامور وهی تقلیب الفکر حتی یهتدی الی المقصود..... واختلف مشائخنا فی التعبیر عن ذلک فاختار کثیر التعبیر بکتاب الحیل واختار کثیر کتاب المخارج واختاره فی الملتقط وقال ابو سلیمان: کذبوا علی محمد لیس له کتاب الحیل وانما هو الهرب.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

افتاء علی مذهب الغیرسره دې چه په وخت دضرورت جائزده پس په داسې مقاماتو کښې دوه امره دتحقیق طلب دی اول تحقق ضرورت،دویم داچه واقعی طورسره داحکم په دې مذهب کښې مروی هم دی یانه.ددې نه علاوه ددې حکم مذکورمذهب حنبلی کیدل دارشادالطالبین نه نشی ثابت کیدې.

وهوالموفق

الجواب الثانی: بغیردتحلیل نه څه لاره نشته دې ارشادالطالبین معتبرکتاب نه دې ددې ډیرمسائل وغیره غلط دی دې وجه نه ددې حیله کومه چه تاسو لیکلې ده صحیح نه ده.وهوالموفق

(بقیه حاشیه) من الحرام والتخلص منه حسن قال الله تعالیٰ: وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث وذکر فی الخبر ان رجلا اشتری صاعا من تمر بصاعین فقال ﷺ اربیت هلا بعت تمرک بالسلعة ثم ابتعت بسلعتک تمرا وهذا کله اذا لم یؤد الی الضرر باحد.

(الاشباه والنظائر ۳۹۷ الفن الخامس)

.....

باب کنایات الطلاق

د کنایات مختلف الفاظ

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مثلازیداوزینب پخپلو کښې ښځه خاونددی ددواړوجهګړه اوشوه نوزیدزینب ته اووئیل چه دمور پلارکورته لاړه شه.ځماد کورنه ځه.خپل سامان هم دځان سره یوسه.زینب اووئیل چه زه دمورپلارکورته نه ځم ترڅه پورې چه تاځمافیصله نه وی کړې نو زیدورته اووئیل چه ځه ماستافیصله کړې ده اوداالفاظ ئې پینځه شپږځل اووئیل چه ځه ماسوستافیصله کړې ده زینب دجهیزسامان اخستلوسره لاړه بلکه ویستلې شوه اوس زیدچه کوم الفاظ وئیلی دی په هغې سره کوم طلاق شوې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاضی عبدالشکورنائب مفتی جمیعة العلماء کیملپوراتک

الجواب: چونکه داتمام الفاظ کنایات طلاق دی اوپه حالت غضب کښې دا الفاظ وئیلې شوی دی لهذادقاضی په نزددانښځه به مطلقه مبانه وی لیکن دمفتی په نزدبغیردنیت دطلاق حکم ورکول صحیح نه دی بیشکه کله چه خاوند اقراراوکړی چه مادطلاق په اراده سره داالفاظ وئیلی دی نودانښځه به مبانه وی.

فی الدرالمختار: فالکنایات لا تطلق بها قضاء الا بنیة او دلالة الحال وهی حالة مذاکرة الطلاق او الغضب ،وقوله قضاء قید به لانه لا یقع دیانة بدون النیة ولو وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحد من النیة او دلالة الحال انما هو فی القضاء فقط﴿۱﴾

﴿۱﴾(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۵۰۱،۵۰۲ باب الکنایات)

اوصاحب بحرپه دې صفحه کښې صدرالقضاء نه روایت کړی دی چه خاوند ته به قسم ورکړې شی که چرته قسم ئی اوکړو نوفبهاګنی قاضی ته به مرافعه کولې شی﴿۱﴾.وهوالموفق

لفظ حرام د کنایاتو نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه لفظ.،حرام.،په کوم طلاق کښې مستعمل دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام سرور وزارت تجارت اسلام آباد

الجواب: لفظ حرام دکنایاتونه دې بغیردنیت نه دې سره طلاق نه کیږی﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجيم: وفی المجتبیٰ عن صدر القضاة فی شرح الجامع الصغير اذا قال لم انو الطلاق فعليه اليمين ان ادعت الطلاق وان لم تدع يحلف ايضا حقا لله تعالیٰ، قال ابونصر قلت لمحمد بن سلمة يحلفه الحاكم ام هی تحلفه قال يكتفی بتحليفها اياه فی منزله فاذا حلفته فحلف فهی امرأته والا رافعته الی القاضی فان نكل عن اليمين عنده فرق بينهما.

(البحر الرائق ۳:۲۹۸ باب الكنايات)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدين: والحاصل ان المتأخرين خالفوا المتقدمين فی وقوع البائن بالحرام بلا نية حتی لا يصدق اذا قال لم انو لاجل العرف الحادث فی زمان المتأخرين فيتوقف الآن وقوع البائن به علی وجود العرف كما فی زمانهم..... ثم ظهر لی بعد مدة ما عسی يصلح جوابا وهو ان لفظ حرام معناه عدم حل الوطء ودواعيه وذلک يكون بالايلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف ويكون بالطلاق الرافع للعقد وهو قسمان بائن ورجعی لكن الرجعی لا يحرم الوطء فتعين البائن..... والحاصل انه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة وتحريمها لا يكون الا بالبائن هذا غاية ما ظهر لی فی هذا المقام.

ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۴ قبيل مطلب لا اعتبار بالأعراب هنا باب الكنايات)

مبانه ښځې باندې دوباره نکاح د پاره د زور الفاظ .ته ځمانه جدا ئی..وغیره مسائل

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه﴿۱﴾کله چه ښځې ته طلاق بائن ورکړې شی نوواپس په دې باندې زورکوئلې شی یانه یعنی په زوردنکاح حکم څه دې؟ ﴿۲﴾ دغصې په حالت کښې ښځې ته اووائی ته ځمانه داسې جدائې لکه څنګه چه داشې ځماپه لاس کښې دې هغه شې ئې دلاس نه لرې ګزارکړو منکوحې په جواب کښې اووئیل چه اوس ماته ځمادنفس اختیار ځما په خپل لاس کښې دې اوخاوندوائی بلکل تهیک ده په دې صورت کښې به طلاق بائن واقع وی یارجعی؟﴿۳﴾ دایلاء په عدت کښې دننه دننه کله چه خاوندرجوع کول اوغواړی نومنکوحه انکارکولوسره پخپله خپل ځان دخاوند نه محبوس کړی یعنی دقرب موقعه نه ورکوی ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: صاحبزاده عبدالمالک ساکئی بالامهمندایجنسی یکم ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ

الجواب: (۱) چونکه دانښځه بالغه ده لهذا په دې باندې زورنشی جاری کیدلې البته اکراه (یعنی تخویف اوتحدیدسره ایجاب یاقبول کول)په دې باندې صحیح دی.

فی الدرالمختار: وينكح مبانته بما دون الثلث فی العدة وبعدها بالاجماع (باب الرجعة)﴿۱﴾ وفی الهندية ۱:۳۰۵ ولا يجوز نكاح احد علی بالغة صحيحة العقل﴿۲﴾.

(۲) داخبره چه.ته ځمانه خلاصه ئې.عرف کښې طلاق دپاره استعمالیږی لهذادالفاظ دطلاق صریح دی.لمافی الدرالمختار:صریحه مالم يستعمل الافيه ولوبالفارسيه انتهی ماعلی هامش ردالمحتار ۲:۵۹۰﴿۳﴾ لیکن داتشبیه که چرته دطلاق وی نوداطلاق بائن دې.لمافی الهنديه ۱:۳۹۷ الاصل عندابی حنفية انه

﴿۱﴾ الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۸۲ مطلب فی العقد علی المبانة)

﴿۲﴾ (فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولياء)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۶۵ باب الصريح)

متی شبه الطلاق بشئ یقع بائناصغیراکان او کبیرا﴿۱﴾ اوکه چرته مقصودصرف تمثیل اوتوضیح وی دخپل فعل اودارادې نوطلاق رجعی به واقع وی. وهو الظاهرعندی(۳)چونکه په ظاهره داناشزه ده لهذادې ته زبانی رجوع هم کافی ده.لمافی الدرالمختار:وکذاحبسها ونشوزها ففیؤه نحوقوله بلسانة فئت الیها او راجعتک والخ﴿۲﴾. وهوالموفق

پینتو کښې لفظ (لو) سره د طلاق واقع کیدلو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلې باره کښې چه د بعضې قومونو په اصطلاح کښې د طلاق دپاره نور الفاظ موضوعه لکه افاغنه بلوچستان کښې لفظ(لو) دي. دې سره طلاق واقع کیږی یا نه؟ که چرته ددې وئیلو والا نیت د طلاقو نه وی ایا دهغه نیت به په دې کښې معتبر وی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالکریم حقانی بلوچستان...۱۲ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: په دې لفظ(زما دې لووی)(میرالوهو) سره طلاق نه واقع کیږی. ځکه چه دا لفظ مطلق یمین او تعلیقِ طلاق بالشرط کښې مشترک دې پس په دې کښې نیت ضروری دې ﴿۳﴾ وعلی تقدیر ارادة الثانی ایضا لاوجه لوقوع الطلاق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۷۱ الفصل الثالث فی تشبیه الطلاق ووصفه)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۹۹ باب الایلاء)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: افتی بعض المتأخرین بان منها علی یمین لا افعل کذا ناویا الطلاق فتقع به واحدة بائنة لقولهم الکنایة ما احتمل الطلاق وغیره ورده عصریه السید محمد ابوالسعود فی حاشیة مسکین بانه لا یلزمه الاکفارة یمین لان ما ذکروه فی تعریف الکنایة لیس علی اطلاقه بل هو مقید بلفظ یصح خطابها به ویصلح لانشاء الطلاق الذی اضمره او للاخبار بانه اوقعه کانت حرام اذ یحتمل لانی طلقتک او حرام الصحبة وکذا بقیة الالفاظ ولیس لفظ الیمین کذلک اذ لا یصح بان یخاطبها بانت یمین فضلا عن ارادة انشاء الطلاق به او الاخبار بانه اوقعه حتی لو قال انت.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

لعدم الاضافة الی المراة﴿۱﴾ وهوالموفق

لرې شه. اوځه. د مور پلار کورته لاړه شه. ددې حکم

سوال:څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی د غصې او د ناراضګئ په حالت کښې خپلې ښځې ته اووئیل چه. ته د خپل مورپلار کورته لاړه شه.ځما د کورنه اوځه. لرې شه. زه ستانه بغیر هم ګزاره کولې شم،، چه هرکله په دې وئیلوسره دخاوند اراده د طلاقو نه وه. آیا په دې الفاظوسره طلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: آفتاب احمد.....۱۰۱۲۱ء۱۹۷۳

الجواب: بغیر د نیت نه په دې الفاظو سره طلاق نه واقع کیږی. فی الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۶۳۶، فالکنایات لا تطلق بها قضاء الابنیة او دلالة الحال قوله قضاء قید به لانه لایقع دیانة بدون النیةولو وجدت دلالة الحال﴿۲﴾ وهوالموفق

.. داسې ښځې لره نه ساتم. تا پریږدم پریږدم. د الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین مسائل ذیل په بارہ کښې چه (۱)چه یوسړي خپلې

(بقیه حاشیه) یمین لانی طلقتک لا یصح فلیس کل ما احتمل الطلاق من کنایته بل بهذین القیدین ولا بد من ثالث هو کون اللفظ مسببا عن الطلاق وناشئا عنه کالحرمة فی انت حرام الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۰۱ باب الکنایات)

﴿۱﴾ قال العلامة الشامی: (قوله لترکه الاضافة) ای المعنویة فانها الشرط والخطاب من الاضافة المعنویة وکذا الاشارة نحو هذه طالق.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۶ مطلب من الصریح الفاظ المصحفة)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۵۰۱، ۵۰۲ باب الکنایات)

.....

پنجم جلد 22

منکوحې مدخول بها ته د غیظ وغضب په حالت کښې کنځلې کولوسره دا اووائی چه لاړه شه دخپل فلانکی پلارکورته او برقعه هم د صندوق نه راویستلو سره ورته غوځارکړی او دا هم اووائی چه زه داسې ښځه نه ساتم، خو دننه ئې نیت بالکل د طلاق نه وی بلکه په خوا خاطر کښې ئې هم نه وی صرف د دویرولو دپاره وو.(۲) الفاظ خو بالکل هم دغه وی لیکن دننه نیت هیڅ نه وی جاهل سړې دې.(۳) دننه نیت هم وی د طلاق ورکولو.(۴) یوسړې دخپلې ښځې نه ناراضه کیدلوسره دا اووائی چه تا زه پریږدم، پریږدم، ددې نه پس هغه ښځه هغه لره خوراک څکاک ورکولوسره راضی کړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن قطب امانکوټ نوشهره.... ۳۰\۹\۱۹۷۲

جواب:(۱،۲) په دې سړی باندې ښځه مطلقه نه ده ځکه چه دا الفاظ د کنایاتو نه دی او کنایاتو سره دنیت نه بغیر طلاق نه واقع کیږی(۱)، (۳) طلاق بائن واقع شوبغیرد تجدیددنکاح نه چاره نشته دې(۲)،(۴) دا لفظ د اکثرو علماؤ په نزدصریح دې لهذا په یو او دوو کښې زبانی واپسی کافی ده(۳). وهوالموفق

﴿۱﴾وفی الهندیة: الکنایات لا یقع بها الطلاق الا بالنیة او بدلالة حال کذا فی الجوهرة النیرة. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۴ الفصل الخامس فی الکنایات)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: (قوله وینکح مبانته فی العدة وبعدها ای المبانة بما دون الثلاث لان المحلیة باقیة لان زوالها معلق بالطلقة الثالثة فینعدم قبلها.

(البحر الرائق ۴:۵۶ فصل فیما تحل به المطلقة)

﴿۳﴾قال العلامة ابن نجیم المصری: (قوله سرحتک فارقتک) وجعلهما الشافعی من الصریح لورودهما فی القرآن للطلاق کثیرا قلنا المعتبر تعارفهما فی العرف العام فی الطلاق لاستعمالهما شرعا مرادا هو بهما کذا فی فتح القدیر وفی الکافی ولنا الصریح ما لایستعمل فی غیر النساء وهم یقولون سرحت ابلی وفارقت .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

..اووه واړه لارې ستا د پاره خالی دی نه، تللې شې.. الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه پرون ځما او د ښځې

(بقیه حاشیه) غریمی ومشائخ خوارزم من المتقدمین ومن المتأخرین کانوا یفتون بان لفظ التسریح بمنزلة الصریح یقع به طلاق رجعی بدون النیة کذا فی المجتبیٰ وفی الخانیة لو قال انت السراح فهو کقوله انت خلیة اعزبی وفی القنیة والاقرار بالفرقة لیس باقرار بالطلاق لاختلاف اسبابها.

(البحر الرائق ۳: ۳۰۱ باب الکنایات فی الطلاق)

دغسې په فتاوٰی شامی کښې دی:

ثم فرق بینه وبین سرحتک فان سرحتک کنایة لکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فاذا قال رها کردم ای سرحتک یقع به الرجعی مع ان اصله کنایة ایضا وما ذاک الا لانه غلب فی عرف الفرس استعماله فی الطلاق.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۰۲ قبیل مطلب لا اعتبار بالاعراب هنا)

لیکن ددې سوال په جواب کښې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم اسلوب دبیان څه داسې اختیارکړې دې چه ``د اکثرو علماؤ په نزد صریح دې،، په دې وجه ددې عبارت نه اودغسې دحضرت مفتی صاحب د نورو فتاوونه معلومیږی چه دا الفاظ کنائی دی زمونږ په عرف کښې، اودحضرت مفتی صاحب ذاتی نسخه دشامی په حاشیه باندې دوی پخپله څه داسې تفصیل لیکلې دې:

اعلم ان قول السلیمانین "پرے م خوده" ای ترکتها ومثله کنایة فی العربیة کذا فی السلیمانیة لانه یستعمل شائعا فی غیر الطلاق ویراد به الطلاق عند القرائن الخارجیة فالظاهر انه کنایة فی السلیمانیة ایضا فاذا کرره فیقع به الواحدة لان البائن لا یلحق البائن ولو سلم انه صریح فالمتعارف به وقوع البائن لانهم یقصدون ذلک فافهم. (هذا من افادات شیخی دامت برکاتهم)

پس دبحرالرائق اوشامی په عباراتوکښې د غورکولونه معلومیږی چه ددې په صریح اوکنائی کیدلوکښې اختلاف راروان دې اودوی دا په عرف باندې مبنی کړې دې.لیکن زمونږ دعلاقوپه عرف کښې دحضرت مفتی صاحب مذکوره رائې (کنائی کیدل) راجح معلومیږی (ازمرتب)

په مینځ کښې په یوه خبره باندې جهګړه اوشوه ما خبره برداشت نه کړئ شوه او ځما د خولې نه دا الفاظ اووتل تاته اووه واړه لاړې خالی دی ته تللې شې،، ستادپاره اووه واړه لاړې خالی دی ته تللې شې ازروئے شرع ددې الفاظو څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: واجد ګل.....۱۹۸۲ء/۳۰۱۷۱

الجواب: بلاارادہ طلاق دا الفاظ د نکاح دپاره څه نقصانی نه دی. البته دنکاح تجدید کول افضل دی. کما فی الهندیه ۱:٤۰۱ رجل قال لامراته اربعة طرق علیک مفتوحة لایقع بهذا شیئ وان نوی الااذا قال خذی ای طریق شئت وقال نویت الطلاق ولو قال ما نویت صدق ولو قال لها اذهبی ای طریق شئت لایقع بدون النیة﴿۱﴾ وهوالموفق

د وهلو نه پس اووائې ما تاته رخصت درکړو. څه وغیره الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلې باره کښې چه زید خپلې ښځې ته په حالت دغصه کښې وهلوسره اووائی چه ځه تاته ما رخصت درکړو ځه، ښځه روانیدلوسره دکورنه اووتله په لاره کښې رشته دارې ښځې واپس کولوسره د زید کور ته راوستله چه کله رشته داره واپس لاړه نوزید دوباره هغه ښځې ته اووئیل چه دا کپړې بدلولوسره دخپل پلارد کورکپړې واچوه اوزه لاړه شه تاته رخصت دې، فی الحال ښځه دهغه کورنه راؤتله اودخپل پلار کوته اورسیدله، معلومات کولونه پس ګواهانو هم ګواهی ورکړه چه زید ښځې ته رخصت ورکړې دې اوس ددې الفاظو څه حکم دې طلاق واقع شویا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: فقیر بخت جمال مردان

الجواب: داالفاظ کنائی دی بلانیت دې سره طلاق نه واقع کیږی کما فی ردالمختار

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷٦ الفصل الخامس فی الکنایات)

۶۳۶:۲ قوله قضاء قید به لانه لایقع دیانة بدون النیة و وجدت دلالة الحال﴿۱﴾ پس صورت مسئوله کښې دې د زوج نه دنیت متعلق تحقیقات اوکړی. وهوالموفق

داسې ښځې ضرورت نشته ځما سلام دې. جهیز یوسئ جینئ خلاصه کړئ وغیره الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه شپارس میاشتې مخکښې ما خپلې ښځې لره دکورنه په ویستلوسره د سخرګنئ کورته استولې وه ځکه چه هغې هروخت ځما مورپلار او خوریانوسره جهګړې کولې. هفته پس مورپلار ماته د ښځې راوستلواووئیل ما اووئیل چه ماته د داسې ښځې هیڅ ضرورت نشته دې هغه ماته نه ده پکارځما داسې ښځې ته سلام دې، والدین خاموشه شو. دویمه یا دریمه ورځ باندې ما تره د سخر کورته واستولواوهم دا الفاظ مې بیا سردوباره کړه او ورسره مې دا هم اووئیل چه هغوئ ته اووایه چه خپل جهیز یوسئ او جینئ لره خلاصه کړئ دهغوی جینئ نه راولم. سخرګنئ دا خبره اونه منله. دا سلسله هم داسې جاری وه. یوکال پس والدینو زه مجبورکړم او ځما نه خفه شو او وې وئیل چه ته به ښځه خامخا راولې. بیا ما سوچ اوکړو یوکاله پورې چه ما کوم انکارکولودهغې اثر ځما په نکاح باندې پریوتلې دې یا نه، بهشتی زیور کښې مې اوکتل نوځما دا الفاظ هوبهو کنایه طلاق سره ملاویدل اوس دې الفاظو وئیلو وخت کښې ځما نیت باندې دارومدارو و، ماکافی سوچ اوکړو خو یو کال تیرشوې وواو نیت لره مې برقرار اونه اساتلې شو، ما والدینو ته اووئیل چه ځما مخکښینئ نکاح ماته شوې ده په دې باندې والدین ډیر پریشانه شواو ووې وئیل چه ستا دماغ خراب دې دوباره نکاح زمونږ دپاره دشرم خبره ده، تاسو صاحبان تسلی بخش جواب راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: طارق علی کیمل پور...۱۹۲۹ء/۱۹۱۱۱

الجواب: دا الفاظ کنایات دی بغیر د نیت نه په دې سره طلاق نه واقع کیږی﴿۲﴾

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۲ باب الکنایات)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله قضاء) قید به لانه لا یقع دیانة بدون النیة ولو وجدت دلالة الحال. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۲ باب الکنایات)

او روستو دا کلام چه خپل جهیز یوسه او جینئ لره خلاصه کړئ، قرینه ده د طلاق د عدمِ ارادې. لهذا طلاق واقع نه دې او که چرته احتیاطاً تجدید نکاح اوکړې نو غوره ده او د عقد نکاح دپاره دا کافی دی چه زوجین د اقاربو په مخکښې ایجاب او قبول اوکړی﴿۱﴾فقط وهو الموفق .

فارغه کړې مې ده. آزاده ده. حرامه ده.. الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته د غصې په دوران کښې اووئیل ما هغې لره(ښځې لره) فارغه کړې ده چرته چه غواړی دا آزاده ده، مزید داچه ددې نه پس هم په مختلفو موقعو باندې مذکور خپلې ښځې لره په خپل ځان باندې د حرام الفاظ دهراؤ کړی دی ددې ټولو خبروباوجود په یوکورکښې اوسیږی ددې شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالعزیزسیرهری پور... ۱۹۸۲ء/۷۱/۲۳۱

الجواب: صورت مسئوله کښې تجدیددنکاح کافی دي، ځکه چه اولاً، آزاد دې زمونږه د علاقې په محاوره کښې د کنایاتونه دی اوکه چرته صریح کیدل اومنل شی نو دا په بائن کښې استعمالیږی. وهکذا لفظ الحرام﴿۲﴾

﴿۱﴾وفی الهندیة: واما رکنه فالایجاب والقبول والایجاب ما یتلفظ به اولا من ای جانب کان والقبول جوابه هکذا فی العنایة. (فتاوىٰ عالمگیریة ۱:۲٦۷ کتاب النکاح الباب الاول)

﴿۲﴾قال العلامة ابن عابدین: وقد صرح البزازی اولا بان حلال الله علی حرام بالعربیة اوالفارسیة لا یحتاج الی نیة حیث قال ولو قال حلال ایزد بروی او حلال الله علیه حرام لا حاجة الی النیة وهو الصحیح المفتی به للعرف وانه یقع به البائن لانه المتعارف ثم فرق بینه وبین سرحتک فان سرحتک کنایة لکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فاذا قال رها کردم ای سرحتک یقع به الرجعی مع ان اصله کنایة ایضا وما ذاک الا لانه غلب فی عرف الفرس استعماله فی الطلاق وقد مر ان الصریح مالم یستعمل الا فی الطلاق من ای لغة کانت لکن لما غلب استعمال حلال الله فی البائن.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

والاصل ان البائن لا یلحق البائن﴿۱﴾ وهوالموفق

اوزه کښې زه به طلاق درکړم.. ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه ځما ښځې تول عمر ځما خدمت کړې دې مګر په څو کرته ماهغې ته وئیلی دی،، اوزه کښې زه به طلاق درکړم،، دې الفاظو وئیلوسره خوځما ښځه د زوجیت نه وتلې نه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحصیر خان پشاور... ۱۹۸۴ء/۷۱/۲۹

الجواب: ،، اوزه،، الفاظِ کنایات دی په دې سره دنورو کنایاتو په شان بغیر د نیت نه طلاق نه واقع کیږی، کما فی ردالمحتار۲: ٦۳٦﴿۲﴾ او چونکه تاسو دا الفاظ د طلاق په نیت سره نه دی وئیلی بقرینة ما بعده،کښې طلاق به درکړم،، لهذا تاسو باندې ښځه مطلقه شوې نه ده. وهوالموفق.

.. اوزه..(نکل جا) لفظ کنائی دې او روستو د طلاق د خبرِ کاذبه حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې ښځې سره

(بقیه حاشیه) عند العرب والفرس وقع به البائن ولولا ذلک لوقع به الرجعی..... والحاصل انه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحریم الزوجة وتحریمها لا یکون الا بالبائن هذا غایة ما ظهر لی فی هذا المقام. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۳،۵۰۴ باب الکنایات)

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: فالمعتبر فیه اللفظ لا المعنی علی المشهور لا یلحق البائن البائن. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۱۰ باب الکنایات)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی: فالکنایات لا تطلق بها قضاء الا بنیة او دلالة الحال. قال ابن عابدین: (قوله قضاء) قید به لانه لا یقع دیانة بدون النیة ولو وجدت دلالة الحال. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۵۰۲ باب الکنایات)

جهګړه کوله د جهګړې په وخت کښې ئې اووئیل، اوزه، یعنې نکل جا او هغه هم په هغه وخت د کورنه اووتله هغه وخت د هغه سړی نیت د طلاق نه ووهغه ښځه درې ورځې د والدینو په کور کښې اوسیدلو سره واپس راغله نو خاوند ورته اووئیل بیا څله راغلې ما خو ته په یودوه درې سره طلاقه کړې وې؟ اوحال دادې چه د ښځې د وتلو په وخت په زړه کښې د طلاق نیت نه وو شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالغفار کبل.. یکم اپریل ۱۹۸۴ء

الجواب: لفظ، اوزه..(نکل جا) د کنایاتو نه دی او په کنایاتو کښې بغیرد طلاق د نیت نه طلاق نه واقع کیږی(شامی ۲: ۲۳۲)(۱) نیز اخبار کاذبه سره د دیانت په باب کښې طلاق واقع کیږی نه(ردالمحتار)(۲) والهندیه(۳) وهوالموفق

..ما ته پریخودلې ئې.. کښې احتمال د صریح او کنایه دې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی د غصې په

(۱) قال العلامة الحصكفي: فالكنايات لا تطلق بها قضاء الا بنية او دلالة الحال ، قال ابن عابدين: (قوله قضاء) قيد به لانه لا يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة الحال.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۵۰۲ باب الكنايات)

(۲) قال العلامة الحصكفي: قال انت طالق او انت حر وعنى الاخبار كذبا وقع قضاء الا اذا اشهد على ذلک ، قال ابن عابدين: اى على انه يخبر كذبا.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۴۹۹ فروع قبيل باب الكنايات)

(۳) وفى الهندية: روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالىٰ فيمن قال لامرأته كونى طالقا او اطلقى قال اراه واقعا ولو قال لها انت طالق طالق او انت طالق انت طالق او قال قد طلقتک قد طلقتک او قال انت طالق وقد طلقتک تقع ثنتان اذا كانت المرأة مدخولا بها لو قال عنيت بالثانى الاخبار عن الاول لم يصدق فى القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالىٰ. (فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۳۵۵ مطلب اذا كرر الطلاق ونوى الاخبار)

حالت کښې خپلې ښځې ته اووئیل چه ما ته پریخودلې ئې، دا الفاظ ئې درې ځل اووئیل بیا دهغه نه پوښتنه اوکړئ شوه چه تاسو دویم او دریم ځل ولې اووئیل؟ نوهغه جواب ورکړو چه ښځه په دریو ځلو سره پریخودلې کیږی ددې وجه نه ما درې ځلې اووئیل په دې صورت کښې د طلاق څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالقیوم ماهړهاډی آئی جان...۱۱۸ رمضان ۱۴۰۲ھ

الجواب: بظاهر دا سړي تجدیدِ نکاح کولې شی تحلیل ته محتاج نه دې. لان هذا اللفظ يستعمل فى الطلاق وغيره فيكون من الكنايات، ولو سلم غلبة استعماله فى الطلاق فكان صريحا لكنه مثل الحرام لايستعمل الالقطع النكاح فيقع به البائن(۱) والبائن لايلحق البائن(۲) واعتقاد تاثيرالتثليث لايستلزم ارادة الطلقات الثلثة(۳) فافهم. وهوالموفق

(۱) قال العلامة ابن عابدين: ثم ظهر لى بعد مدة ماعسىٰ يصلح جوابا وهو ان لفظ حرام معناه عدم حل الوطء ودواعيه وذلک يكون بالايلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف ويكون بالطلاق الرافع للعقد وهو قسمان بائن ورجعى لكن الرجعى لا يحرم الوطء فتعين البائن وكونه التحق بالصريح للعرف لاينافى وقوع البائن به فان الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة ونحوه كما ان بعض الكنايات قد يقع به الرجعى مثل اعتدى واستبرئ رحمک وانت واحدة والحاصل انه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة وتحريمها لا يكون الا بالبائن هذا غاية ما ظهر لى فى هذا المقام وعليه فلا حاجة الى ما اجاب به فى البزازية من ان المتعارف به ايقاع البائن لما علمت مما يرد عليه.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۰۴ قبيل مطلب لا اعتبار بالاعراب هنا)

(۲) وفى الهندية: ولا يلحق البائن البائن بان قال لها انت بائن ثم قال لها انت بائن لا يقع الا طلقة واحدة بائنة. (فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۳۷۷ الباب الخامس فى الكنايات)

(۳) وفى الهندية: الطلاق الصريح هو كانت طالق ومطلقة وطلقتک وتقع واحدة رجعية وان نوى الاكثر او الابانة او لم ينو شيئا كذا فى الكنز.
(فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۳۵۴ الباب الثانى فى ايقاع الطلاق الفصل الاول)

په ما خور مورئې په ما طلاقه ئې او ورزه.. حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې خپلې ښځې ته اووائی،، ته په ما خور مور ئې ته ماطلاقه ئې او ورزه،، ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: بوساطت مولانا عبدالحلیم دیروی مدرس حقانیه۱۵۱۸ ۱۴۰۱ھ

الجواب: ښځې ته خور، مور او تروربلاتشبیه وئیل مکروه دی مګردموجب طلاق نه دی.لما فی شرح التنویر: والاینوشیئا او حذف الکاف لغا، هامش ردالمحتار ۲: ۷۹٤(۱) او،، ته په ما طلاقه ئې،، موجب د طلاقِ رجعی دې(۲) او،، ورزه،، د کنایاتو نه دې چه دهغې دارمدار په نیت باندې دې، کما فی ردالمحتار۲: ٦۳٦ قوله قضاء قید به لانه لایقع دیانة بدون النیة ولو وجدت دلالة الحال(۳) پس بهر حال دا ښځه مغلظه نه ده، رجوع یا تجدید سره که چرته نیت د طلاق وی نوځه لاره راوتلې شی. وهوالموفق

ما پریخودلې.پریخودلې. پریخودلې.ئې وغیره الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی په غصه کښې راتللوسره خپلې ښځې ته ئې په یو ساکښې پریمیښې پریمیښې پریمیښې خو ځلې اووئیل بیا د کورنه په وتلوسره هم په هغه حالت کښې اووئیل چه پریښودلوسره راغلې یم دکاندار د هغه نه پوښتنه اوکړه چه څه پریښودلو سره راغلې ئې، هغه اووئیل چه ښځې ته مې طلاق ورکړو او کاغذ باندې مې هم ورته لیکلی دی د تحقیق نه پس معلومه شوه.چه کاغذ ئې نه وو

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ٦۲٦ قبیل باب الکفارة باب الظهار)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: الصریح هو کانت طالق ومطلقة وطلقتک فهذا یقع به الطلاق الرجعی ولا یقع به الا واحدة وان نوی الاکثر. (هدایة ۲: ۳٦۰ باب ایقاع الطلاق)

﴿۳﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۰۲ باب الکنایات)

ورکړې او په یو تقریب کښې ئې درې ځلورو سړو وړاندې هم اووئیل چه پریښودلوسره راغلې یم طلاق ورکولوسره راغلې یم دې سره طلاق واقع شو یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ حبیب الهی جهلم...۱۹۷۹ء/۷/۲۵

الجواب: ښکاره دې وی چه لفظ پریښودل د بعضې علماؤ په نزد طلاق صریح دې او په ظاهره دا د کنایاتو نه دې. دا لفظ په طلاق او غیر طلاق دواړو کښې استعمالیږی. کما لایخفی علی من راجع الی المحاورات(۱) او بهرحال په دې سره طلاق بائن واقع کیږی. اما علی الثانی فظاهرو اما علی الاول فلانه

﴿۱﴾ په فتاوٰی عالمګیری کښې دی:

والاصل الذی علیه الفتوٰی فی زماننا هذا فی الطلاق بالفارسیة انه اذا کان فیها لفظ لا یستعمل الا فی الطلاق فذلک اللفظ صریح یقع به الطلاق من غیر نیة اذا اضیف الی المرأة وماکان بالفارسیة من الالفاظ ما یستعمل فی الطلاق وفی غیره فهو من کنایات الفارسیة فیکون حکمه حکم کنایات العربیة فی جمیع الاحکام کذا فی البدائع. (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۷۹ الفصل السابع فی الطلاق بالالفاظ الفارسیة)

اوددې نه پس ئې ددې دوه مثالونه ذکرکړی دی:

اذا قال الرجل لامرأته بهشتم ترا اززنی (ترکتک من الزوجیة) فاعلم بان هذه اللفظة استعملها اهل خراسان واهل عراق فی الطلاق وانها صریحة عند ابی یوسف رحمه الله تعالٰی حتی کان الواقع به رجعیا ویقع بدون النیة..... واذا قال بهشتم ترا ولم یقل اززنی (ترکتک ولم یقل من الزوجیة) فان کان فی حالة غضب ومذاکرة الطلاق فواحدة یملک الرجعة وان نوی بائنا او ثلاثا فهو کما نوی (محوله بالا) وقال العلامة ابن عابدین: فان سرحتک کنایة لکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فاذا قال رها کردم ای سرحتک یقع به الرجعی مع ان اصله کنایة ایضا وما ذاک الا لانه غلب فی عرف الفرس استعماله فی الطلاق.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۰۳ باب الکنایات)

وقد رأیت علی نسخة الشامیة لشیخی بقلم .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

تعورف به البائن مثل لفظ الحرام فليراجع الى كنايات ردالمحتار﴿۱﴾ نيز ښكاره دي وي چه تكرار سره كله مقصود تاكيد او اصرار وي اوكله تاسيس او تعود وي اوكله نيت نامعلوم وي﴿۲﴾ پس اول او ثالث كښې صرف يو طلاق واقع كيږي او ثانی كښې كله متعدد واقع كيږي ای اذا كان صريحاً او كله يو

(بقیه حاشیه) سیدی وشیخی ومولائی المحدث الکبیر والفقیه النبیل المفتی الاعظم مولانا مفتی محمد فرید دامت برکاتهم العالیة حیث قال: اعلم ان قول السلیمانیین "پرے مے خوده" ای ترکتها (چهوڑدیا) ومثله کنایة فی العربیة کذا فی السلیمانیة لانه یستعمل شائعا فی غیر الطالق ویراد به الطلاق عند القرائن الخارجیة فالظاهر انه کنایة فی السلیمانة ایضا فاذا کرره فیقع به الواحدة لان البائن لا یلحق البائن ولو سلم انه صریح فالمتعارف به وقوع البائن لانهم یقصدون ذلک فافهم.

(هذا من افادات شیخنا المعظم مدظله العالی) .....(ازمرتب)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله علی الحرام فیقع بلا نیة للعرف) ای فیکون صریحا لاکنایة بدلیل عدم اشتراط النیة وان کان الواقع فی لفظ الحرام البائن لان الصریح قد یقع به البائن کما مر لکن فی وقوع البائن به بحث سنذکره فی باب الکنایات..... کما افتی المتأخرون فی انت علی حرام بانه طلاق بائن للعرف بلا نیة مع ان المنصوص علیه عند المتقدمین توقفه علی النیة الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۹ مطلب قولهم علی الطلاق علی الحرام)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: کرر لفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکید دین، قال ابن عابدین: ای ووقع الکل قضاء وکذا اذا طلق اشباه ای بان لم ینو استینافا ولا تاکیدا لان الاصل عدم التاکید.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۴۹۹ فروع قبیل باب الکنایات)

واقع كيږي. ای اذا كان بائناً لان البائن لايلحق البائن كما صرحوابه﴿۱﴾ پس ددې قواعدو په بنا باندې دې سړی باندې تجديد دنكاح ضروری دې د تحليل ضرورت نشته دې. هذا ما عندی ولعل عندی غيراحسن منه. وهوالموفق

۔ ځما د كټ نه لرې شه په خپل كټ كښې اوده شه۔ وغيره الفاظو حكم

سوال: څه فرمائی علماء دين دې مسئلې باره كښې چه يوسړی دغصې په حالت كښې ښځې ته اووئيل چه ځما د كټ نه لرې شه خپل كټ كښې اوده شه۔، يائې صرف دااووئيل چه ځما نه لرې شه او جدا شه. يا د غصې په حالت كښې ئې اووئيل چه الله تعالی دې ماله ستاسو نه خلاصې راكړی. دا ټول الفاظ دځه ناراضگئ په وجه باندې خاوند خپلې ښځې ته اووائی او يقينی طور باندې د طلاق نيت بالكل نه وواو نه مذاكره د طلاق موجوده وه، په دې الفاظو كښې د طلاق څه حكم دې؟ بينوا توجروا

المستفتی: حافظ هيبت خان حقانی... ۱۹۷۵ء ۱ ۲۳۱۴

الجواب: صورت مسئوله كښې د عدم نيت د وجه نه هيڅ قسمه طلاق نه دې واقع شوې، كما فی الدرالمختار: لاتطلق بها قضاء الا بنية او دلالة الحال، وفی ردالمحتار ۲: ۶۳۶ قوله قضاء: قيد به لانه لايقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة الحال﴿۲﴾ وهوالموفق

ما ته پرينبودلې ئې..... طلاق نامه يوسه... وغيره حكم

سوال: څه فرمائی علماء دين دې مسئلې باره كښې چه يوسړی خپلې ناراضه شوې ښځې ته پيغام واستولوچه ما ته پرينبودلې ئې خپل پلار راوستې وې دپاره ددې چه ستا دپاره طلاق نامه يوسی. دا الفاظ ئې په څوكرته اووئيل څه موده پس صلح اوشوه او خپله ښځه ئې كور ته راوستله او په خوشحالئ

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۱۰ باب الکنایات)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۵۰۲ باب الکنایات)

سره اوسیدل، ایا په دې الفاظوسره د دواړو په مینځ کښې طلاق نه دې واقع شوې؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری ضیاء الرحمٰن برهنه مانسهره....۱۸رمضان ۱۴۰۳ھ

الجواب: چونکه دا الفاظ غالباً د طلاق دپاره استعمالیږی لهذا دا سړې دې زبانی مراجعت باندې اکتفانه کوی، تجدید دنکاح دې اوکړی، ونظیره لفظ الحرام والتفصیل فی ردالمحتار ۳: ۳۰۰ باب الکنایات﴿۱﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: وقد مر ان الصریح ما لم یستعمل الا فی الطلاق من ای لغة کانت لکن لما غلب استعمال حلال الله فی البائن عند العرب والفرس وقع به البائن ولولا ذلک لوقع به الرجعی، والحاصل ان المتأخرین خالفوا المتقدمین فی وقوع البائن بالحرام بلانیة حتی لا یصدق اذا قال لم انو لاجل العرف الحادث فی زمان المتأخرین فیتوقف الآن وقوع البائن به علی وجود العرف کما فی زمانهم واما اذا تعورف استعماله فی مجرد الطلاق لا بقید کونه بائنا یتعین وقوع الرجعی به کما فی فارسیة سرحتک ومثله من وقوع الرجعی بقوله سن بوش او بوش اول فی لغة الترک مع ان معناه العربی انت خلیة وهو کنایة لکنه غلب فی لغة الترک استعماله فی الطلاق..... ثم ظهر لی بعد مدة ما عسی یصلح جوابا وهو ان لفظ حرام معناه عدم حل الوطء ودواعیه وذلک یکون بالأیلاء مع بقاء العقد وهو غیر متعارف ویکون بالطلاق الرافع للعقد وهو قسمان بائن ورجعی لکن الرجعی لا یحرم الوطء فتعین البائن وکونه التحق بالصریح للعرف لا ینا فی وقوع البائن به فان الصریح قد یقع به البائن کتطلیقة شدیدة ونحوه کما ان بعض الکنایات قد یقع به الرجعی مثل اعتدی واستبرئ رحمک وانت واحدة والحاصل انه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحریم الزوجة وتحریمها لا یکون الا بالبائن.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۰۴ قبیل مطلب لااعتبار بالاعراب هنا)

.. ما خپلې ښځې لره پریښودلې ده.. ددې

درې خطونه مختلفو خلقو ته د لیکلو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه بنده د کورنئ چارو په وجه ښځې ته د طلاق په ارادې سره یو خط یونین کونسل ته لیکلې وو چه ما خپله ښځه پریښودلې ده ددې نه پس دویم خط ئې خپل ورور او دریم خط ئې خپل پلار ته لیکلې ووچه ما خپله ښځه پریښودلې ده هغه د کور نه اوباسئ، پلار صاحب ته چه کله خط ملاؤ شو نو فوراً ماته راغلو او وې وئیل چه تاسو داسې مه کوئ او طلاق نامه مه لیکئ، بالآخر د پلار صاحب په وینا سره ما دوباره رجوع اوکړه چه کوم خط ما یونین کونسل ته لیکلې وو په هغې کښې مې د طلاق شرطونه نه وولیکلی، بعضې علماؤ نه مې چه دلته ددې مسئلې پوښتنه اوکړه نووائی چه تاسو درې خطونه چه یونین کونسل پلار او ورور ته لیکلی دی نو دا درې د طلاق شرطونه جوړیږی تاسو صاحبان جواب راکړئ چه په دې مسئله کښې درې طلاقه دی یا زه رجوع وغیره کولې شم؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد عبدالله میاں والی....۱۹۶۹ء ۱۲۱۴

الجواب: که چرته تاسو په خطونو کښې دا جمله لیکلی وی چه ما ښځه پریښودلې ده نوتاسو هغه ښځې ته دوباره رجوع کولې شئ﴿۱﴾ اګرچه داسې

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: فان سرحتک کنایة لکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فاذا قال رهاکردم ای سرحتک یقع به الرجعی مع ان اصله کنایة ایضا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۰۳ باب الکنایات)

وفی الهندیة: والاصل الذی علیه الفتوٰی فی زماننا هذا فی الطلاق بالفارسیة انه اذا کان فیها لفظ لا یستعمل الا فی الطلاق فذلک اللفظ صریح یقع به الطلاق من غیر نیة اذا اضیف الی المرأة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۷۹ الفصل السابع فی الالفاظ الفارسیة)

خط تاسو درپي يا د دريو نه زياتو اشخاصو ته ليکلي وي(۱) او که چرته تاسو دا جمله ليکلی وی چه ما دري طلاقه ورکړی دی يا په دريو شرطو سره طلاق دي نو تاسو د تحليل نه بغير هغې لره ښځه نه شئ جوړولي(۲) ستاسو د ليکلي شوی خط نه دا معلوميږی چه تاسو عدد نه دي ليکلي لهذا تاسو رجوع کولي شئ. وهوالموفق

ښځه ئې نه جوړوم. ته ماته نه ئې پکار. ښځه ځما نه آزاده ده. الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دين دي مسئلي باره کښې چه د زيد ښځه هنده د دريو کالو راسې جدا ده د څه د وجه نه هغه بوتلل نه غواړی او په دومره مده کښې ئې د خرچي دپاره يو کاثيره هم نه ده ورکړي او د جماعت کثير په وړاندې ئې داسې قسم الفاظ وئيلی دی: يوځل ئې اووئيل چه که چرته راغلې نو ناسته به ئې مګر ښځه به دي نه جوړوم که چرته رانه غله نو ماته نه ده پکار دويم ځل ئې اووئيل چه ځما ښځه ځما نه آزاده ده او زه د هغې نه آزاد يم په دي الفاظو سره په هنده باندې طلاق واقع شوې دي؟ بينوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: ښکاره دي وی چه زه به ئې ښځه نه جوړوم وعيددي (زورنه ده) انشاء د طلاق نه دي اوته ماته نه ئې پکارداهم د طلاق الفاظ نه دی، هنديه ۱: ۴۰۰

﴿۱﴾وفی الهندية: فی المنتقی لو کتب کتابا فی قرطاس وکان فيه اذا اتاک کتابی هذا فانت طالق ثم نسخه فی کتاب آخر او امر غيره ان يکتب نسخة ولم يملل هو فاتاها الکتابان طلقت تطليقتين فی القضاء اذا اقرانهما کتاباه اوقامت به بينة واما فيما بينه وبين الله تعالیٰ فيقع عليها تطليقة واحدة..... لانهما نسخه واحدة.

(فتاویٰ عالمگيرية ۱: ۳۷۹ الفصل السادس فی الطلاق بالکتابة)

﴿۲﴾وفی الهندية: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل حتی تنکح زوجاغيره نکاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها کذا فی الهداية.

(فتاویٰ عالمگيرية ۱: ۴۷۳ فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به)

ولوقال لاحاجة لی فيک ينوی الطلاق فليس بطلاق(۱) او دا الفاظ چه مانه آزاده ئې اګر چه بظاهر صريح دی لان الصريح مالم يستعمل الا فيه ای غالبا ولو بالفارسية کما فی ردالمحتار ۲: ۵۹۰(۲) ليکن دا الفاظ چه زه دهغې نه آزاد يم تقاضا کوی چه د آزادئ نه يو داسې تعلق مراد دي چه د زوجينو په مينځ کښې مشترک وی مثلا حقوق نکاح، پس دا لفظ به هم په هغه تقديرباندې د کناياتو نه وی چه په هغې کښې بغير د نيت نه طلاق نه واقع کيږی، کما صرح به فی ردالمحتار ۲: ۶۳۶(۳) وهوالموفق

د خاوند ښځې لره د کور نه د ويستلو او د مختلفو الفاظو وئيلو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دين د مسائلو ذيل په باره کښې چه (۱) يو سړی خپلې ښځې لره د لاس نه نيولوسره د کورنه اوويستله ښځه وائی چه ماته ئې طلاق راکړې دي سړي وائی چه نه ما طلاق ورکړې دي اونه مې په زړه کښې د هغې نيت کړې دي بلکه محض زورنه مقصود وه.(۲) سړي وائی چه نه ما د کور نه ويستلې ده نه مې د طلاق لفظ وئيلې دي بلکه صرف دامې وئيلی دی چه د ښځې په شان ګزاره کوه(۳) په ژبې سره ئې صرف دا وئيلی وی چه اوزه.(۴) ښځه وائی چه زه په ګواهانو سره ثابت کولې شم چه زه ئې د کور نه ويستلې يم ليکن سړي انکار کوی.(۵) ښځه وائی چه زه په ګواهانو سره ثابت کولې

﴿۱﴾(فتاویٰ عالمگيرية ۱: ۳۷۵ الفصل الخامس فی الکنايات)

﴿۲﴾(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۴۶۵ باب الصريح)

﴿۳﴾قال العلامة الحصکفی: انت حرة اختاری امرک بيدک سرحتک فارقتک لا يحتمل السب والرد ففی حالة الرضا ای غير الغضب والمذاکرة تتوقف الاقسام الثلاثة تاثيرا علی نية للاحتمال، قال العلامة ابن عابدين: لما ذکرنا من ان کل واحد من الالفاظ يحتمل الطلاق وغيره والحال لا تدل علی احدهما فيسئل عن نيته ويصدق فی ذلک قضاء بدائع.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۵۰۴ مطلب لا اعتبار بالاعراب هنا)

شم چه د کور نه ویستلې هم یم او ورسره ئې دا هم وئیلی دی چه زه تا نه غواړم لیکن سړې انکار کوی مندرجه بالا صورتونو کښې کوم یو طلاق واقع شوې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ظاهر بنوں

جواب: (۱) د ښځې د کور نه ویستل طلاق نه دې لعدم الرکن (ماخوذ از شامی) ﴿۱﴾ (۲)۔۔ د ښځو په شان ګزاره کوه۔۔ نه صریح دې اونه کنایه بلکه نصیحت دې (ماخوذ از شامی) ﴿۲﴾ (۳)۔۔ اوزه۔۔ کنایه دې په دې سره د نیت نه بغیر طلاق نه واقع کیږی (شامی) ﴿۳﴾ (۴) نه ویستل طلاق دې او نه۔۔ اوزه۔۔ بغیر د نیت نه طلاق دې (شامی) ﴿۴﴾ (۵) زه تا نه غواړم۔۔ نه صریح دې اونه کنایه (هندیه ۱: ۴۰۰) ﴿۵﴾ وهو الموفق

۔ خما نه خما ښځه پاتې شوې ده پاتې شوې ده پاتې شوې ده۔

ددې شرعی حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه ځما ښځه ځما د تره لور

﴿۱،۲﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح او كناية فخرج الفسوخ على مامر واراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۳ كتاب الطلاق)

﴿۳،۴﴾ قال العلامة الحصكفي: والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد او ما يصلح للسب اولا ولا فنحو اخرجي واذهبي وقومي تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي يحتمل رد او نحو خليه برية بائن الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۵۰۳ باب الكنايات)

﴿۵﴾ وفي الهندية: ولو قال لا حاجة لي فيک ينوى الطلاق فليس بطلاق.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۳۷۵ الفصل الخامس في الكنايات)

هم ده دخپل مورپلار کور ته بباعث ناچاقئ تلې وه دهغې په غیر موجودګئ کښې ځما دهغې ورور سره تلخ کلامی اوشوه، ما په هغه دوران کښې په غصه کښې اووئیل چه ځما نه ځما ښځه پاتې شوې ده پاتې شوې ده، داسې مې نهه یا لس ځلې اووئیل. ځما سخر ماته اووئیل چه ایا تاته طلاقه ده؟ نو ماته فوراً احساس اوشوچه زه طلاق نه ورکوم دراصل ځما په زړه کښې دا ووچه ځما ښځه دې د مورپلار په کورکښې اوسیږی کورته به ئې نه راولم آیا په دې الفاظوسره ځما په نکاح باندې څه اثر پریوتلې دې یا نه؟ شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: کمال خان حائل سعودیه عربیه.... ۱۴۰۱ھ ۱۸\۴\۱

الجواب: ښځه ځما پاتې شوې ده نه صریح دې نه کنایه په دې سره ښځه مطلقه نه کیږی چه کله نیت او اراده د طلاق هم نه وی ﴿۱﴾ وهوالموفق

د کور نه لاړه شه ځما نه فارغه شه خاوند اوکړه وغیره الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته دا الفاظ وئیلی دی ته ځما د کور نه لاړه شه ځما نه فارغه ئې. زه بل خاوند اوکړه، اوس زه تا د ښځې په حیثیت سره ساتل نه غواړم. درې ځلې ئې دا الفاظ استعمال کړی دی او ډیر بې دردئ سره ئې په بد شان ښځه وهلې ده او دائې هم وئیلی دی زه به ستا د پلار نه مبلغ پنځه زره روپئ د واده خرچه اخلم، اوس د طلاق څه حکم دې؟ واقع دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: میرعبدل ډهوک..... ۱۹۷۶ء ۲۹\۹\۱ ×

الجواب: که چرته خاوند دا الفاظ د طلاق په نیت او ارادې سره وئیلی وی نودا

﴿۱﴾ وفي الهندية: قد اتفقوا جميعا انه لو قال والله ما انت لي بامرأة او لست والله لي بامرأة فانه لا يقع شئ وان نوى ولو قال لاحاجة لي فيک ينوى الطلاق فليس بطلاق.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۳۷۵ الفصل الخامس في الكنايات)

شم چه د کور نه ویستلې هم یم او ورسره ئې دا هم وئیلی دی چه زه تا نه غواړم لیکن سړې انکار کوی مندرجه بالا صورتونو کښې کوم یو طلاق واقع شوې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد ظاهر بنوں

جواب:(۱) د ښځې د کور نه ویستل طلاق نه دې لعدم الرکن(ماخوذ از شامی) ﴿۱﴾ (۲)،، د ښځو په شان ګزاره کوه،، نه صریح دې اونه کنایه بلکه نصیحت دې (ماخوذ از شامی)﴿۲﴾ (۳)،،اوزه،، کنایه دې په دې سره د نیت نه بغیر طلاق نه واقع کیږی (شامی)﴿ ۳﴾ (۴) نه ویستل طلاق دې او نه،، اوزه،، بغیر د نیت نه طلاق دې(شامی)﴿۴﴾ (۵) زه تا نه غواړم،، نه صریح دې اونه کنایه (هندیه ۱: ۴۰۰﴿۵﴾ وهو الموفق

،، خما نه خما ښځه پاتې شوې ده پاتې شوې ده پاتې شوې ده،،

ددې شرعی حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه خما ښځه خما د تره لور

﴿۱،۲﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله ورکنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صریح او کنایة فخرج الفسوخ علی مامر واراد اللفظ ولو حکما لیدخل الکتابة المستبینة الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۳ کتاب الطلاق)

﴿۳،۴﴾ قال العلامة الحصکفی: والکنایات ثلاث ما یحتمل الرد او ما یصلح للسب اولا ولا فنحو اخرجی واذهبی وقومی تقنعی تخمری استتری انتقلی انطلقی اغربی اعزبی یحتمل رد او نحو خلیه برية بائن الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۰۳ باب الکنایات)

﴿۵﴾ وفی الهندیة: ولو قال لا حاجة لی فیک ینوی الطلاق فلیس بطلاق.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۵ الفصل الخامس فی الکنایات)

هم ده دخپل مورپلار کور ته بباعث ناچاقئ تلې وه دهغې په غیر موجودګئ کښې ځما دهغې ورور سره تلخ کلامی اوشوه، ما په هغه دوران کښې په غصه کښې اووئیل چه ځما نه ځما ښځه پاتې شوې ده پاتې شوې ده، داسې مې نهه یا لس ځلې اووئیل، ځما سخر ماته اووئیل چه ایا تاته طلاقه ده؟ نو ماته فوراً احساس اوشوچه زه طلاق نه ورکوم دراصل ځما په زړه کښې دا ووچه ځما ښځه دې د مورپلار په کورکښې اوسیږی کورته به ئې نه راولم آیا په دې الفاظوسره ځما په نکاح باندې څه اثر پریوتلې دې یا نه؟ شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: کمال خان حائل سعودیه عربیه.... ۱۴۰۱ھ ۱۸\۴۱

الجواب: ښځه ځما پاتې شوې ده نه صریح دې نه کنایه په دې سره ښځه مطلقه نه کیږی چه کله نیت او اراده د طلاق هم نه وی﴿۱﴾ وهوالموفق

د کور نه لاړه شه ځما نه فارغه شه خاوند اوکړه وغیره الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته دا الفاظ وئیلی دی ته ځما د کور نه لاړه شه ځما نه فارغه ئې. زه بل خاوند اوکړه، اوس زه تا د ښځې په حیثیت سره ساتل نه غواړم. درې ځلې ئې دا الفاظ استعمال کړی دی او ډیر بې دردئ سره ئې په بد شان ښځه وهلې ده او دائې هم وئیلی دی زه به ستا د پلار نه مبلغ پنځه زره روپئ د واده خرچه اخلم، اوس د طلاق څه حکم دې؟ واقع دې یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: میرعبدل ډهوک..... ۱۹۷۶ء ۲۹\۹۱ ×

الجواب: که چرته خاوندا الفاظ د طلاق په نیت او ارادې سره وئیلی وی نودا

﴿۱﴾ وفی الهندیة: قد اتفقوا جمیعا انه لو قال والله ما انت لی بامرأة او لست والله لی بامرأة فانه لا یقع شیئ وان نوی ولو قال لاحاجة لی فیک ینوی الطلاق فلیس بطلاق.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۵ الفصل الخامس فی الکنایات)

بنځه مطلقه شوه او د عدت نه پس باقاعده بل ځائ واده کولې شی، کما فی شرح التنویر لاتطلق بها قضاء الابنیة او دلالة الحال، وفی ردالمحتار: قول قضاء قید به لانه لایقع دیانة بدون النیة ولو وجدت دلالة الحال: ۱ ۶۳۶﴿۱﴾ وهوالموفق

بنځې ته په ``څه،، وئیلو سره د طلاق مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین د شرع متین دې مسئلې باره کښې چه ما بنځې ته وئیلی وو چه ته ډیره غټه ئې، نوهغې اووئیل چه نرئ مې کړه، نوما جواب ورکړو چه ``څه،، او معمولی وقفې سره مې وئیلی ووچه دا تا نوې خبره اوکړه حالانکه د طلاق وغیره مې بالکل نیت نه وو،آیا په ``څه،، لفظ سره طلاق واقع شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام سرور ډاك شبینه راوالپنډی.... ۱۸\۹\۱۹۷۰

الجواب: په مسئوله صورت کښې دطلاق نیت نه کیدو په وجه په نکاح باندې څه اثر نه پریوځی.لان الکنایات لایقع بها الطلاق الا بالنیة کما فی ردالمحتار ۲:۶۳۶﴿۲﴾ وهوالموفق

که.....زما په بنځه باندې څه حق نه وی. دا الفاظ کنایه دی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زید دخپلې منکوحې په مخکښې دا الفاظ اووئیل په دې حال کښې چه دۀ دطلاق اراده کړې وه لیکن د ګواهانو منع کولوسره ئې طلاق ورنکړل بیائې دا الفاظ اووئیل که چرې زۀ ددې کوهی نه د دوه درې ورځو په ارادې سره د منکوحې د اجازت نه بغیر چرته لاړم نوبیا به زما په هغې باندې هیڅ حق نه وی، بیا زید په پته د

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۵۰۲ باب الکنایات)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: فالکنایات لا تطلق بها قضاء الا بنیة او دلالة الحال.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۰۱،۵۰۲ باب الکنایات)

منکوحې د اجازت نه بغیر چرته لاړۀ، او یوکال پورې غائب اوسیدلو، آیا طلاق واقع شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالهادی ګندف صوابی....۱۲\۲\۱۹۷۴ء

الجواب: دا لفظ چه زما به بنځې باندې څه حق نه وی،لا سبیل لی علیك سره برابر دې اودا لفظ د کنایاتو نه دې. کما صرّح به فی الهندیة ۱:۴۰۰ ﴿۱﴾ پس دې لفظ سره یعنی زما به په بنځه باندې څه حق نه وی، طلاق بائن واقع شو په دې شرط چه خاوند په دې لفظ سره طلاق مراد اخستې وی.

کما فی ردالمحتار ۲:۶۳۶ قوله قضاء قید به لانه لا یقع دیانة بدون النیة ولو وجدت دلالة الحال ﴿۲﴾. وهوالموفق

``ماته ستا ضرورت نشته.. الفاظ کنایه دی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زید خپې بنځې ته اووئیل چه ماته ستا ضرورت نشته، بنځه خپل مورپلار کره لاړه، درې میاشتې تیرې شوې نود زید پلار د زید سخرګنۍ کره لاړۀ اوخپله اینګورئ کورته راوستله.اوس عرض دادې چه د پورته ذکر شوو الفاظو په وجه زید بنځې ته رجوع کولې شی؟آیا دا مطلقه بائنه شوې ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عنایت الاسلام بلیټنګ کوهاټ.... ۵\۹\۱۹۷۰ء

﴿۱﴾ وفی الهندیة: والحق ابو یوسف رحمه الله تعالیٰ بخلیة وبریة وبائن وحرام اربعة اخریٰ ذکرها السرخسی فی المبسوط وقاضی خان فی الجامع الصغیر وآخرون وهی لا سبیل لی علیک لاملک لی علیک.
(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۳۷۵ الفصل الخامس فی الکنایات)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۲ باب الکنایات)

الجواب: چونکه دا الفاظ د کنایاتو نه دی لهٰذا که خاوند د طلاق نیت او ارادې سره وئیلې وی نویو طلاق بائن واقع شو. اوکه د طلاق ورکولو ارادې سره نه وی، د توهین وغیره ارادې سره وی نو طلاق به نه کیږی.

فی الدرالمختار: کنایته مالم یوضع له واحتمله وغیره فالکنایات لا تطلق بها قضاء الا بنیة او دلالة الحال، قال العلامة الشامی: قید به لانه لا یقع دیانة بدون النیة

(ردالمحتار ۲:۶۳۶)﴿۱﴾

بلکه د بعضې عباراتو نه معلومیږی چه دا الفاظ د طلاق نه نۀ دی لهٰذا د نیت باوجود هم دې سره طلاق نه واقع کیږی. قالوا فی الهندیة ۱:۴۰۰ ولو قال لا حاجة لی فیك ینوی الطلاق فلیس بطلاق ﴿۲﴾. وهوالموفق

د ``ما پریخوده.. الفاظو حکم

سوال: څه فرمائی علماء ددین دې مسئلې باره کښې چه ``ما پریخوده،، دا الفاظ په طلاق کښې څه حکم لری؟ بینوا توجروا

المستفتی:..... نامعلوم .....

الجواب: واضحه دې وی چه دا لفظ یعنی ``پریخودل،، په طلاق اوغیر طلاق دواړو کښې کثرت سره استعمالیږی، د قرائنو په وجه د یوتعین کیږی، پس په ظاهره به دا لفظ د ``ترکتها،، په شان دکنایاتو نه وی، چه په دې کښې د نیت نه بغیر طلاق نه واقع کیږی. دغسې دا لفظ که چرې په طلاق کښې مشهوروی نو په طلاق بائن کښې به مشهوروی، داهل عرف په نزد بینونت مراد اخستلې شی. **والصریح قد یقع به البائن کما فی ردالمحتار ۲:۶۳۹﴿۳﴾ والصریح لا یقع به الطلاق دیانة عند عدم النیة کما فی**

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۵۰۱، ۵۰۲ باب الکنایات)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۵ الفصل الخامس فی الکنایات)

﴿۳﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۹، ۵۰۴ قبیل مطلب لااعتبار بالاعراب هنا باب الکنایات)

ردالمحتار ۲:۵۹۳﴿۱﴾ نعم اذا کان هازلا فیقع طلاقه لکونه ناویا زجرا﴿۲﴾ وللحدیث المشهور﴿۳﴾ فافهم. وهوالموفق

``بښځه زما نه آزاده ده زۀ دهغې نه آزاد یم.. په بائن کښې مشهور دی

سوال: څه فرمائی علماء ددین د شرع متین دې مسئلې باره کښې چه د زید بښځه د دریو کالونه جدا ده په دې موده کښې زید یوه پیسه هم دخرچې دپاره نه ده ورکړې، اونه ئې دا توجه کړې ده چه دا زما بښځه ده، د ګنړجماعت په مخکښې ددۀ نه دوه قسمه الفاظ اوریدلی شوی دی. یوځل ئې اووئیل چه که کورته راغله نو ناسته به وی خو بښځه به تړې نه جوړوم. که راغله نو زما نه ده

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله غیر عالم بمعناه) کما لو قالت لزوجها اقرأ علی اعتدی انت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا فی القضاء لا فیما بینه وبین الله تعالیٰ اذا لم یعلم الزوج ولم ینو بحر عن الخلاصة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۱ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش)

﴿۲﴾ قال العلامة الشامی: (قوله هازلا) ای فیقع قضاء ودیانة..... بانه مکابر باللفظ فیستحق التغلیظ وکذا فی البزازیة..... وبعد صفحة..... (جعل هزله به جدا) لانه تکلم بالسبب قصدا فیلزمه حکمه وان لم یرض به.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۹، ۴۶۱ مطلب فی تعریف السکران وحکمه)

﴿۳﴾ قال رسول الله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجعة وفی روایة والعتاق وفی روایة والیمین، وقال علی کرم الله وجهه: ثلاثة لا لعب فیهن الطلاق والعتاق والنکاح. (رواه الخسمة (احمد واصحاب السنن) الا النسائی عن ابی هریرة وقال الترمذی حدیث حسن غریب واخرجه الحاکم وصححه والدارقطنی وفی اسناده ابن ازدک وهو مختلف فیه.

(نیل الاوطار ۶:۲۳۴ وما بعدها نصب الرایة فی الهامش ۳:۲۲۳)

پکار، دویم ځل ئې اووئیل چه زما نبځه زما نه آزاده ده او زهٔ دهغې نه آزاد یم، کثیر جماعت ددې الفاظو شاهد دې، آیا دې سره طلاق واقع شوې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری عبدالرؤف هائی سکول ډاګئ...۱۹۷۵ء۱۸۹۱۲۸

الجواب: واضحه دې وی چه دا لفظ زما نه آزاده ده پخپله کنایه دی لیکن زمونږ په عرف کښې دا لفظ په طلاق بائن کښې مشهوردی لهٰذا بشرط صدق وثبوت دې سره طلاق (بائن) واقع کیږی.

فليراجع الى ردالمحتار ۲:۶۳۸،۶۳۹ ففيه ذكر بعض نظائره﴿۱﴾. وهوالموفق

ته زما هیڅ نه کیږې.. زهٔ ذهنی طور باندې ددې نه فارغ یم.. الفاظ کنائی دی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زید په مزاق (توقو) کښې خپلې نبځې ته اووئیل چه ``زما هیڅ نه کیږې،، ددې کلام په وخت کښې دزید نیت دطلاق یا نبځې سره د تعلق ختمولو وغیره نه وو، آیا دې سره په نکاح باندې څه اثر پریوځی؟ دغسې یوسړی دخپلې نبځې باره کښې اووئیل چه``زهٔ ذهنی طورباندې ددې نه فارغ یم،،اوریدونکی اووئیل چه آیا

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: وقد صرح البزازى اولا بان حلال الله على حرام بالعربية اوالفارسية لا يحتاج الى نية حيث قال ولو قال حلال ايزد بروى او حلال الله عليه حرام لا حاجة الى النية وهو الصحيح المفتى به للعرف وانه يقع به البائن لانه المتعارف ثم فرق بينه وبين سرحتک فان سرحتک كناية لكنه فى عرف الفرس غلب استعماله فى الصريح فاذا قال رها كردم اى سرحتک يقع به الرجعى مع ان اصله كناية ايضا وما ذاک الا انه غلب فى عرف الفرس استعماله فى الطلاق وقد مر ان الصريح ما لم يستعمل الا فى الطلاق من اى لغة كانت لكن لما غلب استعمال حلال الله فى البائن عند العرب والفرس وقع به البائن..... فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف..... وكونه التحق بالصريح للعرف لا ينا فى وقوع البائن به فان الصريح قد يقع به البائن الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۳،۵۰۴ قبيل مطلب لا اعتبار بالاعراب هنا)

ستا ددې نه طلاق مراد دې؟ هغه په جواب کښې اووئیل چه زما نیت او مراد فی الحال دطلاق نه دې، البته په آئنده کښې مې دطلاق ورکولو اراده ده، ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد اکرم کویت.....۱۹ ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

الجواب: په دې دواړو صورتونو کښې نبځه نه طلاقه کیږی. ځکه چه کنایاتو کښې نیت د طلاق موجود کیدل ضروری دی او دلته نیت موجود نه دې. (کما فی الشامیة ﴿۱﴾ والهندية﴿۲﴾ والبحر ﴿۳﴾. وهوالموفق

``ماته ددې حاجت نشته بل ځائې کښې ددې نکاح اوکړه.. دې سره د طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علمائې دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړی اووئیل چه ``ماته ددې (نبځې) حاجت نشته بل ځائې کښې ددې نکاح اوکړه،، آیا دې دواړو الفاظو سره طلاق واقع شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمید ایس وی لدها ډی آئی خان

الجواب: دا لفظ چه ``ماته ددې حاجت نشته،، د طلاق د الفاظونه نهٔ دی، او

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفى: فالكنايات لا تطلق بها قضاء الا بنية او دلالة الحال، قال ابن عابدين: (قضاء) قيد به لانه لا يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة الحال.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۵۰۱،۵۰۲ باب الكنايات)

﴿۲﴾ وفى الهندية: الكنايات لا يقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة حال كذا فى الجوهرة النيرة.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۳۷۴ الفصل الخامس فى الكنايات)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجيم: (قوله لا تطلق بها الا بنية او دلالة الحال) اى لا تطلق بالكنايات قضاء الا باحدى هذين لانها غير موضوعة للطلاق بل موضوعة لما هو اعم منه.

(البحر الرائق ۳:۲۹۸ باب الكنايات)

دا لفظ چه ``بل ځائې کښې ددې نکاح اوکړه،، دطلاق د الفاظو نه دی، کله چه د طلاق نیت او ارادې سره وئیلې شوې وی(هندیة) ﴿۱﴾ وهوالموفق

``څوک ښځه سړې اوګوره د خپلې لور رشته ورسره اوکړه،، ددې حکم

سوال: څه فرمائی علمائې دین د شرع متین دې مسئلې باره کښې چه د نابالغ جینئ اوهلك نکاح شوې وه کله چه هلك بالغ شو، د اختلاف په وجه ئې د جینئ مورپلار ته کراچئ ته دخط په ذریعه اولیکل چه تاسو وایئ چه ته خپل مور پلار پریږده نوهله به مونږ رشته درکؤو ګنی نه ئې درکؤو، اوس خوما وادهٔ هم نه دې کړې نو زما پلار زما نه جدا کوئ، کله چه زهٔ وادهٔ اوکړم نوبیا به مو څه رویه وی، زهٔ قطعاً ستاسو د لور کومه چه زما منکوحه ده دهغې خواهش مند نه یم، تاسو څوك ښه سړې اوګورئ دخپلې لور رشته ورسره اوکړئ،، دنکاح ختمولو ارادې سره ئې وئیلې وی نودا جینئ طلاقه شوې ده ګنی نه ده طلاقه شوې، ونظیره ما فی الهندیة ۱:۴۰۰ وبابتغی الازواج

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وبابتغی الازواج تقع واحدة بائنة ان نواها او اثنین وثلاث ان نواها هکذا فی شرح الوقایة..... ولو قال لا حاجة لی فیک ینوی الطلاق فلیس بطلاق..... ولو قال لها اذهبی فتزوجی تقع واحدة اذا نوی.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۵، ۳۷۶ الفصل الخامس فی الکنایات)

تقع واحدة ان نواها الخ ﴿۱﴾. وهوالموفق

``طلاق ورکړه نو ته آزاد ئې. جواب کښې ئې اووئیل زهٔ آزاد یم،، دا طلاق بائن دې

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه مثلاً د زید نکاح په ماشوم والی کښې د زینب (نابالغې) سره شوې وه، د زید د بالغ کیدونه پس پلار هغهٔ ته په یواځې والی کښې اووئیل چه اوس مونږ ستا دښځې رخصتی کوو او کورته ئې راوستل غواړو، زید اووئیل چه زهٔ وادهٔ نه کوم، ددهٔ مراد زینب سره وادهٔ نه کول وو. پلار ئې اصرار کولو اوهلك انکار، بیا ورته پلار اووئیل چه ښه بیا طلاق ورکړه، هلك اووئیل چه زه طلاق ورکوم، دا خبرې اترې په کمره کښې کیدلې خلق بهر په انتظار کښې وو، پلار ځوی ته اووئیل چه ښه بهرته راشه دخلقو په مخکښې طلاق ورکړه، بهرته د راتلونه پس داسې خبرې اوشوې چه پلار اووئیل طلاق ورکړه ته آزاد ئې، زید اووئیل زه آزاد یم، ددغسې الفاظو د دواړو طرفې نه څوځل تکرار اوشو، بیا پلار اووئیل چه آیا ته لا تعلق ئې زید اووئیل چه زه لا تعلق یم، په دې لیکلی شوی صورت کښې کوم طلاق واقع شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد رمضان کندیاں میانوالی.... ۳۰۱۹۱ء۱۹۷۲

الجواب: په زید باندې خپله منکوحه مطلقه بائنه شوې ده،

لان هذین اللفظین من الکنایات لان الکنایة ما لم یوضع للطلاق واحتمله وغیره وحکمها وقوع الطلاق عند النیة والارادة ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۵ الفصل الخامس فی الکنایات)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: کنایة (الطلاق) ما لم یوضع له ای الطلاق واحتمله وغیره فالکنایات لا تطلق بها قضاء الا بنیة او دلالة الحال.

(الدرالمختار هامش ردالمحتار ۲:۵۰۱ باب الکنایات)

باب تعليق الطلاق

په تعليقي طلاق کښې شرط که اصالةً پوره کړی يا وکالةً حنث واقع کيږی

سوال: څه فرمائی علمائې دين دې مسئلې باره کښې چه زيد اووئيل چه په ما باندې زما منکوحه په دريو شرطو سره طلاقه وی که زهٔ دخپلې لور رشته خورئی ته ورکړم، اوس که زيد دخپلې لور اختيار ترهٔ يا نيا ته ورکړی چه هغه چاته غواړی زما لور ورکړی، اوس که ترهٔ يا نيا ددې جينئ رشته هغه هلك ته ورکړی دچا قسم چه زيد کړې دې نوآيا په دې صورت کښې به زيد باندې طلاق راځی؟ بينوا توجروا

المستفتی: محمد سليمان بابر ګړهی حبيب الله

الجواب: زيد که دا لور اصالةً يا وکالةً خورئی ته په نکاح کښې ورکړه، نوپه ده باندې به ښځه مطلقه مغلظه شی، لوجود الشرط ﴿١﴾ لهٰذا د زيد داطلاع نه بغير اودهغه د اختيارنه بغير دې نور رشته داران مثلاً ترهٔ يا پلار يا نيا عقد دنکاح اوکړی اود جينئ نه دې اجازت واخلی که بالغه وی، ګنی داجازت نه بغير دې عقد دنکاح اوکړی ﴿٢﴾ مختصر داچه په دې نکاح کښې دې زيد هيڅ مداخلت نه کوی ﴿٣﴾ وهوالموفق

﴿١﴾ قال الامام ابواللیث السمرقندی: والفاظ الشرط ستة..... فمتی ما وجدت هذه الشرائط انحلت الیمین وانتهی الامر. (خزانة الفقه ١١٩ مبحث الفاظ الشرط)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصکفی: حلف لا یتزوج فزوجه فضولی فاجاز بالقول حنث وبالفعل ومنه الکتابة خلافا لابن سماعة لا یحنث به یفتی خانیة. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٣:١٥٠ مطلب حلف لا یتزوج فزوجه فضولی)

﴿٣﴾ قال العلامة ابن عابدین: فلو حلف لا یتزوج فعقده بنفسه أو وکل فعقد الوکیل حنث. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:١٢٩ مطلب حلف لا یتزوج)

اراده د تعليقي طلاق وه ليکن د غفلت په وجه تنجيزی صادرشو

سوال: څه فرمائی علمائې دين دې مسئلې باره کښې چه زيد خپل پلارته اووئيل چه يا خو زما تنخواه د دريو سوه نه زياته کړه پنځه سوه ئې کړه، يا ما دخپل ځان نه جدا کړه، ليکن د زيد پلار نه منی، زيد طلاق د وسلې په طور د استعمالولو اراده اوکړه په دې وجه ده خپل زړه کښې دا الفاظ تيارکړل ``فلانئ نن ته دخپل مورپلار کورته لاړه شه ګنی تاته درې طلاقه اوکه زما داجازت نه بغير راغلې نوبيا هم تاته درې طلاق،، کافی وخته پورې په دې الفاظو باندې غورکولو چه چرته دا الفاظ خطرناك نه وی، دکافی سوچ او فکرنه پس زيد دې نتيجې ته اورسيدهٔ چه ځه دا الفاظ خطرناك نه دی ځکه که پلار صاحب راله تنخواه زياته کړه نوخپله ښځه به واپس راولم، بهرحال زيد دا الفاظ څو ځله زړه کښې واړول، اوښه ئې ياد کړل ليکن ددې باوجود ئې دطلاق ورکولو په وخت په غلطئ او جلتئ کښې دا الفاظ اووئيل ``فلانئ نن ته دخپل پلار کورته لاړه شه تاته درې طلاق،، دومره وئيلوسره دهٔ ته دخپلې غلطئ احساس اوشو چه ده خو لفظ ``ګنی،، استعمال نه کړو، لهٰذا د وقفې نه بغير ئې فوراً الفاظ صحيح کړل اوداسې ئې اووئيل ``فلانئ نن ته دخپل مورپلار کورته لاړه شه ګنی تاته درې طلاق،، د زيد ښځه دغه وخت د مورپلار کورته لاړه، دوه ورځې پس د زيد پلار په تنخواه زياتولو باندې راضی شو بيا زيد خپلې ښځې ته کورته د راتلو اجازت ورکړو. اوس سوال دادې چه آيا د زيد دخطا په وجه يعنی لفظ د ``ګنی،، نه استعمالولو په وجه اګرچه ده دوباره الفاظ صحيح کړی دی آيا په زيد باندې خپله ښځه حرامه شوې ده؟ بينوا توجروا

المستفتی: محبوب الرحمٰن..... ١٢\٤\١٩٧٥ء

الجواب: بشرط صدق دې خاوند (زيد) باندې خپله ښځه مطلقه شوې نه ده، ځکه چه ده اراده دتعليق کړې وه ليکن دغفلت په وجه دتنجيز الفاظ صادرشول، **يدل عليه ما فی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٥٨٤ او مخطئا بان اراد التکلم بغير الطلاق فجری علی لسانه الطلاق (الیٰ ان قال) يقع .....**

قضاء فقط بخلاف الهازل واللاعب فانه يقع قضاء وديانة فافهم﴿۱﴾.

نوټ: ..... که دې خاوند منجز عمداً ذکر کولو سره معلق مراد اخستې وی نوپه ده باندې به ښځه مطلقه مغلظه وی﴿۱﴾. وهوالموفق

په يمين بتعليق الطلاق کښې کفاره ورکولوسره کارنه جوړيږی

سوال: څه فرمائی علمائې دين دې مسئلې باره کښې چه زيد دخپل ځوی نه خفه شوې دې اووائی چه که زهٔ ستا نه راضی شم يا څه تعلق درسره اوساتم نو په ما باندې زما ښځه او ستا مور دريې شرط سره طلاقه ده، اوس که مسمٰی زيد په څه وجه دهلك نه راضی شی نو قسم به لازم وی يا نه؟ اوکفاره به لازم وی يا نه؟ که کفاره لازم شی نو څه او څومره ، لږ وضاحت غواړو؟

بينوا توجروا

المستفتی: مولوی جميل احمد امام مسجد کډا ايبټ آباد.. ۱۲|۱۱|۱۹۷۴ء

الجواب: واضحه دې وی چه يمين مذکوره يمين بالله نه دې چه کفارې سره کارجوړ شی بلکه دايمين بالتعليق دې ﴿۳﴾ په دې وجه که دا سړې زيد دخپل

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۶۱ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ وفی الهندية: ولو قال انت طالق ثم ان دخلت الدار فانه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لا تصح نيته اصلا. (فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۴۲۱ الفصل الثالث فی تعليق الطلاق)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصكفی: اليمين عبارة عن عقد قوی به عزم الحالف علی الفعل اوالترک فدخل التعليق فانه يمين شرعا، قال العلامة ابن عابدين: لانه يقوی به عزم الحالف علی الفعل فی مثل ان لم ادخل الدار فزوجته طالق وعلی الترک فی مثل ان دخلت الدار ..... وبعد صفحة..... (وحكمها البر اوالكفارة) ای اليمر اصلا والكفارة خلفا كما فی الدر المنتقیٰ وانت خبير بان الكفارة خاصة باليمين بالله تعالیٰ.

لدرالمختار مع ردالمحتار ۳: ۴۹، ۵۰ کتاب الايمان)

ځوی نه راضی شی يا دځوی سره تعلق اوساتی نوپه ده باندې به ښځه مطلقه مغلظه شی. لان المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط كما فی شرح المجلة ۵۴﴿۱﴾ اوس تدبير دادې چه دا شرط لګونکې (زيد) دې ښځې ته يو طلاق بائن ورکړی اود عدت تيريدو نه پس دې ځوی سره راضی نامه اوکړی او تعلق دې ورسره اوساتی ددې نه پس دې تجديد د نکاح اوکړی. صرح بها فی الهندية ۶:۴۱۰﴿۲﴾ وهوالموفق

د طلاق تفويض، عزل وکيل، اوپه دې کښې دګواهئ وغيره مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دين ددې لاندې نو مسئلوباره کښې :

(۱) زيدپه دې الفاظوخپل پلارته دحق طلاق تفويض اوکړو چه کله غواړې اوځنګه غواړې ځماپلاره ځماښځې ته طلاق ورکولې شی اوبيا دا اختيار واپس اخلی نوآيا دااختيار واپس دخپل پلارنه اخستلې شی؟(۲) دزيد پلار طلاق ددی خبری سره معلق کړوکه چرته دزيدښځه زمونږه دمرضې نه بغير چرته لاړه شی يادچاسره لاړه شی نوديته شرعی طلاق مغلظه دی ليکن ددې خبری علم زيدته هم نشته اونه دزيدښځی ته شته که چرته دزيدښځه ددې شرط خلاف اوکړی نودعدمِ علم باوجود آيا طلاق واقع شو؟ که چرته طلاق واقع کيږی نوايا زيددوباره نکاح کولې شی؟(۳) دزيد پلارطلاق معلق کړی داوائی که چرته دشرط خلاف ورزی وی نوشرعاطلاق مغلظه، اوددې سره ئی دبل کوم لفظ يانيت اظهار نه ووکړې نوايا په دی سره طلاق واقع شو؟(۴) کله چه زيد اصرارکوی چه مادخپل پلار نه دطلاق اختيار دده دطلاق نافذيدونه مخکښې اخستې وو نوآيا دزيدپلارسره دطلاق ورکولواختيار بياباقی پاتې کيديشی؟(۵) زيدپه دې خبره کلک دې چه ځمانه دتفويض په کاغذ

﴿۱﴾ (شرح المجلة للآتاسی ۱: ۲۳۲ مادة: ۸۲)

﴿۲﴾ وفی الهندية: اذا حلف بثلاث تطليقات ان لا يكلم فلانا فالسبيل ان يطلقها واحدة بائنة ويدعها حتی تنقضی عدتها ثم يكلم فلانا ثم يتزوجها كذا فی السراجية. (فتاوىٰ عالمگيرية ۶:۳۹۷ كتاب الحيل الفصل السابع فی الطلاق)

باندی جبراد ستخط اخستلې شویدې اوپه دې وخت ددې الفاظو په مطلب باندې نه پوهیدلم لیکن دزید پلار دوه داسې ګواهان پیش کړه چه دا ګواهې ورکوی چه زید په خوښه اوبغیر دجبر اواکراه نه دستخط کړی لیکن دادوه ګواهان دزید دپلار ملازمان دی په دې صورت کښې به دګواهانو سره د زید خبره قابل ترجیح وی او که نه د زید دپلار؟بینوا توجروا

المستفتی:محمد ادریس ۱۵؁ ناظم مدرسه نصرة العلوم ګجرانواله ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

جواب:که چرته داتفویض یعنې توکیل بالطلاق مسلم یاباقاعده مبرهن وی اودی ځوئ ددې عزل مزعومه نه پلارته باقاعده خبر نه وی کړې نوددې وکیل(والد)ورکړئ شوې طلاق نافذاو منظور دی ګیڼی کالعدم دې مختصر جوابات لاندینی دې:(۱) داموکل داوکیل معزولولې شی لیکن دې وکیل ته به باقاعده داطلاع کولو نه مخکښې عزل نامنظوروی(هندیه ۲:۲۳۸)﴿۱﴾-

(۲) داتعلیق صحیح دې اود تحقق په وخت کښې به دابنځه مطلقه مغلظه وې (هدایه ۲:۳۶۵)﴿۲﴾-(۳) که چرته داوکیل تعلیم یافته نه وې نو دبینونت خفیفه احتمال قوې احتمال دې﴿۳﴾-

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ومنه عزل الموکل ایاه ولصحة العزل شرطان احدهما علم الوکیل به لان العزل فسخ للعقد فلا یلزم حکمه الا بعد العلم به کالفسخ فاذا عزله وهو حاضر انعزل وکذا لو کان غائبا فکتب الیه کتاب العزل فبلغه الکتاب وعلم بما فیه انعزل..... وان عزله الموکل واشهد علی عزله وهو غائب ولم یخبره بالعزل احد لا ینعزل ویکون تصرفه قبل العلم بعد العزل کتصرفه قبل العزل فی جمیع الاحکام.

(فتاوٰی عالمگیریة ۳:۶۳۷ الباب التاسع فیما یخرج به الوکیل عن الوکالة)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا اضافه الی شرط وقع عقیب الشرط مثل ان یقول لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق. (هدایة ۲:۳۸۵ باب الایمان فی الطلاق)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: ولو قال انت طالق اقبح الطلاق او افحشه او اخبثه او اسوأه او اغلظه او اشره او اطوله..... ولم ینو شیئا او نوی واحدة او ثنتین فی غیر الامة کانت واحدة بائنة وان نوی ثلاثا فثلاث کذا فی التبیین.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۲ الفصل الثالث فی تشبیه الطلاق ووصفه)

(۴) وکیل ته داطلاع ورکولونه مخکښې داعزل کالعدم ګرځي﴿۱﴾-(۵) بینه اکراه ته به په بینه طوع باندې ترجیح ورکولې شی(درمختار ۴: ۵۳۵)﴿۲﴾-

وهوالموفق

ځوئ خپل پلار ته تفویض طلاق کولې شی اووکیل هم جوړولې شی

سوال: څه فرمائې علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوکس خپلې ښځې ته دطلاق ورکولو حق خپل پلارته داسې تفویض کړو..چه فلان بن فلان په بلوغ اوعقل اوهوش په خوښه بلاجبر اواکراه خپلې ښځې ته دخپل طلاق ورکولو مکمل حق خپل پلار فلان ته تفویض کومه هغه چه کله غواړی ځما منکوحې ته طلاق ورکولې شی..لاندې دستخط اود دووګواهانو نومونه هم دی ایا داپلار ددې هلک منکوحې ته طلاق ورکولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد عبدالله مدرسه تعلیم القران خانیوال ۱۲ ذی قعده ۱۴۰۱ھ

الجواب: دا توکیل اوتفویض صحیح اونافذدې داپلار دځوئ ښځې ته هروخت او هر قسم طلاق ورکولې شی او ځوئ پلار معزول کولې هم شی.یدل علی ذالک مافی شرح التنویر :واذا قال لرجل ذلک لم یقید بالمجلس لانه توکیل فله الرجوع﴿۳﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ومنه عزل المؤکل ایاه..... وان عزله الموکل واشهد علی عزله وهو غائب ولم یخبره بالعزل احد لا ینعزل ویکون تصرفه قبل العلم بعد العزل کتصرفه قبل العزل فی جمیع الاحکام. (فتاوٰی عالمگیریة ۳:۶۳۷ الباب التاسع، کتاب الوکالة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وبینة الاکراه فی اقراره اولی من بینة الطوع.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۴: ۴۳۱ قبیل باب الاختلاف فی الشهادة)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: واما فی طلقی ضرتک وقوله لاجنبی طلق امرأتی فیصح رجوعه منه ولم یقید بالمجلس لانه توکیل محض.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۱۷ باب تفویض الطلاق)

پنځم جلد 24

د قسم او طلاق معلق یوصورت

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه یوکس دخپلې لور رشته خپل وراره ته ورکړه د خفګان پیدا کیدونه وروسته ده په دې الفاظو سره انکارا وکړو چه (۱)زه که چرته مذکوره وراره ته خپله لور واده کړم نوزه به قران مجیدنه فارغ یم. (۲) زه که چرته مذکورته جینئ ورکړم نو په ما باندې ښځه طلاقه(یوځلې وئیلی دی). (۳) په جرګه کښې چه کله هغه خلقو مجبور کړو اود اصرار په موقع باندې یوکس هغه ته اووئیل چه کله رشته شوې وی هغه په اصل شریعت کښې(بمعنی نکاح) شو په دې باندې ده جواب ورکړو چه زه دا شریعت (بمعنی نکاح) نه منم.اوس خلقو شورشروع کړیدې چه ده دشریعت نه انکار وکړو ځکه چه داهرڅه ده ناواقفی دوجې نه شوی دی اوس شریعت کښی ددې سړی څه حکم دی؟ بینوا توجروا

المستفتی : حنیف الرحمٰن معلم دینیات پرائمری سکول مری

جواب:(۱) داقسم دې په دې باندې نه کافر کیږي﴿۱﴾ -(۲) داطلاق معلق دی که چرته ده جینئ ورکړله نوده ښځه په یو طلاق رجعی باندی طلاقیږی﴿۲﴾ لیکن ددې حکم اسان دې یعنی ښځې ته رجوع کولې شی ښځې ته به اووائی چه ماتاته رجوع اوکړه﴿۳﴾-(۳) ده تاویل دوجی نه

﴿۱﴾ وفی الهندية: ولو قال ان فعلت كذا فانا برئ من القرآن اوالقبلة اوالصلاة او صوم رمضان فالكل يمين هو المختار..... وكذا كل ما يكون البراءة عنه كفرا كذا فی الخلاصة.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۲:۵۳ الباب الثانی فيما يكون يمينا وما لا يكون الفصل الاول)

﴿۲﴾ وفی الهندية: واذا اضاف الطلاق الی شرط وقع عقيب الشرط اتفاقا.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۴۲۰ الفصل الثالث فی تعليق الطلاق)

﴿۳﴾ قال العلامة المرغينانی: واذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها فی عدتها رضيت بذلک او لم ترض لقوله تعالىٰ فامسکوهن بمعروف من غير فصل. (هداية ۲:۳۷۳ باب الرجعة)

کافر نه دې﴿۱﴾ اوهمداسې صرف رشته (بغیرایجاب وقبول)نکاح هم نه ده﴿۲﴾ خلاصه داده که چرته ده خپله لور په نکاح ورکړه نو کافر نه دې یو کفاره به دقسم ورکوی اوښځې ته به رجوع اوکړی -وهوالموفق

د طلاق بشرط تعلیق یا بطور تاکید مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه د پرویزه بی بی د خپل خاوند غلام سره جګړه وشوه د صلح دپاره ثالث دکلی نمبردار د پرویزه پلار زورآور ته اوازاوکړو هغه حاضر شو نو غلام ثالث ته اووئیل چه زورور او ده ښځی دواړونمبر دار ته سختې کنځلې کړیدی په دې باندی زورور او دهغه سره یو څو ګواهانو اووئیل چه مونږ تول موجودوو اودوئ نمبر دار ته هیڅ کنځلې نه دی کړی نوغلام د خپلې ښځې پرویزه او ددې ده پلار نیکه نوم واخستلواو دړې ځلې ئې طلاق واچولو چه ځما ښځه د زورور لور اود فتح خان نوسئې په ماباندې په درې طلاقو حرامه ده چه زورور نمبر دار ته کنځلې کړیدی نوزورور(دجینئ پلار) هم قران او طلاق واچولواووئې وئیل چه مانمبردار ته بالکل کنځلې نه دی کړی اوهمداسی دزورور ښځی هم قران قسم اوکړو اوانکار کوې.ددې نه علاوه یو څونور کسان چه په یوځوقدمه فاصله کښی موجود وو هغوی هم قران اوطلاق اچوی اووائې چه مونږ بالکل کنځلې وغیره نه دی اوریدلې په دې صورت کښی چه غلام کوم طلاق

﴿۱﴾ وفی الهندية: اذا كان فی المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلی المفتی ان يميل الی ذلک الوجه كذا فی الخلاصة.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۲:۲۸۳ قبيل الباب العاشر فی البغاة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن البزاز الكردری: النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج كان علی وجه الخبر عن الماضی..... بمحضر من الشهود فيقول الرجل قبلت الخ.

(فتاوىٰ بزازية علی هامش الهندية ۱:۳۲۱ كتاب النكاح الفصل الاول)

اچولې دې په دې باندې دده ښځه پرویزه بی بی طلاقه اوحرامیږی اوکه نه؟
بینوا توجروا

المستفتی: فتح محمد تله ګنګ کیملپور..... ۲۲۱۸۱ء۱۹۶۹

الجواب: که چرته د طلاق په ذکر کولو باندې د غلام مراد تاکیدوو نو ښځه په ده باندې مطلقه مغلظه شویده اوکه چرته مقصودئې تعلیق وی یعنې دامراد وی چه که چرته دوئې کنځلې نه وی کړی نوپه مابانديې فلانه طلاقه ده نو ښځه مطلقه شوې نه ده کله چه دا اصرار کوی. بیشکه کله چه کنځل نه کول ثابت شول نو دغلام په اقراریا دښځی په قسم باندې (حاکم یا د ثالث په مخکښې د طلاق د دعوې نه پس)نو ښځه مطلقه مغلظه کیږی(۱)قلت: ونظیرکونه تعلیقامافی ردالمحتار لوقال انت طالق لدخلت،وعلی الطلاق لا افعل کذا (۲: ۲۸۷)(۲) لیکن عرف کښی په جوړ نظر باندې معلومیږی چه تعلیق مراد دې.وهوالموفق

په جرګه کښې په طلا ق ثلا ثه باندې دقسم اخستلو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه ددووډلو په مینځ کښی دځمکې جهګړه وه ددې فیصله په جماعت کښی کیناسته دجرګې په موجودګئې کښې قران پاک په مینځ کښې کیخو دو د یواقرار نامې په

(۱)قال العلامة الخالد الآتاسی: المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
(شرح المجلة ۱: ۲۳۲ مادة: ۸۲)

(۲)قال العلامة ابن عابدین: قلت وقد یکون الکلام متضمنا للتعلیق بدون تصریح باداته کما مر فی قوله ویکفی معنی الشرط الخ ومنه ما فی البحر حیث قال وفی المحیط وعن ابی یوسف لو قال انت طالق لدخلت فهذا یخبر انه دخل الدار او اکده بالیمین فیصیر کانه قال ان لم اکن دخلت الدار فان لم یکن دخل طلقت ولو قال انت طالق لا دخلت الدار بتعلق بالدخول ثم قال ولو قال انت طالق ووالله لا افعل کذا فهو تعلیق ویمین ولو قال انت طالق والله لا افعل کذا طلقت للحال ذکرهما فی جوامع الفقه.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۴۲ مطلب مایکون فی حکم الشرط باب التعلیق)

ذریعه اوشوه چه په هغې کښې ئی اوویل شوچه کومه ډله ددې اقرار نامې نه واوړیده دانښځه په هغه باندې په دریوطلاقه طلاقه ده څه زمانه تیریدلو نه پس یوه ډله دد ې وعدې نه واوړیدله اوس په دې ډلې باندی دطلاق د واقع کیدو څه حکم دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحیم..... ۲۲۱ ۸۱ء۱۹۷۵

الجواب: که چرته دې ډلی دې تعلیق باندې رضا مندی ښکاره کړې وی نو په دې ډلې باندې ښځه مطلقه کیږې او دخاموشی په صورت کښې په دې ډلې باندې ښځه نه مطلقه کیږی. کمافی الدرالمختار: جماعة یتحدثون فی مجلس فقال رجل منهم من تکلم بعد هذا فامرته طالق ثم تکلم الحا لف طلقت امراته، وفی ردالمحتار ۲: ۶۳۵ سکت عما اذا تکلم غیره والظاهر انه لایقع لان تعلیق المتکلم لایسری حکمه الی غیره الااذا قال الغیر وانا کذالک مثلا فافهم(۱).وهوالموفق

که چرته بیع معلق بالطلاق کښې اقاله اوکړی نو دوباره د سره نوې بیع کښې حانث کیدل نه راځی

سوال: څه فرمائ علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زید دخپل پلار نه جدا اوسیږی هغه په پلار باندی دغوئی خرڅولوخبره وکړه یو زر روپې باندې بیع وشوه لیکن کله چه هغه بل ورور خبر شو نو هغه انکاراوکړو او پلارته ئی اووئیل چه تا زیات قیمت مقرر کړیدې مونږ نښو په نهه سوه روپې دا غوئی اخلو پلاراو ځامنوکښې په دې خبره داتفاق راغلو بیا پلار تولې پنځه سوه روپې ورکړې او بقایا څلور سوه روپې دورکولو ئې اوئیل نو دی ځوئ زید اووئیل چه که چرته دې پنځوسوو روپو نه علاوه نوررقم واخلم نو خپله ښځه به مطلقه ساتم یعنی دائې اووئیل،.چه طلاقه به ئې ساتم،، اوس که چرته پلارځوئ ته بقایا پیسې ورکړی نو ښځه مطلقه کیږې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا احمد شاه پشاوری..... ۲۱۳۱ء۱۹۷۴

(۱)(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۵۰۱ قبیل باب الکنایات)

الجواب: واضحه دې وی چه اول دا الفاظ.. طلاقه به ئې ساتم.. الفاظ د طلاق نه دې اودویم که چرته داخبره اومنلې شی نو طلاق رجعی دې په کوم کښی چه صرف رجوع کافی ده اوتجدیدد نکاح ته ضرورت نشته پس داخرځونکې که چرته زیات رقم و اخلې نو هغه رجوع کولې شی(۱) اوکه چرته ددی بیع اقاله اوکړی او غوئی واپس واخلی اوددې نه پس دوباره عقد وکړی نو دیکښې څه حرج نه راځی(۲) -وهوالموفق

په نکاح نامه کښې د طلاق د تعلیق د شرط د ثبوت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه زرخیز په وخت دو اده کښې دا شرط دخپلې ښځې په فارم نکاح کښې لیکلی ووچه ناجائز تکلیف

(۱) قال العلامة القهستانی: وصریحه ما استعمل فیه دون غیره مثل انت طالق ومطلقة وطلقتک..... ویقع به ای بمثل ما ذکر طلقة رجعیة لا یحتاج الی تجدید النکاح ولا رضاء المرأة الخ. (جامع الرموز ۱:۵۵۸ کتاب الطلاق)

(۲) قال العلامة الحصکفی: اعلم ان التعلیق یبطل بزوال الحل لا بزوال الملک..... وبفوت محل البر کان کلمت فلانا او دخلت هذه الدار فمات او جعلت بستانا کما بسطناه فیما علقناه. قال ابن عابدین: (قوله وبفوت محل البر) نقله فی البحر عن الثانی لکن بلفظ ومما یبطله فوت محل الشرط کفوت محل الجزاء کما اذا قال ان کلمت فلانا الخ والتمثیل المذکور لفوات محل الشرط فان الشرط هو کلمت ودخلت ای مضمونهما وهو الکلام والدخول ومحلهما هو فلان والدار المشار الیها وفوت محل الجزاء کموت المرأة التی هی محل الطلاق فان بفوت هذین المحلین یبطل التعلیق لان التعلیق لا بد ان یکون علی امر علی خطر الوجود وقد تحقق عدمه ولا یقال یمکن حیاة زید بعد موته واعادة البستان دارا لان یمینه انعقدت علی حیاة کانت فیه کما قالوا فی لیقتلن فلانا وما اعید بعد البناء دار اخریٰ غیر المشار الیها کما صرحوا به ایضا فی لایدخل هذه الدار تامل.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۵۳۹، ۵۴۰ قبیل مطلب فی مسئلة الکوز)

ورکړم کور نه ئې اوباسم یائی مورپلارکره اولیږم نو دانښځه مذکوره په ما باندې مثلثه طلاقه شرعاً گرځیږی وروسته دواده نه دوه میاشتې پس زرخیز خپله ښځه واپس دپلار په کور کښې شپږو کالو نه پریخودلې ده او کونډې مور اودیتیمانانو بچوسره خرچه کوی اوزرخیزمذکور نه خرچه ورکوی اونه ئې کورته راولی نو آیا په موجب د شرط مذکورطلاق کیږی؟ بلکه ددی خبرې گواه هم موجود دې اوشرط مذکورپه نکاح فارم خانه نمبر ۱۷ کښې هم موجوددی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محمد اکبر مولیاکوهاله مری.....۱۹۲۹ء۱۵۱۰۲۰

الجواب: که چرته دا شرط نکاح د(ایجاب اوقبول) کولو نه پس لیکلې شوې وې نو دا ښځه په خاوند باندې مطلقه مغلظه شویده او که چرته دنکاح نه مخکښې لیکلې شوې وی نو دنکاح طرفته اشاره نه کولوسره لغوه دې او ښځه مطلقه نه ده(۱) وهوالموفق

خربوزه راوړلو باندې طلاق معلق اووائی. د څټکی راوړلو څه حکم دې؟ او ددینه د وتلو حیله

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه یو سړی ښځې ته اووئیل که چرته ما دو باره خربوزه کور ته راوړله نو ته په ماباندی طلاقه ئې داسې ئې درې ځلې اووئیل که چرته دا کس دخربوزی په ځائې څټکې کورته راوړی ددې څه حکم دې؟ ځکه چه خربوزه اوختکی کښې فرق دې ایا ستاسو په نزد په خربوزه او ختکی کښې فرق شته اوکه نه؟ چه په دې باندې

(۱) وفی الهندیة: واذا اضاف الطلاق الی النکاح وقع عقیب النکاح..... واذا اضافه الی الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقا مثل ان یقول لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق ولا تصح اضافة الطلاق الا ان یکون الحالف مالکا او یضیفه الی ملک والاضافة الی سبب الملک کالتزوج کالاضافة الی الملک فان قال لاجنبیة ان دخلت الدار فانت طالق ثم نکحها فدخلت الدار لم تطلق کذا فی الکافی.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان واذا وغیرهما)

حکم مرتب شی اوس دا کس څه حیله اختیار کړی چه ددې یمین د طلاق نه بری شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: دولت خان نریاب.....۱۹۷۸ء ۱۱۹۱ء

جواب: که چرته ددې کس ده درې ځل مکرروئیلو سره ددرې طلاقو تعلیق مراد وی. تاکیدئی مراد نه وی نو د خربوزی د راوړلو په وخت په ده باندې بنځه مطلقه مغلظه کیږی. کمافی شرح التنویر: لوقال ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق وقع الثلث، وفی ردالمحتار ۲: ۷۰۹ والظاهر انه ان نوی التاکید دین(۱) باقی داچه خربوزه او خټکئ یودا دی او که بیل بیل؟ په دیکښې ستاسو عرف معتبر دې. کما فی ردالمحتار ۳: ۷۲ (قوله وعندنا علی العرف) لان المتکلم انما یتکلم بالکلام العرفی(۲) اوددربو طلاقو دواقع کیدلو په صورت کښې مخرج اوتدبیر دادې چه داسې دې بنځې ته یو طلاق (بائن) ورکړی. او د عدت تیریدونه پس دیکورته دې خربوزه راوړی او بیا دې تجدیدد نکاح وکړی. کما فی الدرالمختار ۲: ۶۹۰ فحیلة من علق الثلث بدخول الدار ان یطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل الیمین فینکحها، فلیراجع(۳) وهو الموفق

دچا سره د خبرو نه کولو طلاق باندې د قسم په صورت کښې دخبرې تعین د عرف نه کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زید عمرو ته اوئیل که چرته ماتاسره خبرې وکړې نو په ماباندې خپله بنځه په دریو کاڼوباندې

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۵۵۹ بعید مطلب فیما لوتعدد الاستثناء)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳: ۷۸ مطلب الایمان مبنیة علی العرف)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۴۵ قبیل مطلب اختلاف الزوجین فی وجود الشرط)

طلاقه ده اوس که چرته زید عمرو ته بغیر دارادی نه اواز اوکړو یا ئې د شپې په تیاره کښې خبرې وکړی لیکن ذیدته علم نه وو چه داعمرودې یاپه غټ جماعت باندې عمروسلام وکړو ذیدهم ناست وو - هغه اووئیل وعلیکم السلام نو ایا طلاق واقع شو؟ ایا ددی طلاق ثلاثه نه دبچ کیدو څه حیله شته؟ یادارنګې زیداوعمرو دواړو چائې روتئ پخول زید یوه ورځ غصه شو اووې وئیل که چرته څوک شرکت کوی نوهغه به غټ طلاقی وی ددې څه حکم دې؟ بینواتوجروا

المستفتی: اقبال حسین بی ایډ نوشهره.....۱۹۸۸ء ۱۱۲۱ء

الجواب: دخبرو کولواونه کولومتعلق تعین دعرف نه کیږی(۱) پس کومو الفاظو ته چه عرف کښې خبرې کول وئیلې شی نوهغې سره طلاق ثلاثه واقع کیږی(۲) برابره خبره ده که په اراد ې سره وی یا بغیر ارادې سره وی چه په هغې کښې باقاعده حلاله کول ضروری دی(۳)-لیکن که چرته زیدبنځې ته یوطلاق بائن ورکړی اودعدت تیریدونه پس عمروسره خبرې وکړی اوددې نه پس تجدیدنکاح وکړی ددې تجدیدنه پس ائنده دپاره هرقسمه خبرې به ضرر رسان نه وی(۴) همدارنګې کوم کارونوته چه عرف کښې .....

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله وعندنا علی العرف) لان المتکلم انما یتکلم بالکلام العرفی اعنی الالفاظ التی یراد بها معانیها التی وضعت لها فی العرف کما ان العربی حال کونه بین اهل اللغة انما یتکلم بالحقائق اللغویة فوجب صرف الفاظ المتکلم الی ما عهد انه المراد بها فتح. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳: ۷۸ مطلب الایمان مبنیة علی العرف)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا اضافه (ای الطلاق) الی شرط وقع عقیب الشرط. (هدایة ۲: ۳۶۴ باب الایمان فی الطلاق)

﴿۳﴾ قال العلامة الغینمی المیدانی: واذا کان الطلاق ثلاثا فی الحرة..... ولو قبل الدخول لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ای یطأها ثم یطلقها او یموت عنها وتنقضی عدتها منه. (اللباب فی شرح الکتاب ۲: ۱۸۳ کتاب الرجعة)

﴿۴﴾ وفی الهندیة: اذا حلف بثلاث تطلیقات ان لایکلم فلانا فالسبیل ان یطلقها واحدة بائنة ویدعها حتی تنقضی عدتها ثم یکلم فلانا ثم یتزوجها کذا فی السراجیة. (فتاوٰی عالمگیریة ۶: ۳۹۷ کتاب الحیل الفصل السابع فی الطلاق)

شرکت وئیلې شی﴿۱﴾ نو هغه موجب دطلاق رجعی ګرځی کوم کښې چه زبانی واپسی(رجوع)کافی ده﴿۲﴾ وهوالموفق

.. که چرته ته ناراضه ئی نو داطلاق نامه واخله الخ.

تعلیق دطلاق دې نه چه تحقیق د طلاق

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړی واده وکړو یو هفته پس ئې کاغذ باندې طلاق نامه ولیکله الفاظ صرف داؤو چه که چرته ته ناراضه ئې نوځماد طرفنه دا دطلاق نامې پرچه واخله. نښځه په دې کاغذ باندې پریشانه شوه.ده کاغذ واپس واخستلو اوکاغذ ئې اوشلؤلو ده په خوله باندې طلاق نه وه وئیلې اوس ددی سړی دوه ځامن اویوه لورهم ده آیا طلاق واقع شویدې؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل محمود دهوبیان صوابی.....۲۸\رمضان ۱۴۰۲ھ

الجواب: په ظاهره باندې ددې لیکلو نه مقصود تعلیق دې تحقیق دطلاق نه دې﴿۳﴾ لهذا په دې لیکلو سره طلاق نه واقع کیږی.لعدم وجود الشرط وهو عدم رضا ها بالزوجیة﴿٤﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ (تخریج سابق الایمان مبنیة علی العرف)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة او تطلیقتین فله ان یراجعها فی عدتها رضیت بذلک او لم ترض.

(هدایة ۲:۳۷۳ باب الرجعة)

﴿۳﴾ یدل علیه ما فی الهندیة: واذا کتب الطلاق واستثنی بلسانه او طلق بلسانه واستثنی بالکتابة هل یصح لا روایة لهذه المسئلة وینبغی ان یصح کذا فی الظهیریة. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۸ الفصل السادس فی الطلاق بالکتابة)

﴿۴﴾ قال العلامة عبد الله بن مودود الموصلی: فاذا علق الطلاق بشرط وقع عقیبه وانحلت الیمین وانتهت الافی کلما.

(الاختیار لتعلیل المختار ۲:۱۸۲ والفاظ الشرط فصل کنایات الطلاق)

ټول اهل شهر ته طلاق معلق اچول اوپه ټول اهل شهر باندې د وقوع یا عدم وقوع مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه دوه شهرونه بصره او کوفه دی ددواړو په مینځ کښې عداوت او اختلاف پیداشو تردې پورې چه د اهل بصری نه یوسړې پاسیدواو ټولې اهل بصری ته ئې اووئیل چه که چرته ما په خپله یا اهل بصره والو ددې اهل کوفی والوسره تلل راتلل وکړل یا ئې ورسره غم اونبادې کښې شرکت وکړلو نو په ما باندې به خپله نښځه طلاق ثلثه وی او په ټولې اهل بصره باندې به هم طلاق ثلاثه وی.دې نه پس اهل کوفې والا دهغوی نه معافی وغوښته. اوپه خپلو مرو کښی رسئې واچولې اوپه خوله کښې ئې ګیاونیوله او د معافې درخواست ئی اوکړو اوس بعض خلقوهغوئ سره تعلقات قائم کړیدی نو ایا په دوی باندې نښځې طلاقې کیږی؟ همدغه رنګې داهم عرض دې چه د اهل بصره والوزمکه کومه چه جغرافیائی لحاظ سره د اهل بصره والو ملکیت دې یعنی اخوا دیخوا کوم چه یویودوه دوه مکانات دی داهم په اهل بصره کښی داخل دی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانامنهاج الدین مدرس دارالعلوم عربیه گجرات مردان۱۹۷۴ء\۴\۶\۱

جواب: که چرته دې بصرې سړی سره دیمین بالتعلیق(یعنې که چرته داهل بصره والو نه کوم یو سړی داهل کوفه والو سره په غم یا نبادې شرکت وکړو نو په هغه باندې نښځه مطلقه مغلظه شوه) په وخت نوروا هلیان د بصری والو ددی سړې تائید کړې وې نو ددې نه پس شرکت کونکی باندې نښځه مطلقه مغلظه شوه ځوک چه هم وی اوکه چرته دی اهلیانو یعنی ټولو یابعض سکوت کړې وی نو ددې سکوت کونکوپه شرکت باندې طلاق نه واقع کیږی،

ونظیره ما فی الدرالمختارورد االمختار :جماعة یتحدثون فی مجلس فقال رجل منهم من تکلم بعد هذا فامراته طالق ثم تکلم الحالف طلقت امراته قال العلامة الشامی :سکت عما اذا تکلم غیره والظاهر انه لایقع لان تعلیق المتکلم لایسری فی حکمه الی غیره الا اذا قال الغیر وانا کذلک(۲: ٦۳۵ قبیل الکنایات﴿۱﴾

داهل بصره کیدلو او نه کیدلودارو مداربه په عرف باندې وی،

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۵۰۱ قبیل باب الکنایات)

للاصل المشهور :العادة محكمة(۱) قلت :ولو قال الحالف ان شارک احد من اهل البصرة فنساء جميع اهل البصرة مطلقة طلقت امراة الحالف عند وجود الشرط وكذا نساء سائر اهل البصرة لو يسكنو افافهم.وهوالموفق

راضی نامه نه کولو باندې طلاق وئیل بیا بل چا راضي نامه وکړه

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه ځمامشرځوئ خپله ښځه اووهله ښځه پلار اوورونو کره لاړه اوهغوې ئی راوپرول ځماپه کشر خوئ اوما باندې کورته راغلل اوپه مونږ باندئې حمله وکړه عام خلق په مینځ کښې راغلل اوخلاصې ئې اوکړو .لګ وخت پس دوئې ځمونګ دکریانې دوکان ته لاړل ځمامشر خوئې بیاوئی بیامونږلوپه چاقوئې لس ګزاره اووهلو اوهغه بیهوشه شو ماهغه هسپتال ته یوړواوپه دوې باندې مې فوجداری مقدمه دفعه ۳۰۷ درج کړه.پولیس والومانه په ذریعه دقسم وعده واخسته چه د مقدمې مکمل کیدونه پس ددوئی سره راضي نامه نه کوې نوماا ووئیل چه په ماباندې دې ښځه طلاقه وی که چرته مادوئې سره راضي نامه وکړه، کله چه مې مشرځوئ جوړ شوکورته راغلو نو هغه دخپلې ښځې سره ددی ده پلارپه کور ملاقاتونه شروع کړل. ماهغه پوهه کړوچه ته دې ښځې ته طلاق ورکړه نو هغه اووئیل چه ځه خپله ښځه دصدرایوب په وینا باندې هم نه طلاقه کوم ته څوک ئ؟ دلته فریق مخالف دکلی دټولو مشران په ذریعه باندې دصلح کوششونه شروع کړی. خلاصه داده چه دې مشر ځوئ راضی نامه ولیکله.حلانکه ځمادناراضګي باوجود هغه په خپله مدعی جوړ شولو اوپه راضی نامه کښې ئې کوشش اوکړوچه خپله ښځه واپس کورته راولی ددې نه پس فریق مخالف بلکه په خپله ځماځوی ماسره سخت بغض لری ځکه چه هغه دخپلې ښځې اوسخرخبره وځې ګنړی اوس ددې قسم راضي نامې سره ځما دقسم به څه جوړیګی ایا ځما ښځه طلاقه شوه؟ بینوا توجروا

المستفتی: دوست محمدسول بازار کیمل پوره.....۱۱۱۰۱ء۱۹۷۰

﴿۱﴾ (الاشباه والنظائر ۹۳ القاعدة السادسة) و (شرح المجلة للآتاسی ۱:۷۸ المادة: ۳۶)

الجواب: چونکه تاراضي نامه نه ده کړې اونه په دې خوشاله ئې لهذا په تاباندې ښځه نه ده طلاقه شوې(۱) اوکه چرته تاکله راضي نامه وکړله نو په تا باندې به ښځه په یوطلاق رجعی سره مطلقه اوګرځی(۲) چه دهغې حکم اسان دې یعنې ته ښځې ته رجوع کولې شی په عدت کښې دننه.اوکه چرته په عدت کښې دننه تازبانی یاعملی رجوع ونه کړله نوپه تاباندې صرف تجدید نکاح کول دی(۳)-وهوالموفق

د طلاق ثلاثه د معنی نه د ناخبره سړی د معلق طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوځوکسان دځه معاهدې دپخولو په خاطردطلاق ثلاثه قسم اوکړی اووروسته د نورو معاهدو نه دطلاق ثلاثه لفظ لرې کړی اوددې نه پس ددوئ نه څه کسان ددې معاهدی نه مخالفت اوکړی اوبعض داغذرپیش کړې چه مونږ د طلاق ثلاثه دمعنی نه ناخبره ؤوددې متعلق شرعې حکم څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۲۷۱۱۲۱ء۱۹۸۸

الجواب: کوموکسانوچه په معاهده اوله باندې دستخط کړې وی نو په هغوې باندې طلاق ثلاثه عائد اونافذ دې(۴)اګرچه دې کسانودمعاهدې اولنی نه

﴿۱﴾قال العلامة الحصكفي: ان لم تجئ بفلان او ان لم تردى ثوبى الساعة فانت طالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه واخذ الثوب قبل دفعها لا يحنث. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۵۶۲ بعيد مطلب لا يدع فلانا يسكن فى هذه الدار)

﴿۲﴾قال العلامة الحصكفي: وتنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقا.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۵۴۴ مطلب زوال الملک لا يبطل اليمين)

﴿۳﴾ قال العلامة المرغينانى: واذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها فى عدتها رضيت بذلک او لم ترض. (هداية ۲:۳۷۳ باب الرجعة)

﴿۴﴾ وفى الهندية: واذا اضافه (اى الطلاق) الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۴۲۰ الفصل الثالث فى تعليق الطلاق)

د واپسئ نیت کړي وی، اوپه دوئي کښې که چرته څوک د طلاق ثلاثه د معنی نه ناخبره ؤونوپه هغوی باندی دري طلاقه نه نافذ کیږی نه صرف یو طلاق رجعی پرې عائد کیږی، یدل علیه ما فی فتح القدیر ٤: ٤ باب ایقاع الطلاق: ولا بدمن القصدبالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه....ولو قال لقوم تعلمت ذکرابالفارسیة فقولوه معی فقال زن من بسه طلاق،فقالوه لم یحکم علیهم بالحرمة(۱) وفی شرح التنویر علی ردالمحتار۳: ۲٤۱ کتاب الطلاق :اوتلفظ به غیر عالم بمعناه ای یقع فی القضاءدون مابینه وبین الله تعالی(۲) البته کومو کسانوچه صرف ددویمې معاهدې دستخط کړي وی نو په دوئ باندې څه طلاق نه واقع کیږی. وهوالموفق

د یمین طلاق باوجود د دروغو گواهی ورکړی، کښې د طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړی دري طلاقه اووئیل اود دې باوجودئې ددروغو گواهی ورکړه، ایا دده ښځه مطلقه مغلظه کیږی؟ ددې باوجودهم دادخپلې ښځې سره اباددې، ایا داسړې مسلمانانو سره دجنازی مونځ وغیره کښی شرکت کولې شی یامسلمانانوته دده نه بچ کیدل پکاردی ځکه چه مذکوره سړې باقاعده دگواهانو په مخکښې دري طلاقه اووئیل اوددروغو گواهی ورکړیده؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام رضاء کیمل پور.....۱۹۷۵ء/۱۹۱۲

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دې کس ښځه مطلقه مغلظه شویده، للاصل

﴿۱﴾ (فتح القدیر ۳: ۳۵۱، ۳۵۲ باب ایقاع الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: او تلفظ به غیر عالم بمعناه، قال ابن عابدین: کما لو قالت لزوجها اقرأعلی اعتدی انت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا فی القضاء لا فیما بینه وبین الله تعالیٰ اذا لم یعلم الزوج ولم ینو بحر عن الخلاصة.

(الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ۲: ۲٦۱ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش)

المشهوران المعلق بالشرط یجب ثبوته عندثبوت الشرط، شرح المجلة ٥٤(۱)ددې دې دینه سره ترک موالات ضروري دي تردي چه توبه ګار شی(۲)-وهوالموفق

که چرته ښځې څما د خبرې جواب راکړو نو دري شرطونو باندې طلاقه ده..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زیددخپل مورپلار، او خور ورونو اود سخر په مخکښې اووئیل چه ځمابنځه که چرته ځما د خبرې جواب راکړی نوپه ماباندې په دري شرطونو طلاقه ده اوځه به داداسې اووهم چه ددې مور به ئې ډډې په ډډې اوګوری. څه ورځې پس دزید ښځې هغه ته دځه خبرې جواب ورکړو چونکه زیدخپله ښځه داسې اووهله چه دهغې پختې ماتې شوی ایا طلاق واقع شواوکه نه؟بینوا توجروا

المستفتی: صوفی محمد ابراهیم واه کینټ راوالپنډی.....۱۹۷۵ء/۱۳۹۵

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دې سړی زیدباندې ښځه مطلقه مغلظه شویده، کما فی شرح المجلة :المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط(٥٤) (۳). وهوالموفق

که چرته په ما باندې دفلانکی سړی د قرضې رقم ورکول وی نو په ما باندې ښځه په دریو شرطونو طلاقه ده ددې حکم

سوال:څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه مسمی افسرقرضدارؤو

﴿۱﴾ (شرح المجلة للآتاسی ۱: ۲۳۲ مادة: ۸۲)

﴿۲﴾ قال العلامة الطرابلسی: والتعزیر لا یختص بفعل معین ولا قول معین فقد عزر رسول الله ﷺ بالهجر وذلک فی حق الثلاثة الذین ذکرهم الله تعالیٰ فی القرآن العظیم فهجروا خمسین یوما لا یکلمهم احد بهم وقصتهم مشهورة فی الصحاح وعزر رسول الله ﷺ بالنفی فامر باخراج المخنثین من المدینة ونفاهم وکذلک الصحابة من بعده.

(معین الحکام ۱۹۴ فصل فی التعزیر)

﴿۳﴾ (شرح المجلة لسلیم رستم باز ۱: ۵۴مادة: ۸۲)

اوډیره موده پس انکاری شو. تهانډه کښی رپورټ درج کړو. هلته داقرارنه پس
بیا انکاری شوبالاخر بیا تهانیداره پوري خبره ورسیده. تهانیدارده ته اووئیل
چه ته په قران قسم اوخوره ده اووئیل چه زه طلاق کوم اووئي وئیل چه په
ماداکرم(دائن)هیڅ رقم وغیره قرضه ورکول نشته که چرته په ماباندې قرضه وی
نوپه ماباندې خپله ښځه په دریوشرطونوطلاقه ده. یوځل بیا کانړی واخستل
اواوئی وئیل دویم ځل ئی بیا اوئیل. بیاتهانیدار هغه ته اووئیل چه دښځی نوم
واخله اوطلاقه ئې کړه. هغه دښځي نوم واخستلودری طلاقه ئې ورکړل. ددې
شرعي حکم څه دي لیکن اوسه پوري هغه ښځه نه ده جداکړې؟ بینوا توجروا

المستفتی :محمدنعیم حقانی اټک.....۳۱\۳۱\۱۹۸۵ء

جواب:که چرته مسمٰی افسررښتونې نه وی یعني په ده باندې داکرم رقم
وغیره وی نوپه ده باندې ښځه مطلقه مغلظه شویده(۱) ټول بااثرحکام
اوعوامو باندې ضروری ده چه یاپه ده باندی حلاله وکړی یاښځه دده نه
جداکړی(۲)-وهوالموفق

خپله خورکه فلانی ته واده کړی نوخپله
ښځه به مثلثه طلاقه وی.. ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې یوسړی اوئیلی چه که

---

(۱) قال العلامة الحداد اليمنى: (قوله واذا اضاف الى شرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول ان دخلت الدار فانت طالق) هذا بالاتفاق لان الملک قائم فى الحال والظاهر بقاؤه الى وقت الشرط ولانه اذا علقه بالشرط صار عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق فى ذلک الوقت. (الجوهرة النيرة ۲:۱۱۰ كتاب الطلاق)

(۲) قال العلامة الحصكفى: ولا بد من سترة بينهما فى البائن لئلا يختلى بالاجنبية ومفاده ان الحائل يمنع الخلوة المحرمة. قال ابن عابدين: اى مفاد التعليل ان الحائل يمنع الخلوة المحرمة ويمكن ان يقال فى الاجنبية كذلک وان لم تكن معتدته الا ان يوجد نقل بخلافه بحر. (الدر المختار مع ردالمحتار ۲:۶۷۵ قبيل فصل فى ثبوت النسب)

چرته ماخپله خورمسمٰی فلانی ته واده کړله نوپه ماباندې دې خپله ښځه
مثلثه طلاقه وی. تقریبادوه میاشتې پس ده خپله خور هغه سړې ته واده کړله
او ورئې کړله. په دې کارباندې درې څلورګواهان موجوددی اوس دې سړی
ته شریعت کښې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا عزیزالرحمٰن کوهاله براه کوه مری

الجواب: که معامله هم دغومره وی اوکمې زیاتې په دې کښې نه وی نوپه دې
سړی باندې خپله ښځه مطلقه مغلظه شوې ده(۱) دتحلیل نه بغیر لاره
نشته. اوکه ډۀ دا وادۀ اصالةً یا وکالةً نه وی کړې. نوبیا طلاق نه دې واقع
شوې.(۲) وهوالموفق

که فلانی ته د لوړشته ورکړم نوزمانښځه به په ما باندې مطلقه مغلظه وی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه مسمّی سید علی دخپلې
لور مسمّاة زرینه بالغې رشته غلام اسلم ته په عام اجلاس کښې ایجاب وقبول
اوکړو ددې نه پس ئې هم دغه رشته بل ځائې کښې ګل اکبر ته ورکړله او څه
موده پس دخبرې نه واوړیدۀ اووې وئیل چه کۀ زۀ ګل اکبر ته رشته ورکړم نو
زما ښځه به په ما باندې مطلقه مغلظه وی. ددې باوجود دۀ ګل اکبر ته رشته
ورکړله. اوس د طلاق واقع کیدلو څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: رحمان شاهین بکډپو کوهاله مری....۳۱۴۱\۱۹۷۲ء

الجواب: بشرط صدق مستفتی په دې کس سید علی باندې ښځه مطلقه
مغلظه شویده، لوجود.....

---

(۱) قال العلامة الخالد الآتاسى: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
(شرح المجلة ۱:۲۳۲ مادة:۸۲)

(۲) قال العلامة ابن عابدين: حلف لا يزوج عبده او امته يحنث بالتوكيل والاجازة لان ذلک مضاف اليه متوقف على ارادته لملكه وولايته وكذا فى ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما.
(ردالمحتار هامش الدر المختار ۳:۱۲۹ مطلب حلف لا يزوج عبده كتاب الايمان)

الشرط﴿۱﴾.وهوالموفق

.. که چرته خپله لور بل ځائې کښې ورکړم نو په ما باندې خپله ښځه په درې شرطونو طلاقه ده..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې په باره کښې چه یوسړی د خپلې بالغې لور نکاح دلورداختیارنه بغیروکړی اوباقاعده ایجاب اوقبول اوشی کله چه جینې خبره شوه کورکښې کپړې وغیره شلوی اودنکاح چه واوریدل ژاړی بیاده هلک دطرفه باربارباوقارخلق په جرګه کښې دواده دپاره راځي لګه موده پس جینئ انکارکوی ددې نه پس ددې پلاراووئیل که چرته دا جینئ څه دویم ځائې کښې ورکړم نوپه ماباندې خپله ښځه په درې شرطونو طلاقه ده، اوس که چرته داسړې داولې نکاح دنه کیدوپه وجه داجینئ دویم ځائې کښې ورکړی یابل کس ته اووائې چه ځمادلور نکاح بل ځائې وکړه نو آیا په مذکوره والدباندې ښځه طلاقه شوه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدطیب غرشین اتک.....۱۱رمضان ۱۴۰۳ھ

الجواب: دامخکښې نکاح فاسداوکالعدم ده. کما فی الهندیه ۱:۲۸۷ ولا یجوز نکاح احد علی بالغة صحیحةالعقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکرا کانت او ثیبا فان فعل ذلک فالنکاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل کذا فی السراج الوهاج﴿۲﴾ اوپه دویم عقدکښې پلار مشوره ورکولې شی لیکن په خپله ایجاب اوقبول نشی کولې جینئ اودجینئ وروریاماما وغیره ایجاب اوقبول کولې شی دجینئ په اجازت باندې ﴿۳﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واذا اضافه (ای الطلاق) الی الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقا. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۳﴾ قال العلامة الشامی: (قوله ولا الانکاح) ای التزویج...(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

.که ما دې سره نکاح وکړه نو په دې درې طلاقه دی..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړی ګواهانوته مخامخ اووئیل که ما دخپلی کویژدن شوې فلانې سره نکاح وکړه نوځما د طرفنه په دې باندې درې طلاقه دې بیائې نکاح دهغې سره وکړه.ایاپه ده باندې درې طلاقه واقع کیږې اوکه نه؟طلاق ورکونکې په خپله اقرار نه کوې البته دا الفاظ ئې دګواهانو په مخامخ وئیلې دی؟بینوا توجروا

المستفتی: حافظ عبدالخالق چودهواډی آئ خان.....۱۹۷۲ء\۲۰۱۷

الجواب: بشرط صدق مستفتی په دې سړې باندې ښځه مطلقه مغلظه شویده،لیکن بشرطیکه دایمین باقاعده فسخ شوې نه وی﴿۱﴾ اوبشرطیکه دې سړې دقبول بالفعل حیله نه وې کړې﴿۲﴾ فی الدرالمختار :وتنحل الیمین بعد وجودالشرط مطلقا لکن ان وجدفی الملک طلقت الخ،هامش ردالمحتار ۲: ۶۹۰﴿۳﴾.وهوالموفق

(بقیه حاشیه) فلایحنث به الا بمباشرته وهذا فی الولد الکبیر او الاجنبی لما فی المختار وشرحه حلف لا یزوج عبده او امته یحنث بالتوکیل والاجازة لان ذلک مضاف الیه متوقف علی ارادته لملکه وولایته، وکذا فی ابنه وبنته الصغیرین لولایته علیهما وفی الکبیرین لا یحنث الا بالمباشرة لعدم ولایته علیهما فهو کالاجنبی عنهما فیتعلق بحقیقة الفعل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۱۲۹ مطلب حلف لا یزوج عبده)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: ولوقال کل امرأة اتزوجها فهی طالق فتزوج فاذا حکما شافعیا فحکم ببطلان الیمین صح. (الاشباه والنظائر ۳۹۹ الفن الخامس الحیل الفصل السابع فی الطلاق)

ومثله فی الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۵۳۸ مطلب فی فسخ الیمین المضافة الی الملک)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: ای اذا قال کل امرأة اتزوجها طالق والحیلة فیه ما فی البحر من انه یزوجه فضولی ویجیز بالفعل کسوق الواجب الیها الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۳۷ باب التعلیق)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۴۲ باب التعلیق)

که د ښځې په زندګۍ کښې مې دویم واده وکړو نو هغه دویمه ښځه به طلاقه وی..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته دا لیکل ورکړل چه که چرته دادې ښځې په زندګۍ کښې دویم واده کوی نو هغه دویمه ښځه به په ده باندې طلاقه وی. څه زمانه پس ده دویم واده وکړو نو ایادادویمه ښځه اوس په ده باندې طلاقه کیږی اوکه نه؟ دطلاق واقع کیدو په صورت کښې که چرته دابیا دانښځه ښځه جوړوې نوددې څه مسئله ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورالنبی جامعه مدنیه کیمیل پوره..... ۸۱۱۲۱ء۱۹۷۴

الجواب: په صورت مسئوله کښې دوجودالشرط په وجه باندې دادویمه ښځه مطلقه شویده(۱) په ظاهره تجدیددنکاح کافي دي. بشرطیکه دواده نه پس دخاوندپه کورکښې دوباره نکاح نه وي کړی شوې ګینې تجدیدد نکاح ته هم ضرورت نشته(۲)-وهوالموفق

---

(۱) وفی الهندیة: اذا اضاف الطلاق الی النکاح وقع عقیب النکاح نحو ان یقول لامرأة ان تزوجتک فانت طالق او کل امرأة اتزوجها فهی طالق.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان واذا)

(۲) چونکه دلته اضافت دطلاق تزویج او نکاح طرف ته دي لهذا نکاح کیدو سره به طلاق واقع کیږی اودا طلاق به قبل الدخول وی اوپه مذکوره صورت کښې تفریق دطلاق په وجه یو طلاق بائن واقع کیږی.

کما فی الهندیة: فان فرق الطلاق بانت بالاولٰی ولم تقع الثانیة والثالثة. (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۷۳ الفصل الرابع فی الطلاق قبل الدخول)

چه په دې کښې تجدید د نکاح کافی کیږی

کما فی الهندیة: اذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان یزوجها فی العدة وبعد انقضائها.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۷۲ فصل فیما تحل به المطلة وما یتصل به)

او زمونږ په بعضې علاقو کښې دا رواج دي چه د کویژدن په ورځ د جینئ د مور پلار په کور نکاح کولې شی بیا د وادۀ نه پس دخاوند په کور دوباره نکاح کولې شی پس که دا دوباره نکاح شوې وی نودا به د نکاح د تجدید قائم مقام وی د تجدید ضرورت به نه وی وهوالموفق (از مرتب)

د ښځې په موجودګۍ کښې دویم واده کولو باندې د طلاق معلق تفصیلی مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه زیدمشکوک کس ؤو ددې وجې نه دواده په وخت کښې دده نه داسې قسم لیکل اخستې ؤولیکل دالاندې دی:

"زه دفلانې په موجودګۍ کښې به دویم واده نه کوم. البته په صورت دنه کیدوداولادپه رضامندې دپلار اویاورورواویازوجه ام. نکاح ثانی یعنی دویم واده به کوی. که چرته دپاس صورت نه بغیر دویم واده وکړم نو نور څومره ودونه چه وکړم نو په ماباندې به طلاق ثلاثه واقع وی. اوشرعې طور باندې په ماباندې به حرامه وی. زیاۀلیکل کؤم چه کله هم دویم واده کؤم نوهغه په ماباندې په روئې دشرعې حرامه وی،،-

نوایا که زیدخپلې اولنې ښځه طلاقه کړی دویم واده کولې شی ګنه دده دویم واده په مطابق داخری قول(چه کله هم دویم واده الخ)حرام متصور کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: بشیراحمدایم اے دنده شاه بلال میاں والی... ۱۳۱۹۱ء۱۹۷۰

الجواب: په ظاهرد اخری قول چه مرادهم دادی چه ده مسما فلانې په موجودګۍ کښې کله چه هم الخ. لهذا دفلانې د مطلقه کیدونه پس په دویم واده کښې څه حرج نشته(۱) یعنې دویمه ښځه نه مطلقه کیږی دزیاۀ احتیاط دپاره دې د زیدنه استفسارو کړیشی چه داخری کلام نه ستاڅه مرادوو تقید مرادوو او که نه اطلاق دې مرادوو(۲) نودشق ثانی په بناء باندې داخونددویم واده په

---

(۱) وفی الهندیة: واذا اضافه (الطلاق) الی الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقا.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق)

(۲) وفی الهندیة: ان من قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق یتعلق الطلاق بالدخول ولو قال ان دخلت الدار انت طالق یقع الطلاق للحال الا اذا قال عنیت به التعلیق فحینئذ یدین فیما بینه وبین الله تعالٰی.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان الخ)

یووخت کښې هم نه نشي کولې(۱)۔بینوا توجروا

.که چرته ځماواده دسنت مطابق نه وی نوښځه مې طلاقه ده..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې که چرته یوکس دا اووائی،،که چرته ځماواده دسنت مطابق نه وی نوښځه مې طلاقه ده،،که چرته بالفرض دده واده کښې فائرنګ وی یا پالنګ باندې یانشانه ویشتل یاډهول وغیره،نوددې په باره کښې څه حکم کیږی؟بینوا توجروا

المستفتی: زبیرجان افریدی.....۱۲\۱۲\۱۹۹۰ء

الجواب: که چرته دې سړې دنیت اضافت کړي وې اونکاح ئی مخکښې دبناء یعني د واده نه کړي وې نو دده منکوحه باندې یوطلاق واقع کیږی ګیني نه.

تنبیه:.....دروطنے که ایجاب وقبول سه بارمکروه کرده مے شوند،به مرت دوم وسوم نکاح عقدخواهدشد.فافهم_ وهوالموفق .

کومې ښځې چه دروازې نه سربهر کړیدې هغې ته

دري طلاقه.. کورکښې دوه ښځې وې ددې مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړی کورته راتللو چه دده دووښځو نه یوې ددروازې نه سر بهر کړي وو .هغه کورته راغلو او وې وئیل چه کومې یوې سر بهر کړي وه هغې ته دري طلاقه دی.دکوردوارو ښځو د سر بهر کولونه منکړي شوې اوس دې سړې ته ددې ښځوپه حق کښې څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مفتی محمد سردار دارالعلوم تل.....۲۹\۷\۱۹۸۲ء

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: كلما على التزوج نحو كلما تزوجت فانت كذا لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه. قال ابن عابدين: (قوله لدخولها على سبب الملك)اى التزوج فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه بحر. (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ۲:۵۴۳ مطلب المنعقد بكلمة كلما ايمان منعقدة للحال)

جواب:که چرته دې کورکښې صرف دادوه ښځې وې نورې ښځې نه وې نو دواړه ښځې په ده باندې حرامې دی مطلقې نه دی(۱)۔وهوالموفق

یو هلک ته لوراو خور ورکولو باندې ئی د طلاق قسم

وکړو بیا هغه ددې باوجود وتختیده.. ددې حکم

سوال: څه فرمائ علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه د زیدلوراود خالدخور ده، زید اوخالد باندې دلیکلو په طورداشرط ولګولوچه که چرته دې جینئ دمرضئې نه حلاف عارف سره نکاح وکړله نو زیداوخالددواړوباندې به ښځې طلاق ثلاثه باندې حرامې وی اوس هغه جینئ عارف سره نکاح باندی کلکه ده اودهغه سره لاړله،نوایاددی جینئ دعارف سره دتللو په وجه زید اوخالدباندې ښځی مطلقې کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی :محمداسرائیل کوه مری راولپنډی.....۲۵\۱۲\۱۹۷۵ء

جواب:که چرته دې پلاراوځوئ دالیکل شوې قسم(طلاق معلق) هزلا یا اکراها کړي وې نو دوې باندې ښځی نه مطلقی کیږی. کمایشیرالیه ما نقله العلامة الشامی عن البحر:فلو اکره علی ان یکتب طلاق امراءته فکتب لا تطلق لان الکتابة اقیمت مقام العبارة باعتبار الحاجة(ای حاجة التطلیق)ولاحاجةههنا کذا فی الخانیة.ردالمحتار ۲: ۵۷۹(۲) اوکه چرته په طیب خاطرسره ئې کړي وی نو

﴿۱﴾وفی الهندية: ولو طلق احدى نسائه الاربع ثلاثا ثم اشتبهت وانكرت كل واحدة ان تكون هى المطلقة لا يقرب واحدة منهن لانه حرمت عليه احداهن ويجوز ان تكون كل واحدة وقد قال اصحابنا رحمهم الله تعالىٰ كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز التحرى فيه والفروج من هذا الباب.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۳۶۴ قبيل الفصل الثانى فى اضافة الطلاق الى الزمان)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۷ مطلب فى الاكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح)

مطلقات مغلظات کیږي (ای بشرط الحمل)﴿۱﴾.وهوالموفق

که چرته خورئي فلان ته په نکاح ورکړه نوطلاق

بیا هغه جینئ په خپله دهغه سره لاړله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددي مسئلي باره کښي چه زید اووئیل چه ځما پلار که چرته ځماخور فلان ته په عقدنکاح ورکړله نو ځمابنځه ماباندي طلاقه ده اوس هغه خور په خپله دهغي فلانی سره لاړله اونکاح ئي وکړله، اوس دطلاق څه حکم دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدروشن کوهاله مری.....۱۵جمادی الثانی۱۳۹۵

الجواب: که چرته الفاظ همداوي چه که چرته ځماپلاردا جینئ فلان الخ نوطلاق واقع نه دي او که چرته دالفاظ وی چه که چرته د فلان په نکاح کښي راغلله نوالخ نوپه دي صورت کښي یو طلاق رجعي دی﴿۲﴾ پس په عدت کښي دننه دننه زباني واپسی ده،تجدیدنکاح یاتحلیل ته ضرورت نشته دي﴿۳﴾ بینوا توجروا

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا اضافه الی شرط وقع عقیب الشرط مثل ان یقول لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق لان الملک قائم فی الحال والظاهر بقاؤه الی وقت وجود الشرط.

(هدایة علی صدر فتح القدیر ۳:۴۴۳ باب الایمان فی الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة عبد الغنی الغینمی: واذا اضاف الطلاق الی النکاح وقع الطلاق عقیب النکاح..... واذا اضافه ای الطلاق الی وجود شرط وقع عقیب وجود الشرط وذلک مثل ان یقول لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق لان الملک قائم فی الحال والظاهر بقاؤه الی وقت الشرط ویصیر عند وجود الشرط کالمتکلم بالطلاق فی ذلک الوقت.

(اللباب فی شرح الکتاب ۲:۱۷۴ کتاب الطلاق)

﴿۳﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة او تطلیقتین فله ان یراجعها فی عدتها رضیت بذلک اولم ترض. (هدایة ۲:۳۷۳ باب الرجعة)

.که چرته اته ورځو کښي دننه ستا نه طلاق نامه وانخلم

نو ځما ښځه په ما باندي طلاقه ده..ددي حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددي مسئلي باره کښي چه وړوکي ورور مشر ورور ته دیوځوکسانو په مخامخ دالفاظ اووئیل چه دخپل ځوئ سره بدګوئی وکړه اوخپل ته داویه چه که چرته اته ورځوکښی دننه ستانه طلاق نامه وانخلم نوځمابنځه په ما باندي طلاقه ده،اوس دسخردوینامطابق اته ورځي تیري شوي،نواوس دده دوینانه به څه جوړیدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدرحمان سوارګلی.....۱۹۷۵ء۱۲۱۴۱

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دي سخرباندی بنځه طلاق رجعی سره طلاقه شویده﴿۱﴾ په کوم کښي چه زباني مراجعت کافي ده،دتجدیدنکاح ضرورت نشته﴿۲﴾-وهوالموفق

که ګیره مې پرې نه خودله مونځ روژه مې ونه ساتله

نو ځما نکاح به باطله اوفسخ وی..دخلاف ورزي حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددي مسئلي باره کښي چه زید دخپلي لورچه د هغي عمر دوه یادری کاله وو بکر سره نکاح کړله دنکاح نه مخکښي ئي د زید نه اقراروا خستلوتحریری اوزباني په دي شرط چه که چرته مطابق دشرعي ئي ګیره پرې نه خودله نوځما نکاح به باطله اوفسح وی،بکر داشرط قبول کړلو،ددي نه پس بکر دخپل اقرار نه واوړیدو نه دروژی اومونځ پابنددي اونه ئي مطابق دشرعي ګیره پریخودله حالانکه منکوحه نوافل اوتهجدهم

﴿۱﴾ وفی الهندیة: اذا اضافه (الطلاق) الی الشرط وقع عقیب الشرط.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة او تطلیقتین فله ان یراجعها فی عدتها رضیت بذلک او لم ترض.

(هدایة ۲:۳۷۳ باب الرجعة)

نه قضاء کوی، ازروئ شرع ددې اقرار نه پس دبکرنکاح باقی پاتې کیږی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرؤف قریشی مسکین پورشریف مظفرګړه ۱۹۶۹ء/۱۱/۱۱ ۲۵

الجواب: چونکه دالفظ چه ځمانکاح باطله وې یافسخ وې، دکنایاتو نه دې لهذا دشرط دتحقق په وجه باندې په دې سړې باندې بښځه مطلقه کیږې اوتجدید دنکاح به کافې وې، لان الظاهر ارادةالطلاق، فی الدرالمختار: کنایته عندالفقهاء مالم یوضع له واحتمله وغیره(۱)وفی الهندیه: ولو قال فسحت النکاح ونوی الطلاق یقع(۱: ۴۰۰)(۲)وفی الدر المختار: وتنحل الیمین بعد وجود الشرط مطلقا لکن ان وجدفی الملک طلقت وعتق والا لا، انتهٰی(۳) قلت: هذاتعلیق الطلاق بفعل الزوج ولیس هذا تفویض الطلاق الی الزوجة وایضا لایجری فیه خیارالبلوغ لان العاقدهوالاب. وهوالموفق

.که چرته ما فلاني سره خبرې وکړی نو ځمابښځه طلاقه ده..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زید اووئیل چه که چرته ځه عمروسره خبرې وکړم نوځما بښځه طلاقه ده، اوس زیدعمروسره خبرې کړیدې زیدسعودی عرب کښې ده اودهغه بښځه افغانستان کښې ده شرعې لحاظ سره بښځه طلاقیږې اوکه نه؟ زیدارادې سره رجوع هم کړیده دده بښځه طلاقه شوه اوکه نه؟ اوکوم یو طلاق واقع شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: عطاء محمد طائف سعودی عرب..... ۱۹۸۵ء/۱۱/۱۱ ۳۰

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۰۱ باب الکنایات)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۷۵ الفصل الخامس فی الکنایات)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۴۴ مطلب زوال الملک لا یبطل الیمین)

الجواب: په صورت مسئوله کښې دحانث کیدلو په تقدیرباندې دابښځه یو طلاق رجعی باندې مطلقه شویده(۱)اوپه دیکښې په عدت کښې دتنه دتنه زباني مراجعت کافی کیږی، که چرته په عدت کښې دتنه ئې مراجعت اونه کړه نو تجدیددنکاح به ضروري وي. (قران(۲) حدیث(۳) معتبرات فقه(۴) وهوالموفق

.که دې امام پسې مې مونځ وکړونوځما بښځه طلاقه ده..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه دیوسړې دمحلی د امام سره خفګان پیداشولو اووئی وئیل چه که چرته ماتاپسې مونځ اوکړو نو ځمابښځه طلاقه ده، یوځل ئې داوئیل دې اوس ددې څه حل دې ځکه چه په امام پسې مونځ کول هم ضروری دی اوامام خفه کول نه دی پکار؟ بینوا توجروا

المستفتی: سعیدالرحمٰن رستم مردان..... ۱۴۰۱/۱۴/۲۲ھ

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واذا اضاف الطلاق الی الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقا.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق)

﴿۲﴾ قال الله تعالٰی: الطلاق مرتٰن فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدودا لله. (سورة البقرة آیت: ۲۲۹، ۲۳۰ رکوع: ۱۳ پاره: ۲)

﴿۳﴾ عن رکانة بن عبد یزید انه طلق امرأته سهیمة البتة فاخبر بذلک النبی ﷺ وقال والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله ﷺ والله ما اردت الا واحدة فقال رکانة والله ما اردت الا واحدة فردها الیه رسول الله ﷺ فطلقها الثانیة فی زمان عمر والثالثة فی زمان عثمان رواه ابوداؤد والترمذی وابن ماجة والدارمی الا انهم لم یذکروا والثانیة والثالثة.

(مشکواة المصابیح ۲: ۳۰۶ باب الخلع والطلاق)

﴿۴﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة او تطلیقتین فله ان یراجعها فی عدتها رضیت بذلک اولم ترض لقوله تعالٰی فامسکوهن بمعروف من غیر فصل. (هدایة ۲: ۳۷۳ باب الرجعة)

الجواب: داسې دي چه امام پسې مونځ وکړی اودمونځ کولونه پس دي په عدت کښې دننه دننه دالفاظ اووائ چه ماخپلی ښځې ته مراجعت اوکړو اودطلاق نه واپس شوم﴿۱﴾قال الله تعالی:الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح باحسان(الایة)﴿۲﴾.وهوالموفق

خما د اجازت نه بغیر که چرته ته د مور
پلار کور ته لاړلې نو دري طلاقه دي

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته اووئیل چه که چرته ته ځماد اجازت نه بغیر دخپل مورپلار کورته لاړلې نو ته په ماباندې په دری طلاقو طلاقه ئې.لیکن یومیاشت پس کله چه داسړې کور کښې موجود نه ؤونودده ښځه دخاوند داجازت نه بغیردخپل مور پلار کورته لاړه.اوس ددې مسئلې څه حکم دي،او ښځه حامله هم ده؟بینوا توجروا

المستفتی: محمد سعید عباسی.....۱۹۷۴ء\۱۲\۱۲۱

الجواب: بشرط صدق وثبوت دانښځه مطلقه مغلظه شویده، لوجود الشرط﴿۳﴾.اوس بغیرد حلالې نه بله څه چاره نشته دي-وهوالموفق

که په مقرره موده کښې زه واپس نه شوم نو خما
او د منکوحې په مینځ کښې به نکاح فسخ وې

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه زیددبالغې جینئ سره

﴿۱﴾ قال العلامة السغدی: والفاظ الرجعی عند ابی حنیفة واصحابه اربعة احداها انت طالق وهذا منصوص..... والرجعة نوعان قولیة وفعلیة..... والرجعة القولیه ان یقول راجعتک الخ.
(التف فی الفتاوٰی ۱:۲۰۵،۲۰۷ الطلاق الرجعی)

﴿۲﴾ (سورة البقرة آیت: ۲۲۹، رکوع: ۱۳ پاره: ۲)

﴿۳﴾ قال العلامة عبد الغنی المیدانی: واذا اضافه ای الطلاق الی وجود شرط وقع عقیب وجود الشرط وذلک مثل ان یقول لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق.
(اللباب فی شرح الکتاب ۲:۱۷۴ کتاب الطلاق)

نکاح وکړه هلک په صوبه سندھ حیدرآباد کښې اوسیدګی لیکن جینئ کلې کښې والدینوسره ده دجینئ والدینوزوم ته خطونه ولیکل اووئی وئیل چه راشه واده اوکړه،کله چه زیدراغلونو دجینئ دورثاءسره ئې فیصله وکړه چه (۱) مهرمبلغ پنځه زره روپې اداءکوې(۲) یومکان به ابادوی -(۳) اوسیدل به خپل کلې اختیاروی.ددې شرائطودپاره شپږ میاشتې موده مقرره کړې شوه اووئی وئیل چه که چرته مقرره موده کښې څه واپس نه شوم نو ځما او ځماد منکوحې په مینځ کښې به نکاح فسخ وی.ددې شرطونو لیکل او همدارنګې دګواهانودستخط اودګوتو نشانونه ئې هم ولګول شول.اوس ناکح (زید) دیونیم کال دتکمیل دشرائطو دپاره رانغلواونه دخط اوکتابت جواب ورکوې نوایامذکوره لیکل اوشرائط دنه موجودیدلوپه وجه باندې نکاح فسخ کیږې اوکه نه؟ اخرې دوه شرائط دنکاح نه پس لګولې شوې؟بینوا توجروا

المستفتی: شیرین c\o مولوی محمد عانق سرخ ډهیری صوابی ۱۹۷۲ء\۳۱۴

الجواب: په صورت مذکوره کښې په دې سړی باندې ښځه(منکوحه)مطلقه شویده.لان المعلق عندوجودالشرط کالمنجز﴿۱﴾وفی الهندیه۱: ۴۰۰ ولوقال فسخت النکاح ونوی الطلاق یقع﴿۲﴾.وهوالموفق

``که چرته فلانی کار مې اوکړونو ځما ښځه
په سلو کانړو سره طلاقه ده.. طلاق مغلظه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې اووئیل چه که

﴿۱﴾ قال العلامة القهستانی: والفاظ الشرط ان واذا واذا ما..... ان وجد الشرط مرة فی الملک ینحل الی جزاء ای ینتهی التعلیق الی وقوع الطلاق فیجری مجری النظیر.
(جامع الرموز ۱:۵۳۲ فصل فی التعلیق)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۷۵ الفصل الخامس فی الکنایات)

چرته مافلان کارو کړونو په ما باندې ښځه سلو کانړو سره طلاقه ده، بیا زید هغه کارو کړلو، نو ایا په زید باندې دري طلاقه واقع کیږی او که نه یو؟ بینوا توجروا

المستفتی: ګلزارمقام سیرئے.....۱۹۷۵ء/۱۹۹۱

الجواب: ددې سړې ښځه په دري طلاقو باندې مطلقه مغلظه شویده او باقی لغوه دې، وهوقول الائمة الاربعة ﴿۱﴾ خلافا للطائفة السلفية النجديه﴿۲﴾ ولنا

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين الى انه يقع ثلاث قال فى الفتح بعد سوق الاحاديث الدالة عليه وهذا يعارض ما تقدم واما امضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بانها كانت واحدة فلا يمكن الا وقد اطلعوا فى الزمان المتأخر على وجود ناسخ..... واما ثانيا فالعبرة فى نقل الاجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة الف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم اكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وانس وابى هريرة والباقون يرجعون اليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحاً بايقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الاالضلال. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۵ كتاب الطلاق)

﴿۲﴾ قال الشيخ البسام السلفى: وذهب جماعة من العلماء الى ان موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة..... لا يقع عليهما الا طلقة واحدة..... منهم المجد عبد السلام بن تيمية وكان يفتى بها سرا وحفيده شيخ الاسلام ابن تيمية يجهر بها ويفتى بها فى مجالسه..... ومنهم ابن القيم الذى نصر هذا القول نصرا مؤزراً فى كتابيه الهدىٰ واغاثة اللهفان فقد اطال البحث فيها..... قال مجلس هيئة كبار العلماء: بحث مسئلة الطلاق الثلاثة بلفظ واحد وبعد الدراسة وتداول الرأى واستعراض الاقوال التى قيلت فيها ومناقشة ماعلى كل قول، توصل المجلس بالاكثرية الى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وخالف من اعضاء المجلس خمسة الخ. (التعليق على بلوغ المرام ۳۶۲، ۳۶۴ كتاب الطلاق)

روايات كثيرمذكورةفى مصنف عبدالرزاق﴿۱﴾وهوالموفق

.كه چرته ځمانښځه بد چلنه وى نوطلاقه ده..

ياكه چرته طلاق ورنه كړى نو..ددې حكم

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې اووائی چه که چرته ځمانښځه دواده نه مخکښې بدچلنه وی نوهغه طلاقه ده.،ددی شهادت یا ثبوت نه وی اونه څه بل دلیل وی صرف د شک په بناء باندې اووائی،نو ایا په دې سره څه واقع کیږی؟ځکه چه په شریعت کښې دشک په بناءباندې دې وئیل شووحروفو ته مبهم اوغیرواضح وئیلې شی اوچه ددې سره دده ښځه پاک دامنه هم ده؟ همدارنګې چه یو سړې اووائی چه که چرته مادیته طلاق ورنه کړونو.....اوهمدارنګې نیمګړې خبرې اوائی.ددې څه حکم دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: امان الله شمسی روډمردان.....۱۵/صفر ۱۴۰۳

﴿۱﴾.....☆ عن هارون بن عنزة عن ابيه قال كنت جالسا عند ابن عباس فاتاه رجل فقال يا ابن عباس انه طلق امرأته مائة مرة وانما قلتها مرة واحدة فتبين منى بثلاث ام هى واحدة؟ فقال بانت بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين. (مصنف ابن ابى شيبة ۵:۱۳)

☆ حدثنا سعيد المقبرى قال جاء رجل الى عبد الله بن عمر وانا عنده فقال يا ابا عبد الرحمن انه طلق امرأته مائة مرة قال بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة. (مصنف عبد الرزاق ۵:۱۴)

☆ عن الحكم ان عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم اجمعين قالوا اذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (مصنف عبد الرزاق ۶:۳۳۶)

☆ عن عبادة بن الصامت قال طلق جدى امرأته الف تطليقة فانطلق ابى الى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال النبى ﷺ اما اتقى الله جدك، اما ثلاث فله واما تسع مأة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، ان شاء الله تعالىٰ عذبه وان شاءَ غفرله.
(مصنف عبد الرزاق ۶:۳۹۳)

الجواب: ښځه باندې تهمت لګول اواراده د طلاق ظاهرکولوباندې طلاق واقع شوې نه دې په دې کښې دانشاء طلاق لفظ نشته دې نه صریح اونه کنایه_ وهوالموفق

.که چرته څه پشاور ته سبق ته لانه ړم نو ښځې ته درې طلاق..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه یوطالب العلم خپل پلار ته ولیکل چه که چرته څه مثلاپشاورته سبق ته لانه ړم نومابانديې خپله ښځه درې طلاق باندې مطلقه ده.اوس دې طالب العلم ته فوراپشاورته تلل ضروری دی اوکه نه کله چه هم ځی نوطلاق ختمیږی.همدارنګې صرف تللوباندې سبق ته داحکم دتعلیق ختم کیږی یا هلته څه وخت پورې مقیم کیدل ضروری دی؟ بینوا توجروا

المستفتی:مفتی محمدسردارالعلوم عربیه تل کوهاټ۱۹۸۳ء۱۰۱۱۱۰

الجواب: که چرته دې حالف دفوراً تللونیت نه وی کړې نودمرګ نه مخکښې چه کله هم سبق ته لاړشی نودحانث کیدلو نه بچ کیږی،برابره خبره ده که په پیښورکښې اقامت اوکړی اوکه نه.ونظیره الحلف علی الفعل کمافی ردالمحتار ۳: ۱۸۶ فلیراجع(۱).وهوالموفق

که چرته د زید کورته لاړو نو زر روپئ به صدقه کوی او

که چرته صدقه ئې ونه کړله نوښځه ئې طلاقه ده..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې قسم اوخوړو چه که چرته زه دزیدکورته لاړم نوزرروپې به دخدائې په نامه ورکوم،که چرته صدقه مې ونه کړله نوبیاځما ښځه په ما باندې طلاقه ده،اوس که چرته دا

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: ان رأيته لا ضربنه فعلى التراخي ما لو ينوا الفور..... وبعد صفحتين..... ولو حلف ليفعلنه بربمرة. قال ابن عابدين: واذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل وذلک بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه ان يوصى بالكفارة..... وهذا اذا كانت اليمين مطلقة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۳:۱۴۵،۱۴۸ مطلب حلف ليفعلنه بربمرة)

سړې دزید په کورکښې داخل شی نوایادابه زرروپئ ورکوی اوکه لس مسکینانو ته به روټی ورکوی،که چرته زرروپې ئې ورنه کړې اولس مسکینانو ته روټې ورکړی نوایابیاهم طلاق واقع کیږي؟بینوا توجروا

المستفتی: مثل خان سانګړه.....۱۲۲جمادی الثانی۱۴۰۳ھ

الجواب: چونکه دې سړې دحانث کیدلو په صورت کښې په زرروپې نه ورکولو باندې طلاق معلق کړیدې نوله دې وجې نه په ده باندې دحانث کیدلو په صورت کښې په زرروپې نه ورکولوباندې ښځه مطلقه کیږي(۱)-وهوالموفق

پلاراووئیلې.. که چرته ته مې د خاوند په حواله کړې

نو ما باندې خپله ښځه یو دوه درې او خور موربه وی.

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوه جینئ دخاوند دکور نه دپلارکره راغله ددی خاوندنه ئی بال بچ هم شته لیکن دجهګړی او فساد د وجهې نه راغلې وه،پلارجینئ ته اووئیل چه که چرته مادوباره ته میړه ته حواله کړی نو ماباندې خپله ښځه یو دوه درې کانړی اومورخوربه وی،اوس رشته دارووددی جینئ سره دمصالحت نه پس دخاوندپه حواله کړله لیکن پلارئی په هغی باندی راضی هم نه دي،اوس دالفاظومذکوره څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی ګلفراز مدرسه عالیه زرګری کوهاټ ۱۲۴محرم ۱۴۰۱ھ

الجواب: په دې الفاظو مسطوروسره په وقوع طلاق کښې تامل دې(۲) لیکن

﴿۱﴾ قال العلامة عبد الله الموصلي: فاذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه وانحلت اليمين وانتهت لان الفعل اذا وجدتم الشرط فلا تبقى اليمين.

(الاختيار لتعليل المختار ۲: ۱۸۱ فصل كنايات الطلاق)

(۲) چونکه یو دوه درې نه صریح دې اونه کنایه دې بلکه محض عدد او شمیردې اوکله چه دې سره د طلاق الفاظ ذکرنه وی نوصرف نیت او اراده کافی نه وی، قال العلامة الشامي: ان من تشاجر مع زوجته فاعطاها ثلاثة احجار ينوى الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما افتى به الخير الرملي وغيره وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من امرها..... (بقيه حاشيه په راروانه صفحه

احتیاط دادې چه دابنځه دپلار داجازت نه بغیر اودمور اووغیرهاپه اجازت سره خاوند کورته لاړه شی نو حنث نه به بچ شی﴿١﴾-وهوالموفق

.که چرته څه دفیصلې نه واوړیدم نو ما باندې دې ټول حلال حرام شی.. نه د طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زید دکومې تنازعې په سبب جرګه کښې دابیان ولیکلو چه جرګې څه فیصله وکړه هغه ماته منظوره ده اوکه چرته څه ددې فیصلی نه واوړیدم نوپه ما باندې دې ټول حلال حرام شی،اوس که چرته زید دفیصلې نه واوړیدو اووتختې نوایازید باندې طلاق هم عائد کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاضی محمد اکبر پهګواړی رالپنډی.....١٩٧٠ء٣١٥١

الجواب: دالفظ ځمونږپه کلواوزبان کښې په طلاق متعارف نه دې،ددې وجی نه غیرشادی شده هم دالفظ استعمالوی پس دې سړې یعنی زیدنه دی تپوس وشی چه دی الفاظو نه ستاځه مراددې،صرف طلاق دی مرادؤوکه صرف ماکول اومشروب،یاماکول اومشروب اوجماع وغیره ټول مرادوو، پس څه چه مرادوو، بس هغه به منظور وی یعنې صورت اول کښې طلاق واقع

(بقیه حاشیه) بحلق شعرها لا یقع به طلاق وان نواه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٥٣ کتاب الطلاق)

البته بعضې علماء په دې کښې اختلاف کوی چه دې الفاظوسره یعنی صرف یو دوه درې سره ښځه مبانه کیږی چه په دې کښې تجدید دنکاح کافی کیږی،او دویم لفظ ``خور مور،، کیږی سره دطلاق حکم ورکول دی بې قاعدې امردې ځکه چه دې کښې حرف التشبیه نشته.

کما قال الحصکفی: والا ینوشیئا او حذف الکاف لغا وتعین الادنیٰ: قال ابن عابدین: والذی فی الفتح وفی انت امی لا یکون مظاهرا وینبغی ان یکون مکروها. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٦٢٦ باب الظهار).....ازمرتب

﴿١﴾ قال العلامة الحصکفی: ان لم تجیئ بفلان او ان لم تردی ثوبی الساعة فانت طالق جاء فلان من جانب آخر بنفسه واخذ الثوب قبل دفعها لا یحنث.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٥٦٢ قبیل باب طلاق المریض)

کیږی،اوصورت ثانی کښې قسم اوپه صورت ثالثه قسم اوطلاق دواړه متحقق کیږی،یدل علیه مافی الفتح: ٤: ٢٦ والحاصل ان المعتبر فی انصراف هذه الالفاظ عربیةاو فارسیةالی معنی بلانیة التعارف فیه فان لم یتعارف سئل عن نیته فقط﴿١﴾.وهوالموفق

.که چرته خورمې ونه لیګله نوځما ښځه طلاق بائنه ده..دد ې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې خپله واده شوی خورپه ځان بوج کړله په خپل کورکښې غیرآباده پریخي وه اووعده ئې کړي وه چه فلان تاریخ اوفلان وخت به خپله خورسخرګنئ ته لیږی،که چرته ئې ونه لیګله نوځمابنځه طلاق بائنه ده،اوس په دې تاریخ اووخت باندې دوه ورځی نورې هم تیرې شوې لیکن هغه خپله خورونه لیګله،اوس دطلاق څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: سیدان خان کوهاله مری....١٩٢٩ء٢٠١٣١

الجواب: که چرته درې طلاقه مرادنه وی نوتجدیدنکاح کافی دی﴿٢﴾ځکه چه د تحقق د شرط دوجې نه طلاق واقع شویدې﴿٣﴾دتحلیل ضرورت نشته دی﴿٤﴾ وهوالموفق

﴿١﴾ (فتح القدیر ٤:٣٧٤ فصل فی الکفارة قبیل باب الیمین فی الدخول والسکنیٰ)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصکفی: ویقع بقوله انت طالق بائن او البتة..... واحدة بائنة فی الکل لانه وصف الطلاق بما یحتمله ان لم ینو ثلاثا.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٤٨٧ فرع باب الصریح)

﴿٣﴾ قال العلامة ابن نجیم: (قوله فیقع بعده) ای یقع الطلاق بعد وجود الشرط فی المسئلتین سواء کان التعلیق فی الملک او مضافا الیه. (البحر الرائق ٤:٨ باب التعلیق)

﴿٤﴾ قال العلامة الموصلی: وله ان یتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث فی العدة وبعدها لان حل المحلیة باق اذ زواله بالثالثة ولم توجد وانما لا یجوز لغیره فی العدة تحرزا عن اشتباه الانساب. (الاختیار لتعلیل المختار ٢:١٩٣ باب الرجعة)

.که ما په خپل سخرګنئ باندی سلام اوکړو نو ځما ښځه به طلاقه وی.. ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یو سړې دوه ځله دا قسم اوخوړوچه که چرته ماپه سخرګنې باندی سلام اوکړونوځمابنځه طلاقه ده، په دې سره کوم یوطلاق واقع کیږی؟بینوا توجروا

المستفتی: سیداغیارشاه.....۱۰\۱۰\۱۹۷۵ء

الجواب: صرف سلام کولوباندې دوه طلاقه رجعی واقع کیږې، کما فی الهندیة ۲:۳٦۵ اذااضافه(الطلاق)الی الشرط وقع عقیب الشرط﴿۱﴾وقالوالصریح مالم یستعمل الا فیه ولوبالفارسیة کطلقتک الخ کما فی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ۲:۵۹۰﴿۲﴾.وهوالموفق

.که چرته تاسوټول مې قتل نه کړئ نوما باندې ښځه طلاقه ده.. ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې دویم کس ته غصه په حالت کښې اووئیل چه که چرته ماتاسوټول قتل نه کړی نوپه ما باندې ځمابنځه طلاقه ده،په هم دې مجلس کښې دالفاظ دوباره اووائی، اوس که چرته داسړې قتل اونه کړی نوښځه طلاقه کیږی اوکه نه؟ بینواتوجروا

المستفتی: مکرم خان صالح خانه نوشهره.... ۱۰\۷۱\۱۹۷۲ء

الجواب: دې سړې باندې فی الحال ښځه طلاقه نه ده کله چه داسړې قریب الموت شې اومړشې نوهغه وخت کښې په ده باندې ښځه په یوطلاق مطلقه کیږې یاکله چه داکسان(چاته چه دقتل دهمکی ورکړې شوې ده)نه یوکس مړشې نودې کس (زید) باندې ښځه یوطلاق باندې مطلقه کیږې،په کوم

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان واذا)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴٦۵ باب الصریح)

کښې چه زبانی رجوع کافی ده دتجدیدنکاح ضرورت نشته دې،فی الدر المختار: ولوحلف لیفعلنه برّبمرةوفی ردالمحتار۳: ۱۸۹ واذالم یفعل لایحکم بوقوع الحنث حتی یقع الیاس عن الفعل وذلک بموت الحالف قبل الفعل.....اوبفوت محل الفعل﴿۱﴾.وهوالموفق

.ځما کلی ته راغلې تا لره مې قتل نه کړو نو ځما ښځه طلاقه ده..ددې ځلی وئیلو حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه زیددعمر اوخې دې دواړو کښې په دې خبره جهګړه شوه چه زیدخپله وړه لورپیدل کلی ته بوتلل غواړې لیکن عمرچه دزیددښځې ورواردې انکارکوې چه ځه داپیدل نه پریږدم بلکه موټرسائیکل باندی ئې رسوم،لیکن زید فوراً جینئ بوتلل غواړی،زیدیودم جوش کښې راغلواوقسم ئې اوکړوچه که چرته ته ځماکلی ته راغلې اوځه تالره قتل نه کړم نوځمابنځه طلاقه ده درې ځلی دالفاظ تکرار کړل،زیدلاړو اوسخرپریشان شو،دشپی عمردیوبل کس سره دزیدکلی ته لاړل دواړوهلته روټې اوخوړه اوشپه ئې هم هلته تیره کړه،زیداووئیل ما په غصه کښې دالفاظ وئیلې ؤواوس ددې الفاظو څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی:مولاناغلام رسول مدرسه عربیه نظامیه تربت مکران۱۱\۸۱\۱۹۷۴ء

الجواب: که چرته دزیددریوځلوتکرارنه درې طلاقه نه وی مرادبلکه اصرار او تاکیدئې مراد وې،یاخالې الذهن وی نوزیدباندې ښځه مطلقه مغلظه نه کیږی، کما فی ردالمختار۲: ٦۳۲ قبیل الکنایات﴿۲﴾اوکه چرته درې طلاقه مراد وی نوښځه مطلقه مغلظه شویده،اما حالا عند ارادة الفور وهو المتبادر

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۳:۱۴۸ مطلب حلف لیفعلنه برّبمرة کتاب الایمان)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی: کرر لفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکید دین، قال ابن عابدین: ای ووقع الکل قضاء وکذا اذا طلق اشباه ای بان لم ینو استینافا ولا تاکیداً لان الاصل عدم التاکید. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۹۹ فروع قبیل باب الکنایات)

واما عند الموت﴿١﴾.وهوالموفق

.که چرته په حقوق زوجیت اونان نفقه کښې کوتاهی اوکړم نو دې طلاقه.. ددې مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه ځمادخورواده دماما ځوئ سره شویدې،دواده په وخت کښې ده لیکلی ووچه،،که چرته زه د خپلې ښځې حقوق زوجیت اونان نفقه کښې کوتاهی ا وکړم نوداپه مابانـدی حرامه ده اوپه دری طلاقوباندی طلاقه ده،،دواده نه پس به هلک دکورنه غائب وو چه دهغی دوجی نه دښځی اوخاوند په مینځ کښې جهګړه وشوه اوښځه ئې کورنه اوویسـتله څه موده پس روغې جوړی والـه ضلح اوکړله اوځما خور دهغـه کورتـه لاړله،څه مـوده پـس بیـاجهګړه وشـوه اوبیـائې ښـځه دکورنـه اوویستله لیکن روغی جوړی والوبیا اتفاق وکړواوښځه ئې دهغـه کورتـه بوتللـه،دریم ځل بیاده دښځې سره جهګړه اوکړله اوکورنـه ئې ویسـتله،اته میاشتې کیږی نه څه خرچه ورکوې اوس روغی جوړې والابیادصلح خبرې کوی اوس دطلاق اوحرام کیدلوپه باره کښې دشریعت څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: کبیرخان اسلام آباد.....۱۲۷ شعبان ۱۴۰۲ھ

الجواب: که چرته دانښځه دې خاونددکورنه ویستلې وی اودحقوقِ مسکنت نه ئې محروم کړې وی﴿٢﴾

﴿١﴾ قال العلامة الحصكفي: ولو حلف ليفعلنه بربمرة لان النكرة فى الاثبات تخص والواحد هو المتيقن ولو قيدها بوقت فمضى قبل الفعل حنث ان بقى الامكان والا بان وقع اليأس بموته او بفوت المحل بطلت يمينه كما مر فى مسئلة الكوز.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۳:۱۴۸ مطلب حلف ليفعلنه بربمرة)

﴿٢﴾ وفى الهندية: تجب السكنى لها عليه فى بيت خال عن اهله واهلها الا ان تختار ذلک كذا فى العينى.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۵۵۶ الفصل الثانى فى السكنىٰ)

نودا ښځه په خاوندباندې مطلقه مغلظه شویده﴿١﴾اوکه چرته دوهلونـه پس دانښځه بلامرضی اوبلااخراج دخاونددکورنه راغلې وی نومطلقه شوې نـه ده دغه خاوندسره اوسیدلې شی،لعدم وجودالشرط﴿٢﴾.وهوالموفق

.که چرته دفلان فلان سره راضی نامه وکړم نو په ما باندې یوطلاق دوه طلاق درې طلاق الخ.

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې روغې جوړې والـه سره دځه ذاتی اختلاف په بناء باندې دنورومګروسره وعده وکړه چه کـه چرته ځه ستاسوخلقونه جداشوم اودفلانې فلانې حضراتوسره مې خوراک سـکاک وکـړه نولګاتـاردرې ځلـی یویوکـانړې اوچـت کړواوځمکـه بانـدې اوغورځـول چـه مابانـدې ځمابنـځه یـوطلاق بیـادویم ځـل ئـې دویـم کـانړی اوغورځلواووئې وئیل چه دوه طلاقه بیائې دریـم ځل وکړلـو اوئی وئیل دری طلاقه،ځمابنځه دې په مابانـدې طلاقه وی که ماتاسوپریخودئې اوددې خلقو سره راضی نامه وکړم بیائې تقریبا دوه کاله پس هم دغه شان دخپل رور دواده په موقع باندې ددې خلقوپه مخامخ پرله پسې درې ځلې اووئیل چه ځمابنـځه پـه مابانـدې یـوطلاق دوه طلاقـه درې طلاقـه ده چـه ځـه ستاسـونه جداشـم اوفلانی فلانی سره راضی نامه وکړم،بیایوکال پس ده دخپل یـو قریبی رشتـه دار پـه ویناباندې ددې ملګرودرضاءمندې نـه بغیرراضـی نامـه دهغـه کسانو سره وکړه دکوم متعلق چه ده طلاق وئیلې وو ددې وجې نـه ایـا دده ښځه دتـه جائزده؟ یادوباره تجدیدنکاح وکړی؟ همدارنګې کوم خلق چه دده سره خوری سکی دهغوې دپاره څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:الطاف حسین ملکوټ ایبټ اباد.....۱۹۷۵ء۱۱۴۱

﴿١﴾ قال الحداد اليمنى: واذا اضاف الى شرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول ان دخلت الدار فانت طالق هذا بالاتفاق لان الملک قائم فى الحال والظاهر بقاؤه الى وقت الشرط ولانه اذا علقه بالشرط صار عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق فى ذلک الوقت.

(الجوهرة النيرة ۲:۱۱۰ كتاب الطلاق)

﴿٢﴾ المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. (شرح المجلة ۱:۲۳۲ مادة:۸۲)

الجواب: په ظاهره په دې سړې باندې ښځه مطلقه مغلظه شویده﴿١﴾ بغیر د تحلیل نه چاره نشته دی﴿٢﴾د تحلیل نه مخکښې وزسره جماع حرامه ده﴿٣﴾ او دده سره دکتلو او ودریدلو اود غیرضروری تعلقاتو ساتلو والا هم ګناهګار دې﴿٤﴾- وهوالموفق

د طلاق معلق یو صورت

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه دیوسړې دخپل سخر سره اختلاف پیدا شوځه موده پس ئې دسخرپه کورکښې دواده پروګرام ؤو، سخرګئ دهغه د راضی کولوته جرګه ولیګله چه واده کښې شرکت وکړی،ده

﴿١﴾ قال العلامة الموصلی: فاذا علق الطلاق بشرط وقع عقیبه وانحلت الیمین وانتهت لان الفعل اذا وجدتم الشرط فلا تبقی الیمین.

(الاختیار لتعلیل المختار ٢: ١٨١ فصل کنایات الطلاق)

﴿٢﴾ وفی الهندیة: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها کذا فی الهدایة.

(فتاوٰی عالمگیریة ١: ٤٧٣ فصل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

﴿٣﴾ وفی الهندیة: اذا طلقها ثلاثا او واحدة بائنة ولیس له الا بیت واحد فینبغی له ان یجعل بینه وبینها حجابا حتی لا تقع الخلوة بینه وبین الاجنبیة.

(فتاوٰی عالمگیریة ١: ٥٣٥ الباب الرابع عشر فی الحداد)

﴿٤﴾ قال العلامة الطبرابلسی: والتعزیر تأدیب استصلاح وزجره عن ذنوب لم تشرع فیها حدود ولا کفارات..... والتعزیر لا یختص بفعل معین ولا قول معین فقد عزر رسول الله ﷺ بالهجر وذلک فی حق الثلاثة الذین ذکرهم الله تعالٰی فی القرآن العظیم فهجروا خمسین یوما لا یکلمهم احدبهم وقصتهم مشهورة فی الصحاح وعزر رسول الله ﷺ بالنفی فامر باخراج المخنثین من المدینة ونفاهم وکذلک الصحابة من بعده.

(معین الحکام ١٩٥ فصل من الزواجر الشرعیة والتعزیر)

جرګه واپس کړه اواوئې وئیل چه ماقسم بالطلاق کړیدې چه ځه به دسخرګنې کورته نه ځمه، جرګې والواووئیل چه داقسم غلط دې قسم خوداالله په نوم کیږی، طلاق باندې نه کیږی، داروا جی قسم دې، ده بیااووئیل که چرته ماد سخرګنې سره په غم خوشحالې کښې شرکت اوکړو نوماباندې ښځه طلاقه ده، ده دا الفاظ اووئیل اوسَحر واده وشو، هغه وخت داسړی دسخرکره بیمار پُرسئ ته لاړواته نهه ورځې پس ده خپله ښځه رخصت کړه چه په ماباندې طلاقه ده، بیاده دخبرو کولونه پس خپلې مورته اوئیل که چرته ستاشک وی نو زه ئې بیاوایمه چه فلانکئ په ماباندې په دریو کانړوباندې طلاقه ده او دویم ځل ئې بیاهم دغه رنګې اووئیل، ددې متعلق دشریعت څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدضمیر استاذ ګمبت مردان.....١٩٧٢ء/٣١/٧/١

الجواب: بشرط صدق مستفتی په دې سړې باندې ښځه مطلقه مغلظه شویده بغیردتحلیل نه چاره نشته دې﴿١﴾ دتحلیل کیفیت دې دمقامی علماء نه معلوم کړیشی. وهوالموفق

دوکانداری نه کولوباندې طلاق معلق کول کله چه مراد ئې په شرکت سره دوکانداری وی.. ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې اووئیل چه ځه دوکان نه کؤم که چرته مادوکان اوکړونوپه ماباندې خپله ښځه په درې طلاق مطلقه ده، داقسم هغه دوجی د دشرکت نه خوړلې دې، چه که چرته شرکت وی نو دوکانداری به نه کوم، اوس که چرته ځانته ددوکانداری کاروکړی نو آیا طلاق واقع کیږی؟ لیکن هغه وائې چه ځمانیت دطلاق نه وو؟ بینوا توجروا

المستفتی: زاهدعلی باچاحقانی.....١٩٧٥ء/١٢/١٢/١

﴿١﴾ قال العلامة عبد الغنی الغینمی: واذا کان الطلاق ثلاثا فی الحرة او اثنتین فی الامة ولو قبل الدخول لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ای یطأها ثم یطلقها او یموت عنها وتنقضی عدتها منه. (اللباب فی شرح الکتاب ٢: ١٨٣ کتاب الرجعة)

الجواب: که چرته ده دشرکت کولونه قسم خوړلې وی نوبلاشرکت دوکان کولو باندې په ده ښځه نه مطلقه کیږی،اوکه چرته مطلق دوکانداري نه ئې قسم کړیوی(۱) نوبغیر دحیلې نه دوکانداري کول موجب تغلیظ دې یعنې موجب دطلاق مغلظ دې(۲)-وهوالموفق

د مشت زنی کولوپه وجه باندې طلاق معلق واچوی او بیا ئې تفخیذ وکړو نو څه حکم دې؟

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې دمشت زنی عادت دې،ددینه دنجات موندلودوجی نه ده دااووئیل چه که چرته ائنده مامشت زنی وکړه نوهره هغه ښځه چه دهغې سره څه نکاح کوم هغه طلاقه ده،ددینه پس دادشهوت نه مغلوبه شواوتفخیذئې شروع کړلودتکیه وغیره سره،اوس هغه دطلاق باره کښې وائې چه داپه مشت زني کښې داخل نه دی، ځکه چه ده صرف دلاس دمشت زني په صورت کښې طلاق وئیلې دې، نو آیاپه تفخیذوغیره سره درې طلاقه واقع کیږی اوکه بائن؟بینوا توجروا

المستفتی: عبدالخالق شادمان لاهور.....۱۴۰۱۱۶۱۲۹ھ

جواب:دا تفخیذوغیره مشت زنی نه ده اګرچه په مقصد کښې دمشت زنی په شان ده اوحرام دې(۳) پس دې سړی حالف باندې ښځه مطلقه شوې نه ده

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واذا اضافه (ای الطلاق) الی الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقا.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وتنحل الیمین بعد وجود الشرط مطلقا لکن ان وجد فی الملک طلقت وعتق والا لا فحیلة من علق الثلاث بدخول الدار ان یطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل الیمین فینکحها.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۴۵ مطلب زوال الملک لا یبطل الیمین)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: ان علة الاثم هل هی کون ذلک استمتاعا بالجزء کما یفیده حدیث وتقییدهم کونه بالکف ویلحق به مالو ادخل ذکره..(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

لیکن دمشت زنې دکولوپه صورت کښې په ده باندې ښځه په یوطلاق مطلقه کیږی(۱)-وهوالموفق

د مالی جرمانه نه ادا کولو په صورت کښې دطلاق معلق تفصیلی مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوسړې یوخو کارونه ولیکل چه که چرته داپوره نه کړی نوپه ماباندې زرروپې مالی جرمانه لازمه ده،اوکه چرته مالی جرمانه مې ادانه کړه نوپه ماباندې ځما ښځه طلاقه ده،اوس که چرته دې سړی د شروط پوره والې ونۀ کړلواونقض عهد ئې اوکړلو نوایادمالی جرمانه په نه اداکولوباندې درې طلاقه کیږی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام عباس نقوی پشاور.....۱۶\۱۱\ذی قعده۱۳۹۷ھ

الجواب: مالی جرمانه اخستل یاورکول دامورمحرمه نه دې(۲) لیکن دحرمت

(بقیه حاشیه) بین فخذیه مثلا حتی امنی ام هی سفح الماء وتهییج الشهوة فی غیر محلها بغیر عذر کما یفیده قوله واما اذا فعله لاستجلاب الشهوة الخ لم ارمن صرح بشیئ من ذلک والظاهر الاخیر لان فعله بید زوجته ونحوها فیه سفح الماء لکن بالاستمتاع بجزء مباح کما لو انزل بتفخید او تبطین بخلاف ما اذا کان بکفه ونحوه وعلی هذا فلو ادخل ذکره فی حائط او نحوه حتی امنی او استمنی بکفه بحائل یمنع الحرارة یأثم ایضا ویدل ایضا علی ما قلنا ما فی الزیلعی حیث استدل علی عدم حله بالکف بقوله تعالیٰ والذین هم لفروجهم حافظون، الآیة الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۹ مطلب فی حکم الاستمناء بالکف)

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا اضافه (ای الطلاق) الی شرط وقع عقیب الشرط مثل ان یقول لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق لان الملک قائم فی الحال والظاهر بقاؤه الی وقت وجود الشرط فیصح یمینا او ایقاعا. (هدایة ۲:۳۶۴ باب الایمان فی الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله لاباخذ مال فی المذهب) قال فی الفتح وعن ابی یوسف یجوز التعزیر للسلطان باخذ المال وعندهما وباقی الائمة لا یجوز ومثله فی المعراج وظاهره ان ذلک روایة ضعیفة عن ابی یوسف قال فی الشرنبلالیة.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

باوجود په دې سره طلاق معلق کول درست اونافذدی، بخلاف النذر﴿١﴾ او چونکه دااداامطلق ده موقت نه ده لهذا داعهد کونکې به په اخری لمحاتو د زندګۍ کښې حانث شی، کمافی ردالمحتار ٣: ١٨٦ واذالم یفعل لایحکم بوقوع الحنث حتی یقع الیاس عن الفعل﴿٢﴾. وهوالموفق

که چرته افیون اوخوری نوښځه به طلاقه وی، بیا د افیونو نه جوړه شوې دوا اوخوری نو..؟

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې اووئیل چه که چرته ما افیون اوخوړل نوماباندی ښځه طلاقه ده، ناڅاپه داسړې بیمارشو

(بقیه حاشیة) ولا یفتی بهذا لما فیه من تسلیط الظلمة علی اخذ مال الناس فیأکلونه..... وافاد فی البزازیة ان معنی التعزیر باخذ المال علی القول به امساک شیئ من ماله عنه مدة لینزجر ثم یعیده الحاکم الیه لا ان یأخذه الحاکم لنفسه او لبیت المال کما یتوهمه الظلمة اذلا یجوز لاحد من المسلمین اخذ مال احد بغیر سبب شرعی..... وفی شرح الآثار التعزیر بالمال کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ والحاصل ان المذهب عدم التعزیر باخذ المال.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣: ١٩٥، ١٩٦ مطلب فی التعزیر باخذ المال)

﴿١﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ان لا یکون معصیة لذاته) قال فی الفتح واما کون المنذور معصیة یمنع انعقاد النذر فیجب ان یکون معناه اذا کان حراما لعینه او لیس فیه جهة قربة فان المذهب ان نذر صوم یوم العید ینعقد ویجب الوفاء بصوم یوم غیره ولو صامه خرج عن العهدة ثم قال بعد ذلک قال الطحاوی اذا اضاف النذر الی المعاصی کله علی ان افتل فلانا کان یمینا ولزمته الکفارة بالحنث.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣: ٧٤ مطلب فی احکام النذر)

﴿٢﴾ (ردالمحتار ٣: ١٤٨ مطلب حلف لیفعلنه بربمرة کتاب الایمان)

ډاکټرچه ده ته کومه دوائې ورکړه په هغې کښې افیون هم اچولی وویعنی د افیونونه جوړه شوې دوائی وه نوپه دې صورت کښې په ده باندې طلاق واقع شواوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: صاحبزاده اکبردارالعلوم مردان ١٥ رمضان المبارک ١٤٠٣ھ

الجواب: ددې مرکب دوایئ په خوراک کښې حنث نشته دې، الاان یریدالحالف، ماخوذ ازهندیه ٢: ٨٥ وعبارتها، سئل شیخ الاسلام الزاهدرحمةالله علیه عمن حلف لایاکل لحما وحلف الاخر لایاکل بصلا واخر لا یاکل فلفلا فاتخذمحشوا جعل فیه هذه الاشیاء کلها فاکلها الحالفون کلهم لم یحنث احد الاصاحب الفلفل لان الفلفل لایؤکل الا هکذا فانصرفت یمینه الیه﴿١﴾. وهوالموفق

.که چرته څه د څوئ کور ته لاړم نو ښځه مې طلاقه ده.. ددې نه مراد د سکونت کوردې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زید قسم خوړلې دې چه که چرته څه دخپل څوئ کورته لاړم نوڅمابښځه طلاقه ده یاکه چرته څما د څوئ ښځه څماکورته راغله نوبیاهم څمابښځه طلاقه ده، پس که چرته زید خپل کورهبه کړی اودهغه په نوم باندې ئې منتقل کړی، اوبیادزید څوئ خپل لور (د زید نوسی) ته ئې هبه کړو، اوس که چرته زیددې کورته لاړشی نو طلاق واقع کیږی اوکه نه؟ځکه چه دزید څوئ هم په دې کورکښې اوسیږی اوکه چرته دزیداینګوردزیدرهائشی کورته کوم چه اوس دزیددووڅامنوپه نوم باندې موهوب دې راشی نودزیدښځه طلاقه کیږی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: روح الامین ګړهی کپوره مردان..... ١٩٨٥ء، ١٢١١١١

الجواب: کوم کس چه دا الفاظ اووائې، ،که زه دفلانی کره لاړم نوپه ماالخ، ،که ماکره فلانکی راغې نوپه ماالخ، ،نودعرف په بناء باندې ددې نه مراد د سکونت کوراومکان دې نه مملوکه کور، ومدارالایمان علی العرف، پس په دې بناء باندې په صورت اول کښې طلاق نه واقع کیږی، البتِه که چرته دا سړې

﴿١﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ٢: ٨٥، ٨٦ البابُ الخامس فی الیمین علی الاکل والشرب وغیرهما)

(زید) دارمملوکه مراداخستلی وی نودواړوصورتونوکښې طلاق نه واقع کیږی﴿١﴾-وهوالموفق

د طلاق معلق یو تفصیلی مسئله او متعدد استفسارات

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه عبدالله یوملازم پیشه سړې دې کورته راغلې دې،دده دوه خوئیندې دی،دخوردواده متعلق ئې خبری کیدې،په څه خبره باندې دپلاراوعبدالله په مینځ کښې سخت کلامی وشوه،پلارئې هغه ته اووئیل چه داځمالورده ددې سره ستاځه تعلق نشته دې په دې باندې عبدالله ته غصه ورغله چه ځه دخویندومشر وروریم که چرته ځماحق نه وی نوځمابنځه یودوه درې باندې طلاقه ده،که چرته ما د خویندو پوختنه هم وکړه(١)اوس هغه کوم حالات دی په کوم سره چه طلاق واقع کیږی عبدالله ته څه کول ممنوع شول ځکه ددواړو خواینداوکویژدنې هم شویدې؟(٢)که چرته طلاق واقع شی نوددې نه پس څه حل دې؟ (٣) آیا د غصې په حالت کښې ده ته یمین متصورکولوسره کفاره کیږی اوځه کفاره به ئې وی؟(٤)دوقوع طلاق په صورت کښې خاوندملازم پیشه اودکورنه درې میاشتې بهرتیرولوپه وجه دښځې په کورکښې اوسیدل جائز دی؟اوکه یا د والدینو کورته به ځی؟(٥) بنځه دده دترورلورده دواده نه مخکښې ئې هم

﴿١﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله الايمان مبنية عندنا على العرف) لان المتكلم انما يتكلم بالكلام العرفى اعنى الالفاظ التى يراد بها معانيها التى وضعت لها فى العرف كما ان العربى حال كونه بين اهل اللغة انما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف الفاظ المتكلم الى ما عهد انه المراد بها..... نعم ما وقع مشتركا بين اللغة والعرف تعتبر فيه اللغة على انها العرف فاما الفرع المذكور فالوجه فيه ان كان نواه فى عموم قوله بيتا حنث وان لم يحظر له فلا لانصراف الكلام الى المتعارف عند اطلاق لفظ بيت فظهر ان مرادنا بانصراف الكلام الى العرف اذا لم تكن له نية وان كان له نية شيئ واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٧٨ مطلب الايمان مبنية على العرف كتاب الايمان)

پرده نه کوله نوایابنځه به اوس دخاوندنه پرده کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حوالدارکلرک رحمان ګل کوئټه.....١٩٢٩ء\٩١٥

الجواب: (١) د خوئیندو متعلق تپوس اودوې سره تعلقات ساتلوباندې طلاق واقع کیږی﴿١﴾ ددې وجی نه تپوس کول اوتعلقات ساتل ده ته موجب طلاق دې او تپوس نه کول اوتعلقات نه ساتل ګناه ده﴿٢﴾-(٢)ددې علاج تحلیل دې چه د هغې تفصیل دې دمقامی علماء نه معلوم کړیشی﴿٣﴾ دغصې په حالت کښې هم طلاق واقع کیږی-﴿٤﴾ لیکن دلته طلاق مغلظه واقع کیږی لهذا دتحلیل نه بغیرچاره نشته دې-(٤) بنځې ته دپلارکره تلل ضروری نه دی په دې کورکښې هم اوسیدلې شی-(٥)کله چه طلاق واقع شی نود جانبینو د طرف نه پرده کول ضروری دی﴿٥﴾-وهوالموفق

﴿١﴾قال العلامة الموصلى: فاذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه وانحلت اليمين وانتهت.
(الاختيار لتعليل المختار ٢: ١٨٠ فصل كنايات الطلاق)

﴿٢﴾ عن ابى ايوب رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام متفق عليه.
(بلوغ المرام ٤٨٠ باب البر والصلة)

﴿٣﴾ وفى الهندية: وان كان الطلاق ثلاثا فى الحرة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذا فى الهداية.
(فتاوىٰ عالمگيرية ١: ٤٧٣ فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به)

﴿٤﴾ قال العلامة ابن عابدين: والذى يظهر لى ان كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه ان يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به فى السكران. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٤٦٣ مطلب فى طلاق المدهوش)

﴿٥﴾ قال العلامة الحصكفى: ولا بد من سترة بينهما فى البائن لئلا يختلى بالاجنبية ومفاده ان الحائل يمنع الخلوة المحرمة..... قال ولهما ان يسكنا بعد الثلاث فى بيت واحد اذا لم يلتقيا التقاء الازواج ولم يكن فيه خوف فتنة انتهىٰ.
(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٦٧٥ قبيل فصل فى ثبوت النسب)،

په دې جواب باندې دوباره استفسار

سوال: ستا سوال موصول شو اودمعاملې تاسوته پوره پته لګیدلې ده،زیات داچه :(۱)دخوئیندوسره تعلق ساتلوباندې کوم یوطلاق واقع کیږی ځکه چه تاسوصفاونه وئیل(۲)که چرته طلاق مغلظه شی لکه څنګه چه تاسولیکلی دی نوښځه کورکښې څنګه اوسیدلې شی،که چرته دې ته دویم کس سره نکاح کول وی حالانکه تاسولیکلې دی چه ښځه دې کورکښې اوسیږی دوتلو ضرورت نشته؟(۳)تالیکلی دی چه که چرته ښځه غواړی نودویم سړې سره دې نکاح اوکړی اوکه چرته ښځه نه غواړی اوهغه دعدت پوره کیدونه پس دخپل خاوندسره نکاح کول غواړی؟(۴)چونکه دقسم کولو په وخت دبحث مسئله دخوئیندوواده وودلته یومعززعالم صاحب چه په کوئټه کښې امام اوخطیب دې هغه فرمائ چه عبدالله ته پکاردی چه دخوئیندودواده په معامله کښې بالکل دخل ونه کړی،اوکله چه ئې دخوئیندوواده وشی نوبیا عبدالله دخوئیندوسره تعلق ساتلې شی،طلاق نه واقع کیږی،ډیره مهربانی داهم لګ شان صفاکړه چه که چرته دخویندوپه واده کښې عبدالله بالکل غیرجانبداردې اودواده نه پس تعلقات اوساتی نوخیردې ځکه چه دده والدصاحب په دې خبره باندې غصه شوې وو چه ته دخویندود واده ذمه وار نه ئې داځماکاردې،اوعبدالله دخویندودرشتې نه مجبورووومګردغلطې نه خبره اووتله-(۵) په دې تعلقاتونه ساتلوکښې کومې،کومې خبرې شاملې دی ځکه کورکښې اوسیدو سره بعضې خبرې کیږی یا صرف دواده متعلق خبرې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حوالدارکلرک رحمان ګل کوئټه کینټ.....۱۹۲۹ء۱۷۱۲۱

الجواب: (۱) دخویندوسره تعلقات ساتلو باندې درې طلاقه(طلاق مغلظ) واقع کیږې ځکه چه عبدالله وئیلی دی،،که چرته ځماحق نه وی نوځمانښځه یودوه

درې باندې طلاقه ده اوکه چرته مادخویندوتپوس هم اوکړو"﴿۱﴾-(۲) د شریعت حکم دادې چه د عدت په ورځوکښې دخاوندپه کورکښې سکونت ضروری دې لیکن دخاوندنه به پرده ضرورکوی،(فی الهندیه ۲: ٤٠٨)وعلی المعتدة ان تعتدفی المنزلةالذی یضاف الیها بالسکنی حال وقوع الفرقة والموت لقوله تعالی:ولاتخرجوهن الایة....ثم ان وقعت الفرقة بطلاق بائن اوثلث لابد من سترةبینهما ثم لاباس لانه معترف بالحرمة الا ان یکون فاسقا﴿۲﴾.(۳)دعدت پوره کیدونه پس دخپل خاوندسره هیڅ کله نکاح نه شی کولې تردې پورې چه تحلیل نه وی شوې،یعنې دویم خاوندسره دجماع کولونه پس که چرته هغه اوغواړی طلاق ورکړې اودطلاق نه پس کله چه عدت تیر شی نواول خاوندسره تجدیددنکاح وکړی﴿۳﴾-(۴)که چرته دعبدالله مراددې الفاظونه" که چرته مادخویندوتپوس هم اوکړو،،که صرف دواده د امور متعلق تپوس وی نونورتعلقات ساتلې شی لیکن دامعامله ئې دالله تعالی سره ده دروغ نه وئیل ضروری دی ځکه چه په ظاهره په دې الفاظوباندې قطع دتولو تعلقاتو داخوت مراد ده﴿٤﴾-(۵)داسوال دې دعبدالله نه اوشی چه دده ددې الفاظونه څه مرادوومطلق تعلقات ئې مرادوواوکه نه دواده متعلق. وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واذا اضافه (ای الطلاق) الی الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقا.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۲۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان)

﴿۲﴾ (هدایة ۲: ۴۰۷،۴۰۸ قبیل باب ثبوت النسب کتاب الطلاق)

﴿۳﴾ قال العلامة الغینمی المیدانی: واذا کان الطلاق ثلاثا فی الحرة..... ولو قبل الدخول لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ای یطأها ثم یطلقها او یموت عنها وتنقضی عدتها منه. (اللباب فی شرح الکتاب ۲: ۱۸۳ کتاب الرجعة)

﴿۴﴾ قال العلامة الحصکفی: الایمان مبنیة..... عندنا علی العرف مالم ینو ما یحتمله اللفظ فلا حنث فی لا یهدم الا بالنیة فتح.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۳: ۷۸ مطلب الایمان مبنیة علی العرف)

دریم ځل استفسار:

سوال: جواب موصول شوې دې لیکن یو اشکال باقې دې چه دواده متعلق خوبه عبدالله دوالدینوسره یادکومې خورسره څه عرض نه ساتی،لیکن بیاهم د اخوت اود وروز خور رشته ده ددې وجې نه که چرته خورته په واده کښی تحفه ورکول غواړی مثلا دکپړوجوړه بکس زیورات وغیره؟بینوا توجروا

المستفتی: رحمٰن ګل کلرک حولدارکوئټه

الجواب: عبدالله په خپله خورته څه تحفه نه شی ورکولې،بل څوک که چرته دده د طرفنه (بغیرددده دامرنه) تحفه ورکړی نوعبدالله باندې څه حرج نشته﴿١﴾-وهوالموفق

څلورم ځل استفسار :

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې باره کښې چه مسئله تاته پوره معلومه شوه چه اوس ځمادپاره دخوئیندوسره تعلق ساتل موجب دطلاق مغلظ دې لیکن دخویندوسره رشته نه ساتل هم ګناه ده ددې وجې نه که چرته زه کوم یوې خورته یوجوړه ورولیګم نوطلاق واقع کیږی،اوس مخکښی ځمادپاره څه کول ضروری دی،درې میاشتې پس به په دویم ځل نکاح کول وی یاکوم حل چه زمادپاره مطابق دشریعت محمدی وی ستاسودفېصلې به منتظریم؟ بینوا توجروا

المستفتی: رحمن ګل حوالدارکلرک

الجواب: که چرته تادخپلې خورسره څه تعلق داخستواورکولووغیره قائم کړو

﴿١﴾ قال العلامة التمرتاشی: ویحنث بفعله وفعل مامورہ فی النکاح والطلاق والعتاق والخلع..... والهبة والصدقة الخ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٣:١٢٩ مطلب حلف لا یتزوج)

نوستا ښځه په تا باندې حرامیږې﴿١﴾اودعدت(درې حیضه)دتیریدونه پس ښځه که چرته غواړی نودویم کس سره نکاح کولې شی اوداسې به ددې سره جماع کوی،اودجماع نه پس که چرته داسې غواړی نوښځې ته دې طلاق ورکړی اودطلاق ورکولونه پس کله چه عدت تیرشی نوکه ښځه چرته غواړی نوتاسره دوباره نکاح کولې شی﴿٢﴾-وهوالموفق

.کومې ښځې سره چه زه نکاح وکړم هغه په ما باندې مطلقه ثلاثه ده.. ددې حکم اودفضولې نکاح

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه﴿١﴾چه یوکس اوئیل چه دکومې ښځې سره زه نکاح وکړم نو په خدائ قسم که چرته زه هغې ته نزدې شم نوهغه په ماباندې حرامه ده-﴿٢﴾یاداووائی چه کومه ښځه ماوکړه نوهغه په ماباندې په درې طلاقوباندې طلاقه ده،اوس که چرته دې سړې ته نکاح فضولی وکړیشی نوطلاق واقع کیږی؟بینوا توجروا

المسفتی: عبدالواسع اکبرپوره.....١٩٧٥ء٧١٩١

الجواب: کله چه فضولی عقدنکاح وکړی اوداکس ئی قبول بالفعل کړی یعنی مهرمعجل ورکړی وغیره نودطلاق دوقوع نه به بچ شی، کما فی ردالمحتار ٢:٦٨١ اذا قال کل امراة اتزوجها طالق،والحیلة فیه ما في البحر من انه یزوجه

﴿١﴾ قال الحداد الیمنی: واذا اضاف الی شرط وقع عقیب الشرط مثل ان یقول ان دخلت الدار فانت طالق هذا بالاتفاق. (الجوهرة النیرة ٢:١١٠ کتاب الطلاق)

﴿٢﴾ قال العلامة المرغینانی: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها والاصل فیه قوله تعالیٰ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره.

(هدایة ٢:٣٧٨ فصل فیما تحل به المطلقة)

فضولی ویجیز بالفعل کسوق الواجب الیهـا او یتزوجهـا بعـدماوقع الطـلاق علیها﴿١﴾ اودسوال اول په صورت کښې هم دایلاء یاطلاق نه دبچ کیدو دا حیله ده اودبینونت حفیفه په صورت کښې تجدیددنکاح هم مخرج اوحیله ده، کما مر﴿٢﴾.وهوالموفق

په عرفی کلما طلاق سره طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زیدعمروته اووئیل چه که چرته تااودس اونه کړو نوپه تا باندې خپله ښځه کلماطلاقه ده یعنې دطلاق سره ئې کلما لفظ اووئیلو ،لیکن عمروداودس کولوباوجوددده په خبره باندې صرف آو اوکړو یعنې لفظ د طلاق وغیره ئی ذکرنه کړلو ددې الفاظو شرعې حکم څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: روح الامین تورډهیرصوابی..... ۱۹۹۰ء۴۱۵۱

الجواب: عمروباندې ښځه طلاقه شوې نه ده ځکه دایمین عرفی کلمادې شرعی په دې طریقه دې کلما تزوجت امراة فهی طالق،کما فی الشامیه۳:۲۴۷ باب الصریح طبع حلبی،انه قد اشتهر فی رساتیق شروان ان من قال جعلت کلما اوعلی کلما انه طلاق ثلاث معلق وهذا باطل ومن هذیانات العوام﴿٣﴾ انتهٰی.وهوالموفق

﴿١﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٥٣٧ باب التعلیق)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدین: ان لفظ حرام معناه عدم حل الوطء وداوعیه وذلک یکون بالایلاء مع بقاء العقد وهو غیر متعارف ویکون بالطلاق الرافع للعقد وهو قسمان بائن ورجعی لکن الرجعی لا یحرم الوطء فتعین البائن و کونه التحق بالصریح للعرف لا ینافی وقوع البائن به فان الصریح قد یقع به البائن کتطلیقة شدیدة ونحوه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٥٠٤ قبیل مطلب لااعتبار بالاعراب هنا)

﴿٣﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٦٥ اول باب الصریح)

عوامی طلاق کلما لغوه اوبې اثره دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې داسې قسم اوخوری چه، ،زه په طلاق کلما اوپه الله باندې قسم کومه اوقران باندې قسم دې چه کوم شخصی تنظیم اودشخصی پالیسې لاندې په کوم تحریک کښې به حصه نه اخلم اوپه طوردمنافقت به په دې جبه کښې شمولیت نه کوم، ،داواقعه دیو اتحاد په صورت کښې شوې وه چه افغانی طالبانوپه عرض داتحاد او تاکید دا الفاظ لیکلی وواوس په مخالفت کولوباندې طلاق کلما واقع کیږې؟ بینوا توجروا

المستفتی:قاری غلام فاروق افغانی دارالعلوم رحمانیه پشاور۱۹۸۵ء۱۲۱۱۰۱

الجواب: په صورت مسئوله کښې صرف یوکفاره په تقدیردحنث واجب کیږی﴿١﴾ اودا طلاق کلما شرعی طلاق کلمانه دې بلکه عوامی طلاق کلمادې کوم چه لغوه اوبې اثره دې، کما فی ردالمحتار ٢: ٥٩٠ باب الصریح قداشتهر فی رساتیق شروان ان من قال جعلت کلما اوعلی کلما انه طلاق ثلاث معلق وهذا باطل ومن هذیانات العوام﴿٢﴾.وهوالموفق

،،څما کلما طلاق دې،، سره صرف یوطلاق رجعی واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه دووړلوکښې دقتل معامله وه بیادمقتول اوقاتل ددواړوړلوپه مینځ کښې فیصله شوې وه لیکن د مقتول دطرفه یوکس چه کله قاتل ځانته اوموندونوپه قاتل باندې دوه ډزې وکړې لیکن توپک خراب شوهغه بچ شو،بیا دې ډزې کولووالـه قاتل ته اووئیل چه زه تاصرف په دې شرط پریږدم چه ته کلما طلاق اوکړې،قاتل درې

﴿١﴾ قال العلامة المرغینانی: والمنعقدة مایحلف علی امر فی المستقبل ان یفعله اولا یفعله واذا حنث فی ذلک لزمته الکفارة.

(هدایة ٢:٤٥٧ کتاب الایمان)

﴿٢﴾ (ردالمحتارهامش الدرالمختار ٢:٤٦٥ اول باب الصریح)

ځله دخاورو ګټې اوغورځول اووئې وئیل چه زماکلماطلاق دې،لیکن داکس قاتل کلماطلاق نه پیژندلواوس ددې طلاق څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: مولوی نعیم الله ساوتهٔ وزیرستان.....۱۹۸۴ء۸۱\۸۱

الجواب: په دې قاتل باندې باقاعده یوطلاق رجعی نافذکیږی،په کوم کښې چه دعدت تیرولونه مخکښې زبانی رجوع کافی ده﴿۱﴾اوپه دیکښې نورخطرات نشته دې، کما فی ردالمحتار ۲: ۵۹۰ باب الصریح قداشتهر فی رساتیق شروان ان من قال جعلت کلما اوعلی کلما انه طلاق ثلاث معلق وهذاباطل ومن هذیانات العوام انتهی﴿۲﴾ په هرحال دا شرعی طلاق کلمانه دې بلکه عوامی طلاق کلمادې-وهوالموفق

د طلاق کلما حنث کښې د عمد او نسیان او د حیلی اومخرج حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوکس قسم اوکړوچه زه به داکارنه کوم اوکه چرته اومی کړو نوچه کومې ښځې سره زه نکاح کوم هغه طلاقه ده،ددې نه پس دده نه هغه کارهیرشواووئی کړلو نوده خپل ځان حانث اوګنړلواودوباره ئې قصدااوعمداهغه کاراوکړلو،اوس ددې څه حکم دې ایاپه ده باندې همیشه دپاره نکاح حرامه شوه یادخلاصې دپاره څه حیله شرعیه شته؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالقادرهزاروی

الجواب: په حنث کښې دعمداونسیان یوحکم دې،من فعل المحلوف علیه مکرها

﴿۱﴾ قال العلامة القهستانی: وصریحه ما استعمل فیه دون غیره مثل انت طالق ومطلقة وطلقتک..... ویقع به ای بمثل ما ذکر طلقة رجعیة لا یحتاج الی تجدید النکاح ولا رضاء المرأة الخ. (جامع الرموز ۱: ۵۵۸ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۵ اول باب الصریح)

اونا سیا فهوسواء﴿۱﴾ (وهکذا فی جمیع کتب الفروع)﴿۲﴾اوحیله کومه چه فقهاؤ په کتب فروع کښې ذکر کړې ده واکتفی بعبارة الاشباءوالنظائر ٤٢٠قوله فالحیلة ان یزوجه فضولی ویجیزه بالفعل﴿۳﴾هذاهوالمختارکما فی الزیلعی وعلیه الفتوی کما فی منح الغفار نقلا عن الخانیة﴿٤﴾.وهوالموفق

په الفاظ د طلاق کلما کښې حیله او د اجازت بالوطی مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه﴿۱﴾یوطالب العلم اووئیل چه که چرته زه دې کمرې ته داخل شوم نوپه ماباندې کلماتزوجت طلاقه ده،بیا داطالب العلم کمرې ته داخل شو ددې نه پس داطالب العلم کوم مفتی صاحب ته لاړومفتی صاحب اووئیل چه ته دفضولی په ذریعه نکاح کولې شی ددې نه پس داطالب العلم کورته راغلواوپلارته ئی ذکر کړو چه ما داسې طلاق اچولی دې اودنکاح فضولی نه بغیر څه چاره نشته دې بیا پلار زوې ته نکاح فضولی اوکړله اودمسئلی بیانولونه پس ئی داهم اووئیل چه ته زما وکیل نه ئې اوتاته اجازت دې ددې څه حکم دې؟﴿۲﴾زمونږعلاقه کښې دنکاح فضولی نه پس دووکالوپورې واده نه شی کولې اوخاوندخپلې ښځی سره هم نه شی ملاویدې،که چرته په کومه طریقه باندې ورسره ملاؤشی نو د

﴿۱﴾ (هدایة ۲: ۴۵۷ کتاب الایمان)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ولو الحالف مکرها او مخطئا او ذاهلا او ساهیا او ناسیا.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۳: ۵۳ مطلب فی الفرق بین السهو والنسیان)

﴿۳﴾(الاشباه والنظائر ۳۹۸ الفن الخامس فی الحیل السادس فی النکاح)

﴿٤﴾ قال العلامة الشامی: هذا هو المختار کما فی التبیین وعلیه اکثر المشائخ والفتوی علیه کما فی الخانیة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳: ۱۵۰ مطلب حلف لا یتزوج فزوجه فضولی)

وطی په دوران کښې عزل کوی یادمنصوبه بندې څه طریقه اختیاروی ددې متعلق وضاحت اوفرمایئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالصمد بلوچستانی.....۱۳۱۹۱ء۱۹۸۹

جواب:(۱) په ظاهره داالفاظ موجب طلاق نه دی ځکه چه په دیکښې شرط او جزاء متحقق نه دې﴿۱﴾اوقسم اوطلاق کښې صرف نیت ناکافی وی،الا اذا تلفظ بهذا،،که چرته مافلانې کاراوکړلو نوهرځل چه زه نکاح کوم نوپه ما باندې بنځه مطلقه ده،فیبتلی بماهوشاق ویحتال بما هومسطورفی السوال کما فی الهندیة﴿۲﴾والشامیه﴿۳﴾.(۲) کوم خت چه دې کس ته اطلاع اوشی چه زما د فلانی سره عقدفضولی شویدې نوپه دې کس باندې فی الحال اجازت ورکول ضروری نه دی پس کله چه داکس اجازت بالوطی اوکړی نوددې نه پس فلانې ته زوجه وئیل ضروری نه دی،وهوواضح﴿٤﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الشامی: قلت لکن قال فی نور العین الظاهر انه لا یصح الیمین لما فی البزازیة من کتاب الفاظ الکفر انه قد اشتهر فی رساتیق شروان ان من قال جعلت کلما او علی کلما انه طلاق ثلاث معلق وهذا باطل ومن هذیانات العوام فتأمل.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۵ باب الصریح)

﴿۲﴾وفی الهندیة: اذا قال کل امرأة اتزوجها فهی طالق فزوجه فضولی واجاز بالفعل بان ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما اذا وکل به لانتقال العبارة الیه.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۱۹ الفصل الثانی فی تعلیق الطلاق بکلمة کل وکلما)

﴿۳﴾قال العلامة ابن عابدین: اذا قال کل امرأة اتزوجها طالق والحیلة فیه ما فی البحر من انه یزوجه فضولی ویجیز بالفعل کسوق الواجب الیها.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۳۷ باب التعلیق)

﴿۴﴾قال العلامة محمد امین: (قوله وبالفعل) کبعث المهر او بعضه بشرط ان یصل الیها وقیل الوصول لیس بشرط نهر وکتقبیلها بشهوة وجماعها لکن یکره تحریما لقرب نفوذ العقد من المحرم بحر قلت فلو بعث المهر اولا لم یکره التقبیل والجماع لحصول الاجازة قبله. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۱۵۰ مطلب حلف لا یتزوج فزوجه فضولی)

په طلاق کلما کښې حیله اوپه مذهب غیرباندې دفتوی حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې که چرته یوکس اووئیل که چرته زه،،لوفعلت هذاالفعل الحرام فکلماتزوجت امراةفهی علی طالق ثلاثا،، او وروسته هغه حرام فعل دده نه صادرشی نو ایاشرعادده دپاره څه طریقه دنکاح کولوشته اوکه نه؟همدارنګی ددې باره کښې دمذهب غیردفتوی څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدانور حقانی کوئټه شهر.....۱۲ربیع الثانی ۱۴۰۱ھ

الجواب: کوم کس چه په طلاق کلماسره قسم اوکړی مثل ان یقول:ان فعلت کذا فکلما تزوجت امراةفهی علی طالق ثلاثا،نوددې دپاره دتوسط فضولی حیله بهرحال جائزده،لما فی ردالمحتار ۲: ٦١١ والحیلةفیه ما فی البحر من انه یزوجه فضولی ویجیز بالفعل کسوق الواجب الیها انتهی﴿۱﴾قلت لایلزم القبول بالفعل فی مجلس النکاح نعم یلزم الایجاب والقبول فی ذلک المجلس،اوداکس دضرورت په وخت کښې یعنی کله چه لواطت،زنا،استمناء بالکف وغیره کښې واقع کیدل متیقن یا مظنون وی نو په مذهب دشوافعوباندی عمل کولې شی لیکن د عادل مفتی دفتوی نه پس،لما فی شرح التنویرعلی هامش ردالمحتار ۲: ٦١٣ بل افتاء عدل﴿۲﴾نوټ:کله چه یوحنفی،په مذهب غیر باندې فتوی ورکړی نو دا به حنفی شماریږی، کمافی حیلة الناجزة﴿۳﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۳۷ باب التعلیق)
﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۳۹ مطلب فی معنی قولهم لیس للمقلد الرجوع عن مذهبه)
﴿۳﴾ قال الشیخ اشرف علی التهانوی: د غیرمذهب اخستلو دپاره دا شرط دې چه د اتباع هوٰی په وجه نه وی بلکه د داعیه ضرورت په وجه وی اوضرورت هغه معتبر دې کوم چه اهل بصیرت علماء ضرورت اوګڼړی اوداهم ضروری ده چه فتوٰی ورکونکې داسې کس وی چه هغۀ د یوماهر استاذ نه فن حاصل کړې وی.....

.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د معلق بالشرط طلاق عجیبه صورت او د دویم واده د پاره حیله اوچل

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یو کس په وخت د نکاح کښې دا الفاظ اولیکل اوورئې کړل، چه فلانئ منکوحه دمورپه جوند کښې که چرته کوم دویم کس سره نکاح حقیقی یا غیر حقیقی، فضولی یا غیر فضولی، وکالة یا اصالة یا دلالة برابره خبره ده که په کومه د مذاهبو اربعو کښې جائز وی او وې کړه نو دویمه ښځه د مسماة فلانئ په موجودګی کښې د مذکورة الصدر په وصف سره په نکاح کښې راوړه نو هغه مطلقه مثلثه طلاق باندې طلاقه ده. یعنې درې شرائطو سره طلاقه طلاقه طلاقه ده، اوس هغه کس ددې ښځې په موجودګې او زندګی کښې ددویمی ښځې سره نکاح کوی بلکه ښځې هم اجازت ورکړیدې، اوس د مذکوره لیک په موجودګې کښې دویم واده دپاره څه طریقه ده، بینوا توجروا

المستفتی: قاری محمد اکبر شاه ګیلانی مری هزاره.....۱۹۷۵ء/۱۷/۳/۱

الجواب: دې کس ته بغیر ددینه هیڅ تدبیر او حیله نشته دې چه اولاکومی غیر مرغوبې ښځې سره نکاح او کړی نو هغه به مطلقه معلظه شی او ددینه پس مرغوبې ښځې سره نکاح او کړی په دیکښې څه خطره نشته دې، ځکه چه هغه کلما او دهغې کوم مرادف لفظ نه دې استعمال کړې، کما فی الدر المختار :وفیها کلها تنحل ای تبطل الیمین ببطلان التعلیق اذا وجد الشرط مرة الا فی کلما الخ، هامش ردالمحتار ۲: ٦٨٨﴿١﴾. وهو الموفق

.که ستاسوی ته مې رشته ورکړله نوپه ما باندې خپله ښځه طلاقه ده.نه مخلصی اوحیله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زید خپلې خینې ته د

(بقیه حاشیه)..او اهل بصیرت دهغه په فقه کښې د مهارت تامه په حاصلیدو باندې شهادت ورکوی، لما قال الشامی فی عقود رسم المفتی الخ،(حیله ناجزه ...۳۴، ۳۵ دغیر مذهب اختیارولو باندې اشکال اوجواب.

﴿١﴾ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۴۲ مطلب ما یکون فی حکم الشرط باب التعلیق)

جهګړې په دوران کښې اووئیل که چرته ماستاځوي ته دخپلې لوررشته درکړله نوپه ماباندې خپله ښځه طلاقه ده، اوس هغه رشته ورکول غواړی لیکن په بل صورت کښې خپلولې کښې دفساد خطره ده ددې دحل متعلق یو مولوی صاحب وئیلی دی چه دجینې پلار زیدبه په دې مجلس دانعقاد نکاح کښې نه وی اوداجینې په خپله بالغه ده لهذا کوم دویم کس دې وکیل جوړ کړی نوپه دې صورت کښې نکاح به هم اوشی اوپلار یعنې زیدبه دیمین د طلاق نه هم بچ شی، ایاپه شرعه کښې داطریقه درست ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: صوفی محمد دین کوټ فتح خان.....۱۹۷۲ء/۹۱۹

الجواب: دا تدبیر او حیله درسته ده﴿١﴾ او که چرته دې کس په دې کلام باندې زیادت نه وی کړې نورشته ورکولو په صورت کښې یو طلاق رجعی واقع کیږی﴿٢﴾ په کوم کښې چه زبانې مراجعت کافې دې، تجدید نکاح یاد تحلیل ضرورت نشته دی﴿٣﴾-وهو الموفق

﴿١﴾قال العلامة الحصکفی: ویحنث بفعله وفعل مامورہ فی النکاح لا الانکاح، قال ابن عابدین: ای التزویج فلا یحنث به الا بمباشرته وهذا فی الولد الکبیر او الاجنبی لما فی المختار وشرحه حلف لا یزوج عبده او امته یحنث بالتوکیل والاجازة لان ذلک مضاف الیه متوقف علی ارادته لملکه وولایته وکذا فی ابنه وبنته الصغیرین لولایته علیهما وفی الکبیرین لا یحنث الا بالمباشرة لعدم ولایته علیهما فهو کالاجنبی عنهما فیتعلق بحقیقة الفعل. (ردالمحتار مع الدر المختار ۳: ۱۲۹ مطلب حلف لا یزوج عبده کتاب الایمان)

﴿٢﴾قال العلامة الحداد الیمنی: واذا اضاف الی شرط وقع عقیب الشرط مثل ان یقول ان دخلت الدار فانت طالق هذا بالاتفاق لان الملک قائم فی الحال والظاهر بقاؤه الی وقت الشرط ولانه اذا علقه بالشرط صار عند وجود الشرط کالمتکلم بالطلاق فی ذلک الوقت. (الجوهرة النیرة ۲: ۱۱۰ کتاب الطلاق)

﴿٣﴾ وفی الهندیة: الرجعة ابقاء النکاح علی ماکان مادامت فی العدة..... ان یراجعها بالقول..... وان راجعها بالفعل مثل ان یطأها او یقبلها بشهوة الخ. (فتاوٰی عالمگیریة ۲: ۴۶۸ الباب السادس فی الرجعة وفیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

د مطلقه مغلظه نه دوباره نکاح باندې

طلاق معلق نه دویستلوحیله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یو کس باندې جبرا طلاق ثلاثه واچولې شو ،اوبیا داشرط هم جبراپه ده باندې اولګولې شو که چرته تادوباره ددې ښځې سره دنکاح خواهش اوکړواوپه نکاح باندې دې واخسته نودابنځه بیا په تاباندې طلاقه ده په طلاق ثلاثه باندې ،اوس په شریعت کښې ددې څه حکم دې؟اوددې مشکل نه دویستلودپاره څه لاره ده؟ بینوا توجروا

المستفتی:قاری محمد خان باندې پیران بفه مانسهره

الجواب: په صورت مسئوله کښې په دې سړې باندې ښځه مطلقه مغلظه شویده بغیردتحلیل نه چاره نشته دې﴿١﴾اودتحلیل نه پس که چرته دې سړې دې ښځې سره اصالةیاوکالة عقدنکاح وکړه نودوجودالشرط دوجې نه دوباره مطلقه مغلظه کیږې﴿٢﴾ لهٰذا دتحلیل نه پس کوم فضولی یعنی داسې کس کوم چه دې خاوندوکیل نه وې جوړکړې دده دپاره عقدنکاح وکړی اوداکس

﴿١﴾ قال العلامة احمد بن محمد القدوری: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة..... لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحاصحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها.

(القدوری علی صدر اللباب فی شرح الکتاب ٢:١٨٣ کتاب الرجعة)

﴿٢﴾قال العلامة الحصکفی: ویحنث بفعله وفعل ماموره لم یقل وکیله لان من هذا النوع الاستقراض والتوکیل به غیر صحیح فی النکاح، قال العلامة الشامی: فلو حلف لا یتزوج فعقده بنفسه او وکل فعقد الوکیل حنث.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٣:١٢٩ مطلب حلف لا یتزوج)

(خاوند) ئې قبول بالقول ونه کړی بلکه قبول بالجماع وغیره وکړی،صرح بهذه الحیلة فی ردالمحتار﴿١﴾والاشباه والنظائر﴿٢﴾وغیره.

نوټ:...دفسخ یمین د کولوپه نسبت داحیله بهتره ده،صرح به الشامی﴿٣﴾ وهوالموفق

که چرته مادې کس سره ددویمی او دریمې نکاح نه پس هم خبرې اوکړی نودرې طلاقه.نه مخلص اوحیله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې اووئیل که

﴿١﴾ قال العلامة الحصکفی: حلف لا یتزوج فزوجه فضولی فاجاز بالقول حنث وبالفعل لا یحنث به یفتی خانیة. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٣: ١٥٠ مطلب حلف لا یتزوج فزوجه فضولی)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن نجیم: حلف لا یتزوج فالحیلة ان یزوجه فضولی ویجیزه بالفعل.

(الاشباه والنظائر ٣٩٨ الفن الخامس، الحیل فی النکاح)

﴿٣﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله وللحنفی تقلیده الخ) ای تقلید الشافعی قال فی البحر وللحنفی ان یرفع الامر الی شافعی یفسخ الیمین المضافة فلو قال ان تزوجت فلانة فهی طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمته الی قاض شافعی وادعت الطلاق فحکم بانها امرأته وان الطلاق لیس بشیئ حل له ذلک الخ..... ولیس للمفتی الافتاء بالروایة الضعیفة وکونها افتی بها کثیر من ائمة خوارزم لا ینفی ضعفها ولذا تقدم عن الصدر انه لا یحل لاحد ان یفعل ذلک وکذا ما تقدم عن الحلوانی من انه یعلم ولا یفتی به فلو ثبتت هذه الروایة عن محمد او کانت صحیحة لبنوا الحکم علیها ولم یحتاجوا الی بنائه علی مذهب الشافعی فهذا یدل علی انها روایة شاذة کما یشیر الیه کلام المجتبیٰ المار فافهم هذا وفی البحر عن البزازیةوالتزوج فعلا اولیٰ من فسخ الیمین فی زماننا وینبغی ان یجئ الی عالم ویقول له ما حلف واحتیاجه الی نکاح الفضولی فیزوجه العالم امرأة ویجیز بالفعل فلا یحنث وکذا اذا قال لجماعة لی حاجة الی نکاح الفضولی فزوجه واحد منهم. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٥٣٨، ٥٣٩ مطلب فی فسخ الیمین المضافة الی الملک)

چرته مافلانی کس سره خبرې اوکړې نوزماپه ښځه باندې درې طلاقه دې اوکه چرته ددویمې اودریمې نکاح نه پس مې هم خبرې اوکړې نودرې طلاقه، اوس که چرته ده ددې کس سره خبرې اوکړی نودطلاق نه پس به حلاله کوی اوبیابه نکاح کوی اوس که چرته ددویمې نکاح نه پس ئې خبرې اوکړې نوایاپه دې اولنی حلالې سره دااول تعلیق باطل شویدې اوکه نه؟ که چرته باطل نه وې نو بیا خبرې کول هم ضروری دی په کومه طریقه دوباره دطلاق نه بچ کیدې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: لطف الله حقانی شبقدرقلعه چارسده.....۱۲رمضان۱۴۰۹ھ

الجواب: داکس ددې دویمې نکاح نه پس ددې کس سره دې خبرې نه کوی او ښځې ته دې یوطلاق ورکړی اوکله چه عدت تیرشی نودریم ځل نکاح دی اوکړی اوددې نه پس یوطلاق دې ښځې ته دجماع اوخلوت نه مخکښې ورکړی نوددې څلورمې نکاح نه پس داکس ددې کس سره خبرې کولې شی لیکن ددې سړی په خپله ښځه باندې دیوطلاق حق پاتې دې۔وهوالمؤفق

درې طلاق تعلیقی نه د بچ کیدلو د پاره د فقهاء ذکرکړي شوې حیله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه درې رونړه دې یوپه وجه دکورنې ناراضګۍ خپل اسباب بل کورته یورل، سخردته راغلواوتپوس ئې اوکړوچه څه وجه ده چه دومره خفه شوې ئې واپس خپل رونړوته کور راوړه، تابنومشترک خوشحالې سره زندګۍ تیرولے، ده په غصه کښې دا الفاظ اووئیل که چرته زه ټوله زندګۍ ددې رونړوسره دخیراوشریعنی غم او خوشحالئ کښې شرکت اوکړم اوتعلق اوساتم نوزمابښځه په ثلاثه طلاق طلاقه ده، یعنې زه ترمرګ پورې ټوله زندګۍ ددوې سره کوم قسم تعلق نه ساتم، اوس پیش نظردصله رحمئ کښې اودرورولی پیش نظرددې نه علاوه دځانله ژوندد تیرولواودکورپه یواځې والې په وخت دعدم وجودکښې د تعلق ساتلونه چاره نشته، اوس ددې شرعی حل څه دې؟ آیا داسې درست

دې چه داسړې خپل ځان حانث کړی، بیاحلاله اوکړی، بعض علماء دا تدبیر خودلی چه ته رجعی طلاق ورکړه اوعدت تیرکړه، اودهغې نه پس تعلقات اوساته یعنې واپس یوځائې شی، اوبیاتجدیدنکاح اوکړه نو دطلاق مغلظه نه به هم بچ شې اودصله رحمې دګناه نه به هم بچ شی، ایاداحیله صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا عمادالدین قریشی فورټ سنډیمن بلوچستان۱۹۷۹ء۸۱۷۱

الجواب: فقهاء کراموداتدبیرپه خپل عباراتو کښې لیکلی دی لهذادادعمل لاندې راوستلې شی﴿۱﴾-وهوالموفق

په مقرره تاریخ باندې رقم دادا ء کولو دطلاق قسم اوکړی بیا دچیک په ذریعه بینک وروسته رقم اوکړی...؟

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زیداووئیل چه فلانې تاریخ ته مې ستادومره رقم ادانه کړلونوزمابښځه درې طلاقه ده، په مقرره تاریخ باندې زیدعمروته چیک ورکړوچه دادبینک نه کیش کړه، عمروپه هم هغه ورځ چیک واخستواوبینک ته لاړو، منیجرهغه ته اووئیل چه د زیدرقم خو مونږسره نشته دې، لیکن مونږ به ئې تاسوته درکړو، په دویمه ورځ باندې په بینک کښې چتی وه، ددې نه پس دبینک منیجرعمروته مطلوبه رقم ورکړو

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار ان يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۵۴۵ قبيل مطلب اختلاف الزوجين فى وجود الشرط)

وقال العلامة ابوبكر الحداد اليمنى: (قوله ولم يقع شيئ) لانعدام المحلية مثل ان يقول ان دخلت الدار فانت طالق ثم طلقها قبل دخول الدار فدخلت بعد الطلاق وانقضاء العدة ثم يستأنف العقد عليها وتدخل لا يقع شيئ لانحلال اليمين. (الجوهرة النيرة ۲:۱۱۲ كتاب الطلاق)

آیاد صورت مذکوره مطابق دزید منکوحه طلاقه شوه اوکه نه؟دبینک منیجر د اداکولودرقم په صورت کښې وکالت شویاکفالت یاحواله؟

بینوا توجروا

المستفتی:عبدالمتین مفتی ضلع پونچھ آزادکشمیر....۱۹۷۳ء\۱۰\۱۴۱

الجواب: چونکه زیدپه مقرره تاریخ باندې رقم اداکړې نه دې نه اصالة اونه وکالة،لهذا په ده باندې ښځه مطلقه شوې ده،لان المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط کما فی شرح المجلة ٥٤وغیره﴿۱﴾ اومنیجر وکیل وی یعنی دمالکانو دبینک اودهغوی دطرفنه بعض خلقوته د قرض ورکولومجاز وی پس په ظاهره دامعامله حواله ده-وهوالموفق

﴿۱﴾(شرح المجلة ۱:۲۳۲ القاعدة:۸۲)

فصل فی عد الطلاق

والقاء الاحجار وغیرهما

صرف.یودوه درې.. وئیلو سره طلاق نه واقع کیږی

سوال:څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره چه دیوسړې کوژدن اوشوه، نکاح هم اوشوه،درخصتې نه مخکښې دناراضګې دوجې نه دې سړی صرف یوده درې وئیلې دی،دطلاق څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: مولانا مفتی سید قمرصاحب دارالعلوم سرحدپشاور۱۴۰۱\۱\۷\۱۵ھ

الجواب: داالفاظ دطلاق دپاره موضوع دې نه دانشاءد طلاق دپاره﴿۱﴾همدغه رنګې دیکښې دکوم قسم اضافت اوحکم هم نشته دې﴿۲﴾ پس ددې الفاظو وئیلو سره دطلاق واقع کیدوڅه وجه نشته دې.وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله ورکنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صریح او کنایة..... وبه ظهران من تشاجر مع زوجته فاعطاها ثلاثة احجار ینوی الطلاق ولم یذکر لفظا لا صریحا ولا کنایة لا یقع علیه..... وکذا ما یفعله بعض سکان البوادی من امرها بحلق شعرها لا یقع به طلاق وان نواه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۳ بعید مطلب طلاق الدور کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ که چرې دا شمیر په عرف کښې طلاق اوګڼلې شی اوپه دې کښې دطلاق حکم فرض کړې شی نوبیا هم طلاق نه واقع کیږی.په هندیه کښې دی.

سئل الامام احمد القلانسی: عمن وکز امرأته وقال اینک یک طلاق ثم وکزها ثانیا وقال اینک دو طلاق وکذا الثالث ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

کانړی غورځول او د یو دوه درې وئیل وغیره په باره کښې تفصیلی فتوٰی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه(۱)که چرته یو خاوند خپلې ښځې ته دطلاق په نیت باندې درې کانړې وراوغورزوې-(۲) یاکانړې اوغورزوې اویودوه درې اووائی-(۳) اویاداالفاظ اووائی یودوه درې ته په ماطلاقه یې اویاداالفاظ اووائی چه ته په ما طلاقه یې یودوه درې،ددې صورتونوحکم شرعی څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۹۸۸ء۷۱۱۱

الجواب: واضحه دې وی چه دطلاق دارومدارپه لفظ باندې دې یاقائمقام دلفظ باندې ،کما فی ردالمحتار ۱: ۳۰٦ لان الطلاق اوالعتق لایتعلق بالنیة بل بالقول حتی لونوی طلاقها اوعتقه لایصح بدون لفظ(۱)وفی ردالمحتار ۲: ۵۷٤(قوله ورکنه لفظ مخصوص)هوما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صریح اوکنایة فخرج الفسوخ علی مامر.وارادباللفظ ولوحکما لیدخل الکنایة المستبینة واشارة الاخرس واشارة الی العددفی قوله انت طالق هکذا(۲)

(بقیه حاشیه)قال تطلق ثلثا فشیخ الاسلام یقول سمی الضرب طلاقا فیبطل والامام احمد یقول سمی الطلاق فیقع.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۸۲الفصل السابع فی الطلاق بالفارسیة) فنقول: وفی الصورة المذکورة لم یسم الطلاق فلا وجه للوقوع عند القلانسی ایضا، او په دے الفاظو کی اضافت هم نشته ، وقال ابن عابدین: ولکن لا بد فی وقوعه قضاء ودیانة من قصد اضافة لفظ الطلاق الیها عالما بمعناه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۷ مطلب ان الصریح لا یحتاج فی وقوعه الی النیة). (ازمرتب)

(۱) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۳۲۲ فروع فی النیة قبیل باب صفة الصلاة)

(۲) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۳ اول کتاب الطلاق)

پس ددې قاعدې په بناء باندې کانړې غورزول یولغوکاردې په دې سره طلاق نه واقع کیږی، کمافی ردالمحتار ۲: ۵۷٤ وبه ظهر ان من تشاجرمع زوجته فاعطاها ثلاثة احجار ینوی الطلاق ولم یذکرلفظا لاصریحا ولاکنایة لایقع علیه کما افتی به الخیر الرملی وغیره وکذاما یفعله بعض سکان البوادی من امرهابحلق شعرها(احلقی راسک)لایقع به طلاق وان نواه(۱).وفی ۲: ۵۹۰ فلا یقع بالقاء ثلاثة احجارالیها اوبامرها بحلق شعرها وان اعتقدالالقاء والحلق طلاقا کما قدمناه(۲)اوددې قاعدې په بناء باندې دیودوه درې حکم هم همدغه دې څکه چه داالفظ نه صریح دې اونه کنایه اونه په دې کښې اثبات اونه نفی موجوددده اونه په دې کښې ښځې دطرف ته اضافت موجود دی.

اوپه صورت ثالثه کښې یوطلاق واقع کیږې څکه که چرته د،،یودوه درې،، لفظ سره کانړې شمارل مقصودوی نومعاملهٔ واضحه ده،اوکه چرته دطلاق شمارل مقصودوې نوچونکه په دې کلام کښې ثلاثا یاددې د مساوی لفظ ذکرنشته دې نوبالضرورة دخاوند نیت شماربه مقصودوی یعنی خاوند ددې صریح لفظ نه ددرې طلاقه ورکولوقصداواراده کړې وه نوددې شمار کوی اوقاعده داده چه صریح کښې دانیت نه درست کیږی، کما فی شرح التنویروغیره(۳)،پس رکن د طلاق صرف باقی مانده لفظ کیږی.

واضحه دې وې چه د یودوه درې لفظ د مابعد سره نه دې ترلې شوې، نه مفعول مطلق دې اونه مفعول به وغیره دې، کما لایخفی علی من راجع الی المحاورة،پس که چرته ددې نه دطلاق شماره مرادواخلی نوبیاهم مؤثرنه دې،

(۱) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۳ بعید مطلب طلاق الدور)

(۲) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۵ باب الصریح)

(۳) قال العلامة الحصکفی: ویقع بها ای بهذه الالفاظ وما بمعناها من الصریح..... واحدة رجعیة وان نوی خلافها من البائن او اکثر..... اولم ینو شیئا.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۶۶ باب الصریح)

ونظیره مافی ردالمحتار ۲: ٦٢٧ فلوقال انت طالق وسکت ثم قال ثلاثا فواحدة﴿۱﴾ ځکه چه په دې صورت کښې ثلاثا نه دې مراددې لیکن کله چه د محخکښې جملی سره مربوط نه وو نولغوشو،نه صریح دې اونه کنایه،نو همدارنګې کله چه دکلام په اول کښې وې لیکن مربوط نه وی نولغو کیږی- اود صورت رابعه حکم هم دثالثه پشان دې﴿۲﴾-وهوالموفق

".یودوه دری په ماطلاقه ده" متعلق استفساراندې تفصیلی جواب

سوال: ریکارډ کښې سوال موجودنه دې صرف دمسئلی اهمیت اودشیخ الحدیث مولاناعبدالحق صاحبؒ بانی اومهتمم جامعه حقانیه اکوړه خټک دمن جمله تصحیح اودتصویب د وجهې نه جواب پیش کولواندې اکتفاء کولو سره په فتاوی کښې شاملولې شی -

استفتاء نمبر ۵۹۵۷.....۱۹۷۲ء۱۱۱۳۱

الجواب: محترم المقام جناب قاضی صاحب دامت برکاتهم

السلام علیکم نه پس عرض دې چه مسمی فلان اودده د رشته دارو بیان

﴿۱﴾ (ردالمتحار هامش الدرالمختار ۲:۴۹۵ مطلب الطلاق یقع بعدد قرن به لابه)

﴿۲﴾ وقد رأیت ما افاده سیدی وشیخی ومولائی المحدث الکبیر والفقیه النبیل المفتی الاعظم العارف بالله مولانا مفتی محمد فرید دامت برکاتهم علی هامش ردالمحتار بقلمه حیث قال: اعلم انه اذاقال الزوج "(په ماطلاقئے یو دوه درے)" والقی ثلثة احجار فقیل انها تصیر مغلظة وقیل لا لانه یعد القاء الاحجار ظانا انه یقع به الطلاق وقیل اراد عد التطلیقات، قلت: فلا یقع الطلاق بالشک مع ان العرف علی الاول ای عد القاء الاحجار. (هذا من افادات حضرت مفتی اعظم علی هامش ردالمحتار ۲:۴۵۳ بحث ورکنه لفظ مخصوص)

دادې چه ده درې کانړی وغیره اوغورزول اوداالفاظ ئې وئیلې دی،، یودوه درې په ما طلاقه ده،،نوددې متعلق باوجوددکافی تتبع صریح جزئیة ملاؤ نه شوه ددې وجې نه ما عرف اوقواعدوته اوکتل دیوطلاق رجعی د وقوع فتوی مې ورکړیده ځکه چه"یودوه درې،،دعداوشمارکولودپاره استعمالیږی نوکه چرته خاونداووائی چه،،په ماپه درې شرطه طلاقه ده یو دوه درې،،نو دلته تعلیظ کښې څه شک اوشبه نشته برابره خبره ده که دطلاق شمارمرادوې اوکه دکانړو،لیکن کله چه دا اوائې،،چه په ماطلاقه ده یودوه درې"یا دا اووائی،، یو دوه درې په ماطلاقه ده،،نودخاوندمرادکه چرته دکانړوشماروی نوپه دې سره طلاق نه واقع کیږی،لعدم کونه من الفاظ التطلیق لا من الصریح ولامن الکنایة،اوکه چرته زړه کښې نیت ددرې طلاقوشمار مرادوی نوپه صریح کښې دانیت نامقبول دې،فی الدرالمختار:ویقع بها ای بهذه الالفاظ وما بمعناها من الصریح .....واحدة رجعیة وان نوی خلافها من البائن اواکثر.(هامش الرد۲: ٤٤٢)﴿۱﴾ اوکه چرته دې الفاظو،،یودوه درې،،سره طلاق ورکول مرادوی نودالفظ عد(شماره) دپاره موضوع اومستعمل دې نه دانشاءد طلاق دپاره،لهذاددې سره طلاق واقع کیدل به خلاف قاعده امروی،ونظیره مافی ردالمحتار :وکذا مایفعله بعض سکان البوادی من امرها بحلق شعرها لایقع به الطلاق وان نواه(ای لعدم ذکره لفظ الطلاق لا صریحاولاکنایة)(ردالمحتار۲: ٤٠٨)﴿۲﴾پس باقې پاتې شودالفظ،،په ماطلاقه ده،،نوپه دې سره یوطلاق رجعی واقع کیږی،ددې فتوې نه پس مادحضرت شیخ الحدیث صاحب مدظله(رحمه الله) سره هم مشوره اوکړله هغه اوفرمائیل چه صرف تجدیددنکاح کافې دې،شایدهغوې په دې بنا باندې داجواب ورکړې دې چه دامجموعه درې کلمات بغیردکمی اوزیاتی نه طلاق دپاره استعمالیږی نودمجموعې نه به یوطلاق بائن واقع شی،لعدم کونها صریحة،اوددبنه پس صریح هم بائن کیږی،لهذاتجدیددنکاح کافی کیږی، دا

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۶۶ باب الصریح)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۳ کتاب الطلاق بعد مطلب طلاق الدور)

فتوٰی ما کافی سوچ نه پس لیکلی ده په دې باندې ځماانشراح صدردې تاسو داپه مکرر تنقیدی نظرسره مطالعه کړئ که چرته ستاسو تسلی اونه شوه نومونږته په غلطئ باندې اطلاع اوکړئ ددې دپاره چه مونږ ئې مخ نیوې اوکړو-وهوالموفق

یودوه درې ته په ما باندې مور خور او
درې کانړې ئی هم اوغورزول..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې خپلې ښځې ته دجنګ اوجدال په وجه غصه کښې راغلو وئی وئیل چه یودوه درې ته په ما باندې مورخوربلاحرف تشبیه اوددې الفاظوپه وئیلوسره درې کانړې هم اوغورزوې ښځې طرفته،لیکن صراحة لفظ طلاق ئې اونه وئیلې،فتاوی دیوبند ۵: ۸ مفتی عزیزالرحمٰن فرمائې چه لفظ دموراوخورکه چرته دطلاق په نیت هم اووائې نوطلاق نه واقع کیږې ځکه چه داالفاظ نه خودکنایاتود طلاق نه دې اونه داالفاظ دظهارنه دې اونه ایلاءده،اوفرمائې چه شامې کښې دې چه، ویدل علیه مانذکره عن الفتح من انه لابدمن التصریح بالارادة الخ،وفیه ایضا والذي فی الفتح وفی انت امی لایکون مظاهراوینبعی ان یکون مکروها الخ، ومثله ان یقول لها یا بنتی اویا اختی ونحوه الخ لیکن مونږ ته اشکال په دې صورت کښې پیداکیږی چه یو دوه درې وئیلونه پس ئې کانړې هم غورزولې دی اوپښتانه رونړه اکثردطلاق په وخت کښې کانړې غورزوی اوددینه علاوه دغصې چه کوم حالت دې داهم په طلاق باندې دلالت کوی تاسوصاحبان دشرعې رائې نه خبرداړې اوفرمایئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: سیداحمد سرډهیری پایان

الجواب: لاشک فی ان المراد من هذااللفظ عدالطلاق کانه قال:``یوطلاق دوه طلاقه درې طلاقه،،لکن لیس فی هذه الکلمات الحکم ولاالاضافة الیها والطلاق لایقع بدونها کما صرحوابه ویشیر الیه کلامهم ایضا کما فی ردالمحتار

۲: ٦٢٧ فلو قال انت طالق وسکت ثم قال ثلثا فواحدة فافهم(۱) وفیه ۲:۵۹۳ ولکن لابدفی وقوعه قضاء ودیانة من قصداضا فة لفظ الطلاق الیها عالما بمعناه(۲).وهوالموفق

یو دوه درې ځلور کانړو سره.....طلاقه ده..ددې مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه خاوند په کورنې جهګړه کښې دغصې په حالت کښې خپلې ښځې ته اووئیل چه ته یودوه درې ځلور کانړوسره کوم چه زمونږپه عام عرف دې طلاقه ئې اوته په ماباندې زما مور او خورئې، په دې سره کوم طلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولاناعبدالقادررزمک شمالی وزیرستان.....۱۹۷۳ء۴۱۸۱

الجواب: چونکه دعرف په بناباندې کانړې په طوردتعدادذکرکیږی لهذاپه دې سړی باندې ښځه مطلقه مغلظه شویده.وهوالموفق

یو دوه درې تا اوساتم نو مور اوساتم.. ددې حکم

سوال:څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه څوک سړې دخه ناخوخې وغیره په بناء باندې خپلې ښځې ته اوائی یودوه درې تا اوساتم نو مور اوساتم،ددې شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: بابوراجه خان راولپنډی.....:۱۹۷۳ء۱۷۱۲۱

الجواب: واضحه دې وې چه صرف یودوه درې نه صریح دې اونه کنایه بلکه عد او شماره ده اوکله چه الفاظ دطلاق موجودنه وی نوصرف نیت اواراده کافی نه ده،قال العلامة الشامی فی ردالمحتار۲: ٤٢٨ وکذامایفعله بعض سکان البوادی

---

(۱) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۹۵ مطلب الطلاق یقع بعدد قرن به لابه)

(۲) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۷ مطلب الصریح نوعان رجعی وبائن)

من امرها بحلق شعرها لايقع به طلاق وان نواه﴿١﴾ ليكن بعض علماء فرمائی چه ددې الفاظوپه وئيلوسره ښځه بائنه کيږی﴿٢﴾ اوصرف تجديددنكاح کافی دې او واضحه دې وې چه داالفاظ چه، ،تا ساتم نومور به ساتم،، ظهارنه دې،والذی فی الفتح وفی انت امی لايكون مظاهرا،ردالمحتار ٢: ٥٩٢﴿٣﴾ اوکه چرته دې اخرې لفظ په تشبيه باندې محمول کړې شی نو د نيت په موافقت باندې به دالفظ ظهاريا طلاق جوړيږی اودطلاق دنيت په وخت کښې تجديددنكاح کافی کيږی﴿٤﴾-وهوالموفق

﴿١﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٥٣ كتاب الطلاق بعيد مطلب طلاق الدور)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن البزاز الكردری: تراسه ذكر الصدر انه لا يقع لانه لا اضمار فی الفارسية والمختار الوقوع اذا نوى وقد ذكرنا عن صاحب المنظومة جريان الاضمار فی الفارسيه ولفظه يحتمل الطلاق وغيره فاذا نوى تعين وفی موضع آخر قال الصدر يقع وقال ابو القاسم لا وقال غيره ان فی المذاكرة او الغضب يقع والا لا.

(فتاوىٰ بزازية علی هامش الهندية ٤:١٧٩ مسائل الايقاع بلا قصد واضافة)

وقال العلامة طاهر الانصاری: رجل قال لامرأته ترايكی وتراسه اوقال تويكی سه، قال ابو القاسم الصفار لا يقع شيئ وقال صدر الشهيد يقع اذا نوى وبه يفتىٰ.

(خلاصة الفتاوىٰ ٢:٩٨ الفصل الثانی فی الكنايات جنس :٤)

﴿٣﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٦٢٦ باب الظهار)

﴿٤﴾ قال العلامة الحصكفی: وان نوى بانت علی مثل امی او كامی وكذا لو حذف علی خانية برا او ظهارا او طلاقا صحت نيته ووقع ما نواه لانه كناية، قال ابن عابدين: ای من كنايات الظهار والطلاق قال فی البحر واذا نوى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٦٢٦ باب الظهار)

.زه زما درته اجازت دې يودوه درې.په دې سره طلاق نه واقع کيږی

سوال:څه فرمائی علماء دين ددې مسئلې باره کښې چه ښځې اوخاوندکښې جګړه راغله يودوه لتې وهلوسره خاوندااووئيل چه زمادخوانه پاسه،ښځې په جواب کښې اووئيل چه ماته دتللواجازت راکړه،خاوندپه جواب کښې اووئيل، ، زه زما درته اجازت دې يودوه درې، ،کانړې ئې هم اونه غورزول اولفظ د طلاق ئی نه دې وئيلی اونه ئې اراده دطلاق وه،ددې څه حکم دې؟

بينوا توجروا

المستفتی:مولانا سخی بادشاه تعليم القران کرک١٢٩جمادی الاول ١٤٠٣هـ

الجواب: په صورت مسئوله کښې دانښځه مطلقه شوې نه ده﴿١﴾ځکه چه دې خاوند عدالطلاق(شماره)کړيده اومحض عدداوعدسره طلاق نه واقع کيږی، كما يفهم من ما فی الشاميه ٢: ٦٢٧ فلو قال انت طالق وسكت ثم قال ثلاثا فواحدة انتهى﴿٢﴾ والوجه المرادمن الثلاث ههناالطلقات الثلث لكنه لماانقطع عن الفعل بقی عددامحضا﴿٣﴾.وهوالموفق

﴿١﴾ دلته چه خاوند کومه رومبئ جمله استعمال کړې ده چه ``لاړه شه زما تاته اجازت دې، ،دا الفاظ کنائی دی اود اذهبی برابردی اوچونکه دلته دخاوند نيت د طلاق نه وو په دې وجه طلاق نه دې واقع شوې.

قال فی الشامية: فی شرح الجامع الصغير لقاضی خان ولو قال اذهبی فتزوجی وقال لم انو الطلاق لا يقع شيئ لان معناه ان امكنك..... بحر علی ان تزوجی كناية مثل اذهبی فيحتاج الی النية..... ويؤيده ما فی الذخيرة اذهبی وتزوجی لا يقع الا بالنية وان نوى فهی واحدة بائنة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٥١٤ قبيل باب تفويض الطلاق)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٩٥ مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به لابه)

﴿٣﴾ قال العلامة الحصكفی: والطلاق يقع بعدد قرن به لابه نفسه عند ذكر العدد وعند عدمه الوقوع بالصيغة.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٤٩٤ مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به)

.یو دوه درې په ما باندې ښځه طلاقه ده.. ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوصاحب ګوتې اوشمارلې اووې وئیل یودوه درې په ماباندې ښځه طلاقه ده که چرې ما آئنده خپل رورته څه نصیحت اوکړو ،آیا په دې صورت کښې یوطلاق رجعی واقع کیږی اوکه نه مغلظ؟په ظاهره دادمغلظ صورت معلومیږی لیکن بعض مفتیان صاحبان ددې ګنجائش په بناءباندې چه خپله یودوه درې د طلاق الفاظ نه دی اولفظ طلاق یواځې یودې ددې وجې نه ده طلاق رجعی فتوی ورکوی،مولاناعزیزالرحمٰن صاحب د عزیزالفتاوی۲۰۵:۲باندې داوائی که چرې طلاق ورکونکی اووئیل چه ماتاته طلاق درکړواوپه ژبه ئې څه وئیلو بغیرده کانړونه په زمکه ویشتواواراده ئې ده درې طلاقووی نوطلاق مغلظ واقع کیږی ده عزت ده لارې جواب راکړه ستاسوشکرګذاریو؟بینوا توجروا

المستفتی: مولاناعبدالقدوس صدرشعبه اسلامیات
اسلامیه کالج پشاور ۱۹۷۲ء۱۲۱۹۱

الجواب: دډیرتالاش سره هم صریح جزئیه ملاؤنه شوه لیکن دمثالونو او شواهدو په بناء باندې جواب لیکلی کیږی،هغه داچه په صورت مسئوله کښې یوطلاق واقع کیږی ځکه چه یودوه درې دحساب اودشماردپاره موضوع ذی نه ده انشاء د طلاق دپاره،لعدم الحکم فی الاسماء المعدودة فلایکون صریحًا ولا کنایةونظیره مااذاقال لها احلقی شعرک لایقع به طلاق وان نواه صرح به العلامة الشامی فی ردالمحتار۲:۵۷۳﴿۱﴾ همدارنګه په عوامو کښې دامشهوره ده چه هغوئ دکانړووغیره دشمارلوته طلاق وائی نوکه چرې په دې کښې حکم هم فرض کړې شی نوبیاهم طلاق نه واقع کیږی،ونظیره مافی الهندیه:سئل الامام احمد القلانسی رحمه الله عمن وکزامرءاة وقال اینک یک طلاق ثم وکزها ثانیا

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وکذا ما یفعله بعض سکان البوادی من امرها بحلق شعرها لا یقع به طلاق وان نواه.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۳ بعید مطلب طلاق الدور)

وقال اینک دوطلاق وکذاالثالث قال تطلق ثلثافشیخ الاسلام یقول سمی الضرب طلاقًا فیبطل والامام احمدیقول سمی الطلاق فیقع(۱:۴۰۸)﴿۱﴾قلت وفی الصورة المسئولة لم یسم الطلاق فلاوجه للوقوع عندالقلانسی ایضا،بس صرف په دې الفاظوسره چه،،په ماباندې طلاقه ده،،طلاق رجعی واقع کیږی،وقلت وامامانسب الی عزیزالفتاوی فلم اجده ومع ذالک فهومخالف لما فی الخانیة قال انت طلاق واشار بثلاث اصابع ونوی الثلث ولم یذکر بلسانه فانها تطلق واحدة. (بحواله الشامی۲:۶۱۶)﴿۲﴾ هذا ماعندی ولعل عندغیری احسن منه.

نوټ:.....تجدید دنکاح کول بهتردې-وهوالموفق

صرف درې لکیرې وهل. زه لاړشه وئیلو وغیره مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زمونږ په کورکښې جهګړه اوشوه دې وخت کښې زماتره مونږ ته راغلوده ته کتلوسره می په غصه کښې په زمکه درې کرښې زر زر رابنکلې اوپه دې دوران کښې ماد خولې نه هیڅ لفظ اونه ویستلوددې نه پس ښځې ته می اووئیل چه زه لاړه شه،دې کتلو سره زمادتره مطلب ووچه ښځه دکورنه او نه ځی اوماته غصه راغله، ما بیا اووئیل چه ته ځماکورکښې نه شی اوسیدلې ماهغې ته طلاق ورکړې دې، زما تره ماته اووئیل چه داتاځه اوکړل؟داسې طلاق نه واقع کیږی،ماااووئیل چه اوس زه دابنځه اوساتم نودخپل پلار ځوې به نه یم،دا ټول الفاظ اتفاقًا دخولې نه وتلی دی.....

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۸۲ الفصل السابع فی الطلاق بالالفاظ الفارسیة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۸۶ مطلب فی قول الامام ایمانی کایمان جبریل)

وفی الهندیة: ولو قالت لزوجها طلقنی فاشار بثلاث اصابع واراد بذلک ثلاث تطلیقات لا یقع ما لم یقل بلسانه.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۵۷ الفصل الاول فی الطلاق الصریح)

د طلاق هیڅ نیت نه وو. اوس ددې الفاظو څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: خادم حسین..... ۱۹۷۴ء ۲۱۱۱۱

الجواب: واضحه دې وی چه دې لیکرې وهل اودې کانړی غورځول یولغوه(بې مقصده) کاردې دې سره طلاق نه واقع کیږی، لعدم الرکن وهو اللفظ اومایقوم من الخط﴿۱﴾ اودالفظ، ،زه، ،دکنایاتونه دې اوپه دې سره طلاق بائن واقع کیږی کله ئې چه اراده دطلاق کړی وی. وهوالمصرح فی ردالمحتار ۲: ٦٣٦(قوله قضاء) قیدبه لانه لایقع دیانة بدون النیة ولووجدت دلالة الحال﴿۲﴾ اودالفظ چه اوس که چرې دانښځه اوساتم نودپلارځوې به نه یم طلاق نه دې قسم عرفی دې﴿٤﴾ بس مختصرداچه دطلاق دنیت په صورت کښې دنکاح

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (ورکنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صریح او کنایة..... واراد اللفظ ولو حکما لیدخل الکتابة المستبینة..... وبه ظهر ان من تشاجر مع زوجته فاعطاها ثلاثة احجار ینوی الطلاق ولم یذکر لفظا لاصریحا ولا کنایة لا یقع علیه کما افتی به الخیر الرملی وغیره.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۳ کتاب الطلاق مطلب طلاق الدور)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۰۲ باب الکنایات)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: ولو قال لامرأته انت طالق فقال له رجل ما قلت فقال طلقتها او قال قلت هی طالق فهی واحدة فی القضاء کذافی البدائع.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۵۵ مطلب اذا کرر الطلاق..... ونوی الاخبار)

وفی الشامیة: لو اخبر بالطلاق کاذبا لایقع دیانة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۶ مطلب من الصریح الالفاظ المصحفة)

﴿٤﴾ دا الفاظ قسم شرعی اود حلف ځنې نه دی بلکه عام طورباندې خلق داسې قسم الفاظ د توثیق او تاکید یا د کلام د ښائست په طور استعمالوی چه په دې کښې حقیقت کښې قسم او حلف مراد نه وی،.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

تجدید کافی دې﴿۱﴾په دې شرط چه سوال کښې کمې زیاتې نه وی-وهوالموفق

په عدّ او عدد د طلاق کښې فرق

سوال: محترم جناب مفتی صاحب زید مجدکم

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!مایوفتوه اوکته په کوم کښې چه تاسو لیکلی دی حاصل ئې دادې چه دقائل خپلې ښځې ته داوینایودوه درې دا اسم عددمحض بلااضافت دې پس دالغوه دې.بحواله ردالمحتار ۲: ٦٢٧ لیکن ماهغه په کتاب مذکوره صفحه مذکوره کښې اونه موندلوکیدې شی چه داختلاف دنسخې نه مې نه وی موندلې.لیکن ماپه ۲:۴۹۴ کښې د موندلې دې والطلاق یقع بعددقرن به لابه،لکنه لایفی بالمقصودفان المجرورالمتصل

(بقیه حاشیه) قال العلامة ابن عابدین: وما روی من النهی محمول علی الحلف بغیر الله تعالیٰ لا علی وجه الوثیقة کقولهم وابیک ولعمری، ونحوه فی الفتح وحاصله ان الیمین بغیره تعالیٰ تارة یحصل بها الوثیقة ای اتثاق الخصم بصدق الحالف کالتعلیق بالطلاق والعتاق مما لیس فیه حرف القسم وتارة لا یحصل مثل وابیک ولعمری فانه لا یلزمه بالحنث فیه شیئ فلا تحصل به الوثیقة بخلاف التعلیق المذکور.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳: ۵۰ مطلب فی حکم الحلف بغیره تعالیٰ)

او مفتی عزیزالرحمٰن صاحب رحمه الله د یوسوال په جواب کښې لیکلی دی:

سوال: که دا اووائی چه که زهٔ خپل کورته لاړشم نود خپل پلار نه به نه یم،بیا که لاړ شی نو کفاره لازمه ده یا نه؟ الالجواب: په دې کښې هیڅ کفاره نشته تلل صحیح دی.(عزیزالفتاوٰی: ۱:۵۷۲ کتاب الایمان).....ازمرتب

﴿۱﴾ قال العلامة المودود الموصلی: وله ان یتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث فی العدة وبعدها لان حل المحلیة باق اذ زواله بالثالثة ولم توجد وانما لا یجوز لغیره فی العدة تحرزا عن اشتباه الانساب وهو معدوم فی حقه.

(الاختیار لتعلیل المختار ۲: ۱۹۳ باب الرجعة)

فی لابه عائدعلی صفة الطلاق لاعلی العددکمااوضحه فی ردالمحتاروجمع الاهر،فان کان عندکم غیرهذه یکفی فی الباب فعلی الراس والعین وایضاقول القائل الموصوف،،پاسه موورکره زه،،لیس بمنفصل بل هومتصل مثبت للاضافة بانه نسب قوله یودوه دری الیها،وایضاان لم یقع الطلاق باسم العددفکیف یقع بانت واحدة مع ان الواحدداخل فی العددهنا ویدخل فی العدداصله وهو الواحد، ردالمحتار۲: ٤٩٤؟ بینوا توجروا

المستفتی : مولوی عبدالستارنوشهره.....۱۹۷۵ء/۳۰/۱۱/۱

جواب:اعلم ان الکلام المعروف (یو دوه دری ته په ماطلاقه ئې) لایوجب التغلیظ والتحلیل لان کلمة،،یودوه دری،،لاتعلق لهابمابعدهامن کونها مفعولامطلقااوغیره کمالایخفی علی من تامل ادنی تامل بل معناها عدالشیئ وتعداده من غیراضافة لفظیه ولامعنویة وکذالیست فیهامعنی الانشاء والعددالمحض لایقع به الطلاق کمافی ردالمحتار۲: ٦٢٧فلوقال انت طالق وسکت ثم قال ثلثا فواحدة﴿۱﴾ ای لمافات الاتصال فبقی عددامحضافکمالفظ الثلث لایؤثرفکذاکلمته یودوه دری فافهم وللتفصیل مقام آخر-

تنبیه:....انت واحده من الفاظ الطلاق معناه انت طالق تطلیقة واحدة فیشمل علی الاضافة والحکم.وهوالموفق

بې اراده خپلې ښځې ته یکدم
د..طلاق طلاق طلاق.. وئیلوحکم

سوال:څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړې بغیردخه ارادې

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۹۵ قبیل مطلب فی قبل ما بعد قبله رمضان)

لرلونه خپلې ښځې ته یکدم طلاق طلاق طلاق اووائی بغیردخه واقعې نه، آیا په دې سره طلاق واقع کیږی؟ اوکوم؟ کله چه ددې ځل وئیلوخه اراده نه وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدایوب لاهورکینټ.....۱۹۷۲ء/۸/۱/۳۱

جواب:که چرې دې خاوند دتاسیس په اراده باندې داالفاظ وئیلی وی وهذا هو الظاهر اذاکان الزوج عالماباحکام الطلاق ونتیجته،نودتعلیظ په وجه باندې بغیر دتحلیل نه چاره نشته اوکه چرې دتاکیداواصرارپه اراده ئې وئیلی وی یاخه نیت ئې مستحضرنه وی نو صرف یوطلاق رجعی واقع کیږی. کمافی الدر المختار: کررلفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکیددین،وفی ردالمحتار ۲:٦٤٢ ای ووقع الکل قضاء وکذا اذا اطلق اشباه ای بان لم ینواستینافا ولاتاکیدالان الاصل عدم التاکیدانتهی﴿۱﴾قلت والفتوی علی الدیانة دون القضاء فافهم﴿۲﴾وهوالموفق

ښځې ته صرف .یوطلاق دوه طلاقه درې طلاقه.. د وئیلو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوکس خپلې ښځې ته

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۹۹ فروع قبیل باب الکنایات)

وقال العلامة الاوزجندی: رجل قال لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق وقال عنیت بالاولیٰ الطلاق وبالثانیة والثالثة افهامها صدق دیانة وفی القضاء طلقت ثلاثا. (فتاویٰ قاضی خان علی هامش الهندیة ۱:۴۶۱ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة محمد امین ابن عابدین: المراد من قولهم یدین دیانة لاقضاء انه اذا استفتی فقیها یجیبه علی وفق مانوی ولکن القاضی یحکم علیه بوفق کلامه ولا یلتفت الی نیته اذا کان فیما نوی تخفیف علیه.

(تنقیح الفتاویٰ الحامدیة ۱:۳ فوائد بآداب المفتی)

د غصې په حالت کښې په يوساه کښې دا الفاظ اووائی، ،يوطلاق دوه طلاقه دري طلاقه، ،اوددې نه مخکښې ئې څه الفاظ په ځوله نه وی وئيلې، ددې واقعې نه پس دوه مياشتې اووه ورځوپورې ده طلاق مغلظه ګنړلو اوخپلې ښځې سره ئې قطع تعلق اوکړو ،بيايومولوی صاحب راغلووئې وئيل چه طلاق مغلظه دې سره نه واقع کيږی.بلکه طلاق بائن دې، اوتجديددنکاح ئې اوکړو ، ډيره مهربانی ددې مسئلې وضاحت اوکړئ چه داطلاق بائن دې اوکه مغلظه، همدارنګه ددې مولوی صاحب څه حکم دې چاچه بغير دَحلالې نه تجديد د نکاح اوکړه؟ بينوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالوحيدمدرس مدرسه ريالـه.....١٩٧٤ء١٢١١٢١

الجواب: په ظاهره دې الفاظوباندې يو قسم طلاق نه واقع کيږی، لانـه عـد، وتعداد الطلاق ليس بالانشاء،ولعدم الاضافة الى المراة لالفظاولامعنى﴿١﴾ومحض نية الاضافة لايفيد﴿٢﴾كمافى الهندية١: ٤٠٨ رجل قال لامراته اگرتوزن منى سه طلاق مع حذف الياء لايقع اذاقال لم ينوالطلاق لانه لماحذف لم يكن مضيفا اليها، وفيها ايضاولوقالت:طلقنى فضربها وقال لها اينک طلاق لايقع ولوقال اينکـت طلاق يقع﴿٣﴾ هذا ماعندى ولعل عندغيرى احسن منه.وهوالموفق

﴿١﴾ قال العلامة ابن عابدين: ان الصريح لا يحتاج الى النية ولكن لا بد فى وقوعه قضاء وديانة من قصد اضافة لفظ الطلاق اليها عالما بمعناه ولم يصرفه الى ما يحتمله كما افاده فى الفتح، وحققه فى النهر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٦٧ مطلب ان الصريح لا يحتاج فى وقوعه ديانة الى النية)

﴿٢﴾ يدل عليه ما فى الشامية: فلو قال انت طالق وسكت ثم قال ثلاثا فواحدة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٩٥ مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به لابه)

﴿٣﴾ (فتاوىٰ عالمگيرية ١:٣٨٢ الفصل السابع فى الطلاق بالالفاظ الفارسية)

.تاته يوطلاق دوه طلاقه دري طلاقه دی که چرې ته می پريخودې نو مورمې پريخوده.. ددې حکم

سوال: څه فرمائې علماء دين ددې مسئلې باره کښې چه يوکس مختارخپلې ښځې ته طلاق ورکړې دي واقعه څه په دې ډول ده چه ګواه مُستری فلا ن کوم چه دده کورجوړولوبيان کوی چه مختاردځنګل نه لرګی راوړل راغلوده د ښځې او موربه مينځ کښې سختې خبرې اوتکرارکيدو ،ښځې دَنوی تعمير مکان پلستر کولوچه مختارهغه وهله مادهغه موراوخورونيوله بهرمې راوستل دې دغصې په وخت کښې هغه خپلې ښځې ته وئيل چه زمادکورنه زه مګر هغې دَتلونه انکاراوکړوچه زه همداسې هيڅ کله نه ځم دې وخت کښې مختار اووئيل چه تاته يوطلاق دوه طلاقه دري طلاقه دی که چرې ته مې کور کښې پريخوې نوخپله دا موربه مې پريخيوی کومه چه مخامخ ولاړه وه، دويم ګواه يوشپونکې دې وائی چه ما تقريبًا ٢٢٠ ګزپه فاصله باندې چيلۍ څرولې چه ددوئ په مينځ کښې جهګړه شوه اومختاراووئيلی چه تاته يوطلاق دوه طلاقه دري طلاقه دی که چرته ته مې کورکښې پريخوی نودمورنوم ئې واخستو چه دابه مې پريښيوی، اوس دمختاربيان دادې چه مالرګی راوړل راغلم زمادموراوښځې په مينځ کښې جهګړه وه مابښځه اووهله په کوم باندې چه مستری ځماموراوخوراونيول او بهرئې راوستل اوس ماته علم نشته چه ما کوم الفاظ استعمال کړي دی وروسته ماته خلقوداسې خبرې شروع کړې چه تا دري طلاقه ورکړی دی ليکن زه خپله ښځه هيڅ کله نه پريږدم داهم وائی چه دويم ګواه هلته نه ووادَيوګواه ګواهی قبوله نه ده، اوس دمختاردښځې بيان دادې چه مادنوی کور پلستر کولو زما او زمادخوابنې په مينځ کښې په کورنی خبروباندې دخولې جهګړه وه چه زما خاوند زه اوهلم چه زمادکورنه اوځه، ما صفا جواب ورکړوچه زه نه ځم، په ديکښې فوراده دالفاظ اووئيلې چه تاته يو طلاق دوه طلاقه دري طلاقه دی، او که چرته ته مې پريخودې نومورېه مې پريخې وی، ، بيازه خپلو والدينو کره لاړم.

اوس سوال دادې چه صورت مذکوره کښې دطلاق څه حکم دې؟ دګواهانو څه حيثيت دې؟ بينوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالشکورداخلی ګهمبير لوری هزاره...١٩٢٩ء٨١١١

الجواب: که چرته مسمٰی مختارد اطلاق دغصې دوجې نه شوې وی اوطلاق بې هوشه ئې ورکړې وی اود مختاردغصې په وجه په مقامی خلقوباندې پته نه وی په دې تقدیر باندې کوم طلاق واقع نه دې، صرح به فی ردالمحتار: ۲: ۵۸۷(۱) اوکه چرته دمختار د غصې په وخت دې حالت ته رسیدل ثابت اومعروف نه وی نودویم ګواه که چرې سماع اولیدل نه بغیرداشتباه باندې ګواهې دحکم یا دحاکم په مخکښې اداکړه(۲) نودښځې دمطلقه مغلظه کیدلوفیصله به خلاف شرع نه وی. لتحقق شهادة الاثنین(۳). وهوالموفق

..دیو طلاق دوه طلاقه درې طلاقه..دوئیلوحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه کس د غصې په

(۱) قال العلامة ابن عابدین: فالذی ینبغی التعویل علیه فی الملهوش ونحوه اناطة الحکم بغلبة الخلل فی اقواله وافعاله الخارجة عن عادته وکذا یقال فیمن اختل عقله لکبر او لمرض او لمصیبة فاجأته فمادام فی حال غلبة الخلل فی الاقوال والافعال لا تعتبر اقواله وان کان یعلمها ویریدها لان هذه المعرفة والارادة غیر معتبرة لعدم حصولها عن ادراک صحیح کما لا تعتبر من الصبی العاقل الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۳ مطلب فی طلاق المدهوش)

(۲) قال العلامة شمس الحق الافغانی: یلزم ان یکون الشهود قدعا ینوا بالذات المشهود به وان یشهدوا بذلک الوجه..... والامور التی یتعذر علی کثیر من الناس مشاهدتها ویبقی احکامها ممر الدهور یجوز الشهادة بها بالتسامع وهی النسب والنکاح والدخول بالزوجة وولایة القاضی والموت واصل الوقف (معین القضاة والمفتیین ۲۸ الفصل الثانی فی کیفیة اداء الشهادة)

(۳) قال العلامة الحصکفی: ونصابها لغیرها من الحقوق..... ما لا او غیره کنکاح وطلاق..... رجلان..... او رجل وامرأتان.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۴: ۴۱۳ کتاب الشهادات)

حالت کښې خپلې ښځې ته وائې یوطلاق دوه طلاقه درې طلاقه. بله کومه خبره دده دخولې نه نه ده وتلې ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرزاق راولپنډی..... ۱۲ ستمبر ۱۹۷۹ء

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دې کس باندې ښځه نه ده مطلقه شوې دا الفاظ دعداوشماردپاره وضع شوي دی نه دحکم اوانشاء دپاره(۱) وهوالموفق

.یودوه درې طلاقه دی باندې دنظام الفتاوی.اعتراض اود مفتی صاحب جواب

سوال: بحضورسیدی وشیخی ومولائی حضرت مولانامفتی محمدفرید صاحب دامت برکاتهم! دام المدارس جامعه دارالعلوم دیوبندانډیاحضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی صاحب مدظله العالی د جدیدمسائل او معاملاتوپه باره کښې منتخب دفتاووومجموعه په نوم د.. منتخبات نظام الفتاوی.، په حال کښې شائع شوي ده په هغې کښې ستاسوصاحبانو یو فتوٰی هم په اشاعت کښې شامله ده دکوم په باره کښې چه حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی صاحب مدظله څه اعتراض کړي دې دخپله طرفه ئې تفصیلی جواب لیکلې دې،

(۱) که څوک سړې صرف دا الفاظ اداکړی ``یوطلاق دوه طلاق درې طلاق،، نودا طلاق شمیرل دی په دې کښې د هست یا نیست حکم نه دې لګولې شوې،

فلیراجع الی محاورة السلیمانیین.

وقال العلامة الشامی: ان الصریح لا یحتاج الی النیة ولکن لا بد فی وقوعه قضاء وديانة من قصد اضافة لفظ الطلاق الیها عالما بمعناه ولم یصرفه الی ما یحتمله کما افاده فی الفتح. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۷ مطلب ان الصریح لا یحتاج فی وقوعه دیانة الی النیة)

وهکذا یشیر الیه کلام الفقهاء ایضا کما فی الشامیة: فلو قال انت طالق وسکت ثم قال ثلاثا فواحدة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۹۵ مطلب الطلاق یقع بعدد قرن به لا به)

لاندې من اوعن ذکر کیږی، تاسو صاحبان خپله معائینه اوکړئ خپله رایه بیان کړئ چه دبنده فقیر تسلی اوشی؟

نظام الفتاوی صفحه:۲۱۹ جلد:۲ کښې عبارت دادې:

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې کښې چه زید دالفاظ اووئیل یودوه درې طلاقه ده په ماباندې دخپلې منکوحې زینب په باره کښې که چرې دا زما کورته واپس راغله لیکن نیمه ګنټه پس زینب کورته راغله داطلاق مغلظه شو؟

الجواب: وبالله التوفیق: په دې کښې دحرمت مغلظه کیدلوهیڅ وجه نشته، لانه عد الطلاق اولاوعدالطلاق لیس بطلاق فبقی لفظ الصریح وهویوجب الرجعة کما فی الشامی. وهوالموفق

واللہ اعلم بالصواب.....مفتی محمدفریدعفی عنه

په دې جواب باندې سوال:

په دې کښې مدخول بهااوغیرمدخول بها آیا برابردی؟همدارنګه دا عبارت په شامي صفحه مذکوره کښې نشته دي، په شرط مقدم او مؤخر کیدلو کښې مسئله هم داسی ده؟

الجواب: جناب یودوه درې نه صریح دي اونه کنایه دي صرف عدد طلاق دي، همدارنګه په دې کښې حکم هم نشته دي اودخبریه محوله په بناء باندې داسې عددسره طلاق نه واقع کیږی، په دې کښې دعددپه ماباندې دطلاق کیدلوسره څه تعلق دظرفیت یامصدریت نشته دي، بس صرف یوطلاق په ما باندې طلاقیدوپه بناء باندې واقع کیږی، په دې کښې دمدخول بها او غیر مدخول بهایوشان حکم دي.

جواب: دمفتی نظام الدین الاعظمی صاحب:

دا جمله (یودوه درې) په مختلف علاقوکښې دمختلف محاورو مطابق وئیلی شی نو په دغه علاقه کښې ددغه علاقی دمحاورې مطابق حکم کیږی، په تقاضا دآیت کریمه ومارسلنامن رسول الابلسان قومه. (الایة) پس کومه علاقه

کښې چه عرف عام اومشهوروی چه مذکوره جمله یواځې دخپل قوة ظاهرولو دپاره اومخاطب دخپلې ارادې نه خبرولودپاره وائی اوددې تعلق ددې نه وروسته لفظ سره نه وی نوپه دغه علاقه کښې په دې سوال کښې دې ذکر شوې جملې باندې په صرف دیوطلاق واقع کیدوحکم کیږی-اوکومه علاقه کښې چه داعرف عام مشهوروی چه دامذکوره جمله(یودوه درې)ددې نه د وروسته لفظ به دشماردپاره وائی نوددې نه وروسته لفظ معدودوی اومفهوم چه داوی(یوطلاق دوه طلاقه درې طلاقه)پس دغه علاقه هغه کښې په دې سوال کښې دمذکوره جملې نه درې طلاقه واقع کیږی حرمت مغلظه وی او کوم علاقه کښې چه ددې دواړوعرفونونه یوعرف نه وی هلته به د خاوند وینا ته اعتباروی کوم به چه هغه سره دقسم نه بیانوی، لهذا دده دا دواړه جوابونه نیمګړی دی. فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه : الاحقر نظام الدین غفرله دارالعلوم دیوبند.....۲۹\٥\۹۹هـ

المستفتی: محمدوهاب عفی عنه مرتب فتاوی فریدیه....۲۰۰۱ء\۷\۲٥

جواب:(۱)(یو دوه درې ته په ماباندې طلاقه ئې)دتغلیظ په اراده باندې دا استعمال غلط دي، دې سره طلاق رجعی واقع کیږی ځکه چه(یودوه درې)دځه څیزشماره کیدلې شی نه انشاء، اوکه چرته دامرادویچه(یوطلاق دوه طلاقه درې طلاقه) نودادطلاق شماره ده دیکښې حکم نشته دې نه هست نه نیست، اوکه چرې ائنده جمله(په ماباندې مطلقه ده)ددې خیال اوکړې شی نوددې جملې سره هیڅ رابطه نشته دي نه دمفعول مطلق اونه دَ تمیزوغیره، دادخپل فاسدګمان شماره ده، فلیراجع الی محاورة السلیمانیین. وهوالموفق

محمدفریدعفی عنه

(۲) څه ورځې پس حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم په دې باره کښې دویم جواب هم اولیکواوما ته ئې راکړوداستفادې دپاره هغه هم دلته کښې ذکر کولې شی:

په پښتنو کښې چه کوم دادستوردې چه کله څوک خپلې ښځې ته اووائی (ته طلاقه ئې یودوه درې)نودې سره طلاق مغلظه نه واقع کیږی،ځکه چه (۱)دې الفاظونه مرادعداوشماره وی نه انشاء دطلاق-(۲)همدارنګه دا اسماء معدوده دې په دې کښې حکم د،،دې،،یا،،نه دې،،نه وی(یعنی هست یا نیست)-(۳)که چرې دې کښې حکم اومنلې شی چه ددې معنی (یو طلاق دې دوه طلاقه دې درې طلاقه دې) نود محاورې په بناء باندې د ``په،، لفظ ضروری دې،،ته په یوطلاق طلاقه ئې ته په دوه ته په درې،، حالانکه د ``په،، لفظ نه وی-(۴)اوکه چرې داکس ددریوطلاقونیت اوکړی او داالفاظ یودوه درې ددې منوی تفصیل وی نوصراحتاطلاقوکښې ددریو طلاقو نیت غیر صحیح دې-وهوالموفق

کتبه محمدفرید عفی عنه

(۳) ددې نه وروسته بنده فقیردحضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم ذاتی نسخه شامې باندې دحضرت صاحب دلاس لیکلې یوحاشیه اوکته،دمسئلې په مناسبت باندې هغه دلته نقل کول مناسب دی:

``اعلم انه اذاقال الزوج،،(په ماطلاقه ئی یودوه دری)،،والقی ثلاثااحجار،فقیل انها تصیرمغلظة،وقیل لا،لانه یعدالقاء الاحجارظاناانه یقع به الطلاق،وقیل اراد عدالتطلیقات،قلت:فلایقع الطلاق بالشک مع ان العرف علی الاول ای عدالقاء الاحجار،،.(هذاماحرره الشیخ علی هامش الشامیه بقلمه).....(ازمرتب)

صرف په کانړې ویشتلو سره طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه ماجواری هم کوله او یوکس سره مې مزدورې هم کوله یوورځ ماهغه نه پیسې اوغوښتې هغه زما په لاس کښې درې کانړې کیښودل هیڅ ئې اونه وئیل اوماهم هیڅ اونه وئیل، بیاهغه ته اووئیل چه داوغورزوه اواوایه چه زه جواری نه کوم، مالاس کښې واغستل هغه کانړې مې اوغورځول اوپه خوله مې څه اونه وئیل، ایا په دې سره طلاق واقع شویدې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداسحاق عرب امارات.....۱۲ربیع الاول۱۴۲۲هـ

الجواب: صرف په کانړوغورزولوباندې طلاق نه واقع کیږی دطلاق دپاره الفاظو د طلاق باندې تلفظ یالیکل ضروری دی، کمافی ردالمحتار ۲:۵۹۰ فلایقع بالقاء ثلاثة احجار الیهااوبامرهابحلق شعرهاوان اعتقدالالقاء والحلق طلاقا کما قدمناه لان رکن الطلاق اللفظ اومایقوم مقامه مماذکر کمامر(۱).وهوالموفق

د درې کانړو اغستلو او یو دوه درې وئیلو اود لفظ طلاق نه وئیلوحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوښځې خاوندته اووئیل چه ماته طلاق راکړه،دزیاتې وینانه پس خاونددرې کانړې واغسته ښځې ته ئې اووئیل،یودوه درې،اودطلاق لفظ ئې نه دې وئیلې،ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل مولی.....۲۱۲۱ء۱۹۷۲

الجواب: په صورت مسئوله کښې طلاق نه دې واقع شوې،ځکه چه داالفاظ دعد یعنی دشماردپاره استعمالیږی دون الانشاء،والعددالمحض من دون الحکم لایقع به الطلاق ونظیره مافی ردالمحتار۲: ۶۲۷فلوقال انت طالق وسکت ثم قال ثلثا فواحدة انتهی(۲) فلفظ الثلث یرید به الطلاق جزماولکن لماانقطع عن قوله انت طالق فبقی عددمحض من غیر حکم.وهوالمصوب

د ښځې په لاس کښې جداجدا کانړې ورکړی او اووائی ته زمانه آزاده ئې.. ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس خپلې ښځې

(۱) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۵ اول باب الصریح)

(۲) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۹۵ مطلب الطلاق یقع بعدد قرن به لابه)

ته یو کانړي لاس کښې ورکړی اواوائی چه یو کانړي اوبیادویم کانړي بیادریم او په آخر کښې اووائی چه ته زمانه ازاده ئې، یعنې درې طلاقه ئې مراد وی، اود ښځې هم خواهش داوی چه زه دده نه آزاده شم نوداصورت دبائن دې که دمغلظ؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ رحمت الله کندیان شریف

جواب: کانړي ورکول اوکانړي شمارل لغوه کارونه دي دې سره طلاق نه واقع کیږی، لعدم کونهمامن الفاظ الصریح والکنایات، صرح العلامة الشامی بالاول والثانی فی حکم الاول﴿١﴾ اوداالفاظ چه ته زمانه آزاده ئې صریح دي اودعرف په اصطلاح باندې هغه صریح په کوم باندې چه طلاق واقع کیږی هغه بائن وی، کماحققه العلامة الشامی فی لفظ الحرام فلیراجع الی ردالمحتار ٢: ٣٠٠ ﴿٢،٣﴾. وهوالموفق

﴿١﴾ قال العلامة محمد امین ابن عابدین: ان من تشاجر مع زوجته فاعطاها ثلاثة احجار ینوی الطلاق ولم یذکر لفظا لا صریحا ولا کنایة لا یقع علیه کما افتی به الخیر الرملی وغیره.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٤٥٣ کتاب الطلاق بحث ورکنه لفظ مخصوص)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدین: والحاصل ان المتأخرین خالفوا المتقدمین فی وقوع البائن بالحرام بلانیة حتی لا یصدق اذا قال لم انو لاجل العرف الحادث فی زمان المتأخرین فیتوقف الآن وقوع البائن به علی وجود العرف کما فی زمانهم واما اذا تعورف استعماله فی مجرد الطلاق لا بقید کونه بائنا یتعین وقوع الرجعی به کما فی فارسیة سرحتک ومثله ما قدمناه فی اول باب الصریح الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٥٠٤ قبیل مطلب لا اعتبار بالاعراب هنا)

﴿٣﴾ وقد رأیت علی هامش نسخة الشامیة من قلم سیدی وشیخی ومولائی المحدث الکبیر والمفتی الاعظم مولانامفتی محمد فرید دامت برکاتهم انه قد کتب وعلق علی الشامیة فی باب الصریح مطلب سن بوش یقع به الرجعی حیث قال: اعلم ان قول السلیمانیین "پرے مے خودہ "چھوڑدیا" ای ترکتها .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

.. ته په ماباندې په درې کانړوباندې طلاقه ئې.کښې د دوو معنواحتمال دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوښځې خپلې خوابنې سره جهګړه کوله دجهګړې په وخت کښې خاوند حاضرشواوخپله ښځه وهل ئې شروع کړل اوپه دې الفاظوئې طلاق ورکړو،،ته په ماپه درې کانړو طلاقه ئې،،ښځه خپل کورته لاړله تقریباميا شت پس خاوند جرګه اوکړله اووئی وئیلې چه زه په قسم سره وایم چه ماطلاق نه دې ورکړې اوښځه باقاعده وائی چه ماته ښه معلومه ده چه ده ماته طلاق راکړې دې لیکن دښځې سره ګواه نشته، اوس په دې الفاظوسره کوم یوطلاق واقع شویدې؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل سبحان چارسده.....١٩٨٤ء ٨١٨١

الجواب: واضحه دیوې چه داکلام،،چه په ماپه درې کانړوطلاقه ئې،،دوه معنی لری (١) اول داچه ته په ماباندې داسې طلاقه ئې څنګه چه خاوند درې کانړې اوغورزوی اواووائی یودوه درې ته په ماطلاقه ئې، اوددې معنی په تقدیر باندې صرف یوطلاق واقع کیږی، (٢) دویم داچه ته په ماباندې په درې طلاقو باندې مطلقه ئې اودکانړونه په طلاق تعبیراوکړی نودادشیخ الاسلام په نزد باطل کیږی اوداحمد قلانسی په نزددرې طلاقه واقع کیږی،

(بقیه حاشیه) ومثله کنایة فی العربیة کذا فی السلیمانیة لانه یستعمل شائعا فی غیر الطلاق ویراد به الطلاق عند القرائن الخارجیة فالظاهر انه کنایة فی السلیمانیة ایضا فاذا کرره فیقع به الواحدة لان البائن لا یلحق البائن ولو سلم انه صریح فالمتعارف به وقوع البائن لانهم یقصدون ذلک فافهم.

(هذا من افادات شیخی دامت برکاتهم) .....(ازمرتب)

کمافی الهندیه ۱:۴۰۸ الفصل السابع فی الطلاق بالالفاظ الفارسیة﴿۱﴾ بس که چرې په صورت مسئوله کښې خاوند منکروی اودښځې سره ګواه نشته دې نوخاوندبه قسم اوکړی اوزبانی مراجعت به هم اوکړی چه په یقین باندې عمل متحقق شی-وهوالموفق

په دریو ګوتو باندې اشاره او یو ځل د طلاق وئیلوحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه تهانیداریو کس ته اووئیلې چه اووایه په ماباندې ښځه طلاقه ده که چرې مادغه کارکړي وی، اودې سره ئې دلاس په دریو ګوتو اشاره اوکړله اودې کس دهغه درې ګوتی په لاس کښې اونیولې اوصرف دومره ئې اووئیل چه په ماباندې طلاقه ده که چرې مادغه کارکړي وی لیکن په حقیقت کښې ده هغه کارکړي دي، نودې سره کوم یو طلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانامحمدامیربجلی ګهر رامداس پشاور....۲۵\۶\۱۹۸۲ء

الجواب: که چرې په صورة مسطوره کښې د(هکذا)لفظ نه وی وئیلې نودحنث په صورت کښې صرف یوطلاق رجعی واقع کیږی، کمافی ردالمحتار ۲:۶۱۶ باب الصریح،قوله ولولم یقل هکذا ای بان قال انت طالق واشاربثلاث اصابع ونوی الثلث ولم یذکربلسانه فانهاتطلق واحدة،خانیة﴿۲﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وفی مجموع النوازل سئل شیخ الاسلام عمن ضرب امرأته فقال دار طلاق (خذی الطلاق) قال لا تطلق وسئل الامام احمد القلانسی رحمه الله تعالیٰ عمن وکز امرأته وقال اینک یک طلاق (هاک طلقة) ثم وکزها ثانیا وقال اینک دو طلاق (هاک طلقتین) وکذا الثالث قال تطلق ثلاثا فشیخ الاسلام یقول سمی الضرب طلاقا فیبطل والامام احمد یقول سمی الطلاق فیقع.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۳۸۲ الفصل السابع فی الطلاق بالالفاظ الفارسیة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۸۶ بعید مطلب فی قول الامام ایمانی کایمان جبریل)

په یوسوال باندې دوباره استفسار

او د دارالعلوم کراچئ فتوٰی

سوال: محترم مفتی صاحب!ددې استفتاء اوجواب یونقل دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴ ته هم لیګلې وو،ددې جواب حرف بحرف لاندې نقل کیږی-

الجواب: فی الدارالمختارفی ایمان الفتح مالفظه وقدعرف فی الطلاق انه لوقال ان دخلت الدارفانت طالق ان دخلت الدارفانت ظالق ان دخلت الدارفانت طالق وقع الثلاث فتح اقره المصنف ثم رده.(بحواله امدادالفتاوی۲:۳۵۴)دې روایت نه دامعلومه شوه چه که چرې زیددرې ځله داوئیلی وی چه زمانبځه هنده که خپل روربکرکره لاړه توهغه زمادطرفنه طلاقه ده،اوس که چرې هنده خپله روربکرکره لاړه شی نوپه دې باندې درې طلاقه واقع کیږی په دې شرط چه الفاظ ئې داسې وئیلې وی چه کوم په سوال کښې لیکلی شوي دی-والله اعلم

رفیع الله خادم دارالافتاء دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴.....۳۱۴\۵۲

الجواب الصحیح

بنده محمدشفیع عفاالله عنه

المستفتی: محمد اختر داجل براسته بهکرمیاں والی.....۱۲\۴\۱۹۲۹ء

الجواب: محترم المقام دالسلام علیکم نه پس واضحه دي وی چه فتاوی هندیه مصری ۱:۴۶۱﴿۱﴾ کښې په حواله دخلاصه اوردالمحتار ۲:۷۰۹ داجزئیه

﴿۱﴾وفی الهندیة: ولو خلل الشرط فقال انت طالق ان دخلت الدار انت طالق ان دخلت الدار انت طالق ان دخلت الدار او قدم الشرط مالم تدخل لا یقع الطلاق فاذا دخلت وقعت ثلاث تطلیقات بالاتفاق کذا فی الخلاصة.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۴۳۰ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان واذا)

مسطوره ده اوعلامه شامی دې نه پس لیکلی دی:والظاهرانه ان نوی التاکید دین انتهی﴿۱﴾اوحضرت تهانوی رحمه الله هم په امدادالفتاوی کښې ددې عبارة نه پس لیکلی دی:اوکه چرې دسائل څه نورنیت وی نوپیابه ترینه تپوس اوکړې شی﴿۲﴾دې عباراتونه معلومه شوه چه دتغلیظ اوتحفیف دارومدار په نیت باندې دې که چرې دتاکیداودخپل اول کلام پخولواومضبوطولوپه اراده باندې تکرارکړي نوبه طلاق واقع کیږی اوزمونږ ټوله علاقه کښې دامشهوره ده چه کله طلاق وغیره دوقفې وقفې نه پس مکررکړی نوتاکیدئې مرادوی لهذا مونږ دتخفیف فتوی ورکړې ده اودزیات احتیاط دپاره ددې کس (زید) نیت اواراده معلومه کړه چه ده تکراردتاکیدپه اراده سره کړي دې اوکه نه د تکثیرپه اراده سره،اودنیت دنه معلومیدوپه وخت مونږ عرف نشو نظرانداز کولې اود تغلیظ فتوٰی نشو ورکولې﴿۳﴾-وهوالموفق

په دولسو ځلوطلاق وئیلو باندې د تاسیس او تاکید مسئله او د غیرمقلدینو د فتوٰی حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زید خپلې ښځې ته دیر ځله تقریبادولس ځل طلاق ورکړي دي په دې صورت کښې دَطلاق څه

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۵۹ فروع بعید مطلب فیما لو تعدد الاستثناء)

﴿۲﴾ (امداد الفتاوٰی ۲: ۴۱۱ رقم سوال: ۴۹۳ لا یلحق البائن البائن کتاب الطلاق)

﴿۳﴾ قال العلامة الشامی: فللمفتی اتباع عرفه الحادث فی الالفاظ العرفیه وکذا فی الاحکام التی بناها المجتهد علی ماکان فی عرف زمانه وتغیر عرفه الی عرف آخر..... وفی القنیة لیس للمفتی ولا للقاضی ان یحکما علی ظاهر المذهب ویترکا العرف..... فقد ظهر لک ان جمود المفتی او القاضی علی ظاهر المنقول مع ترک العرف والقرائن الواضحة والجهل باحوال الناس یلزم منه تضییع حقوق کثیرة وظلم خلق کثیرین.

(شرح عقود رسم المفتی ۳۸، ۳۹، ۴۰ والعرف فی الشرع له اعتبار)

حکم دي؟ اوکه چرې کوم غیرمقلدعالم څه فتوی ورکړي نودهغې په باره کښې موځه رائې ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی محمددین حافظ آبادگجرانواله.....۱۹۸۸ء ۶۱۶۱

الجواب: کوم خاوندچه متعددځله ښځې ته طلاق ورکړی نوکه چرته هغې خاوند دتاکیداواصرارپه نیت باندې داتکرارکړي وی صرف یوطلاق رجعی واقع کیږی اوکه چرې دتاسیس اواستیناف په نیت سره ئې تکرارکړیوی نوښځه مطلقه مغلظه کیږی﴿۱﴾ دسلفیانواواهل حدیثوپه مذهب باندې عمل کولوسره کارنه جوړیږی﴿۲﴾

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ولو قال لها انت طالق طالق او انت طالق انت طالق او قال قد طلقتک قد طلقتک او قال انت طالق وقد طلقتک تقع ثنتان اذا کانت المرأة مدخولا بها ولو قال عنیت بالثانی الاخبار عن الاول لم یصدق فی القضاء ویصدق فیما بینه وبین الله تعالیٰ.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۵۵ الباب الثانی فی ایقاع الطلاق الفصل الاول فی الصریح)

﴿۲﴾ قال شیخ الاسلام الحافظ ابن تیمیة: فیمن نکح عند شهود فسقة ثم طلقها ثلاثا فاراد التخلص من الحرمة بان النکاح کان فاسدا فی الاصل علی مذهب الشافعی فلم یقع الطلاق ما نصه وهذا القول یخالف اجماع المسلمین فانهم متفقون علی ان من اعتقد حل الشیئ کان علیه ان یعتقد ذلک سواء وافق غرضه او خالف ومن اعتقد تحریمه کان علیه ان یعتقد ذلک فی الحالین وهؤلاء المطلقون لا یقولون بفساد النکاح بفسق الولی الا عند الطلاق الثلاث لا عند الاستمتاع والتوارث یکونون فی وقت یقلدون من یفسده وفی وقت یقلدون من یصححه بحسب الغرض والهویٰ ومثل هذا لا یجوز باتفاق الامة..... وکذا من بنی علی صحة ولایة الفاسق فی حال نکاحه وبنی علی فساد ولایته حال طلاقه لم یجز ذلک باجماع المسلمین ولو قال المستفتی المعین انا لم اکن اعرف ذلک وانا الیوم التزم ذلک لم یکن من ذلک له لان ذلک یفتح باب التلاعب بالدین ویفتح الذریعة الی ان یکون التحلیل والتحریم بحسب الاهواء. (فتاوٰی ابن تیمیة ۲: ۲۴۰)

وقال العلامة ابن عابدین: وان من یکتفی.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

اوکه چرې داخاوند خالی الذهن وی نویو طلاق رجعی واقع کیږی (شامی ۲:۶۳۲ باب الطلاق غیرمدخول بها)﴿۱﴾.وهوالموفق

(بقیه حاشیه) بان یکون فتواه او عمله موافقا لقول اووجه فی المسئلةویعمل بما شاء من الاقوال والوجوه من غیر نظر فی الترجیح فقد جهل وخرق الاجماع..... وبعد الورقین..... واما اتباع الهوی فی الحکم والفتیا فحرام اجماعا واما الحکم والفتیابما هو مرجوح فخلاف الاجماع. (شرح عقود رسم المفتی ۱۰۰، ۱۰۰۴ آخر النظم)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: کرر لفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکید دین، قال ابن عابدین: ای ووقع الکل قضاء وکذا اذا طلق اشباه ای بان لم ینو استینافا ولا تاکیدا لان الاصل عدم التاکید.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۹۹ فروع باب طلاق غیر المدخول بها)

فصل فی طلاق المکره والصبی والمجنون والسکران وغیرهم

په زبردستئ د طلاق لیکلو یا په بل چا لیکلو کښې د زوراو زبردستئ نوعیت

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه که چرې په زبردستئ دخاوندنه طلاق نامه لیکلې شوې وی یادستخط یاګوته لګولې شوې وی اوخاوند دزړه نه طلاق نه وی ورکړې یعنی مجبورائې کړې وی نو داصحیح ده چه طلاق نه واقع کیږی؟ اوس خبره داده چه طلاق څه لوبه خونه ده چه په خوشحالئې سره لوبه کوی یائې لوبه کړې وی داسی کارونه خو مجبورا کولې شی ددې مجبورئې،اوجبراوزبردستئ په شریعت کښې څه تعریف دې؟ ډیره مهربانی دزبردستئ دشرعی نوعیت نه موخبرارکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی:مستر محمدبشیراخترنمک منډی راولپنډی ۱۳\رمضان ۱۳۸۸ھ

جواب:ددې جبراوزبردستئ شرعی نوعیت دادې که چرې داخاوندنه طلاق لیکی اونه ئې په بل چالیکی نودازبردستئ کولووالاداقتلوی یائې یو اندام کټ کوی یادامحبوس اوبندکوی یائې ترې قال فی الهندیه ۵:۳۹ فالاکراه الملجئ هوالاکراه بوعیدتلف النفس اوبوعیدتلف عضومن الاعضاء والاکراه الذی هوغیرملجئ هوالاکراه بالحبس والتقید﴿۱﴾ اوهمدارنګه کله چه د سختو وهلو قوی اندیښنه وی نوداهم زبردستی ده،

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۵ کتاب الاکراه الفصل الاول)

صرح به العلامة الشامی ٥:٨٣﴿٥﴾وهوالموفق

د جبراطلاق لیکلو یا په بل چا د لیکلو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس خپلې ښځې ته داسې طلاق لیکلې دې اوورکړې دې چه زه فلان ولدفلان په هوش اوحواس خمسه کښې بلااکره وجبرخپلې ښځې ته درې طلاقه ورکوم چرته چه هم غواړی واده کولې شی زماڅه عذراوحق نشته دې،څه ورځې پس داخبره ظاهره شوه چه دې جینئ ته جبراطلاق اچولې شوي دې بهرحال ددواړه طرفونو نه لیکل اوکړئ ایاجبرایاپرې د شراب څکۅلو طلاق واقع کیږی اوکه نه؟بینوا توجروا

المستفتی:محمدطاهرمدرس پرائمری سکول بیروټ مری ١٧\١٢\١٩٧٢ء

جواب: که چرې داثابت شی چه خاوند جبرااوکړهاطلاق لیکلې دې اویا جبرا او کړها دشراب څکلونه پس ئې طلاق لیکلې دې نوپه دې سری ښځه مطلقه نه ده، یدل علیه مافی ردالمحتار ٢:٥٧٩وفی البحران المرادالاکراه علی التلفظ بالطلاق فلواکره علی ان یکتب طلاق امراته فکتب لاتطلق﴿٢﴾وفیه ایضا ٢:٥٨٣قوله(واختلف التصحیح الخ)فصحح فی التحفه وغیرها عدم الوقوع وجزم فی الخلاصة بالوقوع قال فی الفتح والاول احسن لان موجب الوقوع عند زوال العقل لیس الاالتسبب فی زواله بسبب محظوروهومنتف وفی النهرعن تصحیح القدوری انه التحقیق﴿٣﴾.وهوالموفق

﴿١﴾ قال العلامة ابن عابدین: وعبر فی الشرنبلالیة عن البرهان بقوله او ضرب یخاف منه علی نفسه او عضو من اعضائه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٨٩ کتاب الاکراه)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٥٧ مطلب فی الاکراه علی التوکیل بالطلاق)

﴿٣﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٦٠ مطلب فی الحشیشة والافیون والبنج)

د نکاح نه وړاندې او روسته په زبردستئ طلاق اختلومسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه﴿١﴾ایاپه زبردستی طلاق واقع کیږی؟ ﴿٢﴾ که چرې څوک په کوژدن کښې په زبردستئ طلاق واخلی نو څه حکم دې؟ ﴿٣﴾ که چرې څوک سړې چاته په زبردستئ داووائی چه په تا باندې طلاق دې که چرې تا فلانې کاراوکړو نو آیا طلاق واقع کیږی کله چه هغه هم هغه کارکوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالباری دمام سعودی عرب.....١٢٠\صفر١٤٠٣ھ

جواب:﴿١﴾ زبردستئ سره طلاق واقع کیږی البته زبردستئ سره لیکل شوې طلاق بغیردنیت نه نه واقع کیږی﴿١﴾-﴿٢﴾که چرې د کوژندې په صورت کښې نکاح نه وی شوی توطلاق لغوه اوباطل دې اوکه چرې نکاح شوې وی نو طلاق واقع کیږی﴿٢﴾-﴿٣﴾په دې صورت کښې طلاق واقع کیږی﴿٣﴾ (ماخوذ ازشامی وبحر ومشکوة).وهوالموفق

﴿١﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی البحر ان المراد الاکراه علی التلفظ بالطلاق فلو اکره علی ان یکتب طلاق امرأته فکتب لا تطلق لان الکتابة اقیمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا کذا فی الخانیة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٥٧ مطلب فی الاکراه علی التوکیل بالطلاق)

﴿٢﴾ عن علی عن النبی ﷺ قال لا طلاق قبل نکاح ولا عتاق الا بعد ملک..... وعن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: لا نذر لابن آدم فیما لا یملک ولا عتق فیما لا یملک ولا طلاق فیما لا یملک رواه الترمذی وزاد ابوداؤد ولا بیع الا فیما یملک. (مشکواة المصابیح ٢:٣٠٦ باب الخلع والطلاق الفصل الثانی)

وقال العلامة ابن نجیم: فلو قال لاجنبیة ان زرت زیدا فانت طالق فنکحها فزارت لم تطلق لانه حین صدر لا یصح جعله ایقاعا لعدم المحل.

(البحر الرائق ٤:٨ باب التعلیق تحت قوله فلو قال لاجنبیة)

﴿٣﴾ وفی الهندیة: واذا اضافه (ای الطلاق) الی الشرط وقع عقیبه اتفاقا.

(فتاوٰی عالمگیریة ١:٤٢٠ الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان واذا)

د مکره طلاق بالکتابت منظور نه دي

سوال: څه فرمائی علماء دین ددي مسئلي په باره کښي څه چه دلاندي بياناتو نه معلومیږی: (۱) **بیان د قیوم خان**: اشهدزه بیان کوم چه تقریبادري میاشتي وړاندي مانه ښځي اووئیل ایانه ماسره بدی کوی یعنی طلاق راکوی؟ خبري مو کولي کولي آخرماپه قرآن کریم باندي لاس کیښودواواومی ویل چه زه تاته طلاق نه درکوم، اوهغي زماپه دي قسم باندي اعتباراوکړو، څه موده پس مانه زماسخرغلام خان بالجبرطلاق اغستل غوښتل، دي وخت کښي حیدرخان زمابنځي ته اووئیل اوهغي نه ئي پوښتنه اوکړه چه طلاقیدل غواړي؟دي اووئیل چه زه طلاقیدل نه غواړم، دي نه پس حیدرخان ماته اووئیل چه ته به طلاق اچوی ماواووئیل چه زه طلاق نه اچوم، په دي خبره ئي ډیرتکرار اوکړو. دي نه پس حیدرخان لاړو، ددي نه پس امام خان اواجمل اوئیل چه ته به طلاق اچوي اوډیرتکراراوشوچه زه طلاق نه کوم، دي نه پس زه دکورنه اووتم بیازه دوو کسانوواپس راوستلم اودهغي نه پس ماته علم نشته، نه ماطلاق نامه لیدلي ده اونه ماته دستخط کول یاددی، چه چا اوکړو څه ئي وکړۀ، څه ماته معلوم نه دي.....دستخط قیوم خان

(۲) **بیان د گواه عمرخان**: اشهد زه بیان کوم چه قیوم خان ته ماواووئیل چه غلام خان دخپلي لورطلاق غواړي ستاڅه اراده ده؟نوهغه اووئیل چه ماقتل کړه لیکن زه طلاق نه ورکوم، په دي شپه حیدرخان هم موجودوونوقیوم خان زمونږ سره بهراووتو، دهغه په غیر موجودګئ کښي طلاق نامه اولیکلي شوه اود ګواهانو دستخط ئي هم وړاندنه کړي وو، بیائي قیوم خان تالاش کړوډیروخت پس ئي هغه راوستلواوهغه دبې هوشی په حالت کښي وودده ښځي ډیرو سړو ته منت اوزاری اوکړل هغي زماپه خپوباندي هم(++) ۴۶۶ اووئي وئیلی چه زه طلاق نه غواړم اوفریادئي کوومادهغي پلارغلام خان ته

منت اوکړولیکن هغه په جواب کښي اووئیل که چرې دامرهشی نوددي لاش به زه ضروروددي ځائي نه وړم، دښځي ددي فریادپه دوران کښي قیوم خان یووړي کمري ته راوستو، د شپې وخت وو، دته اوئیلي شو چه کاغذدي کتلي دي ده اوئیل اوده ته اووئیلي شوچه په دي باندي دستخط اوکړه، ده په دي باندي دستخط اوکړو دي نه پس دائي دهغه ځائي نه واپس راوستلو اوهغه دبې هوشئ په حالت کښي وو اوبیا اته لس ورځي هغه دبې هوشئ په حالت کښي ؤو.....دستخط عمرخان

(۳) **بیان د گواه حاجی الله خان**: اشهد زه بیان کوم چه طلاق نامه ئي وړاندلیکلي وه، اوقیوم خان وتلي ووا وهغه ئي دبهرنه راوستلواوهغه وئیلي چه زه طلاق نه ورکوم اګرچه ماقتل کړی اواومړمي کړي، څوځل اووتلولیکن کسان ئي ورپسي لیګل اوواپس ئي راوستوآخرکښي قیوم خان اووئیل چه دطلاق اختیار زمادښځي سره دي هغه مختاره ده، دي نه پس قیوم خان ته طلاق نامه راوړلي شوه اوورته ئي اووئیل چه دااوګوره نوقیوم خان اووئیل چه بس کتلي مي ده اودهغه نه ئي دستخط واغستلواوپه ژبه ئي هیڅ اونه وئیل، لیکن د قیوم خان ښځي وئیل چه زه دخاوندسره اوسیږم زه طلاق نه غواړم هریوته ئي منت زاري کوله اوفریادئي کولواودخپل پلارپه سرئي دسرکپړه اچوله چه ما مړه حساب کړه، اودالله واسطه ئي ورته اچوله اوپه موجوده کسانوکښي هر یوته ئي منت اوزاري کول، لیکن په دي وخت کښي دقیوم خان حالت بې هوشی، سترګی سري اومخ بدل وو.....دستخط:حاجی الله خان په دي حالا تو کښي ددي طلاق نامي اودطلاق شرعی حیثیت څه دي؟

الجواب: په صورت مسئوله کښي مسمی قیوم خان نه طلاق نامه لیکلي ده او نه ئي په بل چاباندي لیکلي ده اونه دیده دانسته دطلاق نیت اواراده کړي ده لهذا په ده باندي ښځه مطلقه نه ده. لان الطلاق بالکتابة لایقع بالاکراه

کمافی ردالمحتار۲: ۵۷۹ لواکره علی ان یکتب طلاق امراته فکتب لاتطلق لان الکتابة اقیمت مقام العبارة باعتبارالحاجة ولاحاجة هنا کما فی الخانیة، انتهی﴿۱﴾قلت:حکم الاکراه والهزل واحدکماصرحوابه﴿۲﴾وهوالموفق

طلاق د مکره کښې په مذهب غیرفتوٰی جائزنه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس په زورآوري سره دویم کس ته دقتل دهمکی ورکړی طلاق پرې اوغورزوی نوایاطلاق د مکره واقع کیږی؟ اودضرورت په وجه په دې کښې به دمذهب غیردفتوی ورکولوڅه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی:.....نامعلوم

الجواب: طلاق بالاکراه کښې عموم بلوی نشته دي لهذا په صورت مسئوله کښې په مذهب غیرباندې فتوی ورکول بې قاعده اوغلط امردي، فی ردالمحتار: ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل ولوتقدیرا(بدائع)لیدخل السکران ولوعبداومکرهافان طلاقه صحیح،

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۷ مطلب فی الاکراه علی التوکیل بالطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة الشامی: واما ما فی اکراه الخانیة لو اکره علی ان یقر بالطلاق فاقر لا یقع کما لو اقر بالطلاق هازلا او کاذبا فقال فی البحر ان مراده لعدم الوقوع فی المشبه به عدمه دیانة ثم نقل عن البزازیة والقنیة لو اراد به الخبر عن الماضی کذبا لا یقع دیانة وان اشهد قبل ذلک لایقع قضاء ایضا، ویمکن حمل ما فی الخانیة علی ما اذا اشهد علی انه یقربالطلاق هازلا ثم لا یخفی ان ما مر عن الخلاصة انما هو فیما لو انشأ الطلاق هازلا وما فی الخانیة فیما لو اقربه هازلا فلا منافاة بینهما قال فی التلویح وکما انه یبطل الاقرار بالطلاق والعتاق مکرها کذلک یبطل الاقرار بهما هازلا لان الهزل دلیل الکذب کالاکراه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۹ قبیل مطلب فی تعریف السکران وحکمه)

درمختار۲: ۵۷۹﴿۱﴾ومسئلة جوازالافتاء بمذهب الغیرعند الضرورة وعدم الجوازعندعدمهافی رسالة رسم المفتی ۵۰فلیراجع﴿۲﴾.وهوالموفق

نابالغ نه خپله طلاق ورکولې شی او نه څوک وکیل د طلاق جوړولې شی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیونابالغ هلک نکاح دیوبالغې جینئ سره اوشوداجینئ طلاق اخستل غواړی ایاداهلک په خپله طلاق ورکړی نوواقع کیږی اوکه نه؟ یا دپلارطلاق ورکول کافی کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ عبدالاکبرنریاب هنگو.....۲۴\۱۱\۱۹۸۷ء

الجواب: نابالغ نه په خپله طلاق ورکولې شی اونه څوک وکیل جوړولې شی اونه پلاروغیره دده دطرفنه خلع کولې شی، کمافی الهندیه۱: ۳۷۶ ولایقع طلاق الصبی وان کان یعقل﴿۳﴾ وفی ردالمحتار۲: ۵۷۹ ثم کلامه شامل لمااذاوکل به او اجازه من الفضولی نهر﴿٤﴾ وفی الهندیه ۱: ۵۲۹ اذاخالع الاب علی ابنه الصغیر لایصح ولا یتوقف علی اجازته﴿۵﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۵۶ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾قال العلامة الشامی: وقولی لکنما القاضی به لا یقضی الخ ای لا یقضی بالضعیف من مذهبه وکذا بمذهب الغیر. (شرح عقود رسم المفتی ۴۴ ولا یجوز بالضعیف العمل)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۳۵۳ فصل فیمن یقع طلاقه وفیمن لا یقع طلاقه)

﴿۴﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۶ قبیل مطلب الاکراه علی التوکیل بالطلاق الخ)

﴿۵﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۵۰۴ قبیل الباب التاسع فی الظهار)

نابالغ هلک خپلې ښځې یا دده پلارده ښځې ته طلاق نه شی ورکولې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زید او بکر دواړه سکه وروڼه دی زید دوه لونړه دبکر دوه نابالغ هلکانو ته ورکړلې د ګواهانو په مخامخ ایجاب او قبول اوشو. دزید او بکر یو تنازعه شروع شوه بکر زید ته وائی چه د شرعی پابندې لازمی ده لیکن زید دښار اکثر اعتباریانو نه پرده نه کوله، چاته خپل ورور او چاته دښځې ورور وئیل کور کښې تګ راتګ کیده لیکن بکر شرعی پردې باندې قائم وو. دزید یوه لور بالغه شوه او واده اوشو لیکن د پردې خبره ییا مینځ ته راغله او ناراضګی د طلاق صورت اختیار کړو. بیا زید مطالبه او کړه چه بکر دې ځماوړې لور ته هم طلاق ورکړې لیکن بکر انکار او کړو چه د "الطلاق لمن اخذ بالساق"، مطابق ځماځوې نابالغه دې طلاق نه شی ورکولې او نه ماته شرعاً حق حاصل دې چه زه طلاق ورکړم. د جهګړې د ختمولو په نیت سره بل فریق زید په ویناباندې بکر دا تحریر اولیکلو چه ځما وړه لور سره هیڅ تعلق نشته زه بیزاریم ځماځوې چه څوان شی څنګه ئې چه مرضی وی هغه به او کړی زه شریعت ته زما سر بسکته دې. زید دا تحریر د ضد بازی په بنیاد باندې طلاق ګڼړی او د جینئ په دویم ځائې کښې نکاح کول غواړی لیکن بکر وائی چه کله پورې ځماځوې بالغ نه وی طلاق ورکولې نه شی ته په بل ځائې کښې دې جینئ ته مطابق د فقه حنفی نه شی ورکولې. د اصول فقه او حدیث په اصطلاح کښې دوئ کښې د کوم کس خبره صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد تاج الدین امام مسجد کنجور کیمل پور. ۱۹۶۹ء ۱۱۱۰۱

الجواب: د بکر ځوې نه بغیر هیڅ څوک دې جینئ ته طلاق نه شی ورکولې او د بکر هلک هم هغه وخت کښې د طلاق ورکولو مختار دې کله چه هغه بالغ شی دې نه وړاندې طلاق ورکول نامنظوردی، قال رسول الله ﷺ: الطلاق لمن اخذ بالساق، رواه ابن ماجه﴿۱﴾ وفی الهندیة ۱: ۳۷۶ یقع طلاق کل

﴿۱﴾ الطلاق لمن اخذ بالساق رواه ابن ماجة: رواه عن ابن عباس من طریق فیها ابن لهیعة رواه الدارقطنی ایضا من غیرها کما فی الفتح ومراد تقویة الحدیث لان ابن لهیعة متکلم فیه فقد اختلف المحدثون فی جرحه وتوثیقه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۲ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش)

زوج اذا کان بالغا عاقلا وفیها ایضا لایقع طلاق الصبی وان کان یعقل انتهی﴿۱﴾

قلت: والاب لیس بزوج. وهو الموفق

د طلاق د صحت د پاره د خاوند بالغ کیدل شرط دی په خلاف د ښځې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه هلک کوم عمر کښې طلاق ورکولې شی؟ همدارنګه د ښځې بلوغت طلاق د پاره شرط دې اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: صوبیدار عبدالکریم مینګوره سوات

الجواب: د صحت د طلاق د پاره د خاوند بالغ کیدل شرط دی. کما فی شرح التنویر: ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل (هامش ردالمحتار ۲: ۵۷۹)﴿۲﴾ وفی الهندیه: ولایقع طلاق الصبی (۱: ۳۷۶)﴿۳﴾ او بلوغ د احتلام یا پنځلسو کاله پوره کیدو نه معلومولې شی﴿۴﴾ واضحه دي وي چه د صحت د طلاق د پاره د ښځې بلوغت شرط نه دي. وهو الموفق

د بالغ خاوند نابالغې ته قبل الدخول د یو طلاق ورکولو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یو هلک بالغ دې او

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۵۳ فصل فیمن یقع طلاقه وفیمن لا یقع طلاقه)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۵۶ کتاب الطلاق)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۵۳ فصل فیمن یقع طلاقه وفیمن لا یقع طلاقه)

﴿۴﴾ قال العلامة الحصکفی: بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال والاصل هو الانزال والجاریة بالاحتلام والحیض والحبل ولم یذکر الانزال صریحا لانه قلما یعلم منها فان لم یوجد فیهما شیئ فحتی یتم لکل منهما خمس عشرة سنة به یفتی لقصر اعمار اهل زماننا وادنی مدته له اثنتا عشرة سنة وهو االمختار کما فی احکام الصغار.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۵: ۱۰۷ فصل بلوغ الغلام بالاحتلام)

جینئ کم عمره ماشومه ده اوده داجینئ په نکاح باندې اخستې ده هلک د
غصې په حالت کښې یودطلا ق لفظ دخولې نه ویستې دې دخپلورشته دارو
مخکښې یادهم عمره هلکانومخکښې.ددې بالغ ددې لفظ نه په دې نابآلغه
باندې کوم یوطلا ق واقع کیږی؟ بینوا توجروا
المستفتی: خلیل الرحمٰن..... ٧٤ء١٥١٦

الجواب: که چرې داجینئ غیر شادې شده وی نودبینونت په وجه باندې تجدید
د نکاح ضروری ده﴿١﴾ اوکه چرې شادی شده وی اوددې سره مجامعت یا
خلوت شوې وی نومراجعت کافی دې. کله چه ایام عدت باقی وی﴿٢﴾ کینې
تجدید د نکاح ضروری ده﴿٣﴾ صرح به فی الهندیة وردالمحتار. وهوالموفق

د مدهوش او مغلوب العقل د طلاق مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس په مدهوشئ -
اود مغلوب العقل کیدوپه حالت کښې بنځې ته دوه ځله داوئیلې دی چه ته
طلاقه ئې،دطلاق دورکولوپه وخت کښې یوځوکواهان هم موجودووځوک چه
حلفا وائی چه ده دمدهوشئ په کیفیت کښې طلاق ورکړې دی اوس په صورت
مسئوله کښې طلاق رجعی واقع کیږی اوکه بائن؟همدارنګه ددې مدهوشئ په
حالت کښې د دریوطلاقو ورکولوڅه حکم دې؟ د احنافو په کتابونوکښې د

﴿١﴾ قال العلامة الحصكفي: وان فرق بوصف او خبر او جمل بعطف او غيره بانت بالاولىٰ لا الى عدة.
(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٤٩٤ باب طلاق غير المدخول بها)
﴿٢﴾ وفى الهندية: الرجعة ابقاء النكاح على ما كان ما دامت فى العدة كذا فى التبيين.
(فتاوىٰ عالمگيرية ١:٤٦٨ الباب السادس في الرجعة وفى ما تحل الخ)
﴿٣﴾ قال العلامة المرغيناني: واذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان يتزوجها فى العدة وبعد انقضائها لان حل المحلية باق.
(هداية ٢:٣٧٨ باب الرجعة كتاب الطلاق)

معتوه طلا ق غیرموثر ګرځولې شوې دې مذکوره صورت کښې ددې کس
کیفیت دمعتوه پشان وو؟ بینوا بسند الکتاب توجروامن الله یوم الحساب
المستفتی: قاضی محمدمشتاق مانسهره

الجواب: که چرې دخاوندمدهوش کیدل معروف یا مبرهن وې نوده طلا ق نه
واقع کیږی برابره خبره ده که دوه وی یادرې، کمافی ردالمحتار ٢:٥٨٧
فلیراجع﴿١﴾ اودغیر مدهوش دوه ځله طلاق وئیلوباندې دوه طلاقه رجعی
واقع کیږی﴿٢﴾قال الله تبارک وتعالی:الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح
باحسان(الایة)﴿٣﴾ لیکن په دې شرط چه ددې نه مخکښې ئې څه طلاق(دې
بنځې ته) نه وی ورکړی-وهوالموفق

د مدهوش او د پاګل د طلاق مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوکس یوڅو
ظاهری عاداتواواطوارونه معلومیږی چه دامحبوط الحواس دې ځکه اوهغه
باقاعده مزدوری کوی،څه ورځې مخکښې ده خپلې بنځې ته طلاق ثلاثه
ورکړل اودهغې باربارا عاده ئې اوکړه،تردې پورې ئې اووئیل که چرې زه
خپلې بنځې ته دوباره نزدې شومه نودخپلې مورسره به مې رشته دزوجیت

﴿١﴾قال العلامة ابن عابدين: وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا فى مجلس القاضى وهو مغتاظ مدهوش فاجاب نظما ايضا بان الدهش من اقسام الجنون فلا يقع واذا كان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٦٣ مطلب فى طلاق المدهوش)
﴿٢﴾ قال العلامة الزيلعى: كقوله انت طالق انت طالق فيقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها.
(تبيين الحقائق شرح كنز ٢:١٩٩ كتاب الطلاق)
﴿٣﴾ (سورة البقرة آيت:٢٢٩ پاره:٢ركوع:١٣)

مترادف وی، دطلاق باوجوددابدستوردښځي سره اوسیږی، که چرې د ډاکټرۍ معائنې نه پس دده ددماغی خرابی پته اولګی نوبیاددې څه حکم دې اوکه چرې دماغی توازن ئې صحیح وی نوبیاڅه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: شبیرحسین شاه هوتر تیږهی مری راولپنډی ۲۷\شوال۱۳۹۹ھ

الجواب: که چرې داسړې مدهوش یاپاګل نه وی(۱) نو دده ښځه مطلقه مغلظه شویده(۲)۔ وهوالموفق

د عقل د فاسیدو په وخت کښې د طلاق لیکلو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس اووئیلې چه ماخپلې ښځې ته طلاق ورکړې دې روسته دده نه تپوس اوشوکه چرې واقعی تاخپلې ښځې ته طلاق ورکړې وی نولیکل وکړه،ده اووئیل صحیح ده، یو ویونکی ده ته مضمون اووئیلو اوده اولیکلو،یعنی لیکلووالاداپه خپله دې اود وئیلووالا بل کس دې چه مضمون وائی اودائې لیکی،مضمون دادې:

(۱)قال العلامة ابن عابدین: (قوله والمجنون) قال فی التلویح الجنون اختلال القوة المميزة بين الامور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بان لا تظهر آثارها وتتعطل افعالها امالنقصان جبل عليه دماغه فی اصل الخلقة واما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط او آفة..... (قوله والمدهوش)..... فی القاموس قال بعده او ذهب عقله من ذهل او وله بل اقتصر علی هذا فی المصباح فقال دهش دهشا..... ذهب عقله حياء او خوفا وهذا هو المراد هنا ولذا جعله فی البحر داخلا فی المجنون الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۲،۴۶۳ قبيل مطلب فی طلاق المدهوش)

(۲)قال العلامة المودود الموصلی: (ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ) لقوله عليه السلام: كل طلاق واقع الا طلاق الصبی والمعتوه (اخرجه الترمذی) وفی رواية "الاطلاق الصبی والمجنون" ولايقع طلاق الصبی والمجنون لما روينا ولانهما عديما العقل والتمييز الاهلية بهما. (الاختيار لتعليل المختار ۲:۱۶۲ كتاب الطلاق)

"ماخپلې ښځې مسماة فلانئې ته طلاق ثلاثه ورکړې دې دادې زمانه دمهر مطالبه نه کوی اوبه زه دهغې دجهیزسامان سره چیرنه کوم"۔

دا طلاق صرف په یولیکلوکښې دې اوپه یووخت کښې لیکلې شوې دې، لیکن یوه خبره داده چه داسړې ددماغی خرابئې په وجه شپاړس ورځې یو غټ هسپتال کښې داخل وو اوپه علاج باندې تقریبادرې سوه روپئې لګیدلې دی،اودهسپتال سرټیفیکیټ هم دده سره دې،ایاداطلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولاناالطاف الرحمٰن ماړی شرقی توټیال هزاره ۱۰\محرم۱۳۹۲ھ

جواب:که چرې دې سړی دعقل دفاسدیدوپه وخت طلاق ورکړې وی یالیکلې وی نوښځه نه ده مطلقه شوې ګینی مغلظه شویده.فی الدرالمختار:والمجنون والمعتوه والمغمی علیه والمدهوش مختصرا(هامش ردالمحتار ۱:۵۸۶)(۱).وهوالموفق

د مدهوش اوغضب په حالت کښې د طلاق حکم

سوال:څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه زیدچرس څکل کوم سره چه شرعًا نشه نه کیږی،لیکن په طبیعت کښې بې اودسی اودعدم تحمل کیفیت پیداکیږی په دې حالت کښې هغه کورته راغلودښځې سره ئې د روپو او پیسوپه معامله کښې جهګړه اوشوه دکوم نه چه هغه سخت درون شو اوپه دماغو ئې چکرراغلو،ددې چکرپه حالت کښې ده دکورسامان اوسوزولو،په دې حالت کښې ده ښځې ته درې طلاقه زبانی هم ورکړل او د یو کس په وینا باندې ده په لیکلو هم درې طلاقه ورکړل،کله چه دهغه هوش په ځائې راغلو نو ده ته اووئیلې شوچه تادکورسامان هم سوزولې دې او ښځې ته دې طلا ق هم ورکړې دې،اوس زیدته دومره شعوردې چه ده ښځې ته هم څه وئیلې دی او نور حرکتونه ئې هم کړې دی،لیکن څه چه شوې دی په بې هوشئ کښې شوې دی نو آیادې سره طلاق ثلاثه واقع شوې دې؟

(۱)(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۶۲ مطلب فی طلاق المدهوش)

نوټ:.....دچرس څکلوتذکره په سوال کښې ددې دپاره هم ضروری ده چه دایو امر واقعه دې که چرې په سوال کښې ددې تذکره نه وی نوبعض هلک دینه طلاق سکران جوړوی نوددې وجې نه سوال نامکمل کیږی، ګینې مسئله د مدهوش اوغضبان ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: سید فقیرملک پشاور

الجواب: بشرط صدق دزیدښځه نه ده مطلقه شوې ځکه چه داالفاظ د زید دعقل دخرابیدوپه وخت صادرشوي دي، فی ردالمحتار ۲:۵۸۷:فالذی ینبغی التعویل علیه فی المدهوش ونحوه اناطةالحکم بغلبة الخلل فی اقواله وافعاله الخارجة عن عادته وکذا یقال فیمن اختل عقله لکبراولمرض اولمصیبة فاجاته فمادام فی حال غلبة الخلل فی الاقوال والافعال لاتعتبراقواله وان کان یعلمها ویریدها لان هذه المعرفة والارادة غیرمعتبرة لعدم حصولهاعن ادراک صحیح﴿۱﴾.وهوالموفق

د وهلو په وجه سړه بې هوشه شی ..طلاق ورکړی.. د وئیلوحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس مورته بدې ردې اووئیلی اودمور دوجې نه ئې ښځه هم دوه درې سپیړې اووهله اوخپل پلار ته ئې هم یوځوکنزلې اوکړې پلارئې غصه شوپه لرګی باندې ئې دوه ځل اووهلو.اول ګذارددۀ په شارګ باندې اولګیده،هغه بې هوشه راپریوتله دریم کس راغلودائې اوچت کړو اووئې مګلو،دده دژبې نه درې څلورځله دطلاق ورکولوالفاظ اووتل.کوم چه والدینو واوریدل اونوروهم،وروسته خلقوهغه ته اووئیل چه تاولې بې وجې ښځې ته طلاق ورکړو،ده وئیل چه ماته هیڅ هم معلوم نه دی چه ماڅه وئیلی دی اوهغه حلفیه په قرآن هم لاس ایګدی وائی چه ماته علم نشته.دترغیب اوتخویف ټولی طریقې استعمال کړې شوې لیکن هغه بیاهم وائی چه ماته هیڅ هم معلوم نه دی چه ماڅه وئیلی دی،والدین ئې

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۳ مطلب فی طلاق المدهوش)

وائی چه او ده دطلاق الفاظ وئیلی دی اوخدائې پوهیږی چه بې هوشه وو اوکه نه،لیکن خورنګ ئې زیږووهمدارنګه په مقامی طورباندې چه کله چه دده حالت معلوم کړې شول چه داڅنګه سړې دې چه خیانت ګر،دروغژن اوپه معاملاتوکښې څنګه دې نودمحلې چه کوم عزت مند خلق دی هغوی دده صفائی پیش کوی چه نیک سړې دې نو طلاق واقع دې اوکه نه؟بینوا توجروا

المستفتی: محمداقبال کنزالعلوم مظفرګړهـ.....۱۹۷۵ء۳۱۹۱

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دې کس باندې ښځه نه ده مطلقه شوی﴿۱﴾ لکونه مغمی علیه وعلی انه ترک الاضافة الی الزوجة﴿۲﴾ فلیراجع الی ردالمحتار ۲:۵۸۶﴿۳﴾ والهندیة ۱:۴۰۱﴿۴﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ولو زال عقله بالضرب او ضرب هو علی رأسه حتی زال عقله وطلق لا یقع طلاقه کذا فی فتاوٰی قاضی خان.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۵۳ فصل فیمن یقع طلاقه الخ)

﴿۲﴾ قال العلامة محمد امین: ان الصریح لا یحتاج الی النیة ولکن لا بد فی وقوعه قضاء ودیانة من قصد اضافة لفظ الطلاق الیها عالما بمعناه ولم یصرفه الی ما یحتمله.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۷ مطلب ان الصریح لا یحتاج فی وقوعه الخ)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله المغمٰی علیه ای المغشی) قال فی التحریر الاغماء آفة فی القلب او الدماغ تعطل القوی المدرکة والمحرکة عن افعالها مع بقاء العقل مغلوبا..... وهو فوق النوم فلزمه مالزمه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۳ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش)

﴿۴﴾ وفی الهندیة: ولا یقع طلاق الصبی والمجنون والنائم والمبرسم والمغمٰی علیه والمدهوش هکذا فی فتح القدیر.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۵۳ فصل فیمن یقع طلاقه وفیمن لا یقع طلاقه)

د مسحور (جادو وهلی) کس د طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زید خپلې ښځې ته طلاق ورکړوځه موده پس زید اووئیل چه په ماباندې بعض انسی شیطانانو د طلاق ورکولوزوراوکړو، اودخوف قتل دوجی نه ماطلاق ورکړواوددې نه علاوه په ماباندې سحرهم شوي وودکوم په وجه چه زماعقل اوهوش تلې وو هغه دارنګه چه زمونږ ددروازی نه لاندې نه څه تعویذات اومونډلې شوپه کوم کښې چه ستن، انسانی ویښته دچرګې نوکان، ګومنزاوځه خاوره کاغذ کښې وه ددې سحرپه وجه زه بلکل معتوه جوړشوي وم اووهمونه اوغمونه په ماباندې پراته ووپه دې وخت کښې زمانه دغه دطلاق الفاظ صادرشوي وو، نو آیا د مسحوراومجنون یوحکم دې؟ اوپه دې صورت کښې ددې طلاق څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی مولانابهادرخان ولد امام خواجه اسرارالدین کریم پوره
پشاور ۱۲۷ شوال ۱۳۸۹ھ

الجواب: زمونږ په نیزطلاق د مکره واقع کیږی، فی الدرالمختار: ویقع طلاق کل زوج ولوعبداومکرها فان طلاقه صحیح﴿۱﴾واماالمسحور فان کان هومغلوب العقل بحیث اختل اکثرکلامه فلایقع طلاقه، قال العلامة الشامی: فالذی ینبغی التعویل علیه فی المدهوش ونحوه اناطة الحکم بغلبة الخلل فی اقواله وافعاله الخارجة عن عادته وکذایقال فی من اختال عقله لکبراولمرض اولمصیبة فاجاته فما دام فی حال غلبة الخلل فی الاقوال والافعال لاتعتبراقواله وان کان یعلمها ویریدها الخ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۵۶ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۳ مطلب فی طلاق المدهوش)

په وسوسه او وهم کښې د مبتلاء سړی د طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې که چرې یو سودائی (وسواسی اووهمی) سړې ته یوآسان کارپیداشواووئې وئیل که چرې داکار ما اونه کړو نوپه ماباندې خپله ښځه طلاقه ده، اوس ده ته ددې دوئیلواونه وئیلو شک دې، دطلاق څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ارشدعلی خان مردان.....۱۱۸ شعبان ۱۴۱۰ھ

الجواب: کوم کس چه دوسوسې اودوهم په بیمارئ کښې مبتلاء وی﴿۱﴾اوپه غیر ارادی طوربانديې یاپه مشکوک طوربانديې دده دخولې نه دطلاق الفاظ اوځی نوپه دې باندې طلاق نه واقع کیږی﴿۲﴾-وهوالموفق

دوسوسې په صورت کښې وئیل چه.په ښځه باندې منحوس الفاظ.ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زمانبځې اووئیلی چه زه دفلانی کورته ځم، نوماوووئیل که چرې ته لاړی نوپه تاباندې منحوس الفاظ، بیاچه کله دده موروائی چه هغه تلله نوماوئیلی که چرې لاړه نوپه دې

﴿۱﴾ عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها مالم تعمل به او تتکلم متفق علیه. قال الملا علی قاری: الخواطر ان کانت تدعو الی الرذائل فهی وسوسة..... ما وسوست صدورها ای ماخطر فی قلوبهم من الخواطر الردیئة..... (مالم تعمل به) ای ما دام لم یتعلق به العمل ان کان فعلیا، (او تتکلم به) ای مالم یتکلم به ان کان قولیا کذا فی الازهار الخ.

(مرقاة المفاتیح شرح المشکواة ۱:۲۳۸ باب فی الوسوسة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: علم انه حلف ولم یدر بطلاق او غیره لغا کما لو شک اطلق ام لا ولو شک اطلق واحدة او اکثر بنی علی الاقل.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۹۲ قبیل باب طلاق غیر المدخول بها)

باندې منحوس الفاظ. اوس په دې الفاظو کښې ماته د آوازپته نشته مګر خوله او ژبه حوزیدله بیازماپه دماغ کښې خلل راغلو او آواز وتلې دې اوکه نه نو ما همدارنګه اړول راړول اوخوځل مې دوئیلونیت نه دې کړې، وغیره، وغیره. کښې زه چونکه دوهم دبیمارئ مریض یم په دې صورت کښې دطلاق څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ماسټرمحمد حسین چکوال جهلم

الجواب: په صورت مسئوله کښې طلاق نه دې واقع شوې، لعدم الرکن وهواللفظ ولکون الزوج موسوسا ﴿١﴾فليراجع الى ردالمحتار ٢:٥٧٨ ﴿٢﴾ و٢:٥٨٧ ﴿٣﴾. وهوالموفق

﴿١﴾ عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ ان الله تجاوز عنی امتی ما وسوست به صدورها مالم تعمل به او تتكلم متفق عليه. قال الملا علی بن سلطان محمد القاری: (مالم تعمل به) ای مادام لم يتعلق به العمل ان كان فعليا (او تتكلم) به ای مالم يتكلم به ان كان قوليا كذا فی الازهار.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ١:٢٣٨ باب فی الوسوسة)

وقال العلامة ابن عابدين: وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس قال يعنی المغلوب فی عقله وعن الحاكم هو المصاب فی عقله اذا تكلم يتكلم بغير نظام كذا فی المغرب.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٣١٢ باب المرتد)

﴿٢﴾قال العلامة ابن عابدين: (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صريح او كناية فخرج الفسوخ علی ما مر واراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٥٣ كتاب الطلاق)

﴿٣﴾ قال العلامة محمد امين: وعرفه فی التحرير بما يثبت حكمه الشرعی بلا نية واراد بهااللفظ او ما يقوم مقامه..... لان ركن الطلاق اللفظ او ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٦٥ باب الصريح)

په مرض سرسام کښې د ورکړې طلاق مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس باندې د سرسام بیماری ده په بعض وختونوکښې په ده ددیوانو غوندې دحرکاتو کیفیت راځی، بې هوده اوبې ربط خبرې کوی نوایاددې کس طلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ګل زمان بنوں.....١٩٧٨ء ٢٩١٣١

الجواب: که چرې دامرض دعقل ختمولوترحد پورې رسیدلې وی﴿١﴾اوپه دې صورت کښې یعنی دعقل دختمیدوپه وخت کښې دده نه طلاق صادرشوی وی نوطلاق نه واقع کیږی. فی شرح التنویر: والمبرسم من البرسام بالكسر علة كالمجنون﴿٢﴾لیکن متوازن خبرو کولو والا ته مجنون وئیل قابل تسلیم نه دی. وهوالموفق

په مالیخولیا کښې د مبتلا کس د طلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې یوکس چه حافظ قرآن او حکیم حاذق دې دیونیم کال نه په ده باندې دویرې او غلبه ده اوهریوکس ته مشکوک ګوری چه ګینی دائې مخالف دې ده نه زماځان ته خطره ده حالانکه دچا سره ئې ذاتی مخالفت نشته دې لیکن دااحساسات ئې هروخت په دماغو مسلط وی. په یو رشته دارباندې اعتمادنه کوی. دده خوانبې بیماره وه کله

﴿١﴾ قال الچغمينی: السرسام..... دموی وصفراوی، اما الدموی فعلامته حمرة الوجه وعظم النبض وحمرة لون البول واختلاط العقل والسهر..... واما الصفراوی فعلامته صفرة الوجه وسواد اللسان وحدة النبض ونارية البول والحمی الحادة وشدة العطش واختلاط العقل والسهر والهذيان. (قانونچه (طب) ١٢٠ الفصل الثانی فی السرسام)

﴿٢﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٤٦٢ قبيل مطلب فی طلاق المدهوش)

چه ده اوکتلو نوده اووئیل چه دابیمارنه دي بلکه خپله لورزمانه د خلاصولو
دپاره ئي منصوبه جوړه کړي ده حالانکه مرض ئي دومره سخت ووچه په هغه
مرض کښې وفات شوبیائي دښځې په باره کښې وئیل شروع کړه چه زمانه
طلاق اخستل غواړی حالانکه دشلوکالونه ددوئی نه چاته دطلاق تصوري
قدری هم نه دي شوي بالاخره هغه کس خپلې ښځې ته یوطلاق رجعی ورکړو
څه وخت پس ئي طلاق مغلظه ورکړو ،دمذکوره کس ویناده چه زه ددي کلي
نه کوم بل ځائي ته منتقل کیږم ځکه چه دکلي خلق دده مخالف دی حالانکه
دا خاندان دپنځه څلویښت کالونه په دي کلي کښې اوسیږی اودکلي ټول
خلق دا په زړه سره خوښوی په دي وخت کښې دوی(امامت) هم پریښودو
مګرخپل مونځ ځانته کوی بلکه دجمعې په ورځ باندې تقریرهم کوی اود
خلقوسره خبرې هم صحیح کوی مګرددي باوجوددشمنانونه ځان ته خطره
محسوسوی اوکله چه ددشمن تپوس ترینه اوشی نوداوائی چه ماته معلوم نه
دی،اوس سوال دادي چه د مذکوره کیفیاتوپه روښنئ کښې طلاق نافذ
کیږی اوکه نه او ډاکټر ده ته مجنون وئیلې دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالغفورقاضی محمدفضلی مانسهره هزاره

الجواب: بلاشک دمجنون طلاق نه واقع کیږی﴿۱﴾لیکن باوجود دمتوازن کلام
کولو کس ته مجنون وئیل ناقابل تسلیم دی﴿۲﴾البته داکس په مالیخولیا او
سودا کښې ګرفتار معلومیږی لیکن مالیخولیاپه جنون کښې داخلول مطلقا

﴿۱﴾ قال العلامة صدر الشريعة: لا طلاق صبي ومجنون ونائم.
(شرح الوقاية ۲: ۷۱ باب ايقاع الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدين: الجنون اختلال القوة المميزة بين الامور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بان لا تظهر آثارها وتتعطل افعالها اما لنقصان جبل عليه دماغه في اصل الخلقة واما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط او آفة واما لاستيلاء الشيطان عليه والقاء الخيالات الفاسدة اليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۶۲ قبيل مطلب في طلاق المدهوش)

غیر صحیح دی﴿۱﴾ لهذا داطلاق نافذدي-وهوالموفق

په حالت د خوب کښې طلاق معتبرنه دي

سوال: څه فرمائی علماء دین ددي مسئلې په باره کښې یوسړي په خوب کښې
خبرې کوی یوځل ده دخوب په دوران کښې(کله چه هغه سخت اوده
وو)اچانک ئي خبرې شروع کړې اووئې وئیل چه فلانئي(ښځه) ته طلاق
طلاق طلاق دي، ددي څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: سیدکمال صنوبرکلي مردان:.....۱۹۷۷ء/۲۲/۳/۱

الجواب: دخوب په حالت کښې دطلاق دالفاظوپه وئیلوباندې طلاق نه واقع
کیږی څنګه چه نورې خبرې لغوه دی داسې طلاق هم لغوه دي،فی الدرالمختار:
والنائم لانتفاء الارادة﴿۲﴾.وهوالموفق

د نشې، غصې او د جبر په صورت کښې د طلاق حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین ددي مسئلې په باره کښې چه﴿۱﴾دنشې په حالت

﴿۱﴾ ډاکټر کیپټن اخترازلیکی: د مالی خولیا مریض بالکل د مې نیا د مرض ضد
وی خاموش پروت وی ډیرې کمې خبرې کوی خوراك څكاك هم کم کوی یا بعضې
وخت بالکل نه کوی، ولږه ختمه شی، د ولږې تندې، اودس ماتی، لامبلو یا کپړې
بدلولو ډیر ورځو پورې خیال نه راځی سست پروت وی د پریشانئ خبرې کوی
اوپه خبره خبره باندې ژاړی خپل ځان ګناهګار ګڼړی او خودکشئ ته تیاریږی، مې
نیا او ډی پریشن (مالی خولیا) په اصل کښې د یومریض دوه حالتونه دی چه خپل
مینځ کښې بدلیږی رابدلیږی دا بیماری د یو سائی کوسز قسم دي چه دې ته مینك
ډیسپریسوسائی کوسز وئیلې شی.(ایلوپیتهك پریکټس آف میډیسن ۳۱۳ مالی
خولیا یعنی ډی پریشن)

﴿۲﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۴۶۳ مطلب في طلاق المدهوش)

کښې د طلاق څه حکم دي؟(۲) د غصې په حالت کښې دطلاق څه حکم دي.
(۳) په جبری طورباندې دطلاق اخستلوڅه حکم دي؟ بینوا توجروا
المستفتی: مولاناشوکت علی اسماعلیه مردان.....۲۹\صفر ۱۴۰۲ھ

الجواب: (۱)دنشې په حالت کښې طلاقِ نافذاوواقع دي تغلیظا(شامیه)(۱)۔
(۲)دغیرمعمولي غصې په حالت کښې(ځکه چه ددې کس نه په دې حالت کښې اکثریاتولې خبرې بې هوده اوځ ی اویاپه غیر ارادې طورباندې ددې دژبې نه خبرې اوځی)طلاق نه واقع کیږی(شامی)(۲)-(۳)په جبرې طورباندې طلاق نافذاوواقع کیږی(۳)-وهوالموفق

د نشې په حالت کښې طلاق واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې یوکس دبازارنه کلې ته راغلو اورچرس ئې اوسکل.په دې حالت کښې یوه ښځه دمردان دکوریوه وینزه

(۱)قال العلامة الحصکفی: او سکران ولو بنبیذ او حشیش او افیون او بنج زجراً به یفتیٰ.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۶۰ مطلب فی تعریف السکران وحکمه)
(۲)قال العلامة الشامی: فالذی ینبغی التعویل علیه فی المدهوش ونحوه اناطة الحکم بغلبة الخلل فی اقواله وافعاله الخارجة عن عادته وکذا یقال فیمن اختل عقله لکبر او لمرض او لمصیبة فاجأته فما دام فی حال غلبة الخلل فی الاقوال والافعال لا تعتبر اقواله وان کان یعلمها ویریدها لان هذه المعرفة والارادة غیر معتبرة لعدم حصولها عن ادراک صحیح کما لا تعتبر من الصبی العاقل.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۳ مطلب فی طلاق المدهوش)
(۳)وفی الهندیة: یقع طلاق کل زوج اذا کان بالغا عاقلاسواء کان حرا او عبدا طائعا او مکرها کذا فی الجوهرة النیرة.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۵۳ فصل فیمن یقع طلاقه وفیمن لا یقع طلاقه)

ئې غوښتله دکورښځې وینزه ورکړه په دې وخت کښې دبهر نه راتلونکې کس په نشه کښې ووخپله ښځه ښه اووهله ځکه چه ددې بلې ښځې سره دکورنه بهرکس په لیدوباندې دته خیال راغلوچه شائدهغه دده دښځې سره خراب تعلقات ساتی.دښځې دوهلونه پس ئې طلاق ورکړودې نه پس دکورنه دهغه کس سره لاړوکوم چه ددې بلې ښځې سره دخادمې غوښتودپاره دده کورنه بهرولاړوو.هغه ته ئې اووئیل چه ستازمادښځې سره خراب تعلقات وودې وجې نه مابښځې ته طلا ق ورکړو.لهذاهغه خپل کورته راوله اوماته دهغې په بدله کښې خپله خوررا کړه،وروسته چه کله دچرسونشه لاړه نوده قران اوچت کړوخلقوته ئې اووئیل چه مابښځې ته طلاق نه دې ورکړې لیکن په موقع باندې کله چه هغه طلاق ورکولوددې کس دښځې مورهم موجوده وه هغه په خپله هم ګواه ده چه زمالورته ئې طلاق ورکړې دې،اوس عرض دادې چه دنشې په حالت کښې طلاق واقع کیږ ی اوکه نه؟دمسئلې مذکورې څه حکم دي؟ بینوا توجروا
المستفتی: محمدرفیق.....۱۹۷۴ء\۲۰۱۲۱

الجواب: په ظاهره په دې سړې باندې ښځه طلاقه شوې دی،لمافی الدرالمختار: اوسکران بنبیذاوحشیش الخ(۱)وبمعناه فی جمیع الفتاوٰی(۲).وهوالموفق

د نشې په حالت کښې .ته مې پریخې ئې.. د درې ځله وئیلوحکم

سوال:څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس چرس په طور

(۱)(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۵۹ مطلب فی تعریف السکران وحکمه)
(۲)وفی الهندیة: وطلاق السکران واقع اذا سکر من الخمر او النبیذ وهو مذهب اصحابنا کذافی المحیط..... ومن سکر من البنج یقع طلاقه ویحد لفشو هذا الفعل بین الناس وعلیه الفتوٰی فی زماننا کذافی جواهر الاخلاطی.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۵۳ فصل فیمن یقع طلاق وفیمن لا یقع طلاقه)

د نشې سکی، دعادت په شان ئې چرس اوسکل دکوم په وجه چه دده په دماغو باندې بداثراوشوراغلونوکر ئې هم اووهلو، کله چه کورته راغلونو دښځې سره ئې جهګړه شروع کړه وئې هم وهله، مورئې راغله دخلاصی کوشش ئې کولو هغه ئې هم اووهله په دې وخت کښې په کورکښې صرف ښځې موجودې وې اوس ښځې وائی چه ده دري ځلې وئیلی دی چه ته مې پریخې ئې پریخې ئې پریخې ئې لیکن داسړې قسمیه وائی چه ماته څه علم نشته، اوس دطلاق څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: الطاف حسن خان.....۱۴۰۴ھ\۱۱\۹

الجواب: په صورت مسئوله کښې تجدیددنکاح کافئ دې، ځکه چه، ،پریخې ئې ده، ،محاوره کښې دطلاق اوغیر طلاق دواړودپاره استعمالیږی، فیکون من الکنایات ویکون الواقع به بائنا والاصل ان البائن لایلحق البائن﴿۱﴾وحکم البائن الواحدتجدید النکاح﴿۲﴾اوکه چرته دالفظ صریح واخستلې شی نو اهل عرف داپه قطع نکاح اودبینونت په ارادې سره وائی لهذاپه دې صریح سره هم بائن واقع کیږی. کماحققه العلامة الشامی فی ردالمحتار ۲:۶۳۹فی اوائل الکنایات﴿۳،٤﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وعلی المشهور لا یلحق البائن البائن. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۱۰ باب الکنایات)

﴿۲﴾ قال فی شرح التنویر: وینکح مبانته بما دون الثلاث فی العدة وبعدها بالاجماع ومنع غیره فیها لاشتباه النسب. (شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ۲:۵۸۲ مطلب فی العقد علی المبانة)

﴿۳﴾ قال العلامة محمد امین: او حلال الله علیه حرام لا حاجة الی النیة وهو الصحیح المفتی به للعرف وانه یقع به البائن لانه المتعارف ثم فرق بینه وبین سرحتک فان سرحتک کنایة لکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فاذا قال رها کردم ای سرحتک یقع به الرجعی مع ان اصله کنایة ایضا..... والحاصل ان المتأخرین خالفوا المتقدمین فی وقوع البائن بالحرام بلا نیة حتی لا یصدق اذا قال لم انو لاجل العرف الحادث فی زمان المتأخرین فیتوقف الآن وقوع البائن به علی وجود العرف کما فی زمانهم واما اذا تعورف استعماله فی مجرد الطلاق لا بقید کونه بائنا یتعین وقوع الرجعی به کما فی فارسیة سرحتک..... وکونه التحقق بالصریح للعرف لا ینا فی وقوع البائن به فان الصریح قد یقع به البائن کتطلیقة شدیدة الخ. (فتاوٰی شامیة ۲:۵۰۴ قبیل مطلب لا اعتبار بالاعراب هنا)

﴿۴﴾ وقد رأیت علی هامش نسخة الشامیة حیث کتب.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د نشې په حالت کښې د طلاق او د ښځې د درې طلاقو دعوٰی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوسړی چرس اوسکل دنشې په حالت کښې کورته راغلودمیرئ مورسره ئې جهګړه اوکړه، دې دوران کښې دده ښځه راغله دښځې دبیان مطآبق ده خپلې ښځې ته اووئیل که چرې ته زمادپلارکورته راغلې نوته په ماباندې په درې شرطونو طلاقه ئې، دسړی بیان دادې چه ماشرطونه نه دې یادکړی بلکه صرف دمره مې وئیلی دی که چرې ته زمادپلارکورته لاړې نوته په ماباندې طلاقه ئې، اوس چونکه ښځه دپلارکورته لاړله دمحلې خلقوجهګړه واوریده راغلی وو هغوئ وائی چه داالفاظ ئې دلګ لګ وقفې نه پس درې ځلونه هم زیات وئیلی دی اوس دخاونداوښځې په بیان کښې فرق دې ددې مسئلې حل څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحئ.....۲۵\۳\۱۹۷۴

الجواب: که چرې ښځې ته په جزوی طورباندې یادوی چه خاونددرې طلاقه ورکړی دی نودیته دخاوندسره اوسیدل جائزنه دی، کمایدل علیه مافی الهندیه ۵:۳۴۶﴿۱﴾لان طلاق .....

(بقیه حاشیه) سیدی وشیخی ومولائی المحدث الکبیر والفقیه النبیل المفتی الاعظم العارف بالله مولانا مفتی محمد فرید دامت برکاتهم بقلمه: فقال: اعلم ان قول السلیمانیین (پٹهان) "پرے مے خودہ" ای ترکتها ومثله کنایة فی العربیة کذا فی السلیمانیة لانه یستعمل شائعا فی غیر الطلاق ویراد به الطلاق عند القرائن الخارجیة فالظاهر انه کنایة فی السلیمانیة ایضا فاذا کرره فیقع به الواحدة لان البائن لا یلحق البائن ولو سلم انه صریح فالمتعارف به وقوع البائن لانهم یقصدون ذلک فافهم. (من افادات حضرت مفتی اعظم دامت برکاتهم)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وکذلک ان سمعت انه طلقها ثلاثا وجحد الزوج ذلک وحلف فردها علیه القاضی لم یسعها المقام معه وینبغی لها ان تفتدی بما لها او تهرب منه وان لم تقدر علی ذلک قتلته. (فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۱۳ الفصل الثانی فی العمل بخبر الواحد فی المعاملات)

السکران واقع﴿١﴾.وهوالموفق

د نشې په حالت کښې د طلاق او عدد کښې د شک مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوسړی دنشې په حالت کښې ښځې ته طلا ق ورکړو .دوه کسان دده دمسلوب العقل ګواهی ورکوی بیاده نشه کول پریخودل دوه کاله پس ده اووئیل چه ماطلاق نه دې ورکړې په شرع کښې ددې څه حکم دې.بینوا توجروا

المستفتی: امیرمحمد هرنائی بلوچستان.....۱۹۱۷۱۱۹۷۹

الجواب: دنشې په حالت کښې طلاق واقع کیږی. کمافی طلاق شرح التنویر﴿٢﴾ وغیره﴿٣﴾ لیکن عدد کښې دشک په وجه دتغلیظ حکم نه نافذ کیږی، یوطلاق واقع کیږی. کمافی الهندیة ١:٣٦٣ اذاشک فی انه طلق واحدة اوثلثا فهی واحدة حتی یستیقن اویکون اکبرظنه علی خلافه﴿٤﴾. وهوالموفق

ښځې ته دري طلاق تعلیقی ورکړی بیا د نشې په حالت کښې د طلاق اقرار اوکړو ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه ماخپلې ښځې ته

﴿١﴾ قال العلامة ابن الهمام: وطلاق السکران واقع.

(فتح القدیر ٣:٣٤٥ فصل ویقع طلاق کل زوج الخ)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصکفی: او سکران ولو بنبیذ او حشیش اوٰ افیون او بنج زجرا به یفتی.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٤٦٠ مطلب فی تعریف السکران)

﴿٣﴾ وفی الهندیة: ومن سکر من البنج یقع طلاقه ویحد لفشو هذا الفعل بین الناس وعلیه الفتوٰی فی زماننا کذافی جواهر الاخلاطی.

(فتاوٰی عالمگیریة ١:٣٥٣ فصل فیمن یقع طلاقه وفیمن لا یقع)

﴿٤﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ١:٣٦٣ مطلب اذا شک انه مطلق واحدة او ثلاثا)

دوه ورځې وړاندوئیلی وو که چرې ته خاموش نه شولې نوزه به تاپه دري طلاقو باندې پریږدم.دې نه پس زمابنځه په ژړاشوه په دې کښې زمامشره خور کور ته راغله.زه دکورنه اووتم کله چه دشپې کورته راغلم بنځه مې په کور کښې نه وه.په دې وخت کښې زه په نشه کښې اوم.ددې نه پس زه دمولوی صاحب خواته بوتللې شوم دنشې په حالت کښې.مامولوی صاحب ته بیان اوکړوپه دې باندې مولوی صاحب دطلاق مغلظ حکم اولګوواوس زه حلفیه بیان کوم چه ماصرف داپاسنی کلمات ذکرکړي دی ایاپه دې سره واقعی طلاق مغلظه واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی:ابوالخیرعبدالقدوس خطیب جامع مسجدډی آئ خان١٩رمضان ١٤٠٥ھ

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دې خاوندباندې بنځه نه ده مطلقه شوې ځکه چه ده تعلیق بالشرط کړي دي.والاصل ان المعلق بالشرط یجب ثبوته عندثبوت شرطه لاقبله﴿١﴾والاقراربالطلاق وبالاطلاق،فان الاول راجع قضاء وديانة عندالشامی والثانی یعتبرقضاء لادیانة کماصرحوابه فی الاقرار بالطلاق هاذلااو کاذبا﴿٢﴾فالظاهر ان السکرلایفوق الهزل فافهم ولاتعجل فی الردوالقبول فانی لم اجدالتصریح به.وهوالموفق

﴿١﴾قال العلامة الآتاسی: المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

(شرح المجلة للآتاسی ١:٢٣٢ ماده:٨٢)

﴿٢﴾ قال العلامة محمد امین: (قوله او هازلا) ای فیقع قضاء وديانة کما یذکره الشارح وبه صرح فی الخلاصة معللا بانه مکابر باللفظ فیستحق التغلیظ وکذا فی البزازیة واما ما فی اکراه الخانیة لو اکره علی ان یقر بالطلاق فاقر لا یقع کما لو اقربالطلاق هازلا او کاذبا فقال فی البحر ان مراده لعدم الوقوع فی المشبه به عدمه دیانة ثم نقل عن البزازیة والقنیة لو اراد به الخبر عن الماضی کذبا لا یقع دیانة وان اشهد قبل ذلک لا یقع قضاء ایضا، ویمکن حمل ما فی الخانیة علی ما اذا اشهد علی انه یقربالطلاق هازل.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

.....

(بقیه حاشیه) ثم لا یخفی ان ما مر عن الخلاصة انما هو فیما لو انشأ الطلاق هازلا وما فی الخانیة فیما لو اقربه هازلا فلا منافاة بینهما قال فی التلویح وکما انه یبطل الاقرار بالطلاق والعتاق مکرها کذلک یبطل الاقرار بهما هازلا لان الهزل دلیل الکذب کالاکراه حتی لو اجاز ذلک لم یجز لان الاجازة انما تلحق سببا منعقدا یحتمل الصحة والبطلان و بالاجازة لا یصیر الکذب صدقا وهذا بخلاف انشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا یحتمل الفسخ فانه لا اثر فیه للهزل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۹ قبیل مطلب فی تعریف السکران وحکمه)

.....

باب ما لایقع به الطلاق

په معصیت سره په نکاح باندې اثرنه غورځیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه په مونږ کښې دا مشهوره ده چه کله کومه ښځه صرف نیمه ګانه هم اووائی ددې نکاح ماتیږی ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمیدهائی سکول لدهاوزیرستان... ۱۲۴شعبان ۱۳۹۵ھ

الجواب: په معصیت سره په نکاح باندې اثرنه پریوځی، والمسئلة من الواضحات﴿۱﴾. وهوالموفق

خپلې ښځې ته طلاق ورکول غواړم. دانشاء طلاق نه دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس په مسافرئ کښې دې ده خپلې مورته اولیکل چه زه خپلې ښځې ته طلاق ورکول غواړم لیکن مورئې داخبره اینګورته اونه کړله، په دې صورت کښې طلاق واقع شو اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی فضل شاه کرم ایجنسی..... ۱۹۷۲ء ۱۱۹۱

﴿۱﴾ قال العلامة محمد عبد العزیز الفرهاری: ان الکبیرة التی هی غیر الکفر لا تخرج العبد المؤمن من الایمان لبقاء التصدیق الذی هو حقیقة الایمان..... ان حقیقة الایمان هو التصدیق القلبی فلا یخرج العبد المؤمن عن الاتصاف به الا بما ینافیه وهو التکذیب.

(النبراس شرح شرح العقائد ۲۲۶ بحث الکبیرة لا تخرج عن الایمان)

جواب:دا الفاظ دانشاء طلاق نه دی﴿۱﴾ په دې سره طلاق نه واقع کیږی برابره خبره ده که ښځې ته ئې اورسوی اوکه نه -وهوالموفق

ښځه وهلو اوغیر محرم سره یواځې پریخودلو باندې طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوکس دواده تقریبا شپږ میاشتې شوي دی ددواړوپه مینځ کښې ناروغی اوفسادشروع شو. یوورځ خاوندخپله ښځه ډیره زیاته اووهله بیائې په دې هم بس نه کړله بلکه هره ورځ به ئې وهله.یوورځ ئې غیرمحرم کس ته آوازاوکړویواځې ئې دخپلې ښځې سره دننه پریخودو.هغه هم دده ښځه اووهله اودهغې کپړې ئې اوشلولې دهغې بې حرمتی ئې وکړه.ایاپه داسې قسم حالاتوکښې طلاق نه واقع کیږی چه غیر محرم سره ئې یواځې پریږدی؟بینوا توجروا

المستفتی: صوفی قائم دین راولپنډی.....۱۴۱۲۱ء۱۹۷۳

الجواب: بشرط صدق مستفتی داخاوندظالم اوبې غیرته دې﴿۲﴾ده ته پکار دی چه امساک بالمعروف یاتسریح بالاحسان اوکړې﴿۳﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ورکنه لفظ مخصوص، قال ابن عابدین: هو ما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صریح او کنایة..... واراد اللفظ ولو حکما.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۵۳ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله یا قرطبان مرادف دیوث) قال الزیلعی هو الذی یری مع امرأته او محرمه رجلا فیدعه خالیا بها وقیل هو المتسبب للجمع بین اثنین لمعنی غیر ممدوح وقیل هو الذی یبعث امرأته مع غلام بالغ او مع مزارعه الی الضیعة او یأذن لهما بالدخول علیها فی غیبته. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۲۰۲ قبیل فروع باب التعزیر)

﴿۳﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان.

(سورة البقرة پاره:۲ رکوع:۱۳ آیت:۲۲۹)

طلاق رجعی کښې د عدت تیرولو نه پس طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زید خپلې ښځې ته طلاق رجعي ورکړودعدت دختمیدو نه وروسته ددې سره ئې نکاح اوکړه، څه زمانه پس دخبروپه دوران کښې دده دښځې دخولې نه اووتل چه فلان بزرګ زما خدائي دي،ددې ویناشپږ میاشتې پس زیدپه احتیاط باندې تجدید د نکاح اوکړه.لیکن دحالاتو دنه ښه کیدوپه وجه زیدبیایوطلاق رجعی ورکړوجینئ دمورکورته لاړه اوعدت ئې هم تیرشو.ددې نه پس دجینئ دکوروالاچه کله د دوباره نکاح تقاضااوکړه نوزیددوئ په دې مطالبه باندې دې ښځې ته دري طلاقه نورورکړل.اوس دجینئ دکوروالا وائی چه دادري طلاقه دعدت نه پس واقع شوي دی دې وجې نه دالغوه شو. د زیدښځه نه ده مغلظه شوې.دجینئ والا وائی چه دوه طلاق رجعی اول واقع شوي دی دري نورزیات واقع شول.ددې وجې نه نکاح بغیر دحلالې نه جائزنه دې،ددې مسئلې حل څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدعبدالله اداره تعلیم القرآن باغ محله،جهلم شهر ۱۴۱۴۱ء۱۹۷۰

الجواب: بشرط صدق دابښځه مطلقه مغلظه نه ده.ځکه چه دادري طلاقه کوم چه یوځل ورکړې دی دعدت تیریدلوپه وجه نامنظوردې.لهذا په صورت مسئوله کښې دښځې په رضامندی باندې تجدیددنکاح جائز اوکافی دې. لانه یشترط لصحة النکاح اوالعدة فقط.قال فی الدارالمختارمع ردالمحتار:ومحله المنکوحه ای ولومعتدة عن طلاق رجعی الخ﴿۱﴾.وهوالموفق

د ښځې د ویرولو د پاره د طلاق د نوښې د لیکلو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په بارد کښې چه زیددکورنی ورانئ په وجه باندې ښځه ویرولودپاره کچهروته لاړوعرائض نویس ته ئې اووئیل چه

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۲ مطلب طلاق الدور)

زما ښځې ته دطلاق نوټس ولیکه،عرائض نویس نوټس د طلاق درې باره شرع محمدی اولیکل،زیدهم بغیر دوئیلونه په نوټس باندې دستخط اوکړو ،زیدپه حالت حمل کښې نوټس ورکړو ،ددې نه پس ئې دویم نوټس نه دې ورکړې، آیا زید په میعاد دننه رجوع کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام جان کیمل پور.....۱۹۸۳ء/۹۱۱۰۱

الجواب: که چرې خاوند دالفاظ،،طلاق درې باره شرع محمدی،،نه لیکلې وی اونه ئې په بل چالیکلې دې اونه ده دالیکل وئیلې وی اویادخاوندګمان او خیال دادې چه دښځې دوصولی نه پس به داطلاق موثرکیږی،نوپه دې صورتونو کښې داخاوندپه عدت کښې دننه رجوع کولې شی،ونظیره مافی الهندیة: ۳:۶۶۹رجل قال لغیره طلق امرآتی فطلقها الوکیل ثلاثافان کان الزوج نوی الثلاث یقع الثلاث والالم یقع شیئ فی قول ابی حنیفة وفی قول صاحبیه تقع واحدة﴿۱﴾.وهوالموفق

د طلاق نامې د لیکلو په وخت اراده د طلاق بدلوُل

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس ښځې ته د طلاق ورکولواراده اوکړه په دې عرض باندې کچهروته لاړواوستامپ نویس ته ئی دطلاق لیکلواووئیل،هغه لیکل شروغ کړه مګرپه دغه وخت دده اراده بدله شوه اودخط لیکلونه ئې مخ واړولو ،بهرحال هغه طلاق ثلاثه اولیکل ده ستامپ نویس ته اووئیل چه زه داسې نه کوم،ستامپ نویس ده ته اووئیل چه دستخط اوکړه اوکله پورې چه دانښځه وصول نه کړی طلاق نه واقع کیږی ده دستخط اوکړو ،اياطلاق ثلاثه واقع شوي دې که نه ځکه چه ښځې ته ئی دانه دې ورکړې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ګل شمروز چترال.....۱۹۷۲ء/۱۱۱۸

الجواب: صورت مسئوله کښې تجدیددنکاح کافی دې ځکه چه دې خاوند د

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۳:۶۱۱ الفصل الثانی فی الوکالة بالطلاق والخلع)

طلاق لیکلوپه وخت کښې دطلاق ورکولواراده منقطع کړي وه،همدارنګه ده په خپل ګمان کښې دطلاق موثر کیدودښځې په وصول کولو موقوف کړی وو. وهوالموفق

د ښځې دا وینا چه ته زما خاوند نه ئې موجب د طلاق نه دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس دیوکار مکمل اراده کړي وی مګرناکام شو،اوس په شک کښې دې چه هسې نه مادې سره داوئیلی وی که چرې ماداکارمکمل نه کړونوپه ماباندې ښځه طلاقه ده ایاپه شک سره طلاق واقع کیږی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی:الف،س، ع،ګوجرګړهی مردان.....۱۱۲رمضان۱۴۰۹ھ

الجواب: دشک په صورت کښې طلاق نه واقع کیږی(حموی)﴿۲﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾ (سنن ابن ماجة ۱۵۱ باب طلاق العبد)

﴿۲﴾ قال العلامة الحموی: فحلفه باطل ای فلا شیئ علیه قیل اما الطلاق والعتاق فانهما لا یقعان بالشک. (غمز عیون البصائر علیٰ الاشباه ۱:۱۹۸ القاعدة الثالثة)

په شک سره طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس په دې کلام کښې مشکوک دې چه ماانت طالق یاطلقتهاباندې تلفظ کړې دې اوکه نه، لکه څنګه چه سړې مونځ کوی اودهغه په ذهن کښې دکومې واقعې تصور راشی بیاده ته خطره راشی هسې نه چه ماپه دې واقعه باندې تلفظ کړې دې او هغه ته دمونځ خرابیدوخطره راشی.اودې کس ته داشک په مونځ کښې عارض شوې وی اوکه بغیر دمونځ نه.اوس دطلاق څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: مولاناعبدالرشید حقانی ډیره اسماعیل خان

الجواب: چونکه چه نکاح یقیناً موجوده لیکن په طلاق کښې شک واقع شوې دې لهذادې امرمشکوک سره امرمتیقن نه زائله کیږی﴿١﴾ قال فی الاشباه والنظائر القاعدة الثالثة:الیقین لایزول بالشک﴿٢﴾.وهوالموفق

پلار د نابالغه ځوئ ښځې ته طلاق نه شی ورکولې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې که چرې پلار دخپل نابالغ ځوئ دطرفه نه دده ښځې ته طلاق ورکړی نوداطلاق واقع کیږی اوکه نه؟ څنګه چه په نکاح کښې نابالغ اولاددپاره دپلارولایت صحیح کیږی؟

بینوا توجروا

المستفتی: عبدالودود معلم دینیات پائمال شریف هزاره...۲۰۱۸\۱۱\۱۹۷۲

﴿١﴾ قال العلامة ابن نجیم: ومنها شک هل طلق ام لا؟ لم یقع، شک انه طلق واحدة او اکثر؟ بنی علی الاقل کما ذکره الاسبیجابی.

(الاشباه والنظائر ٦٤ قاعدة من شک هل فعل ام لا)

﴿٢﴾ الاشباه والنظائر فی الفقه الحنفی ٦٠ القاعدة الثالثة)

پنځم جلد 32

الجواب: پلاردځوی ښځې ته نه طلاق ورکولې شی اونه دځوئ دطرفنه خلع کولې شی،لحدیث ابن ماجه :الطلاق لمن اخذبالساق﴿١﴾قال الشامی:کنایة عن ملک المتعة﴿٢﴾فی الهندیة١:٥٢٩ باب الخلع :اذاخالع الاب علی ابنه الصغیر لایصح ولا یتوقف علی اجازته وفیها.خلع الصبی باطل﴿٣﴾.وهوالموفق

.په ما باندې حلاله دنیا حرامه ده.. وئیلوسره دطلاق حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس خپل افسر ته اولیکل چه زه فلا ن تاریخ ته کورته ځم اوکه لانړم نوپه ماباندې حلاله دنیا حرامه ده په دې لیکلوباندې دلیکونکی اودوه ګواهانودستخط دې لیکن تر مقرره وخت پورې شخص مذکوره کورته لانه ړوبلکه دې وخته پورې نه دې تلې، ایاپه مذکوره کس باندې ښځه مطلقه ده؟حالانکه ددې سړې دلیکلوپه وخت داوهم اوګمان هم نه ووچه،،حلاله دنیاحرامه ده،،سره هم طلاق واقع کیږی اوس ددې مسئلې څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: محمدفاروق خطیب ملکوټ مری.....۱۴\۲\۸۸

الجواب: چونکه دایمان(قسم)داروموپه عرف باندې کیږی اوزمونږدکلوپه عرف کښې دالفظ دجماع متعلق معروف نه دې اوداحالف هم دجماع متعلق خالی الذهن وو.لهذاپه دې حالف باندې ښځه نه ده مطلقه شوې نه قضاءً اونه دیانةً.والتفصیل فی کتاب ایمان ردالمحتار٣:٨٩﴿٤﴾.وهوالموفق

﴿١﴾ (سنن ابن ماجة ١٥١ باب طلاق العبد)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٤٦٢ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش)

﴿٣﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ١:٥٠٤ قبیل الباب التاسع فی الظهار)

﴿٤﴾قال العلامة ابن عابدین: قال فی الهدایة: ولو قال کل حل علی حرام فهو علی الطعام والشراب الا ان ینوی غیر ذلک والقیاس ان یحنث .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

خپلې لورته کنزلې کولو باندې په نکاح باندې اثر نه پریوزی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه خپلې لورته بې هوده کنزلې کول حتی چه دا اووائی چه زه تاسره زناکوم دې سره طلاق خونه واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: اسماعیل شاه مرزاکیمل پور

الجواب: داکنزلې حرامې دی﴿۱﴾ په نکاح باندې څه اثرنه پریوځی-وهوالموفق

دالیکشن په دوران کښې د خاوند نوم غلط خودل

په نکاح باندې اثرنه غورځیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دالیکشن په دوران کښې د ووټ اچولو په وخت کښې یوښځه دخپل خاوند دویم نوم و اخلی،یعنی دروغ اووائی لیکن ددې خاوندبل سړې دې نودې سره په نکاح کښې څه فرق غورځیږی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: بادشاه نورناظم جمیعت علماء

(بقیه حاشیه) کما فرغ لانه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه وهذا قول زفر وجه الاستحسان ان المقصود وهو البر لا یحصل مع اعتبار العموم فینصرف الی الطعام والشراب للعرف فانه یستعمل فیما یتناول عادة ولا یتناول المرأة الا بالنیه لاسقاط اعتبار العموم واذا نواها کان ایلاء ولا یصرف الیمین عن المأکول والمشروب وهذا کله جواب ظاهر الروایة الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳: ۷۱ مطلب کل حل علیّ حرام)

﴿۱﴾ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ سباب المسلم فسوق، قال النووی: السب فی اللغة الشتم والتکلم فی عرض الانسان بما یعیبه والفسق فی اللغة الخروج والمراد به فی الشرع الخروج عن الطاعة، واما معنی الحدیث فسب المسلم بغیر حق حرام باجماع الامة وفاعله فاسق کما اخبر به النبی ﷺ.

(مسلم شریف مع شرحه النواوی ۱: ۵۸ باب سباب المسلم فسوق)

الجواب: په دروغ وئیلوسره﴿۱﴾ نکاح باندې اثرنه غورځیږی-وهوالموفق

صرف په خیال او تصور کولوسره طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې که چرې یوکس صرف په خیال اوتصورکښې داتلفظ اوکړی چه کله زه ددې جینئ سره نکاح اوکړم نو په ماباندې طلاقه ده،یازه به هغه طلاقوم،اوس پلا رهغه ته هغه جینئ په نکاح کښې راوسته،نودهغه تصوراوخیال والاخبرې څه حکم دې؟

بینوا توجروا

المستفتی: فریق الله عرف حبیب الله.....۱۹۷۴ء/۴۱۵

الجواب: صرف په تصوراونیت سره نه یو قسم طلاق واقع کیږی اونه تعلیق درست دې﴿۲﴾ ردالمحتار ۴۰۶ : ۱﴿۳﴾.وهوالموفق

په طلاق کښې د دروغو دهوکې او د هزل فرق

سوال: څه فرمائی علماءدین ددې مسئلې په باره کښې چه دزیددوه ښځی دی

﴿۱﴾ عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: آیة المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان.

(مشکواة المصابیح ۱: ۱۸ کتاب الایمان فی الکبائر)

﴿۲﴾ عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها مالم تعمل به او تتکلم بها، متفق علیه.

(مشکواة المصابیح ۱: ۱۸ باب الوسوسة الفصل الاول)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: بلفظ مخصوص هو ما اشتمل علی الطلاق..... ورکنه لفظ مخصوص، قال ابن عابدین: هو ما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صریح او کنایة..... واراد اللفظ ولو حکما لیدخل الکتابة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۴۵۳ کتاب الطلاق)

دواړه اکثر په خپل مینځ کښې جهګړه کوی، یو ځل زید دخپلې ښځې د خاموش کولو دپاره داډرامه اوکړه چه ددویمې ښځې حقیقي نوم ئې پریخودو فرضی نوم ئې اولیکلو یولیک ئې په صورت دطلاق نامې کښې تیارکړو، اول الذکر ښځې ته ئې اووئیل چه اوګوره مادویمه ښځه فارغه کړې ده دویمه ښځه مطمئنه شوه، اوس زید په شک کښې دي چه مانه خوخپلې ښځې ته طلاق ورکړې اونه مې اراده وه، اونه مې اصلي نوم لیکلې دي، په دې صورت کښې دا ښځه طلاقه شوه اوکنه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمود الحسن شنکیاری مانسهره... ۱۰\رمضان۱۴۰۹ھ

الجواب: د زید داکلام دروغ، دهوکه یاتدبیردي هزل نه دي، حکایت دي انشاء نه ده، لهذا په زیدباندې ښځه نه ده مطلقه شوې نه اول نه دویمه﴿۱﴾۔

وهوالموفق

..د خر طلاق زویه.. کنزلې دی طلاق نه دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زید دغصې په حالت کښې خپل زوی ته اووائی،..دخرطلاق زویه،..دې کلماتوسره زیدباندې طلاق واقع کیږی اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل مولا بابوزئی مردان..... ۱۹۷۲ء\۱۹۱۷ھ

﴿۱﴾ وفی الهندیة ولو قال امرأته الحبشیة طالق ولا نیه له فی طلاق امرأته وامرأته لیست بحبشیة لایقع علیها وعلی هذا اذا سمی بغیر اسمها ولا نیة له فی طلاق امرأته فان نوی طلاق امرأته فی هذه الوجوه طلقت امرأته کذافی الذخیرة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۵۸ الباب الثانی فی ایقاع الطلاق الفصل الاول)

وقال العلامة ابن نجیم: لو قال امرأته الحبشیة طالق وامرأته لیست بحبشیة لا یقع..... وفی المحیط الاصل انه متی وجدت النسبة وغیر اسمها بغیره لا یقع لان التعریف لا یحصل بالتسمیة متی بدل اسمها لان بذلک الاسم تکون امرأة اجنبیة.

(البحر الرائق ۳:۲۷۳ باب طلاق الصریح)

الجواب: چونکه دالفظ(سبّ) دکنزلو دپاره استعمالیږی نه د انشاء دطلاق دپاره، لعدم الاضافه الی المراة، لهذا په دې کس باندې ښځه نه ده مطلقه شوې﴿۱﴾ والدلیل علی السب ان هذا اللفظ یستعمله الایم ایضا، فافهم. وهوالموفق

د مختلف احتمالاتو په وجه باندې د طلاق حکم لګول بې قاعدې امردې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوکس دوه ښځې دي دخپل کورزیورات په ډیر احتیاط باندې په خپل تحویل کښې ساتی بیا هغه زیورات ورک شول دده دسخت اخلاقونه اودګنده کرداراوسیرت په بناء باندې دکلې ټول خلق ددې ورک شوې واقعه ددې کس خپل فریب ګڼړی دا په ضد دې چه زیورات ورک شوې دی، لیکن خلق ئې منلوته تیارنه دی نوهغه خپله صفائی په دې الفاظوسره کوی،، که چرې زمازیورات نه وی ورک شوی، نو په ماباندې خپله ښځه په هردرې طلاقوسره حرامه ده یاماته دهغې څه علم وی یاماپه خپله دبل چاپه حواله کړي وی، دقسم کولونه پس داخپلې دواړه ښځې مجرمې ګڼړی، ښځې دقسم کولو دپاره تیارې دی لیکن دادقسم اچولو په ځائې بدستورهغوئ ملزمانې جوړوی، څه ورځې پس دده دویمه(نوی)ښځې سره په معمولې خبره باندې جهګړه اوشوه، په غصه کښې هغه دواړه خالی لاس اولیګی اوداله دپلارکړه لاړه شی ددې نه پس دې سړې دخپلې یوې ښځې په نوم یونوټس جارې کړوپه کوم کښې ئې چه الزام لګولې دي چه تازماپه عدم موجودګئ کښې زیورات اونقدې وړې دی اوخپل والدینوکره تلې ئې، دنوټس ملاویدوسره ټول سامان سره واپس کورته راشه ګینې زه دیوانی دعوی لیکمه

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: والکنایات ثلاث ما یحتمل الرد او ما یصلح للسب اولا ولا، قال ابن عابدین: (قوله خلیة) ای خالیة اما عن النکاح او عن الخیر ای فهو علی الاول جواب وعلی الثانی سب وشتم ومثله ما یأتی.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۵۰۲،۵۰۳ باب الکنایات)

په دې باندې ددې سړی دګوتې نشان اودعرائض نویس دستخط اومهرهم لګیدلې دې.په نوټس کښې دزیوراتواندراج دې چه دده نه دده د وینامطابق وراندې ورک شوې ووبل طرفته ئې هغه دوه ښځې طلاقې کړې دااعلان کوی چه زیورات ورک شوي دی اواوس وائی چه دښځې سره دی یعنی دلیک په طور باندې دورک شوو زیوراتوپه موجودګئ(خپل کورکښې) تسلیم کړی دویم ځل دښځې په سر باندې اړوی.حالانکه ښځه ده یک یواځې خالی لاس دکورنه ویستلې ده نوددې تضادبیانی په وجه دده طلاق واقع دې اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام رسول کانجوډیره اسماعیل خان.....۱۹۷۵ء/۸/۲۵

الجواب: چونکه دطلاق اچولونه پس دزیوراتوپیداکیدواحتمال موجوددې همدارنګه دنوروزیوراتوجوړولواحتمال هم موجوددې اوددروغ بیانی(څنګه چه ئې عام طورباندې په نوټسونوکښې کړي ده)هم احتمال موجوددې لهذاددې احتمالاتوپه موجودګئ کښې دښځومطلقه کیدل بې قاعدې امردې﴿۱﴾-وهوالموفق

.د فلانی تقریرکه مې واوریدو نو ښځه مې طلاقه.

بیائې دټیپ ریکارډ نه واوری دد ې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زیداووئیل که چرې دفلانی تقریرمې واوریدونوزمابښځه طلاقه ده،بیاهغه اچانک ټیپ ریکارډ اولګولونوپه هغې کښې دغه کس تقریرووا وخه الفاظ ئې واوریدل سمدستی ئې بندکړو.ایاطلاق واقع شو؟بینوا توجروا

المستفتی: احمدعلی حقانی جنوبی وزیرستان.....۱۹۸۷ء/۱۴۱۹۱

﴿۱﴾ دصدق الزوج فی الشرط په صورت کښې دا احتمالات مفید اود کذب په صورت کښې بې فائدې دی.....(سیف الله حقانی)

جواب:داکس نه حانث کیږی ځکه چه ده تقریرنه دې اوریدلې،بلکه دتقریر عکس ئې اوریدلې دې﴿۱﴾-وهوالموفق

.که دا کار ما اوکړو نو زه به طلاقی یم.ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې که چرې یوکس اووائی څنګه چه عام رواج دې،، که ماداکاراونه کړونوزه به طلاقی یم،،یعنی که چرې زما دا کاراوکړونوزه طلاقی یم،نوایاددې کارکولونه پس طلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولاناسراج الدین حقانی خطیب سفیدمسجدبدرشی نوشهره۱۹۸۴ء/۲/۳۱

الجواب: په دې کس باندې ښځه نه ده مطلقه شوې عرف کښې دالفاظ سب د (کنزلو) په طورباند ې استعمالیږی نه د انشاء طلاق په ارادې سره﴿۲﴾ همدارنګه په دې کښې اضافت هم موجودنه دې﴿۳﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن نجیم: ولو حلف لا یتکلم..... ولو کتب الیه کتابا او ارسل الیه رسولا لا یحنث لانه لایسمی کلاما عرفا..... واعلم ان الکلام لا یکون الا باللسان فلا یکون بالاشارة ولا بالکتابة والاخبار والاقرار والبشارة تکون بالکتابة لا بالاشارة والایماء والاظهار والافشاء والاعلام یکون بالاشارة ایضا الخ.

(البحر الرائق ۴:۳۳۳ باب الیمین فی الاکل والشرب واللبس والکلام)

﴿۲﴾قال العلامة ابن نجیم لو قال لها یا مطلقة ان لم یکن لها زوج طلقها قبله او کان لها زوج لکن مات وقع الطلاق علیها وان کان لها زوج طلقها قبله ان لم ینو الاخبار طلقت، وان نوی به الاخبار صدق دیانة وقضاء علی الصحیح ولو نوی به الشتم دین.

(الاشباه والنظائر ۱ ۵ التاسع بیان محل النیة)

﴿۳﴾قال العلامة ابن عابدین: ان الصریح لا یحتاج .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د خپلې ښځې په ځائې د بلې ښځې نوم واخلی طلاق نه واقع کیږی

سوال:څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوکس نکاح د صاحبزادګئ سره اوشوه بیاپه خپلو کښې داختلاف په وجه بعض خلقودې مجبورکړو چه دې ښځې ته طلا ق ورکړه،دسخت مجبورئ په وجه ده داحیله وکړله چه دده دښځې دخورنوم نواب زادګئې ده هغې ته اووئیل چه دده دښځې نوم څه دې؟دې وخت کښې دجینئ رشته دارموجودنه وو،او نورو خلقوته هم ددې نوم نه ورتلو،نواب زادګئ قصدا اووئیل،دوئ ددې دطلاق ورکولومطالبه اوکړه نودې کس اووئیل چه مانواب زادګئ پریخې ده دري ځله ئې اوئیل،نوایاددده په غلط نوم اخستلوباندې طلاق واقع کیږی کله چه ئې خپلې ښځې صاحبزادګئې ته دطلاق ورکولوارادہ نه وی؟بینوا توجروا

المستفتی:مولوی محمدامین مهتمم مدرسه تعلیم الاسلام قائدآبادسرګودها ۱۹۷۷ء

الجواب: په صورت مسئوله کښې په دې خاوندباندې ښځه نه ده مطلقه شوې، کمافی الهندیة ۱:۳۸۲ قال امراته عمرة بنت صبیح طالق وامراته عمرة بن حفص ولانیة له لاتطلق امراته(الی ان قال)ولوقال امراتہ الحبیشیة طالق ولانیة له

(بقیه حاشیه) الی النیة ولکن لابد فی وقوعه قضاء ودیانة من قصد اضافة لفظ الطلاق الیها عالما بمعناه ولم یصرفه الی ما یحتمله کما افاده فی الفتح وحققه فی النهر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۷ مطلب ان الصریح یحتاج فی وقوعه دیانة الی النیة)

وفی الهندیة: وفی الفتاوٰی رجل قال لامرأته اگر تو زن منی سه طلاق (ان کنت امرأتی طالق ثلاثا) مع حذف الیاء لا یقع اذا قال لم انو الطلاق لانه لما حذف لم یکن مضیفا الیها.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۸۲ الفصل السابع فی الطلاق بالفارسیة)

فی طلاق امراته وامراته لیست بحبشیة لایقع علیهاوعلی هذااذاسمی بغیر اسمها ولانیة له فی طلاق امرآته﴿۱﴾.وهوالموفق

د خپلې ښځې متعلق خوئې ته دا وئیل چه دا خما ښځه ده اوکه ستا..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس دخپلې ښځې ځوئ ته چه کوم ددې ددویم خاوندنه ووهغه ته اووائی چه،،دازمانښځه ده اوکه ستا،،یعنی دهغه حقیقی مورهغه ته دښځې په نسبت منسوب کړی، آیا په دې خبرې سره حرمت واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد فاضل هزاره.....۱۹۷۷ء۳۱۹۱

الجواب: دا جاهلانه کلام دې ګنهګاریږې لیکن طلاق یاحرمت نه واقع کیږی. وهوالموفق

بغیر د اضافت او حکم نه..اووه طلاقه.. وئیل لغوه دي

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوکس اووئیل چه ``اووه طلاقه،،یعنې صرف دااووائی نورڅه ئې نه دې وئیلې وروسته ئې اووئیل چه قسم دې ددې څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: طالب جان حقانی.....یکم ذیقعده ۱۴۰۱ھ

الجواب: دې کښې نه اضافت الی الزوج موجوددې اونه حکم،پس دالفظ لغوه دې﴿۲﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۵۸ الباب الثانی فی ایقاع الطلاق الفصل الاول)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: صریحه مال لم یستعمل الا فیه کطلقتک وانت طالق ومطلقة قید بخطابها لانه لو قال ان خرجت یقع الطلاق او لا تخرجی الا باذنی فانی حلفت بالطلاق فخرجت لم یقع لترکه الاضافة الیها، قال ابن عابدین: لترکه الاضافة ای المعنویة فانها الشرط والخطاب من الاضافة المعنویة وکذا الاشارة نحو هذه طالق.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۶۶ باب الصریح)

..اې طلاق دې وی که ئې اوخوړو.

يعنی طلاق دې که چرې اوئې خوړلو..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دبغض خلقو میلمانه راشی کوروالاور ته دګډ ذبح کولو اراده اوکړه نویومیلمه اووئیل چه مونږ داګډ نه خوروا والفاظ دطلاق ئې دارنګه په پښتو کښې استعمال کړل،، اې طلاق دې وی که ئې اوخوړلو،،په دې صورت کښې ددې څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی:مولانامحمدهاشم حقانی....۲۷دسمبر۱۹۸۷ء

الجواب: په ظاهره دالفظ لغوه دې دې سره طلاق نه واقع کیږی ځکه چه په دې کښې اضافت نښځې ته نه لفظاموجوددې اونه معنی،اول خو ظاهردې﴿۱﴾ او دویم ځکه چه داالفاظ غیر شادی شده هم استعمالوی-وهوالموفق

نښځې ته د مورسختې کنزلې کولو سره طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس دنښځې مور ته سختې کنزلې کوی ایاپه دې سره په نکاح باندې دطلاق وغیره اثر غورځیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل رازق امان کوټ پشاور.....۱۹۷۲ء۲۱۱

الجواب: چونکه دمورسختې کنزلې دالفاظودطلاق نه نه دې نه صریح دې اونه

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: لو قال ان خرجت يقع الطلاق او لا تخرجي الا باذني فاني حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الاضافة اليها. قال ابن عابدين: اى المعنوية فانها الشرط.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۶۶ قبيل مطلب من الصريح الالفاظ المصحفة)

کنایة دې.لهذادې سره طلاق نه واقع کیږی﴿۱﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله مالم يستعمل الا فيه) اى غالبا كما يفيده كلام البحر وعرفه فى التحرير بما يثبت حكمه الشرعى بلا نية واراد بما اللفظ او ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة او الاشارة المفهومة..... لان ركن الطلاق اللفظ او ما يقوم مقامه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۵ باب الصريح)

..اې طلاق دې وی که ئې اوخوړو.

یعنی طلاق دې که چرې اوئې خوړلو..ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په بارہ کښې چه دبغض خلقو میلمانه راشی کوروالاور ته دګډ ذبح کولو اراده اوکړه نویو میلمه اووئیل چه مونږ داګډ نه خوروا و الفاظ دطلاق ئې دارنګه په پښتو کښې استعمال کړل،، اې طلاق دې وی که ئې اوخوړلو،،په دې صورت کښې ددې څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی:مولانامحمدهاشم حقانی....۲۷ دسمبر ۱۹۸۷ء

الجواب: په ظاهره دالفظ لغوه دې دې سره طلاق نه واقع کیږی ځکه چه په دې کښې اضافت نښځې ته نه لفظاموجوددې اونه معنی،اول خو ظاهردې﴿۱﴾ او دویم ځکه چه داالفاظ غیر شادی شده هم استعمالوی-وهوالموفق

نښځې ته د مورسختې کنزلې کولو سره طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس دنښځې مور ته سختې کنزلې کوی ایاپه دې سره په نکاح باندې دطلاق وغیره اثر غورځیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل رازق امان کوټ پشاور.....۱۹۷۲ء۲۱۱۱

الجواب: چونکه دمورسختې کنزلې دالفاظودطلاق نه نه دې نه صریح دې اونه

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: لو قال ان خرجت يقع الطلاق او لا تخرجي الا باذني فاني حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الاضافة اليها. قال ابن عابدين: اى المعنوية فانها الشرط.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۶۶ قبيل مطلب من الصريح الالفاظ المصحفة)

کنایة دې.لهذادې سره طلاق نه واقع کیږی﴿۱﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله مالم يستعمل الا فيه) اى غالبا كما يفيده كلام البحر وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية واراد بما اللفظ او ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة او الاشارة المفهومة..... لان ركن الطلاق اللفظ او ما يقوم مقامه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۵ باب الصريح)

باب القضاء ودعوى الطلاق والنكاح

ښځه د طلاق ثلاثه دعوٰی اوکړی او خاوند منکروی ددې څه حکم دې؟

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوښځې بیان دې چه زما خاوند ماته درې طلاقه په یووخت راکړل دواقعې ګواهې ددې ښځې د پنځلسو کالولورورکوی چه زماپلارطلاق ورکړې دې اودرې طلاق ئې په یوځل ورکړي دی.لیکن خاوندمنکردې اووائی چه ماطلاق نه دې ورکړې بلکه ماوئیلی دی چه زه ستامورته آوازکوم اودهغې په مخ کښې تاته طلاق درکوم او فارغوم دې.ددې نه علاوه داخاوندکچه خبروالادې اودروغ هم وائی په خپله خبره قائم نه پاتې کیږی لیکن ښځه نیک چلنه اود پخو خبرو والا ده او ریښتونې ښځه ده.لهذاددې طلاق حکم واضح کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی:عبدالخالق جامع مسجدحاجیه ایبټ آباد...۲۱\شوال۱۴۰۲ھ

الجواب: بشرط صدق وثبوت دانښځه په دې خاوندباندې حرامه شوې ده په دې ښځه اوددې په اولیاء باندې ضروري ده چه دې خاوندته په جماع وغیره باندې قدرت ورنه کړی. کمافی الهندیة ۵:۲۴۶ وکذلک ان سمعت انه طلقها ثلاثاوجحدالزوج ذلک وحلف فردهاعلیه القاضی لم یسعها المقام معه وینبغی لها ان تفتدی لهابمالهااوتهرب منه وان لم تقدرعلی ذلک قتلته الخ﴿۱﴾.وهوالموفق

ښځه د درې طلاقو مدعیه ده او خاوند د طلاق رجعی مدعی دې؟

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه مسمی زید خپلې

﴿۱﴾(فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۱۳ الفصل الثانی فی العمل بخبر الواحد فی المعاملات)

ښځې ته طلاق ورکړې دې عمرحلفیه ګواهی ورکوی چه زیددرې طلاقه ورکړې دی اوبکرداګواهی ورکوی چه زیدطلاق رجعی ورکړې دې،زیدپه خپله هم وائی چه ماطلاق رجعی ورکړې دې اوهندہ وائی چه زه ئې په درې طلاقو باندې طلاقه کړې یمه،اوس فیصله په څه قسم ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل واحد.....۱۹۷۷ء\۸۱۵

الجواب: په صورت مسئوله کښې که چرې ښځې درې طلاقه په خپله اوریدلې وی نودانښځه دې خاوندته نه شی حلالیدې اګرچه خاوندمکمل نصاب د شهادت پیش کړی.وفی الهندیة :۵:۳۴۶ وکذلک ان سمعت انه طلقها ثلاثا وجحد الزوج ذلک وحلف فردهاعلیه القاضی لم یسعهاالمقام معه﴿۱﴾انتهی بقدر الضرورة واماشهادة بینة الزوج فهی علی النفی فتکون ردا﴿۲﴾.وهوالموفق

خاوند طلاق ورکولونه پس منکرشی اوښځه قسم خوری په طلاق باندې؟

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس خپلې ښځې ته درې طلاقه ورکړی اوبیامنکرشی اوښځه قسم خوری چه ده ماته درې طلاق راکړی دی ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: شوکت علی اسماعیله مردان.....۱۹۷۴ء\۲۷۱۹۱

جواب:که چرې واقعی درې طلاقه ئې ورکړی وی نوبیادې کس باندې دانښځه

﴿۱﴾(فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۱۳ قبیل الباب الثانی فی العمل بغالب الرأی)

﴿۲﴾وفی الهندیة: شاهد ان شهدا علی رجل بقول او بفعل یلزمه بذلک اجارة او کتابة او بیع او قصاص او مال او طلاق او عتاق فی موضع وصفاه او فی یوم سمیاه فاقام المشهود علیه بینة انه لم یکن فی ذلک الموضع اولا فی ذلک الیوم فی الموضع الذی وصفاه لم تقبل منه البینة علی ذلک. (فتاوٰی عالمگیریة ۳:۵۱۲ الباب التاسع فی الشهادة علی النفی)

ساتل یابنځې ته ددې خاوند سره وخت تیرول ناجائزدی﴿۱﴾ خوکه چرې حلاله اوکړی نوجائزده﴿۲﴾-

نوټ:.....دا بنځه ددې خاوند نه تختیدې شی.﴿۳﴾-وهوالموفق

د خاوند اوښځې د طلاق په تعداد کښې داختلاف په صورت کښې فیصله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوجینئ وائی چه ماته زماخوانددوه ځله طلاقه ښو څه زمانه مخکښې راکړی وو بیائې ددې نه پس یکدم درې طلاقه راکړل.گویاچه ټول پنځه طلاقه ئې راکړی دی؟ددې په جواب کښې هلک داولودوه ځلواقرارکوی مگرده چه په کوم کلمات باندې د تلفظ اقرارکړې دې هغه الفاظ هغه کس دطلاق الفاظ نه گنړی.ددې په خیال کښې هغه صرف دهمکی وه یاپه مستقبل کښې دطلاق ورکولوارادې ده او روسته دوه ځله طلاق منی.ددربم طلاق هغه اقرارنه کوی.دجینئ پلارته ددې

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واما حکم (الطلاق) فوقوع الفرقة بانقضاء العدة فی الرجعی وبدونه فی البائن وزوال حل المناکحة متی تم ثلاثا کذا فی محیط السرخسی.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۴۸ کتاب الطلاق الباب الاول)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها کذا فی الهدایة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۷۳ فصل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: وکذلک ان سمعت انه طلقها ثلاثا وجحد الزوج ذلک وحلف فردها علیه القاضی لم یسعها المقام معه وینبغی لها ان تفتدی بمالها او تهرب منه وان لم تقدر علی ذلک قتلته واذا هربت منه لم یسعها ان تعتد وتتزوج بزوج آخر قال شمس الائمة السرخسی رحمه الله تعالیٰ ما ذکر انها اذا هربت لیس لها ان تعتد وتتزوج بزوج آخر جواب القضاء اما فیما بینها وبین الله تعالیٰ فلها ان تتزوج بزوج آخر بعد ما اعتدت کذا فی المحیط. (فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۱۳ الفصل الثانی فی العمل بخبر الواحد فی المعاملات)

واقعې پته اولگیده هغه دمونځ روژوپابنداودین دارسړې دې هغه وائی چه طبعا خوماته داخوخه ده چه نکاح ماته نه شی اودارشته قائمه پاتې شی لیکن دشریعت حکم اگرچه بل څه دې نوزه هغه تسلیموم،لهذاهغه د دواړو بیانات په خپله دهغوئ نه اولیکل اویوعالم دښن ته ئې حواله کړل چه ددې بیاناتوپه روشنئ کښې تاسوفیصله اوکړئ اوشرعی حکم واضح کړئ چه آیاحرمت مغلظه ثابت کیږی اوکه نه طلاق رجعی دې؟

دجدایئ نه پس ډیرمفاسددی اونکاح په خپل حال پاتې کیدلو باندې دجینئ اصراردې چه ماته هر کله ښځ یقین دې ماپه خپله په خپلوغوږونو پنځه ځله دطلاق دالفاظ اوریدلې دی اوزه قسم خورم اووائم چه ماته د تفسیرقرآن او بهشتی زیورنه اوس مسئله هم معلومه شویده چه زمادپاره دده سره اوسیدل حرام دی. نوزه څنگه دداسې کس بنځه جوړه شم،په دې صورت حال کښې ستاسو په خدمت کښې دااستفتاء درلیږم تاسود دواړو لیکل شوې بیان غور سره اوگورئ ددې متعلق شرعی حکم اولیکئ.

(۱) دجینئ هغه الفاظ کوم چه دوه ځله محکښې وئیلی وو،،طلاق واخله،، آیا موجب دطلاق دې؟ (۲) جینئ وائی چه که چرې گواه نشته نوایاپه خپله ددې لیکلونه نه ثابتیږی چه ده ماته دوه ځله طلاق ښومخکښې راکړې دې اوورسته ددوه ځله هم هغه اقرارکوی نوزه پنځه ځله وایم اوهغه څلورځله منی په دې صورت کښې شرعی حکم څه دې؟ (۳) که چرې هغه په دوه ځله باندې قسم خوری نوزه درې ځله بلکه په پنځه ځلو باندې قسم خوړوته تیاره یم- (۴) هغه عالم دین ددې په باره کښې څه فیصله صادر کړی چه دجینئ پلارته هغه خبره معلومه شی اوهغه جینئ په دې باندې آماده کړی اوعمل پرې اوکړی خواه که هغه وصل وی اوکه فصل؟ بینوا توجروا

المستفتی: .... نامعلوم .....

الجواب: که چرې دځلوروو الاواقعه دسابقه واقعې نه په مقداردعدت تیریدلونه پس وی نودابنځه دې خاوندته بغیردتحلیل نه واپس کیدې شی،په شرط ددې چه رجعت قولی یاعملی نه وی شوی.لان کلمة ''جا،،

يتكلم بهاعادة لاعلى نية الطلاق،وكلمة،،طلاق لے لو..يقع بهاالطلاق كمافى الهندية ۱:۴۰۸ ولوقال لها خذى طلاقك يقع من غيرنية﴿۱﴾اوکه چرې د ځلورو واقعه دعدت تيريدونه مخکښې وی اويادرجعت نه وروسته وی نو خاوند ته به قسم ورکولې شی. لکونه منکرا ،اوکه چرې دقسم کولوپه صورت کښې به فيصله په ظاهره د خاوند په حق کښې کيږی،ليکن دفتوی په روسره دانبځه ازاده ده. كما فى الهندية ۵:۳۴۶ وكذلك ان سمعت انه طلقها ثلاثاوجحدالزوج ذلك وحلف فردهاعليه القاضى لم يسعهاالمقام معه وينبغى لهاان تفتدى بمالها اوتهرب منه وان لم تقدرعلى ذالك قتلته واذاهربت منه لم يسعها ان تعتدوتتزوج بزوج آخرقال شمس الائمة السرخسى ماذكرناهااذاهربت ليس لها ان تعتد وتتزوج بزوج آخر جواب القضاء امافيمابينهما وبين الله تعالى فلها ان تتزوج بزوج آخر بعد ما اعتدت كذافى المحيط﴿۲﴾.وهوالموفق

خاوند د طلاق ورکولو باوجود انکارکوی اوښځه اقرارکوی نو....؟

سوال: څه فرمائی علماء دين ددې مسئلې په باره کښې چه يوې ښځې دعوی اوکړه چه زماخاوندماته په حالت دجهګړې کښې پرله پسې دوه ځله وئيلی دی چه ته مې په دې طلاقوسره طلاقه کړې ئې،خاوندپه جواب کښې اووئيلو چه زمادښځې دمور دعوی غلطه اودروغ ده په مينځ کښې څه شهادت نشته دې. په دې بناء باندې خاوندته قسم واچولې شو،خاوند حلفيه اووئيل چه ما د مدعيه ذکرکړې شوی الفاظو باندې طلاق وغيره څه نه دې ورکړی.په دې حالت کښې مدعيه په خپل بيان باندې کلکه ده نوپه دې صورت کښې هغه د خاوندسره اوسيدلې شی؟ بينوا توجروا

المستفتی: محمدعبدالحی ماهړه ډی آئی خان.....۱۹۷۵ء/۳۰/۱۳۱

﴿۱﴾ (فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۳۸۳ الفصل السابع فى الطلاق بالالفاظ الفارسية)

﴿۲﴾ (فتاوىٰ عالمگيرية ۵:۳۱۳ قبيل الباب الثانى فى العمل بغالب الرأى كتاب الكراهية)

الجواب: كه چرې ښځې ته ددې تغليظ جزم اويقين وی اوخاوندمنکروی نوکه چرې دا ښځه په خلع يافرارباندې قدرت نه لری نودحاکم يامحکم ته دې مرافعه اوکړی پس که چرې خاوندحلف واخستونوپه دې تقدير باندې دې ښځې ته ددې سړی سره اوسيدلوکښې به ګناه نه وی، كمافى ردالمحتار:ترفع الامر للقاضى فان حلف ولابينة فالاثم عليه وان قتلته فلاشيئ عليها،وفى ردالمحتار ۲:۷۴۸وينبغى تقييده بمااذالم تقدرعلى الافتداء اوالهرب﴿۱﴾.وهوالموفق

که چرې ګواه عادل وی نو د طلاق نه انکارغير معتبردې

سوال: څه فرمائی علماء دين ددې مسئلې په باره کښې چه دوه کسانوګواهی ورکړه چه زيدزمونږ په مخامخ خپلې ښځې ته طلاق ورکړې دې ليکن خاوند منکردې په دې صورت کښې دطلاق څه حکم دې؟بينوا توجروا

المستفتی: پرويزاحمدګوجرخان پنډی.....۱۹۸۵ء/۲۲/۱/۲

الجواب: كه چرې دواړه ګواهان عادلان وی نودخاوندانکارغيرمعتبردې اوطلاق واقع دې. كمافى الدرالمختار ۴:۵۱۵ ونصابهالغيرهامن الحقوق سواء كان الحق مالااوغيره كنكاح وطلاق ووكالة الخ رجلان الخ اورجل وامرتان﴿۲﴾.وهوالموفق

په طلاق کښې مختلف اومضطرب شهادت
او په الفاظو د طلاق کښې د اختلاف حکم

سوال: څه فرمائی علماء دين ددې مسئلې په باره کښې چه ماخپله ښځه په اجازت په خپله دوالدينوکورته اوليږله،اته مياشتې پس دهغې راوستلو دپاره لاړم،خواخې ته مې اووئيل چه جينئ ماسره روانه کړه،په دې کښې زمونږپه مينځ کښې سخت کلامی راغله.په دې وخت کښې دشدت اوغضب په

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۵۹۰،۵۹۱ قبيل باب الايلاء)

﴿۲﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۴:۴۱۳ كتاب الشهادات)

حالت کښې زماد خولې نه درې ځله دا الفاظ اووتل، که چرې ته دا زما سره نه پریږدې نوزه طلاق ورکوم، الفاظ خومې یاددی لیکن قصد او اراده مې نه وه، ماځه نورځه وئیل لیکن زماد خولې نه دا الفاظ اووتل، یوه نیمه میاشت پس سخرګئ مې د طلاقه کیدلو دعوه اوکړه، ماورته اووئیل چه ماد مستقبل الفاظ وئیلی دی بیازما سخرمانه تپوس اوکړو لیکن هغه په دې مجلس کښې نه وو چه زوم می ځه وئیلی دی، ښځود الاندې شهادتونه ورکړی دی، یوې ښځې اووئیل چه الله حاضراوناظرګنړلو حلفیه بیان ورکوم چه ده دکورنه د وتلو په وخت درې ځله د طلاق لفظ صرف وئیلې دې دې نه وروسته او وړاندې ئې ځه نه دی وئیلی، دویم دا ګواهی ورکړه چه ده درې ځله دا الفاظ وئیلی دی زه طلاق ورکوم، دوه ځله په ناسته وواویوځل اودریدو، یوې جینئ دا ګواهی ورکړه چه یوځل په کټ باندې ناست وواودوه ځله اودریدو اودا الفاظ ئې وئیلی دی چه ما طلاق ورکړو، منوراووئیل چه تقریبادشپې یوولس بجې د وقفې وقفې نه پس درې ځله دا الفاظ ئې استعمال کړل چه ما طلاق درکړې، اوس هر کله چه د ګواهانو بیانات هم مختلف دی همدارنګه داهم یقین دې چه داپنځه سړی او ښځه کوم چه ګواهان دی زمونږ اوددوی په مینز کښې دنیوی عداوت هم دې، دې پورې چه زمونږ اوددوئې په مینځ کښې زبانی جهګړې هم شوې دی په دې صورت کښې دطلاق دوقوع څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرشید حیدرآباد سندھ..... ١٩٧٦ء/٨/٢٤

الجواب: په صورت مسئوله کښې دا ښځه مطلقه مغلظه نه ده ځکه چه د اختلاف او اضطراب په وجه دا ګواهی کالعدم او ناقابل کیږی﴿١﴾ البته که چرې

﴿١﴾ قال العلامة ابن الشحنة: وفی المنبع الموافقة کما تشترط بین الشهادة والدعوٰی فکذلک تشترط بین شهادة الشاهدین فیما یشترط فیه العدد حتی لو وقع الاختلاف بین شهادتهما لم تقبل شهادتهما وهذا لان اختلافهما اختلاف بین الدعوٰی والشهادة.

(لسان الحکام الملحقة بمعین الحکام ٢٤٧ نوع فی الاختلاف فی الشهادة)

ښځې په خپله د طلاق الفاظ (یعنی طلاقه ده او طلاقه کیږی وغیره) اوریدلې وی نو دې د پاره د دې خاوند سره اوسیدل حرام دې، کمافی الهندیة ٥:٣٤٦ وکذلک ان سمعت انه طلقها ثلاثا وجحدالزوج ذلک وحلف فردها علیه القاضی لم یسعها المقام معه وینبغی لها ان تفتدی بمالها وتهرب منه وان لم تقدر علی ذالک قتلته﴿١﴾. وهو الموفق

په طلاق کښې د مدعیې مطلقې ګواهان منظور اود ناکح منکر نامنظوردې

سوال: څه فرمائی علماء دین د دې مسئلې په باره کښې چه دیوکس سره روپئ نه وې داعتبار دپاره ئې دا الفاظ اووائیلې که چرې زه صبادې وخته پورې روپئ درنه کړم نوپه ماباندې ښځه طلاقه ده درې ځله ئې دا الفاظ اووئیل اوددې واقعې ګواهان موجوددې اوس هغه کس انکارکوی اوس ددې فیصله په څه ډول کیدې شی دچاګواهی معتبرده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عتیق الله..... ١٣٩١/٢/٣هـ

الجواب: په صورت مسئوله کښې منکوحه مدعیه طلاق ثلاثه ده اوناکح منکر دې پس دمدعیه ګواهان منظوردې، لان البینة للمدعی والیمین علی من انکر﴿٢﴾ اود ناکح ګواهی نامنظور دې. لانها شهادة علی النفی،

﴿١﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ٥:٣١٣ الفصل الثانی فی العمل بخبر الواحد فی المعاملات)

﴿٢﴾ قال الشیخ محمد خالد الآتاسی: البینة علی المدعی والیمین علی من انکر..... وهذه القاعدة بعینها لفظ حدیث مشهور تلقته الائمة بالقبول، منقول فی شرح العنایة بهذا اللفظ، وفی روایة: البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه وفی روایة مسلم واحمد: لو اعطی الناس بدعواهم لا دعی ناس دماء رجال واموالهم لکن البینة علی المدعی الخ.

(شرح المجلة ١:٢١٤ مادة:٧٦)

کما فی ردالمحتار ۳:۳۸۸﴿۱﴾وغیره فلیراجع–هوالموفق.

په طلاق کښې د پنځو ګواهانوپه بیان کښې داختلاف په صورت کښې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس خپلې ښځې ته خور اووئیل اوطلاق ئې ورکړو په دې باندې ګواهان موجوددي،یوګواه نه عدد هیر شوې دې اودوه وائی چه درې ځله ئې خوراودوه ځله ئې طلاق وئیلې دې او باقې دوه ګواهان وائی چه صرف دوه ځله ئې وئیلی دی،اوس په دې صورت کښې دطلاق څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام جیلانی ناظم مدرسه تدریس القرآن فتح جنګ۱۹۷۳ء۱۸۱۷۱

الجواب: واضحه دې وی چه په صورت مسئوله کښې په دې کس باندې ښځه مطلقه مغلظه نه ده شوې.دده دپاره زبانی مراجعت کافی دې،لیکن په یو خاص وجه باندې تجدیدنکاح کول بهتردي.والدلیل علی المرام ان اطلاق الاخت علی الزوجة وان کان یکره لکن لایقع به الطلاق لمافی الدرالمختار ۳۹:۲ والاینوشیئا اوحذف الکاف لغاوتعین الادنی ای البرویکره قوله انت امی ویاابنتی ویااختی ونحوه انتهی﴿۲﴾ وراجع الی ردالمحتار،وکذا الشاهد الواحدلایخبر عن العدد والاثنان یخبران عن التغلیظ وآخران عن غیرالتغلیظ ای عن طلقتین فتهاترت البینتان لمافی الدرالمختار۳:۶۲ ولوشهداحدهما بالف والآخربالفین اومأة

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله لم تقبل) ای عندهما لانها قامت علی النفی..... وحاصله انه لا یفصل فی النفی بین ان یحیط به علم الشاهد فتقبل الشهادة به اولا فلا بل لا تقبل علی النفی مطلقا نعم تقبل علی النفی فی الشروط حتی لو قال لعبده ان لم تدخل الدار الیوم فانت حر فشهدا انه لم یدخلها قبلت ویقضی بعتقه کما فی المبسوط. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۱۳۷ باب الیمین فی البیع مطلب شهادة النفی لا تقبل فی الشروط)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۲۶ باب الظهار)

ومأتین اوطلقة وطلقتین اوثلاث ردت لاختلاف المعنیین،انتهی﴿۱﴾

پس چونکه دا څلورګواهان په دوه طلاقومتفق دی اودریم کښې مختلف دی لهذادادوه واقع کیږی اوچونکه دادواړه صریح دې لهذاپه عدت کښې دننه رجوع درست ده.وهوالموفق

محکم ته باقاعده د ثبوت راوړلو نه بغیر ښځه مطلقه نه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه ماخپله ښځه د ګاونډیانو دکورونوته تللونه منع کړه،دښځې په دې حرکت نه سمیدو باندې زمونږ په مینځ کښې تنازعه پیداشوه،زمادسخرخواهش دې چه ځمانښځه زما نه جداکړی اوبله قبیله کښې نکاح کړی،دشپې وخت کښې زمونږ بحث او مباحثه اوتکرارجاري ووحتی چه په ماباندې ئې دباؤ واچولو بلکه دقتل دهمکی ئې راکړه چه خپله ښځه دګاونډیانوکره دتللونه مه منع کوه،چنانچه ما صرف داسې اووئیل چه دازماځه موریا خورنه ده زه ئې هیڅ کله هم دا ګاونډیانوکره نه پریږدم دجینئ د والدینو اودطرفدارئ کولووالاڅوکسان ځما خلاف بیان کوی چه ماپه یوځل طلاقه ثلاثه وئیلی دی اوښځه په خپله زمانه جدا کوی،اوس وضاحت اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: بشیر روشن کوهاله هری پورهزاره.....۱۹۷۵ء۸۱۴۱

الجواب: حسب بیان مستفتی په دې خاوندباندې نه څه کفاره واجب ده

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۴:۴۳۳ باب الاختلاف فی الشهادة)

.....

اونه ښځه طلاقه شویده لیکن محکم ته د باقاعده ثبوت راوړلونه پس به ښځه مطلقه وی ﴿۱﴾- وهوالموفق

طلاق مغلظه او په دې باندې د شهادت موجودګئ کښې د زوجیت دعوٰی مردود ده

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس خپلې منکوحې ښځې ته طلاق ثلاثه ورکړل جدائې کړه اودده ګواهان هم موجوددې ښځې دعدت تیرولونه پس دویم ځائې کښې نکاح اوکړه چه دهغې اووه بچی پیداشول. اوس شل کاله پس هغه کس وائی چه ماطلاق نه دې ورکړې اود منکوحې کیدودعوی کوی لیکن شل کاله هغه خاموش و. ایاد دوو ګواهانو په مخکښې زبانی طلاق کیږی؟ آیا شل کاله تیریدونه پس دده دا حق شته چه محض د عناد د وجې نه هغه خپله سابقه ښځه بدناموی؟ بینوا توجروا

المسفتی: نامعلوم..... ۱۴۱۲۱ء۱۹۷۳

الجواب: په شرط دصدق دمستفتی په دې کس باندې ښځه مطلقه مغلظه شوې ده اودشهادت طلاق په موجودګئې کښې به دده دعوی مردودولې شی ﴿۲﴾ فی الدرالمختار: ورکنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء (هامش ردالمحتار ۲: ۵۷٤) ﴿۳﴾- وهوالموفق

د وفات نه پس د طلاق د خبرحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زما پلار یو وادۀ

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وشرط فیها شهادة رجلین او رجل وامرأتین سواء کان الحق مالا او غیر مال کالنکاح والطلاق. (فتاوٰی عالمگیریة ۳: ۴۵۱ کتاب الشهادات الباب الاول)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ونصابها لغیرها من الحقوق سواء کان الحق مالا او غیره کنکاح وطلاق ووکالة..... رجلان..... او رجل وامرأتان. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۴: ۴۱۳ کتاب الشهادات)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۵۳ کتاب الطلاق)

اوکړو بیائې دویم واده اوکړو. ددویم واده نه ئې څه اولاددې چه په هغې کښې زمونږ مشر ورورهم وو، مشر ورورپلارددریم واده نه منع کول غوښتل چه دریم واده مه کوه لیکن پلارمودریم واده اوکړو، چه دهغې نه څه اولاد پیدا شول، اوس موپلاروفات شوې دې دمال موروثۀ دتقسیم مسئله ده، اوس مشر ورور مو وائی چه په مال متروکه کښې ددریم واده والاداولادځه حصه نشته دې ځکه چه کله موپلاردریم واده کولونوزما دمنع کولوپه وجه هغه اووئیل که چرې زه دریم واده اوکړم نوپه ماباندې هغه طلاقه ده، لیکن دهغې باوجوددفعل حرام مرتکب شولهذاهغه اولادکوم چه ددریمې ښځې نه د ې دهغوی په دې کښې څه حق نشته دې، اومشرورورداهم زیاتوی چه ماته داحق دې چه زه ددې اظهار اوکړم ورنه عنداللّٰه زه مجرم یم، ایا دا دعوٰی (دمشر ورور) صحیح ده، بینوا توجروا

المستفتی: عبدالستاربلوچستان..... ۲۲۱۱۰۱ء۱۹۷۷

الجواب: کله چه مدعی اوګواهان تاحین وفات ساکت وی ﴿۱﴾ نودفسق اود تهمت په وجه نه ددوی خبرواجب القبول نه کیږی ﴿۲﴾ خصوصاً چه درې الفاظو باندې

﴿۱﴾ قال الشیخ الافغانی: والدعوٰی تندفع بمرور الزمان ایضا اذا کان الترک بلاعذر من کونٍ المدعی غائبا او صبیا او مجنونا ولیس لهما ولی او کون المدعی علیه امیرا جائراً یخاف منه الخ.

(معین القضاة والمفتیین ۲۴ الفصل الخامس فی دفع الدعاوی)

﴿۲﴾ قال العلامة الطرابلسی: ومنه ما حکاه عن شرح الزیادات: مات عن امرأة وورثة فشهد الشهود انه کان اقر بحرمتها حال صحته ولم یشهدوا بذلک حال حیاته لا تقبل اذا کانت هذه المرأة مع هذا الرجل وسکوته لانهم فسقوا وشهادة الفاسق لاتقبل.

(معین الحکام ۷۲ فصل حد العدالة الخ)

دري طلاق ورکول اودحسب العرف دتجديد نکاح احتمال ﴿۱﴾ اوتحليل ﴿۲﴾ يا قبول بالفعل ﴿۳﴾ يادامام محمدپه قوّل باندې دعمل کولواحتمال موجود دې ﴿٤﴾- وهوالموفق

د نکاح د ثبوت د پاره د نکاح خوان په ځائې ددويم امام د ګواهئ حکم

سوال: څه فرمائی علماء دين ددې مسئلې په باره کښې چه ديوښځې دنکاح تقريبا لس کاله شوي دی ديوکس سره شوي وه حقوق زوجيت ئې اداکول، اوس دا ښځه يوبل کس سره اوتختيده اوپه حکومت کښې ئې دعوی اوکړه چه زما نکاح ددې مخکينی کس سره نه ده شوې. اوس هغه امام کوم چه نکاح ترلې

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجيم: ولو كرر لفظ الطلاق فان قصد الاستئناف وقع الكل او التاكيد فواحدة ديانة والكل قضاء وكذا اذا اطلق. (الاشباه والنظائر ۵۷ قبيل القاعدة الثالثة)

چونکه زمونږ په عرف کښې دطلاق تکرار دتاکيد دپاره وی اوبغير د نيت نه په عرف کښې هم تاکيد مراد اخستلې شی په دې وجه دې صورت کښې زمونږ شيخ دامت برکاتهم د طلاق رجعی حکم ورکوی خالانکه بعضې علماء دا تکرار په بائن باندې محمول کوی په دې وجه د نکاح تجديد حکم هم کوی.

(فليراجع الى فصل عد الطلاق والقاء الاحجار من هذه الفتاوٰی)

﴿۲﴾ مثلاق طلاق مغلظه ئې ورکړی وی اوبيا دحلاله نه پس دوباره ددۀ په نکاح کښې راغلې وی.

كما فى الهداية: وان كان الطلاق ثلاثا فى الحرة او ثنتين فى الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها. (الهداية ۲: ۳۹۹ باب الرجعة كتاب الطلاق)

﴿۳﴾ قال العلامة الشامي: اذا قال كل امرأة اتزوجها طالق والحيلة فيه ما فى البحر من انه يزوجه فضولى ويجيز بالفعل كسوق الواجب اليها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۵۳۷ مطلب فسخ اليمين المضافة الى الملک)

﴿۴﴾ قال العلامة الحصكفي: وفى المجتبىٰ عن محمد فى المضافة لا يقع وبه افتى ائمة خوارزم انتهى وهو قول الشافعى وللحنفى تقليده بفسخ قاض بل محكم بل افتاء عدل وبفتوتين فى حادثتين وهذا يعلم ولا يفتى به بزازية. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۵۳۸، ۵۳۹ مطلب فى فسخ اليمين المضافة الى الملک)

ده حکومت کښې دعوی نه کوی ځکه چه مدعليه اوامام ديوقوم دی، اوس که چرې ددې امام په ځائې دويم امام دنکاح کولوګواهی ورکړی نوداحيله څنګه ده؟ بينوا توجروا

المستفتی: نظام الدين احاطه مدنيه دارالعلوم حقانيه

الجواب: که چرې دعرف نه معلومه وی چه داخاوندوغيره به دمقدمې ګټلونه پس دابښځه قتل کړی نوددې امام دوم دپاره دقتل کيد وسبب جوړيدل سخت دې په نسبت دزناءکاری باندې اطلاع کيدلونه. ځکه دااماام دوم ددوې د زنا سبب نه دې جوړشوې- وهوالموفق

د خاوند په طلاق باندې مجبوره کولو وجوهات او د خنثی مشکل حکم

سوال: څه فرمائی علماء دين ددې مسئلې په بارۀ کښې چه ښځه خاوندپه کوم وخت کښې په طلاق باندې مجبوره کولې شی؟همدارنګه خنثی مشکل فاعل يا مفعول جوړيدې شی؟ بينوا توجروا

المستفتی: تخته خان سعودی عرب..... ۲ ذی القعده ۱۴۰۳ھ

الجواب: خاوندپه ماسيوادظهار ﴿۱﴾ لعان ﴿۲﴾ اورعنيت نه ﴿۳﴾ په نورو صورتونو کښې په طلاق نه شی مجبوره کولې، اوخنثی مشکل نه فاعل جوړيدې شی

﴿۱﴾ وفى الهندية: المظاهر اذا لم يكفر ورفع امره الى القاضى يحبسه القاضى حتى يكفر او يطلق كذا فى الظهيرية. (فتاوٰی عالمگيرية ۱: ۵۰۷ الباب التاسع فى الظهار)

﴿۲﴾ وفى الهندية: اذا التعنا فرق الحاكم بينهما ولا تقع الفرقة حتى يقضى بالفرقة على الزوج فيفارقها بالطلاق فان امتنع فرق القاضى بينهما.

(فتاوٰی عالمگيرية ۱: ۵۱۶ الباب الحادى عشر فى اللعان)

﴿۳﴾ وفى الهندية: ان اختارت الفرقة امر القاضى ان يطلقها طلقة بائنة فان ابى فرق بينهما هكذا ذكر محمد رحمه الله فى الاصل كذا فى التبيين والفرقة تطليقة بائنة كذا فى الكافى.

(فتاوٰی عالمگيرية ۱: ۵۲۴ الباب الثانى عشر فى العنين)

اونه مفعول یعنی نه خاوند جوړیدې شی اونه ښځه(ردالمحتار)﴿۱﴾.وهوالموفق

خاوند طلاق معلق ورکړی ؤواووځه کاله پس
ښځې انکاراوکړو اوس څه حکم دې؟

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوخاوند خپلې ښځې ته اووائی که چرې ته زما اجازت نه بغیر خپل مورپلار کورته لاړې نوتاته درې طلاقه دی هغه ښځه لاړله.اوس اووه کاله پس ښځه وائی چه ماته خاوند اجازت راکړې نوهله زه لاړم،اوخاوندوائی چه ماته صحیح طورباندې یادنه دی چه ما اجازت ورکړې اوکه نه؟اوس شرعی حکم څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: دستی خان.....۱۱۷ربیع الاول۱۴۰۳ھ

الجواب: په صورت مسئوله کښې که چرې دې ښځې په شهادت عادله سره اجازت ثابت کړونو مطلقه مغلظه نه ده.که چرې دښځې سره شهادت عادله د خاوند اجازت نه وی﴿۲﴾اوخاوندته داجازت ورکولواونه ورکولو متعلق معلومات نه وی نوصرف دشک په وجه باندې طلاق نه واقع کیږی لیکن که چرې خاوند داجازت ورکولونه انکارعلی وجه الجزم کړې وی نودې خاوندته به قسم ورکړې شی اوکه چرې دقسم نه انکاراوکړی نوښځه مطلقه مغلظه نه

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله فخرج الذکر والخنثی المشکل) ای ان یراد العقد علیهما لا یفید ملک استمتاع الرجل بهما لعدم محلیتهما له وکذا علی الخنثی لامرأة او لمثله ففی البحر عن الزیلعی فی کتاب الخنثی لو زوجه ابوه او مولاه امرأة او رجلا لا یحکم بصحته حتی یتبین حاله انه رجل او امرأة فاذا ظهر انه خلاف ما زوج به تبین ان العقد کان صحیحا والافباطل لعدم مصادفة المحل وکذا اذا زوج خنثی من خنثی آخر لا یحکم بصحة النکاح حتی یظهر ان احدهما ذکر والآخر انثی.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۲۸۱ کتاب النکاح)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وشرط فیها شهادة رجلین او رجل وامرأتین سواء کان الحق مالا او غیر مال کالنکاح والطلاق. (فتاوی عالمگیریة ۳: ۴۵۱ کتاب الشهادات الباب الاول)

کیږی اوکه چرې قسم اوکړی نوښځه مطلقه مغلظه ده﴿۱﴾-وهوالموفق

د خیاربلوغ په وجه باندې د تنسیخ نکاح په صورت کښې دصحیح فیصلې صورت

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوکس نکاح په شرعی طورباندې یوجینئ سره اوشوه،بلکه جینئ نابالغه وه اوداکاردهغې دمورپه سرپرستئ کښې اوشو،بیادهغې موروفات شوه اورورئې ذهغې سرپرست جوړشو،دجینئ دبلوغ نه پنځه کاله پس دچاپه شرارت باندې د ې جینئ دعوی کړیده چه مادبلوغ په کال باندې دناراضګئ اظهارکړې دې او نکاح مې فسخه کړې ده،قاضی ته فیصله پیش شوه،قاضی صاحب ددې جینئ نه په دعوه باندې ګواهان طلب کړل اوهغې ګواهان پیش نه کړل، قاضی صاحب ددې نه دپردې نه اخواء قسم واخستو،داهم معلومه نه ده چه داهغه جینئ وه اوکه بله،بیاقاضی صاحب دخاوندنه دځه مطالبه اونه کړه ځکه چه هغه دعوی کوی چه دبلوغ په وخت دې جینئ سکوت اختیارکړې وو اوپه دې خبرې باندې ګواه هم موجوددې،اوس سوال دادې چه ددې قاضی فیصله درسته ده اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی:محمداسحاق میاں مایارتیمرګره دیر۱۱۹جمادی الثانی ۱۳۸۹ھ

الجواب: ددې قاضی دافیصله غلطه ده ځکه چه ښځې ته هغه وخت قسم ورکولې شی کله چه داصل نکاح په رداوسکوت کښې اختلاف وی،زوج وائی چه تادنکاح د ردنه سکوت کړیدې اوښځه بالغه وائی چه ماردکړیده او دامسئله بحرالرائق۳:۱۱۷باندې لیکلې شوې ده﴿۲﴾

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: فان اختلفا فی وجود الشرط ای ثبوته لیعم العدمی فالقول له مع الیمین..... الا اذا برهنت فان البینة تقبل علی الشرط وان کان نفیا کان لم تجئ صهرتی اللیلة فامرأتی کذا فشهد انها لم تجئه قبلت وصلقت. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۴۵،۵۴۶ مطلب اختلاف الزوجین فی وجود الشرط)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: ای لو قال الزوج بلغک النکاح فسکت وقال رددت ولا بینة لهما ولم یکن دخل بها فالقول قولها الخ. (البحر الرائق ۳:۱۱۷ باب الاولیاء والاکفاء)

لیکن داخیاردبلوغ په وجه سره درداوسکوت مسئله ده کوم کښې چه ښځه دفسخ مدعیه ده او خاوند منکردي لهذاګواهان به دښځې منظوروی اوقسم به خاوندته ورکولې شی(فی الهندیة۱:۳۰٤)ولووقع الاختلاف فی خیارالبلوغ فقالت المراة احترت نفسی ورددت النکاح کمابلغت،وقال الزوج بل سکت وسقط خیارک فالقول قول الزوج کذافی المحیط انتهی﴿۱﴾،لهذاقاضی مذکوردوه واضح غلطیانی کړیدی-وهوالموفق

شرعی نکاح شوي ده خاوند منکردي په دي صورت کښې دعدالتی ډګری حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوې ښځې شرعی نکاح دګواهانومخکښې شوي دي لیکن زیددچانکاح چه ددې ښځې سره شوي دي هغې په عدالت کښې خلفابیان کړي دي چه زمانکاح دده سره نه ده شوي،عدالت هم حکم جاری کړیدي چه دانښځه دزیدښځه نه ده آیا شرعًا دا نکاح قائمه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی:عبدالعزیزکالاباغ هزاره.....۱۱۷ذی قعده ۱۳۹۲ھ

الجواب: که چرې دنکاح په وخت کښې دانښځه نابالغه وه یابالغه کیدلوپه صورت کښې والددي ښځې په رضانکاح کړي وی نوددي عدالتی کاروایئ نه پس هم دانکاح په قانونی طورسره خوکالعدم لیکن شرعی طور باندې به لازم او نافذدي،لعدم وجودرافع النکاح.وهوالموفق

بلا قاعده عدالتی طلاق قانونی کیدي شی شرعی نه

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه ماخپله لورکومه چه کم عمره اونابالغه وه،امیرګل ته په نکاح باندې ورکړه لیکن نه زمالورپه دي

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۸۶ الباب الرابع فی الاولیاء)،

نکاح باندې راضی وه اونه هلک په دي وخت کښې بالغ وو،مجبوراً دغه وخت نکاح اوشوه، بیا هلک دویم واده اوکړو،وروسته مادهلک والدینوته اووئیل چه زماد لور واده اوکړه،لیکن هغه نه واده ته تیارووا اونه په طلاق ورکولو باندې ، بیا مافیملی کورت ته رجوع اوکړه،عدالت کښې هلک حاضرشو زما د لورسره واده ته تیارووا اوراضی ووليکن جینئ راضی نه وه بیاعدالت فیصله واورولې چه جینئ راضی نه ده دي وجې نه عدالت طلاق ورکړي دي،دشرع په رو باندې ددې طلاق څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: پیرغلام دره پیزوبنوں.....۸۱۸۱۱۹۹۰

جواب:که چرې داهلک واده کول غواړی اوپه حقوق زوجیت اداکولوباندې قادر وی یعنی مستقل کمره اونفقه ورکولې شی نوداعدالتی طلاق صرف عدالتی اوقانونی طلاق دي نه اسلامی اوشرعی طلاق﴿۱﴾-وهوالموفق

د ارتداد اود الفاظ کفریه نه پس بلا طلاق دویم خاوند سره دنکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یومسلماني واده شوي ښځې لفظادا اقرار اوکړو چه حضرت عیسی علیه السلام (نعوذبالله) د خدائي

﴿۱﴾ قال الشیخ شمس الحق الافغانی: حکم القاضی علی خلاف النص کالحکم بحل متروک التسمیة عمداً او علی خلاف السنة المشهورة کالحکم بتحلیل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد المحلل بلا دخول او علی خلاف الاجماع کالحکم بصحة نکاح المتعة باطل ولکل قاض نقضه اذا رفع الیه..... الخطاء الذی قضی به القاضی اما ان یختلف الفقهاء فی کونه خطاء اولا یختلفوا الثانی یرجع عنه ویرده لا محالة..... الثانیة اذا قضیٰ ثم ظهر له خطأه فی القضاء بان ظهر ان الشهود کانوا عبیدا او محدودین فی قذف ینقض قضائه الثالثة اذا قضیٰ بخلاف مذهبه علی طبق ما مر سابقا.

(معین القضاة والمفتیین ۶۸، ۷۰ اقسام القضاء وما یرد منها ومالا یرد)

ځوئې دې اود زړه نه ئې ددې تصدیق اوکړواوپه دې باندې عقیده جوړه کړه
دې عقیده ساتلوباندې هغه مرتده شوه اوهغې خپل ښار پریخودو بل ښار
ته لاړله، اوهلته ددوباره مسلمانیدونه پس ددویم کس سره ئې نکاح اوکړه،
نو آیا ددې دواړو ښځې خاوند جماع وغیره جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرب حیدرآبارسندھ..... ۲۹۱۹۱ء۱۹۷۹

الجواب: بناپه قول مفتی به(وهوقول مشائخ بلخ)دابنځه داول خاوندپه نکاح
کښې ده(۱)دې دویم خاوندته ددې ښځې سره جماع وغیره حرام دی، څنګه
چه اول خاوند ته د تجدیدنکاح نه وړاندې استمتاع حرام ده، والتفصیل فی
الحیلة الناجزة ۱۵۸(۲).....

(۱) قال العلامة الحصكفي: لو ارتدت لمجئ الفرقة منها ..... وتجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير ..... وافتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر قال في النهر والافتاء بهذا اولى من الافتاء بما في النوادر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۴۲۶:۲ باب نكاح الكافر)

(۲) قال الشاه اشرف علي التهانوي: حاصل دادې چه که ښځه مرتده شی نودهغې دنکاح په باره کښې د احنافو دري قوله دی، یودا چه نکاح فسخ کیږی لیکن د اسلام د تجدید نه پس به هغۀ لره دنکاح په تجدید باندې مجبوره کولې شی اوبل ځائې کښې دنکاح کولو اختیار به نه شی ورکولې، وهو ظاهر الروایة، دویم داچه نکاح به نه فسخ کیږی بلکه دوی دواړه دغه شان ښځه اوخاوند اوسیږی، دریم داچه ښځه به د وینځې په طور ساتلې شی.

په دې دریو واړو اقوالوکښې اګرچه لږ اختلاف شته لیکن په دومره خبره دري واړه متفق دی چه ښځې ته به په هیڅ شان داحق نه ورکولې کیږی چه هغه دخپل ړومبی خاوند دنکاح نه جداشی اوبل ځائې کښې نکاح اوکړی، په دې کښې دا خبره متفق علیه شوه چه ښځې ته به بل ځائې کښې د نکاح بالکل اختیارنه وی، اوس په هندوستان کښې په موجوده حالت کښې په دې متفق علیه صورت باندې عمل کول ناممکن دی.....اود نوادر په روایت باندې عمل کول خود ظاهرالروایت نه هم زیات مشکل بلکه په موجوده حالت کښې غیرممکن دې. په دې وجه اوس بغیر ددې نه بل هیڅ صورت باندې عمل نه شی کیدې چه د بلخ او سمرقند دمشائخو قول اختیارکړې شی اوپه دې باندې فتوٰی ورکړې شی.

دبلخ د مشائخو دقول موافق چه دنکاح د بقاء..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

کفایت ۱۶۷(۱). وهوالموفق

د مرتد او کافر کیدو والا نکاح په خپله ختمیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه نولس کاله شوي دې
چه زماواده دیوکس سره شوي دې په دې وخت کښې زمادوه بچی دی زما
خاوند د اتوکالونه مادا اسلامی رکنیت نه منع کوی حتی چه مونځ، روزه،
تلاوت کلام پاک اوکلمه شریفه ته مې نه پریږدی، که چرې ځمادخولې نه کلمه
اوځی نوماوهی ټکوی، مایوځل کلام پاک شروع کړلونوقرآن پاک ئې او
غورزولو، ما پټ په غلاباندې مونځ کوو نو اوئې لیدم زه ئې داسې اووهلم چه
بې هوشه شوم، په رمضان شریف کښې مامونځ شروع کړونوهغه دورځې زما د

(بقیه حاشیه)...فتوٰی ورکړې شی نو دې سره ددې خبرې لحاظ ساتل ضروری دی چه
د اسلام د تجدید نه مخکښې خاوند دپاره دغې مرتدې سره استمتاع یعنی جماع
او ددې دواعی مثلاً تقبیل، لمس بالشهوة وغیره ته به جائز نه شی وئیلې، ځکه چه
آیت کریمه لا تنکحوا المشرکات حتّی یؤمن په وجه کافرو ښځو سره نکاح او استمتاع
حرام کیدل ښکاره دی اوپه دې اجماع هم ده،...ددې مجموعه خلاصې نه ددې فتوې
حاصل دا شوچه ښځه به دمخکښې په شان ددې خاوند په قبضه او نکاح کښې
اوسیږی بل سړی سره نکاح کول بالکل نه دی جائز. لیکن چه ترڅو پورې تجدید
داسلام کولوسره تجدید دنکاح اونه کړی ترهغه وخته پورې به ددې سره جماع او
دواعی دجماع ته جائز نه وئیلې کیږی. (حیله ناجزه ۱۸۲ تا ۱۸۵ حکم ارتداد زوجه)

(۲) قال المفتي الاعظم مولانا كفايت الله الدهلوي: مرتد کیدوسره ړومبئ نکاح ختمه
شوه لیکن مسلمانیدو سره بل سړی سره نکاح نه شی کولې، بلکه مجازقاضی به
جبراً ړومبی خاوند سره ددې نکاح کوی،

وارتداد احدهما فسخ عاجل فللموطوءة كل مهرها ولغيرها نصفه لو ارتد، ولاشئ لو ارتدت وتجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوٰى والوالجية(درمختار مختصراً).

(كفايت المفتي ۶:۱۳۹ چوتها باب مرتده اور مرتد)

روژې ماتۈلو کوشش اوکړو بلکه زمادلاس روټئ هم نه خوری،زماخاوندنه
غسل جنابت کوی اونه ماورته پریږدی نه هغه داسلام قائل دې ماتول روداد
چیئرمین پیپلزپارټی حله کران ته بیان اوکړو ،هغه اووئیل چه په دې باره
کښې دعلماء سره مشوره کول لازم دې.هغه زمادابیان قلمبند کړواوئې وئیل
چه مولانا عبدالحق صاحب اکوړه خټک والاچه کومه فیصله اوکړی هغه مونږ
ته منظورده.هغه زمونږ دټولوغټ مذهبی پیشوادې نوپه دې باره کښې دشریعت
څه حکم دې ایازمانکاح ددې کس سره باقی پاتې کیدلې شی؟بینوا توجروا

المستفتی: شاه زبیرکرا.....۱۹۷۳ء\۲\۲۵

الجواب: بشرط صدق وثبوت ددې کس نکاح باطل اوکالعدم ده دده ښځه د
عدت تیرولونه پس بل ځائې کښې نکاح کولې شی﴿۱﴾ ځکه چه داکس د
اهانت قرآن اودانکارشریعت وغیره په وجه کافر اومرتددې﴿۲﴾-وهوالموفق

محمد فریدعفی عنه دارالعلوم حقانیة اکوړه خټک

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ..... عاجل بلا قضاء، قال ابن عابدین: ای بلا توقف علی قضاء القاضی وکذا بلا توقف علی مضی عدة فی المدخول بها..... وافاد وجوب العدة سواء ارتد او ارتدت بالحیض او بالاشهر لو صغیرة او آئیسة او بوضع الحمل کما فی البحر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۲۵ باب نکاح الکافر)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: ان الشارع جعل بعض المعاصی امارة علی عدم وجود التصدیق کالهزل المذکور وکما لو سجد لصنم او وضع مصحفا فی قاذورة فانه یکفر وان کان مصدقا لان ذلک فی حکم التکذیب..... فان فعل ذلک استخفاف واستهانةبالدین فهو امارة عدم التصدیق ولذا قال فی المسایرة وبالجملة فقد ضم الی التصدیق بالقلب او بالقلب واللسان فی تحقیق الایمان امور الاخلال بها اخلال بالایمان اتفاقا کترک السجود لصنم وقتل نبی والاستخفاف به وبالمصحف والکعبة وکذا مخالفة او انکار ما اجمع علیه بعد العلم به لان ذلک دلیل علی ان التصدیق مفقود. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۱۰ باب المرتد)

فصل فی تنسیخ النکاح

د موجوده عدالتونو د تنسیخ نکاح فیصلې که چرې باقاعده وی نو تسلیمولې به شی ګڼی نه

سوال: محترمی ومکرمی جناب مولانامفتی محمدفریدصاحب زیدمجدکم السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته! ستاسوصاحبانوخیریت نیک مطلوب دې اود دعاګانوخصوصی اپیل دې،دایومسئله مونږ ته راپیښه شویده چه موجوده ګورنمنټ دشریعت دیمین اویسارنه دلاعلمی باوجوددتنسیخ طلاق فیصلې کوی،دګوجرانواله مفتی اوزمونږ دمدرسې مهتمم صاحب تنسیخ نکاح نافذ ګڼی،مونږ اوریدلی چه مولاناخیرمحمدصاحب مرحوم و مغفورهم ددې په حق کیدې،لیکن ماته په دې باندې صبراونه شو،جج اګرچه مسلمان هم دې لیکن نه دمتعنت مفهوم پیژنی اونه تحقیق کوی-بلکه په اکثر اوقاتو کښې دخاوندپه نه حاضرئې کښې یوطرفه فیصله کوی کومه چه قضاء علی الغائب ده،حضرت مولاناتهانوی رحمه‌الله په الحیلة الناجزة کښې چه کوم شرائط ذکرکړیدی زماپه نظرکښې په مسئله مسئوله کښې مفقود دی امیددې تاسو د جواب نه خبرکړئ؟ بینوا توجروا

المرسل: امان الله ګوجرانواله.....۱۹۷۳ء\۱۰\۱۴

الجواب: محترمی المقام مولانا امان الله صاحب وفقه الله تعالی لمایحب ویرضٰی وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته! نه پس واضحه دې وی چه زه په بفضله تعالی خیریت سره یم الله کریم دې تاسوپه خیریت سره ساتی،اودعلم دین په خدمت کښې دې مشغول اوساتی،آمین

محترم! تاسوته به شاید معلومه وی چه د علماء په کوششونوسره دابعض مسائل په قانون کښې داخل کړی شوی وو،لیکن دې اهل هوی په

هغه مسائلو کښې ترمیمات کړی دی بس مونږ ددوی فیصلې ته چه کله باقاعده وی نافذه ووګڼی مسترد کوو ئې(۱)داحکام په خپل خیال کښې دا مسائل محمډن لا(شریعت)ګڼړی -فقط

محمد فرید عفی عنه.....دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک

په ابتدائی عدالت او وړاندنی عدالت کښې د متضادو فیصلو په صورت کښې د تنسیخ نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوښځې په ابتدائی عدالت کښې دخاوند په نوم تنسیخ نکاح دائرکړلو.ابتدائی عدالت خاوند طلب کړو.خاوند بیان ورکړو چه ښځې ته زه نان نفقه ورکوم اوآبادول ئې غواړم ښځې دتنسیخ نکاح په دعوی کښې اظهار اوکړو چه څلورو کالونه نه ماته خاوند څه نان نفقه نه دې راکړې اونه ئې حقوق زوجیت اداکړی دی ابتدائی عدالت دښځې دعوی تنسیخ نکاح خارج کړله اودخاوند په حق کښې فیصله صادر کړه، په پاس عدالت کښې دښځې په اپیل باندې بغیر د خاوند نه بیانونه واخستل، عدالت پاسنی دتنسیخ نکاح حکم صادرکړو اوعدالت ابتدائی یعنی د ماتحت فیصله مسترد کړه.ایاشرعادا تنسیخ نکاح درست دې؟بینوا توجروا

المستفتی: خواجه عبدالمجید مانسهره هزاره

الجواب: که چرې دمقدمې لیکلونه وړاندې داخاوندنه ښځه ازادوی اونه باقاعده ابادوی اودحاکم وړاندې اوس آبادولوته تیاردې نوددې خاوند نه څه بعیده ده چه داخبره صرف دفع الوقتی وغیره دپاره کوی.لهذا ددې تنسیخ عدم نفاذ متعلق مونږ فیصله نه شوکولې -وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة بدر الدین الشهیر بابن قاضی سماونه: قضایا القضاة ثلاثة اقسام الاول: حکمه بخلاف نص واجماع وهذا باطل فلکل من القضاة نقضه اذا رفع الیه ولیس لاحد ان یجیزه، الثانی: حکمه فیما اختلف فیه فهو ینفذ ولیس لاحد نقضه، الثالث: حکمه بشیئ یتعین فیه الخلاف بعد الحکم ان یکون الخلاف فی نفس الحکم فقیل نفذ وقیل یوقف علی امضاء آخر فلو امضاه یصیر کان القاضی الثانی حکم فی مختلف فیه فلیس للثالث نقضه فلو ابطله الثانی بطل ولیس لاحد ان یجیزه الخ. (جامع الفصولین ۱:۲۴ قبیل توکیل ابن القاضی وما یتصل به)

د دروغو ګواهیانو سره د تنسیخ نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زمونږ یوپیش امام (ناخوانده) خپله لوردیوکس سره عقدنکاح اوکړله ورئې کړه. دا خاوند باشعور اوصحت مندکس دې قومی لحاظ سره هم کفواوښځه هم دړې څلور کاله دده سره اباده وی.د ناچاقئ په بناء باندې دې پیش امام خپله لورپته کورته راوسته اوخه وخت پس ئې دخاوند خلاف باندې دعوٰی دتنسیځ نکاح دائر کړله،ددروغو ګواهئې ئې قائمې کړې فیصله ئې دخاوند خلاف اوکړه. آیا دجج په طلاق باندې طلاق واقع کیږی؟دویم ځائې کښې نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: احمدعبدالرحمٰن صدیقی ناظم انجمن خدام القرآن نوشهره ۱۹۲۹ء/۱۹۵۱

الجواب: دکوموموجوهاتوپه بناباندې چه مسلمان حاکم دفسخ نکاح (طلاق) مجازدې که چرې بالفرض هغه وجوهات ددروغ ګواهئې نه ثابت کړې شوې وی بیاهم دافسخ اوطلاق صحیح دې اودویم ځائې کښې نکاح مشروع دې، ځکه حاکم عالم الغیب نه دې.مدعی علیه دپاره ضروری دی چه هغه جرح اوکړی.فی الدرالمختار:ولوقضی بطلاقها بشهادة الزورمع علمها بذلک نفذوحل لها التزوج بآخر بعدالعدة(وفی ردالمحتار۲:۴۰۴)قوله وبقولهما یفتی قال الکمال وقول الامام اوجه واستدل له بدلالة الاجماع الخ﴿۱﴾.وهوالموفق

بې قاعده تنسیخ نکاح شرعا مسترد اوپه دې کښې معاونت وغیره حرام دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دهندې اوزید نکاح په حالت دبلوغ کښې شوې ده ددوی مورپلار هم مجلس نکاح کښې موجود وو شاهدین اود نکاح ترلو والا د مسجدامام هم موجود دې

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۱۹ قبیل باب الولی)

اوپه رجسټر کښې هم په فارمونو باندې ددستخطونو سره هرڅه موجوددی
پس څه زمانه پس د دواړو پلارانو په مینځ کښې نالړی پیدا شوه، نودهندې
پلاردبل کس سره ملاوشو د جینئ دطرفنه ئې په عدالت کښې دفسخ نکاح
دعوٰی اولیکله، ددې نه وړاندې دزید پلارخوجرګې دهندې په پلارباندې
کړي وې، رشته واپس کړې او ورئې کړې، لیکن دهندې پلاراول اخوا دیخوا
کول وروسته ددښه صفامنکر شو او بیائې دفسخ نکاح دعوی اولیکله، په
عدالت کښې نکاح هوان اوګواهانو دجینئ دبلوغ کیدلو اوټولو تقاضوپوره
کولو اودنکاح پوره کیدلوګواهی ورکړه او زید په عدالت کښې باربار اووئیل
چه هغه جینئ ابادول غواړی لیکن ددې هرڅه باوجود عدالت دفسخ نکاح
فیصله دجینئ یعنی دهندې په حق کښې اوکړه اودنکاح ثانی اجازت ئې
ورکړوآیا په شرع کښې دانکاح فسخه کیدلې شی؟ اونکاح ثانی کولې شی؟ اود
دویمی نکاح ترلووالااودګواهانو جوړیدلو والو شرعا څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرؤف قریشی ګړهی حبیب الله خان..... ۱۹۷۲ء/۱۲۱/۷

الجواب: کله چه خاوند دښځې باقاعده آبادولو ته تیارووونود افسخ شرعا
مسترد ده. لانه فسخ من غیرضرورة﴿۱﴾ اونکاح ثانی اوپه دې کښې شهادت
او معاونت وغیره حرام دی﴿۲﴾- وهوالموفق

بلا وجه شرعی د تنسیخ نکاح ډګری وغیره شرعا قبول نه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې باره کښې چه یوې ښځې دخاوند د

﴿۱﴾ قال العلامة شمس الحق الافغانی: الخطاء الذی قضی به القاضی اما ان یختلف الفقهاء فی کونه خطأً اولا یختلفوا، الثانی یرجع عنه ویرده لا محالة والاول یمضیه اذا کان بعد دعوی صحیحة وشهادة مستقیمة.
(معین القضاة والمفتیین ۷۰ الفصل الثامن فی رجوع القاضی عن حکمه)

﴿۲﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان (الآیة).
(سورة المائدة آیت: ۲ رکوع: ۱ پاره: ۶)

وفات نه دوه کاله پس دلیورسره په خپله نکاح دشرع په طریقه اوکړه درې
ورځې خاوندسره دتیرولونه پس دمذکوره ښځې پلارد لالچ په وجه خپله لور
جدا کړه اودنکاح بالجبردعوی ئې اوکړه، دسیشن جج په عدالت کښې
مقدمه دروغ ثابته شوه دفیصلې اورؤلونه پس دتحقیق نه وروسته ثابته شوه
چه د مذکوره ښځې پلارکمینه اخلاقووالادې اوداهرڅه ئې دڅه لالچ په
خاطرکړي دی اودانکاح درضااورغبت په وجه درست ده اودمدعی دروغ
دعوی ئې ختم کړه. ددې نه پس دمذکوره ښځې پلارجونئیرسول عدالت
کښې دتنسیخ دعوٰی اوکړه اودې عدالت دسیشن جج دفیصلې خلاف دخلع
ډګری ورکړه مقدمه ئې خارج کړه، ددې تنسیخ څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: فرمان الدین اونورمشران جلبی صوابی ۲۰/جمادی الاول ۱۴۰۳ھ

الجواب: که چرې دا امرتسلیم شده یادشهادت شرعیه نه ثابت شده وی چه دې
ښځې ددې لیور سره په رضااورغبت نکاح کړې وی نودانکاح لازم اوناقابل
فسخ ده، لوجودرکن النکاح وشرائطه﴿۱﴾ وهوالموفق

د نابالغه د خیاربلوغ اود ډی سی د طرف نه د طلاق نامې د ورکولومسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوه نابالغه جینئ
پلارپه نکاح شرعی باندې ورکړه، دې جینئ په دې وخت دنکاح نه انکار
اوکړو، بیادامقدمه ډی سی صاحب دکوهاټ سره پیش شوه اوهلک اوجینئ
هم موجودشو، جناب ډی سی صاحب دې کس په مخ کښې طلاق نامه ورکړه
او خاوند هم موجوددوو، اوس دانکاح فسخ کیدې شی اوکه نه؟ اودنابالغه
جینئ انکار قوی دې اوکه نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانامحبت خان مندوری ضلع کوهاټ..... ۱۹۶۹ء/۲۱۱۱۱

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: نفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضا ولی..... وله ای للولی اذا کان عصبة..... الاعتراض فی غیر الکفء، قال ابن عابدین:: (فیفسخه القاضی) فلا تثبت هذه الفرقة الا بالقضاء لانه مجتهد فیه وکل من الخصمین یتشبث بدلیل فلا ینقطع النکاح الا بفعل القاضی. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۲۲ باب الولی)

الجواب: چونکه نکاح ئې پلار تړلې ده لهذا داجینئ داعقد اونکاح نه شی فسخ کولې، نه دقبول په وخت نه د قبول نه وړاندې﴿١﴾ اوچونکه حاکم صرف دناکح په مخکښې طلاق نامه ورکړې ده ناکح خو طلاق نه دې ورکړې لهذا دافسخ دنکاح دپاره ناکافی ده﴿٢﴾-وهوالموفق

سره د آبادولو نه خاوند ته د تنسیخ نکاح ډګری ورکول شرعاً کالعدم ده

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دکوثربی بی واده د رشیدخان سره شوې دی. درواج مطابق یوورځ خاوند کره اووسیده د پلار کورته لاړه. شپږمیاشتې پس دې دتنسیخ نکاح دعوی اوکړه لیکن رشیدخان بهرملک ته لاړو اودې ښځې وئیلی ووچه زه دخاوند په عدم موجودګئې کښې دپلارکورکښې اوسیږم اونان نفقه نه راوړی لیکن ددې باوجودئې خپل رور د تنسیخ نکاح پیروئ ته مقررکړو. کیس شروع شو دمقدمې په وخت کښې رشیدخان په خپله په عدالت کښې حاضرشو اودابیان ئې ورکړو چه دادمال په واپسئ یعنی دمهریادځه په صورت کښې ښځه طلاقول نه غواړی بلکه هغه دا په هرصورت کښې آبادوی. لیکن عدالت دطلاق خلع ډګری ورکړه. آیا دا طلاق واقع کیدې شی اونکاح فسخ شوې ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرشید ګوجرخان راولپنډی.....١٥\ذی قعده ١٤٠١هـ

﴿١﴾ وفی الهندیة: فان زوجهما الاب والجد فلا خیار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غیر الاب والجد فلکل واحد منهما الخیار اذا بلغ ان شاء اقام علی النکاح وان شاء فسخ.

(فتاوٰی عالمگیریة ١:٢٨٥ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿٢﴾ وفی الهندیة: وکذلک کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یملهٗ بنفسه لا یقع به الطلاق اذا لم یقر انه کتابه کذا فی المحیط.

(فتاوٰی عالمگیریة ١:٣٧٩ قبیل الفصل السابع فی الطلاق بالفارسیة)

الجواب: کومه ښځه چه خاوندباقاعده آبادوی اوابادولې شی نوهغه دتنسیخ نکاح حقداره نه ده اوده ته دتنسیخ نکاح ډګری ورکول شرعاکالعدم دې﴿١﴾-وهوالموفق

مجبورا ښځه تنسیخ نکاح په مسلمان جج باندې کولې شی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دهندې نکاح دصابرخان سره په پاکستان کښې اوشوه ددې نه یوه جینئ پیداشودهغې نوم ئې په پاسپورټ کښې اولیکلو. صابردانګلینډ نه دخپلې ښځې هندې په نوم طلاق اولیکلو اوراوئ لیګو. هندې دعدت نه پس دحسین خان سره واده اوکړو اودا ماشومه ددې سره په پرورش کښې وه. کله چه پیغله شوه نودهغې واده انګلینډ کښې دنثارعلی سره باقاعده شرعی اوشوه. ایجاب اوقبول دعالم دین په مخ کښې اوشو. مګردهغې ځائې دقانونی اعتبارسره نکاح رجسټرډنه شوه دخاوندخیال ووچه دادپلاریوه لورده لهذادډیردولت سره به راځی، په دې کښې صابرخان اووئیل چه دازمالورنه ده اودناکح په خیالاتو کښې تبدیلی شروع شوه چه دولت خواوس نه راځی لهذاخاوند اوس ددې دښځې جوړولونه انکاراوکړو، چه دازمانښځه نه ده اونه مې ورسره نکاح شویده، په دې کښې د نثارعلی نه یوهلک هم پیداشوې ووادرې میاشتې پس هغه مړشو، اوس دا هلک دازدواجی تعلقاتونه منکردې. او طلاق هم نه ورکوی چه فارغه ئې کړی اووائی چه اول پنځه زره پونډه راکړئ نومونږ به ئې فارغه کړو، لیکن دجینئ والا ددې رقم نه معذوره دی اوس جینئ په دې چکرکښې ده لهذاکه چرې د خلاصی څه صورت وی نووئی لیکئ اوپیش ئې کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: یو بنده مسلم برمنګهم انګلینډ.....١٢٧\محرم ١٤٠٣

﴿١﴾ قال العلامة الحصکفی: ولا یفرق بینهما بعجزه عنها بانواعها الثلاثة ولا بعدم ایفائه لو غائبا حقها ولو موسرا وجوزه الشافعی باعسار الزوج وبتضررها بغیبته ولو قضی به حنفی لم ینفذ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٧١٢ مطلب فی فسخ النکاح بالعجز عن النفقة)

الجواب: په صورت مسئوله کښې دامجبوره ښځه دمسلمان جج په ذریعې سره طلاق (تنسیخ نکاح) حاصلولې شی. اودعدت تیرولونه پس بل ځائې کښې نکاح کولې شی (حیله ناجزه) ﴿۱﴾-وهوالموفق

تنسیخ نکاح په ظاهره خلع بالاکراه او حقیقت کښې طلاق بائن دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه عدالت دتنسیخ نکاح فیصله صادره کړې ده ایاپه دې سره ښځه طلاقیږی، اودویم ځائې کښې نکاح کولې شی؟ که چرې طلاق واقع کیږی نوددې څه صورت دې؟ خلع اوکه بل صورت؟ ددې په باره کښې فیصله صادره کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری محمدانورګلواله سرګودها.....۱۵\۹۱\۱۹۷۹ء

الجواب: کوم خاوند چه ښځه نه باقاعده آباده وی اونه ئې آزادوی، نودامظلومه ښځه د تنسیخ نکاح مستحقه ده اودا تنسیخ نکاح جائز اونافذه دې ﴿۲﴾ اودا تنسیخ په

﴿۱﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: اوصورت دتفریق (زوجه متعنت) دادې چه ښځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم اوددوی دنۀ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې ښځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ به ئې درنه جدا کړو، که ددې نه پس هم دغه ظالم په دې صورت باندې عمل اونه کړی نو قاضی یا شرعاً چه څوک دهغۀ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی (حیله ناجزه ۴۷ حکم زوجه متعنت)

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: زوجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که د ډیرکوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نود سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باندې دعمل کولو گنجائش شته.....صورت د تفریق دادې چه ښځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنۀ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې ښځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ظاهره خلع بالاکراه اوپه حقیقت کښې طلاق بائن دې ﴿۱﴾-وهوالموفق

چرته چه قاضی نه وی هلته دعلماء جمعیت د ضرورت په وجې سره تنسیخ نکاح کولې شی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوکس دوه ښځې دی دیوې ښځې څه نه څه حقوق اداکوی لیکن دویمه په خپل ځائې باندې همداسې پریخې ده حقوق شرعی ئې نه اداکوی اونه ئې دنان نفقې څه بندوبست کوی اوداځائې داسې آزاده علاقه ده هلته څه قاضی وغیره نشته دې چه هغه دانښځه آزاده کړی اوحال دادې چه خاوندئې هم طلاق نه ورکوی، پس که چرې دانښځه په دې حالت کښې دطلاق نه بغیردخاوند نه ځداشی او دویم واده اوکړی چه خاوند دچاخبره نه اوری نوښځې ته ایاداکارکول جائز دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ شیرعالم دوآبه هنګوکوهاټ.....۱۴۰۱\۷\۶ھ

الجواب: که چرې دتفحص اوتحقیق نه پس دامعلومه شی چه داخاوندظالم دې نه دانښځه آبادوی اونه ئې آزادوی نودځو بااثره علماء په جمعیت کښې ددې تحقیق نه پس دانښځه طلاقولې شی اوداامام مالک رحمۃ اللہ علیہ مذهب دې اود

(بقیه حاشیه)..به ئې درنه جدا کړو، که ددې نه پس هم دغه ظالم په دې صورت باندې عمل اونه کړی نو قاضی یا شرعاً چه څوک دهغۀ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی په دې کښې دځه مودې انتظار اومهلت ته په اتفاق د مالکیه ضرورت نشته.

(الحیلة الناجزه ۷۴ حکم زوجه متعنت)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ان اختارت الفرقة امر القاضی ان یطلقها طلقة بائنة فان ابی فرق بینهما هکذا ذکر محمد رحمه الله تعالیٰ فی الاصل کذا فی التبیین والفرقة تطلیقة بائنة کذا فی الکافی.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۵۲۴ الباب الثانی عشر فی العنین)

ضروت په وخت د احنافو په نزد په دې باندې عمل کول جائزدې﴿۱﴾وهوالموفق

د باقاعده تحقیق نه پس د قاضی یکطرفه د تنسیخ نکاح فیصله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه مونږ دخپلې خور نکاح درفیق خان سره کړې وه کله چه دواده وخت راځی نوهغه یودوه ورځې وړاندې اوتحتی ډیره پریشانی ده دخورعمرموهم پنځه ویش کاله دې د مور پلار په کورکښې ده پنځه نیم کاله وړاندې ئې نکاح شوې ده اورفیق خان همدغه روپوشی اختیاروی لهذا زمونږ خورپه عدالت کښې درخواست ورکړو او تنسیخ نکاح ئې اوکړو نو آیا دخاوند د روپوشئ باوجود دا سرټیفیکیټ حاصلول دعدالت نه درست دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حامدشیر شیلډ بلاک اټک.....۱۴۰۱\۱۲\۱۲ھ

الجواب: کله چه خاوندجوندې غائب شی نوباقاعده دتحقیق نه پس جج غائبانه حاکم ته په عدالت کښې د مقدمې اورلو قانوناً اختیارنه وی یا مسلمان حاکم د شرعی قواعدو مطابق فیصله نه کوی نوپه دې صورت کښې دفقه حنفی مطابق خو دښځې جداکولو دپاره دخاوند دطلاق وغیره نه بغیر هیڅ صورت نشته، او ممکن حده پورې لازم ده چه دخلع وغیره کوشش اوکړی لیکن که خاوند په هیڅ شان نه منی یا دمجنون کیدوپه وجه یا د لاپته کیدوپه وجه هغۀ سره خلع وغیره ممکن نه وی او ښځه صبرنه شی کولې نومجبوراً دمالکی مذهب مطابق د دینداره مسلمانانو جماعت کښې معاملې پیش کولو ګنجائش شته،لیکن په مالکی مذهب کښې د قاضی وغیره نه کیدوحالت کښې داصورت هم جائزدې چه دمحلې د دینداره مسلمانانو یو جماعت چه ددوی شمیرکم ازکم درې وی مشری اوکړی او د واقعې تحقیق اوکړی اود شریعت موافق حکم اوکړی نوداهم د قاضی د قضاء قائم مقام کیدې شی.

صرح بذلک العلامة الصالح التونسی مفتی المالکیة فی المسجد النبوی بالمدینة المنورة فی فتواه الملحقة بهذه الرسالة فی الروایة السابعة عشر،

اود سخت ضرورت اود عام ابتلاء په وخت د احنافو په نزد د نورو امامانو مذهب اختیارولو سره په هغې باندې فتوٰی ورکول هم جائزدی.الخ (الحیلة الناجزة ۳۴ تفریق زوجین بحکم حاکم)

فیصله (یکطرفه فیصله) کولومجازوی، کذافی قضاء ردالمحتارعن جامع الفصولین﴿۱﴾.وهوالموفق

بلا وجه تنسیخ نکاح کول غیرمعتبراود دینی امورو ختمؤل دی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې که چرې ښځه دخاوند نه په څه خبره خفه شی اوکورته لاړله شی اوبیاتنسیخ نکاح اوکړی، نو آیا ددې تنسیخ څه اعتبارشته؟ بینوا توجروا

المستفتی: چوهدری صفدر راولپنډی.....۱۲\ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: که چرې خاونددا ښځه نه آبادوی اونه ئې په ښه طریقه آزادوی نود تحقیق نه پس د مسلمان جج د تنسیخ نکاح ډګری جاری کول قابل قبول ده،او د عدت نه پس دې ښځې ته دویم ځائې کښې نکاح جائز کیږی (حیله ناجزه)﴿۲﴾ اوکه چرې ښځه آبادوی یائې په ښه طریقه ازادوی نوبیاددی تنسیخ شرعا اعتبار نشته، اودویم ځائې کښې نکاح درست نه ده اوددینی امورودپامالئ

﴿۱﴾ **قال العلامة الشامی: لکن فی الخامس من جامع الفصولین عن الخانیة: غاب المدعی علیه بعد ما برهن علیه او غاب الوکیل بعد قبول البینة قبل التعدیل او مات الوکیل ثم عدلت تلک البینة لا یحکم بها وقال ابویوسف یحکم وهذا ارفق بالناس. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۴:۳۷۳ مطلب فی القضاء علی الغائب)**

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: ښځه دې خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنۀ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې ښځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ به ئې درنه جدا کړو.که ددې نه پس هم دغه ظالم په دې صورت باندې عمل اونه کړی نو قاضی یا شرعاً چه څوک دهغۀ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی په دې کښې دڅه مودې انتظار اومهلت ته په اتفاق د مالکیه ضرورت نشته.

(الحیلة الناجزه ۱۶۴ المرقومات للمظلومات حکم متعنت فی النفقة)

مترادف دي﴿۱﴾-وهوالموفق

د تعنت فی النفقة په وجه په مذهب غیرباندې فتوٰی او د قضاء علی الغائب حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه هنده ددې خاوند تر څلورو کالوپورې غیرآباده اوساتله اودخورلودپاره نه نان نفقه ورکوی نه ئې معاف کړه اونه ئې دې عرصه کښې دننه خبر واخستلودهندې اقرباء اورشته دارو خاوندکافی پوهه کړواوډیرخطوط ئې ورله اولیږل چه هنده آباده کړه ګینې د خرچې دعوی به درباندې اولیکو،لیکن خاوندهیڅ پرواونه کړه، آخر دهندې پلاردخاوندپلاربکرطرفته څوخطوط اولیکل اویورجسټری ئې وراولیګل چه زما دلورڅه انتظام اوکړه ګینې زه دتنسیخ نکاح دعوی کوم، چنانچه مجبورا عدالت سول جج دمسلمان په عدالت کښې هندې دتنسیخ نکاح دعوه اولیکله عدالت څوځله سمن رجسټرپه نوم دخاوندکوم چه دپلارسره اوسیږی ور او لیګله باوجوددعلم نه درجسټریانونه پتیږی اوددې پلارلیکی چه فلان چک کښې اوسیږی لهذا واپس لاړشئی،په اخبارکښې نوټس جاری کړې شو لیکن عدالت ته حاضرنه شو،بالآخره دخاوندپلارته ئې رجسټری اولیږله چه ته هلک عدالت ته حاضر کړه اویاپه خپله حاضرشه د مقدمې پیرداری اوکړه مګرپه دواړوکښې یوهم حاضرعدالت نه شو،آخر عدالت دخاوندپه عدم موجودګئ کښې دطلاق حکم ورکړو،ایاشرعاهم داطلاق واقع کیږی؟آیا شرعی تقاضی په تقاضائې فقه حنفی په دې کښې پوره دې؟بینوا توجروا

المستفتی: محبوب الهی ساهیوال..... ۳۱۱۵۱ء۱۹۷۰

الجواب: په صورت مسئوله کښې دابنځه مطلقه شویده دعدت دتیرولونه پس

﴿۱﴾ قال العلامة ابن قاضی سماونه: حکم القاضی بخلاف نص واجماع وهذا باطل فلکل من القضاة نقضه اذا ارفع الیه ولیس لاحد ان یجیزه.
(جامع الفصولین ۲۴ الفصل الثانی فی القضاء فی المجتهد فیه)

بل ځائې کښې نکاح کولې شی په دې شرط چه ددې بنځې دنفقې څه انتظام نه وی یعنی نه ئې په خپله کولی شی اونه ئې بل څوک ذمه اخلی اویادنفقې انتظام ممکن وی لیکن بغیردخاوندنه دعصمت د(وقوع زنا)ویره موجود وی، دلیل ددې دادې چه دتعنت فی الفقه په وجه دامام مالک په نزدفسخ نکاح جائزدې﴿۱﴾ اوداحنافو په نزدپه مذهب غیرباندې قضاء اوفتوی دضرورت په وخت جائزده،صرح به فی ردالمحتارفی مواضع منها (۳:٤٥٦)﴿۲﴾اوقضاء علی الغائب هم عندالضرورت جائزدې،قال العلامة الشامی فی ردالمحتار ٤:۲۳۹

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: زوجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که د ډیرکوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نود سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باندې دعمل کولو ګنجائش شته ځکه چه ددوی په نزد زوجه متعنت ته د تفریق حق ملاویږی،اود سختې مجبورئ دوه صورته دی یودا چه دبنځې دخرچ څه انتظام نه کیږی،.....او دویم داچه دخاوند نه جدا اوسیدوکښې په معصیت کښې د مبتلا کیدو قوی خطره وی.او صورت د تفریق دادې چه بنځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنۀ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دبنځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې بنځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ به ئې درنه جدا کړو،که ددې نه پس هم دغه ظالم په دې صورت باندې عمل اونه کړی نو قاضی یا شرعاً چه څوک دهغۀ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی.په دې کښې دڅه مودې انتظار اومهلت ته په اتفاق د مالکیه ضرورت نشته.
(الحیلة الناجزة ۱٦۴ حکم زوجه متعنت فی النفقة المرقومات للمظلومات)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله خلافا لمالک)..... لقول القهستانی لو افتیٰ به فی موضع الضرورة لا بأس به علی ما اظن قلت ونظیر هذه المسئلة عدة ممتدة الطهر التی بلغت برؤیة الدم ثلاثة ایام..... وعند مالک تنقضی عدتها بتسعة اشهر وقد قال فی البزازیة الفتویٰ فی زماننا علی قول مالک وقال الزاهدی کان بعض اصحابنا یفتون به للضرورة واعترضه فی النهر وغیره بانه لا داعی الی الافتاء بمذهب الغیر لا مکان الترافع الی مالکی یحکم بمذهبه وعلی ذلک مشی ابن وهبان فی منظومته هناک لکن قدمنا ان الکلام عند تحقق الضرورة حیث لم یوجد مالکی یحکم به. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳٦۲ مطلب فی الافتاء بمذهب مالک فی زوجة المفقود)

فالظاهر عندی ان یتامل فی الوقائع ویحتاط ویلاحظ الحرج والضرورات فیفتی بحسبها جوازا وفساداً خ(۱). وهوالموفق

د باقاعده آبادئ په صورت کښې د طلاق ورکولو نه بغیر په تنسیخ نکاح باندې ډګری د کارنه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زمونږ یو دوست د لور واده پنځه کاله مخکښې په پاکستان کښې شوي دي دواده نه پس دښځې او خاوند جهګړه اوشوه جینئ هالینډ ته دوالدینو خواته راغله، ددې ځائې نه په لاهور کورټ کښې په ذریعه دوکیل د طلاق مطالبه اوشوه کیس اوس هم چلیږی. جینئ دځلورو کالونه په هالینډ کښې ده دلته ددې بچی هم پیدا شو اوس داجینئ دویم ځائې کښې واده کول غواړی لیکن هغې ته طلاق نه دي ملاؤ شوې. ایا شرعاً دیته دجواز ګنجائش دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد طارق خان هالینډ ..... ۱۲\۱۱\۱۹۷۴ء

الجواب: که چرې ددې ښځې خاوند دا ښځه باقاعده آباده ساتله په حقوق کښې دڅه شی مرتکب نه وو نو بیا ددې باوجود دښځې او خاوند په مینځ کښې د نالګئ په صورت کښې دخاوند د طرف نه باقاعده د طلاق نه بغیر ښځه نه شی آزادیدلې. او په داسې صورت کښې دعدالت نه تنسیخ نکاح ډګری حاصلولو سره هم ښځه نه آزادیږی(۲) پس په صورت مسئوله کښې دحالات مسطورو

(۱) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۴:۳۷۷ قبیل مطلب فی القضاء علی المسخر)

(۲) قال الشیخ شمس الحق الافغانی: حکم القاضی علی خلاف النص کالحکم بحل متروک التسمیة عمدا او علی خلاف السنة المشهورة کالحکم بتحلیل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد المحلل بلا دخول او علی خلاف الاجماع کالحکم بصحة نکاح المتعة باطل ولکل قاض نقضه اذا رفع الیه.

(معین القضاة والمفتیین ۶۸ الفصل السادس فی اقسام القضاء)

مطابق دا ښځه تراوسه پورې آزاده نه ده ددې دخاوند سره چه رابطه قائمه شی د طلاق اچولونه پس به دا ښځه آزاده شی(۱)- وهوالموفق

مجبوره ښځه اولاً مصالحت ثانیاً خلع او په آخر کښې د تنسیخ نکاح مطالبه کولې شی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوه ښځه چه دڅو بچو مورده خاوند هغه اوس په کور کښې نه اوسوی او د کورنه ئې ویستې ده ددې تقریباً دوو کالونه زیات موده شوې ده چه دوالدینو په کور کښې کښې ده او خاوند نان نفقه هم نه ورکوی ددې څه حل دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد فرید عباسی مری ..... ۱۲\۱۰\۱۹۷۸ء

الجواب: اول ددې زوجینو په درمیان کښې د مصالحت کوشش دې اوکړې شی، ثانیاً په خلع باندې راضی کړئ اوکه چرې دادواړه کارونه ناممکن وی نوبیا کوم مسلمان حاکم یا د مسلمان نیک او د صلحاء د جماعت په واسطه دې تنسیخ نکاح اوکړې شی(ازحیله ناجزه)(۲)- وهوالموفق

(۱) قال الشاه اشرف علی التهانوی: اوچرته چه مسلمان حاکم موجود نه وی یا مسلمان حاکم ته په عدالت کښې د مقدمې اورلو قانوناً اختیار نه وی یا مسلمان حاکم د شرعی قواعدو مطابق فیصله نه کوی نو په دې صورت کښې دفقه حنفی مطابق خو دښځې جدا کولو دپاره دخاوند دطلاق وغیره نه بغیر هیڅ صورت نشته. او ممکن حده پورې لازم ده چه دخلع وغیره کوشش اوکړی. (الحیلة الناجزه ۳۴ جماعت مسلمین کاحکم)

(۲) قال الشاه اشرف علی التهانوی: زوجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که د ډیر کوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نود سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باندې دعمل کولو ګنجائش شته ځکه چه ددوی په نزد زوجه متعنت ته د تفریق حق ملاویږی. اود سختې مجبورئ دوه صورته دی ..... صورت د تفریق دادې چه ښځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنۀ موجود کیدو په صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

صرف د مهر نه ورکولو په وجه باندې تنسیخ نکاح نه کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوې ښځې په عدالت حاضره کښې دمهردعوی اوکړه چه ماته دې خاوند مهر راکړی، خاوند په عدالت کښې حاضرنه شوعدالت تنسیخ نکاح اوکړه، ایادابنځه اوس بل ځائې کښې نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی دواخانه اندرون مهربان گیټ بنوں.....۲۹۱۸۱ء۱۹۸۵

الجواب: په ظاهره دا تنسیخ نکاح قانونی تنسیخ دې نه اسلامی، نکاح دځه د ماشومانو لوبې نه دی چه په هرعلت سره ختمیږی﴿۱﴾-وهوالموفق

د خاوند اراده د قتل او نفقه نه ورکولو په صورت کښې د تنسیخ یا د خلع حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زید هندې سره نکاح اوکړه، دزید سره ئې وخت تیرکړولیکن دبلوغه پورې نه وه رسیدلې، یوه ورځ زیددمورد کورنه دبوتلوپه بهانه په لاره کښې ددې دقتل په اراده باندې په توپک ډزې اوکړې اواوتختیدو، بنځه زخمی شوه اودپلارکورکښې اوسیږی علاج ئې کولوپنځلس کاله تیرشول اوخاوند په دې موده کښې تپوس اونه کړو، نوپه دې عمل طلاق واقع کیږی اوکه نه؟ اودویم ځائې کښې واده کولې

(بقیه حاشیه).....نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې بنځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږبه ئې درنه جدا کړو، که ددې نه پس هم دغه ظالم په دې صورت باندې عمل اونه کړی نوقاضی یاشرعاًچه څوك دهغۀ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی په دې کښې دځه مودې انتظار اومهلت ته په اتفاق د مالکیه ضرورت نشته.

(الحیلة الناجزه ۷۴ حکم زوجه متعنت)

﴿۱﴾ قال العلامة شمس الحق الافغانی: الاعسار بالصداق یوجب التخیر اذا لم یدخل بها وبه قال الشافعی ومالک، وقال ابو حنیفة هو غریم من الغرما لا یفرق بینهما، واما الاعسار بالنفقة فقال مالک والشافعی واحمد یفرق بینهما وقال ابوحنیفة لا، کما فی بدایة المجتهد.

(معین القضاة والمفتیین ۸۹ الفصل الرابع عشر فی زوجة المفقود والمجنون وغیره)

شی اوکه نه؟ که چرې نه ئې شی کولې نودخلاصی څه صورت دې؟

بینوا توجروا

المستفتی: خائسته رحمٰن.....۲۰۱۴۱ء۱۹۷۴

الجواب: قتل اودقتل اراده اونفقه نه ورکول ټول په ټول حرام اوناجائزدی لیکن دې سره بنځه نه طلاقیږی﴿۱﴾ لهٰذا طلاق یاخلع یادمسلمان حاکم تنسیخ نکاح نه وړاندې دابنځه بل ځائې کښې نکاح نه شی کولې﴿۲﴾-وهوالموفق

د عجزعن النفقه وغیره په وجه باندې د جرګې فیصله دتنسیخ نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه تنسیخ نکاح د لاندینو بیاناتوپه روشنئ کښې شوې ده ایاشرعاداتسلیم دې؟ بیانات دادی:

بیان مدعیه:... زه فلانه ولدفلان قوم فلان تحصیل بهکرمیاں والی دعوی کوم چه دږې څلورکالونه پیغله شوې یم مسمٰی فلان ولدفلان سره ځما پلار ځما نکاح کړې وه، هغه په وخت دنکاح اواوس هم نابالغ دې د حقوق زوجیت اود واده کولوپه مذکورکښې صلاحیت نشته دې هغه په خپله اونه ئې پلار آئنده دواده کولواراده ساتی، ځمادنان نفقې اودزندګئ دضروریاتوخرچه ورکولو نه هم دهلک والداوهلک انکاری دې زه په خپله هم دزندګئ د ضروریاتو متکفل نه یم ځکه چه ځماپلاروفات شوې دې لهذاجرګه کوم چه په یولسو کالوباندې مشتمل ده استدعاکوی چه ناکح اودده پلارځمادنان او نفقه قطعاانتظام نه شی کولې مجبوراجرګه مذکور حکم تسلیم کوم چه زما نکاح فسخ کړی.

دستخط اودګوتې نشان

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ورکنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء طلقة الخ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۵۳ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: لا یجوز للرجل ان یتزوج زوجة غیره وکذلک المعتدة کذا فی السراج الوهاج. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۸۰ القسم السادس المحرمات التی یتعلق بها حق الغیر)

بیان والد مدعاعلیه ..... مسماه فلانه په ماباندې اوزمانابالغ ځوې مسمی فلان باندې چه دعوه کیږیده جرګې والالفظ په لفظ ماواورؤلې ده دمسماه فلانې دعوٰی بلکل صحیح ده زه خپل ځوئ ته نه واده کوم اونه دنان نفقې(تربلوغ هلک) په وجه اوچتوم نه هلک په خپله دنان نفقې کفیل کیدی شی لهذا دفسخ نکاح کومه فیصله چه جرګه اوکړی نوهغه ماته په حیثیت دمتولی منظورده.

دستخط د پلاراو ځوی

المستفتی: شیرعباس اعوان کلورکوټ میاں والی..... ۳۰\۳\۱۹۷۰ء

الجواب: چونکه د شوافع اوحنابله وغیره په نزدعجز عن النفقه په وجه فسخ نکاح صحیح ده اوفقهاء احناف دضرورت په وخت کښې په مذهب غیر فتوی ورکول جائزګرزؤلې دی﴿۱﴾ لهذاکه چرې ددې ښځې دنفقې څه انتظام نه وی اونه ئې څوک ذمه اخلی نوپه دې صورت کښې دمسلمان جج په ذریعې سره فسخ نکاح فیصله حاصلول جائزدي.یعنی حاکم دتحقیق نه پس دافیصله اوکړی چه ماستانکاح فسخه کړه صرف اختیاراومرضی باندې به ئې نه پریږدی اوداهم جائزده چه مقامی بااثرعلماء اوغیرعلماء(چیرمین ممبران) د تحقیق نه پس که چرې دافیصله اوکړی چه مونږ دانکاح فسخه کړه نوداهم کافی دی﴿۲﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾قال الشیخ شمس الحق الافغانی: طریق تطلیق زوجة المفقود او الغائب الذی تعذر الارسال الیه او ارسل الیه فتعاند لعدم النفقة فان الزوجة تثبت بشاهدین ان فلانا زوجها وغاب عنها ولم یترک لها نفقة ولا وکیلا بها ولا اسقطتها عنه وتحلف علی ذلک فیقول الحاکم فسخت النکاح او طلقتک منه او یأمرها بذلک ثم یحکم به وهذا بعد التلوم بنحو شهر او باجتهاده عند المالکیة او فورا او متراخیا عند الحنابلة.

(معین القضاة والمفتیین ۸۹ الفصل الرابع عشر فی زوجة المفقود وغیره)

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: زوجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که دهغه کوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نو د سختې مجبورۍ په حالت کښې په ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ښځه د مجبورۍ په وجه باندې تنسیخ نکاح کولې شی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوه جینئ کومه چه عیسائی مذهب کښې وه دکومې نوم چه مارګریټ ووهغه جینئ ځوانه شوه مسلمانه شوه اودیومسلمان کس سره ئې نکاح اوکړه ددې نوم بشیره بی بی کیخودلې شو.دخاوند سره څلورکاله وه.څلورکاله پس خاوندهغه دکورنه ویسته نه نان نفقه ورکوی اونه ورسره څه تعلقات ساتی تقریبادوه څلورځله په جرګه امام صاحب اودوه څلورکسان ددده خواته لاړل چه خپله ښځه بشیره بی بی ځان سره اوساته اویاخرچه ورکوه.لیکن خاوندوائی چه نه داکورکښې پریږدم اونه خرچه ورکوم اونه دیته طلاق ورکوم اوس ددې مسئلې شرعی حل څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداکبراسلام آباد

الجواب: داجینئ مسلمان حاکم یاباآثرجمعیت د مسلمانان په کوم چه اکثریت علماء وی،په ذریعه فسخ نکاح حاصلولې شی اودې ګرئ نه پس کله چه عدت تیرشی نوبل ځائې کښې نکاح کولې شی(هکذافی الحیلة الناجزه)﴿۱﴾وهوالموفق

(بقیه حاشیه) ..... مالکی مذهب باندې دعمل کولو ګنجائش شته ځکه چه ددوی په نزد زوجه متعنت ته د تفریق حق ملاویږی ..... اوصورت د تفریق دادې چه ښځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنه موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې ښځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ به ئې درنه جدا کړو.که ددې نه پس هم دغه ظالم په دې صورت باندې عمل اونه کړی نوقاضی یاشرعاً چه څوک دهغه قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی په دې کښې دڅه مودې انتظار اومهلت ته په اتفاق د مالکیه ضرورت نشته (الحیلة الناجزة ۱۶۴ حکم زوجه متعنت فی النفقة)

﴿۱﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: اوصورت د تفریق دادې چه ښځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

مجبوره ښځه باقاعده د مسلمان جج په ذریعه تنسیخ نکاح کولې شی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوښځه دکومې نکاح چه دیوکس سره شوې وولیکن یولس کالوپورې خاوند تعلقات منقطع کړی اوبیادویمه نکاح اوکړی اوس دقرآن اوحدیث په روشنئ کښې ددې مجبوره ښځې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی محمد اسلم پنډ ګهیپ اټک..... ۹۱۱۱ء۱۹۹۱

الجواب: کومه ښځه چه خاوندنه ابادوی اونه ئې ازادوی نوداسې مجبوره ښځه په ذریعه دمسلمان جج تنسیخ نکاح کولې شی اودعدت تیریدلونه پس بل ځائې کښې نکاح کولې شی(والتفصیل فی الحیلة الناجزه)﴿۱﴾.وهوالموفق

(بقیه حاشیه)..... دنۀ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې ښځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ به ئې درنه جدا کړو، که ددې نه پس هم دغه ظالم په دې صورت باندې عمل اونه کړی نوقاضی یاشرعاً چه څوك دهغۀ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی په دې کښې دځه مودې انتظار اومهلت ته په اتفاق د مالکیه ضرورت نشته.(الحیلة الناجزة ۱۶۴ حکم زوجه متعنت فی النفقة)

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: زوجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که د ډیرکوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نود سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باندې دعمل کولو ګنجائش شته ځکه چه ددوی په نزد زوجه متعنت ته د تفریق حق ملاویږی،اود سختې مجبورئ دوه صورته دی یودا چه دښځې دخرچ څه انتظام نه کیږی،.....او دویم داچه دخاوند نه جدا اوسیدوکښې په معصیت کښې د مبتلا کیدو قوی خطره وی.او صورت د تفریق دادې چه ښځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنۀ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې ښځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ به ئې درنه جدا کړو.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دغلط تنسیخ نکاح نه پس ددویم واده دوجې نه دطعن اوبائیکاټ مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه تقریبا ۱۹۳۹ء کښې د زینب خاوند دقتل عمد په جرم کښې دعمرقید سزاتورې اوبه شو. زینب مذکوره دسول جج په په عدالت کښې دتنسیخ نکاح دعوی اوکړه،جج د یو طرفه کاروائی لاندې نکاح فسخه کړه اوښځې دویمه نکاح اوکړله. علماء کرامو داتنسیخ ناجائزاوګرزوَلو اودنوی خاوندمثلازیدنه ئې دبائیکاټ حکم اوکړو بلکه بعض علماء په خپله فتوی کښې کافرهم کړو(چه حرام ته حلال وائی) څو میاشتې اوشوی چه زیدمړشو.اوعام خلق دعلماء د بائیکاټ دوجې نه ډیرکم تعدادباندې په جنازه کښې شریک شواوحال دا دې چه زیدپه ژوند کښې داول خاوند درهائې نه پس په دې کښې هرقسمه کوششونه اوکړل چه هغه خلع اوکړی یاطلاق علی المال ورکړی لیکن هغه او نه منله،دده دوفات نه پس ددې ښځې بچوهم کوشش اوکړومګرهغه په ضددې اوس دتپوس دا دې چه په زینب باندې طعن کول،ددې نه بائیکاټ کول،ددې دمرګ په صورت کښې عوامو ته ددې په جنازه شرکت نه کول وغیره څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی:مولاناعبدالسلام مدرسه اشاعت القرآن حضرو ۱۳شعبان ۱۴۰۲ھ

الجواب: واضحه دې وی دعصمت دخوف په صورت کښې دمسلمان حاکم تنسیخ نکاح نافذ او منظوریږی ﴿۱﴾ همدارنګه واضحه دې وی چه بغیر د

(بقیه حاشیه)..... که ددې نه پس هم دغه ظالم په دې صورت باندې عمل اونه کړی نو قاضی یا شرعاً چه څوك دهغۀ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی.په دې کښې دځه مودې انتظار اومهلت ته په اتفاق د مالکیه ضرورت نشته.للروایة الثالثة والعشرین من الفتوٰی للعلامة سعید بن صدیق.(الحیلة الناجزة ۷۴ حکم زوجه متعنت)

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: زوجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که د ډیرکوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نود سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باندې دعمل کولو ګنجائش شته ځکه چه ددوی په نزد زوجه متعنت ته د تفریق حق ملاویږی،اود سختې مجبورئ دوه صورته دی یودا چه دښځې دخرچ څه.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ضرورت نه تنسیخ نکاح نامنظوره وی. خوبیاهم ددویم خاوند دوفات دوجې نه اصرارگناه ختم شو اودهرې گناه نه پس توبه منظورده. لمافی الحدیث: التائب من الذنب کمن لاذنب له(الحدیث)﴿۱﴾بس بهرحال په صورت مسئوله کښې بائیکاټ ختمول پکاردی- وهوالموفق

په رسم سوره کښې د نابالغو جینکو د ورکولو صورت کښې د حق تنسیخ نکاح او د خیار مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه په دووقبیلو کښې جهګړه وه په مینځ کښې جنګونه اوشول اوپه دې جنګ کښې... دخیل څه کسان زخمی شول څه ورځې پس صلح اوشوه اوپه صلح کښې دافیصله اوشوه چه..... چه خیل دې لس زره روپئ اودوه جینکئ ورکړی دوئ داسی اوکړل لیکن دجینکو خاوندنامعلوم وودمهرذکرهم نه ووشوې والدین په دې باندې هرګز راضی نه وو. څه زمانه پس په فیصله کښې خلل پیدا شولو.... خیل دري جینکئ نورې ورکړې. دلته هم دجینکو پلاران موجودنه وو. داهم یادساته چه دا ټولې جینکئ نابالغې وې اوس سوال دادې چه ایا داجینکئ تنسیخ نکاح کولې شی اوکه نه؟ لیکن داهم اندیښنه ده چه کله داجینکئ بالغې شی نو د نورو سره به اوتختی؟ براه کرم زرنه زرددې مسئلې وضاحت اوفرمایئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: پیرعبدالرزاق مالی باغ کوئټه بلوچستان.....۱۹۸۴ء۱۹۵۱

الجواب: په صورت مسئوله کښې داجینکئ دخیاربلوغ په وجه باندې باقاعده تنسیخ نکاح کولې شی. لان العاقدهناغیرالاب والجد﴿۲﴾وعلی تقدیرکون غیر

(بقیه حاشیه).... انتظام نه کیږی. اونه پخپله د کار کسب طاقت لرلې شی. او دویم صورت د مجبورئ داچه اګرچه په سهولت یا په مشکله د خرچ انتظام کیدې شی لیکن دخاوند نه جدا اوسیدو کښې په معصیت کښې د مبتلا کیدو قوی خطره وی.

(الحیلة الناجزة ۷۳ حکم زوجه متعنت)

﴿۱﴾ (رواه ابن ماجه والبیهقی فی شعب الایمان مشکواة المصابیح ۱:۲۰۶ باب الاستغفار والتوبة)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وان زوجها غیر الاب والجد فلکل واحد منهما الخیار اذا بلغ ان شاء اقام علی النکاح وان شاء فسخ وهذا عند ابی حنیفة ومحمد رحمهما الله تعالیٰ ویشترط فیه القضاء. (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

الاب عاقدا کونه معروفابسوء الاختیارمانع من لزوم النکاح﴿۱﴾واعلم ان انکارالآباء علی نکاح بناتهم الغیر البالغات یفسخ به النکاح الموقوف﴿۲﴾.

وهوالموفق

د بلوغ نه پس د جج د تنسیخ نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زید دخپلې نابالغې خور واده دبکرسره اوکړو. دبکرپلار عمرد خپلې لورزینب نکاح دخالد سره اوکړو دزیدچه کشرروردې هغه سره ئې په نکاح کړه. یعنی دتبادلې اوشغار نکاح شوه. هنده نابالغه اووړه ده دکوم چه رخصتی نه ده شوې اودویم ځائې کښې زینب یعنی دعمرلورکومه چه بالغه وه ددې رخصتی شوې وه. بیا څو کالونه پس عمرخپله لورزینب دهوکه کړه اودخاوند دکورداوسیدونه انکاری کړه زینب دخاوند کورپریخودواودوالدسره اوسیده. ډیره موده پس ئې دتنسیخ نکاح اوکړه اودخالددطرفنه جج زینب ته طلاق ورکړواودبکربنځې هندې ته جج طلاق ورکړو. ددې تنسیخ نکاح شرعی حیثیت څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ګل منان کرک.....۱۹۹۰ء۱۷۱۲۴

الجواب: که چرې داخاوند دابنځه آبادوله اوکولې هم شوه نودمسلمان جج دا

﴿۱﴾ قال العلامة الشامی: والحاصل ان المانع هو کون الاب مشهورا بسوء الاختیار قبل العقد فاذا لم یکن مشهورا بذلک ثم تزوج بنته من فاسق صح وان تحقق بذلک انه سیئ الاختیار واشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا اخریٰ من فاسق لم یصح الثانی لانه کان مشهورا بسوء الاختیار قبله بخلاف العقد الاول لعدم وجود المانع قبله.

(ردالمحتار هامش الدرالختار ۲:۳۳۰ باب الولی)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (والا الخ) ای وان لم یستووا فی الدرجة وقد رضی الابعد فللاقرب الاعتراض بحر عن الفتح وغیره.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۲۳ باب الولی)

تنسیخ نکاح صرف قانونی تنسیخ دې شرعی نه دې﴿۱﴾اوکه چرې دې منکوحی دعلم بلوغ نه پس متصل په دې نکاح باندې دناراضګئ اظهار کړې وی نوحاکم ددې تنسیخ نکاح کولې شی ګینې نشی کولې﴿۲﴾وهوالموفق

د سیئ الاختیار نیکه او د عدالت د یو طرفه تنسیخ نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه نیکه دخپلې نمسئ رشته په وخت دپیدائش کښې وکړله لیکن دجینئ پلازراضی نه وو ،درې کالو پورې رشته په خپل ځائې وه اوبیادجینئ والدوفات شو ،دوالددوفات نه پس په فریقینو کښې جهګړې شروع شوې،نیکه چه ئې کوم ځائې کښې رشته ورکړې وه هغه انکاراوکړو اوفوراً ئې دنمسئ نکاح دخپل نمسی سره اوکړه ددې دپاره چه هرخاص اوعام ته پته اولګی چه رشته ختمه شوه نوسې ئې په وخت دنکاح کښې نابالغه وو .دجینئ دطرفنه نیکه ایجاب اوقبول اوکړو کومه چه ددې نمسی په نامه (کویژدن) وه .اوس مسئله داده چه د نابالغه جینئ نکاح ددې پلار یا نیکه اوکړی نودیته خیاربلوغ نه وی،مګر چه نیکه یاپلارپه سیئ الاختیارکیدل ثابت شی،نوایاپه دې صورت کښې چه د نابالغه نمسئ نکاح د نوسی سره ئې اوکړه،بیاځه وخت پس دنمسی دترہ لور،سره ئې نکاح اوکړه آیا د نمسئ سره زیاتې نه دې که چرې داسیئ الاختیارنه وی نودائې ولې کول چه هغه رشته دنمسئ دپاره بهتره نه وه مزید تحقیق دادې چه جینئ مجبوره شوه عدالت ته لاړه،هغه په عدالت کښې حاضرنه شوعدالت یونیم کال پس یوطرفه فیصله دجینئ په حق کښې اوکړه،اوس ددې حالاتوپیش نظرجینئ خیاربلوغ

﴿۱﴾ قال العلامة شمس الحق الافغانی: حکم القاضی علی خلاف النص..... او علی خلاف السنة المشهورة..... او علی خلاف الاجماع..... باطل ولکل قاض نقضه اذا رفع الیه.
(معین القضاة والمفتیین ۶۸ الفصل السادس فی اقسام القضاء وما یرد منها)

﴿۲﴾ قال الحصکفی: ولکن لهما ای لصغیر وصغیرة خیار الفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ او العلم بالنکاح بعد..... بشرط القضاء للفسخ.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۳۲ باب الولی)

حاصلولې شی اوعدالتی فیصله شرعاجائزده؟بینوا توجروا

المستفتی: مشتاق احمدسنګهوئی جهلم.....۱۳۱۱۰۱ء۱۹۷۲

الجواب: که چرې داکس(زوج)داجینئ باقاعده نه آبادوی اونه ئې ازادوی اوپه دې بناء باندې حاکم مسلمان فسخ نکاح د(طلاق) فیصله کړي وی نو شرعًا دا جینئ آزاده شوي ده،بل ځائې کښې نکاح کولې شی﴿۱﴾اوکه چرې داتنسیخ دخیاربلوغ په بناء باندې شوي وی نودنیکه سیئ الاختیارد غیر معروف کیدلو په وجه نامنظوره ده ځکه چه نه دنوسې سره نکاح عقدکولوکښې څه سوء الاختیارموجوددې اونه ئې سابق نکاح کښې سوء الاختیارمعلوم دی،فی ردالمحتار۲:۴۱۸:والحاصل ان المانع هوکون الاب مشهورابسوء الاختیارقبل العقد فاذالم یکن مشهوربذلک ثم زوج بنته من فاسق صح الخ﴿۲﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الحیلة الناجزة: زوجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که د ډیرکوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نود سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باندې دعمل کولو ګنجائش شته ځکه چه ددوی په نزد زوجه متعنت ته د تفریق حق ملاویږی،او صورت د تفریق دادې چه ښځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنهٔ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوٰی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې ښځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ به ئې درنه جدا کړو ،که ددې نه پس هم دغه ظالم په څه صورت باندې عمل اونه کړی نو قاضی یا شرعاً چه څوك دهغهٔ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی.په دې کښې دځه مودې انتظار اومهلت ته په اتفاق د مالکیه ضرورت نشته.
(الحیلة الناجزه ۱۶۴ المرقومات للمظلومات حکم زوجه متعنت فی النفقة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۳۰ قبیل مطلب مهم هل للعصبة تزویج باب الولی)

د پلار دوکیل کړي د نکاح په وجې سره جینئ

ته د خیاربلوغ او د تنسیخ حق حاصل دي

سوال: څه فرمائي علماء دین ددي مسئلي په باره کښې چه زید په یوناحقه قتل کیس کښې ګرفتارشوپه کوم کښې چه څلورواقعي قاتلان اوزیدهسې هم بدنام وو.بالآخر دملزمانوورثاءدمقتول دوارثانوسره صلح او کړه.په صلح کښې دقاتلینوورثه ددري جینکورشتې اوځلورزره روپئ باندې رضامند شول.درې دتی ماشومانو جینکوعقدنکاح ئې اوکړه اوورئې کړلې د زید د لورنکاح دهغه پنځه دیرش کالوعمرکس سره اوکړې شوه کوم چه دمقتول روراولوفر کس وودزیدپه اجازت باندې عقدنکاح اوکړي شووروسته پنځو ملزمانوته د سزائي موت حکم واورولې شو.څلورزره روپئ خوثالث دورکولونه انکار اوکړو چه تادهوکه کړیده لهذادمقتول وارثان حقدارنه دی لیکن عقد خو وړاندې شوي وؤ.اوس لس پنځلس کاله پس دزیدلورځوانه شوله نوهغې دخپل عقددتنسیخ اعلان اوکړو.اوس شرعی طورباندې مسئله پکاردده چه پلارئې کله دمرګ اوژوندکشمکش کښې مبتلاء وو اود دښمن په کورکښې د تی دماشومې جینئې عقداوکړوبله داچه یولوفر اوپه عمرکښې ددمره غټ تضاد باوجودصرف دخپل ځان دخلاصولودپاره اوددې مظلومې جینئ به هلته ذلت اوخواری نصیب شی ایاشرعادا عقددرست دي؟ آیا داجینئ بل ځائې کښې دعقدکولواوزندګي تیرولومجازده؟ ایا په پلار باندې په دې صورة کښې د سوء الاختیارمسئله نه جاری کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: خدابخش سرګودها.....۱۹۶۹ء۱۹۱۲۷

الجواب: چونکه داعقددپلاروکیل کړي دي اوپلارپه خپله نه دي کړې لهذا د خیاربلوغ په وجه سره حاکم(مسلمان)ددې نکاح تنسیخ کولې شی اوددې نه پس بل ځائې کښې نکاح کولې شی.فی الدرالمختار:وان کان المزوج غیرهما ای غیرالاب وجده ولوالام اوالقاضی اووکیل الاب.....لایصح النکاح من غیر

کفؤ.....وبمهرالمثل صح،ولکن لهماای لصغیر وصغیرة خیارالفسخ ولوبعد الدخول بشرط القضاء للفسخ انتهی مختصرا﴿۱﴾وهکذا فی کتب الفروع.

نوټ:.....چونکه دانکاح ددفع دفتنې دپاره دي لهذاددې وجې نه پلارسیئ الاختیارنه جوړیږی﴿۲﴾-وهوالموفق

د عاقلې بالغې نکاح کښې د والدینو د عدم موجودګئ

په بناء باندې د عدالت د تنسیخ نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې که دجینئ اوددې د والدینو اوقریبی رشته دارانوپه رضامندئې اودګواهانوپه موجودګئې کښې په حکم دوالدجرګې ته دنکاح کولو اجازت باوجودکه چرې اوس والدین دا اعتراض اوکړی چه دانکاح زمونږ په عدم موجودګئ کښې شوي ده نوایاددې وجې نه په عدالت عالیه کښې دتنسیخ نکاح شرعی لحاظ سره حق رسیږی؟

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۳۱، ۳۳۲ مطلب مهم هل للعصبة تزویج الصغیر امرأة غیر کفئ له)

﴿۲﴾قال العلامة ابن عابدین: ان المانع هو کون الاب مشهورا بسوء الاختیار قبل العقد فاذا لم یکن مشهورا بذلک ثم زوج بنته من فاسق صح وان تحقق بذلک انه سیئ الاختیار واشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا اخری من فاسق لم یصح الثانی لانه کان مشهورا بسوء الاختیار قبله بخلاف العقد الاول لعدم وجود المانع قبله..... قلت ومقتضی التعلیل ان السکران او المعروف بسوء الاختیار لوزوجها من کفئ بمهر المثل صح لعدم الضرر المحض ومعنی قوله والظاهر من حال الصاحی انه یتأمل ای انه لو فور شفقته بالابوة لا یزوج بنته من غیر کفئ او بغبن فاحش الا لمصلحة تزید علی هذا الضرر کعلمه بحسن العشرة معها وقلة الاذی ونحو ذلک الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۳۰، ۳۳۱ قبیل مطلب مهم هل للعصبة تزویج الصغیر)

چه هرکله ئې دګواهانوپه مخامخ ئې ددووکنالوزمکې مهرهم مقررکړي وو ، همدارنګه دجینئ عمرکاغذی اوداکثری دواړو لحاظ سره تقریبا اتلس کاله وو؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محمدروشن کوکاروی.....۱۹۷۳ء

الجواب: دعاقلې بالغې په خپله مرضئ نکاح کول نافذاولازم ناقابل تنسیخ دي، اګرچه والدین راضی نه وی، فی الهندیة ۱:۳۰۵ نفذنکاح حرة مکلفة بلاولی عندابی حنیفة وابی یوسف رحمهماالله تعالی کذافی التبین﴿۱﴾وفی الهندیة ۲:۲۹۳ وینعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة برضائهاوان لم یعقد علیها ولی الخ﴿۲﴾ والمسئلة واضحة.وهوالموفق

د صغیرې د پلار د فسخ نکاح د اختیار په باره کښې د حیله ناجزه د عبارة وضاحت

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه حیلة الناجزه ۱۴۸ باندې خزانة المفتیین په حواله لیکلې دي چه..دصغیرې پلارته دنکاح فسخ کولو اختیارشته دي کله چه دته معلومه شی چه هغه نان نفقه اود مهر معجل ورکولونه قاصردي یادته یعنې پلارته ددې ګمان اوشی چه هغه به قاصروی دنان نفقې اومعجل نه..اوس ددې فسخ کولودپاره به پلار ازروئ شرع کوم طریقه اختیاروی دجواب نه موخبرکړې؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولاناحافظ ګل رحیم جامع مسجداډه ضلع صوابی ۱۹۷۴ء۵۱۵۱

الجواب: ددې مقصددادې چه والددحاکم یادجماعت علماء په وساطت سره نکاح باقاعده فسخ کولې شی په خپله ئې نه شی کولې﴿۳﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۲﴾(هدایه ۲:۲۹۳ باب فی الاولیاء والاکفاء)

﴿۳﴾☆وفی الهندیة: ولا یکون التفریق بذلک الا عند القاضی اما بدون فسخ القاضی فلا ینفسخ النکاح بینهما وتکون هذه فرقة بغیر طلاق حتی.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د والدینو د نابالغو کړې شوې نکاح ناقابل فسخ دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیونابالغې جینئ نکاح ددې پلاردیونابالغه هلک سره اوکړی،دهلک اوجینئ دطرفنه ایجاب او قبول ددواړووالدین اوکړی،اوس ددواړووالدین غواړی چه دانکاح باقی پاتې نه شی،هلک اوجینئ اوسه پورې نابالغ دي ایاپه دې صورت کښې د هلک پلارته داحق حاصل دي چه دخپل نابالغ ځوئ د طرفنه نابالغه جینئ ته طلاق ورکړی یائې فسخ کړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحیم پیش امام مسجدمیاں خانی مایارمردان۱۹۷۳ء۲۲۱۳۱

الجواب: دانکاح دفسخ قابله نه ده.فی الهندیة(۱:۳۷۶)لایقع طلاق الصبی وان کان یعقل﴿۱﴾وفیها ایضا(۱:۵۲۹)اذاخالع الاب علی ابنه الصغیر لایصح ولا یتوقف علی اجازته کذافی فتاوی قاضی خان﴿۲﴾وفی ردالمحتار(۲:۵۸۵)قوله الطلاق لمن اخذبالساق کنایة عن ملک المتعة انتهی﴿۳﴾ولاملک للاب، فافهم. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) لو لم یکن الزوج دخل بها فلا شیئ لها من المهر. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۹۲ الباب الخامس فی الاکفاء)

:: وفی الحیلة الناجزة: په دې ټولو صورتونوکښې دښځې خلاصولو دپاره شرعی صورتونه جدا جدا دی چه دا به تفصیل سره لیکلې شی لیکن په دغه ټولو کښې دا خبره مشترک ده چه په دې آزادولوکښې ښځه یا دهغې اولیاء خود مختاره نه دی بلکه قضاء د قاضی شرط ده یعنی ضروری ده چه ښځه خپله مقدمه د قاضی په عدالت کښې پیش کړی او قاضی د باقاعده شرعی تحقیق نه پس د تفریق وغیره حکم اوکړی.(حیله ناجزه ۱۴۸ مقدمه فسخ نکاح)

﴿۱﴾(فتاوٰی عالمگیریة ۱ : ۳۵۳ فصل فیمن یقع طلاقه وفیمن لا یقع طلاقه)

﴿۲﴾(فتاوٰی عالمگیریة ۱ :۵۰۴ قبیل الباب التاسع فی الظهار)

﴿۳﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۲ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش)

د مهرنه اداکولو په وجه باندې ښځې ته د تنسیخ نکاح حق حاصل نه دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوښځه دخاوند سره آباده وی اومبلغ پنځه زره روپئ مهرمقررشو. اوددې اداکول هم اونه شول. ښځې دعوی اوکړه چه ماته دې مهرراکړې شی اوپادې په بل ځائې کښې دنکاح کولوحکم راکړې شی. دادشپږکالونه دخپل مورپلارپه کور کښې غیر آباده ده داسې ښځې ته ددویمې نکاح کولو څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداحمد.....۱۹۷۴ء/۲۱۴۱

الجواب: چونکه دامهرمعجل نه دې. لهذادطلاق یامرګ نه وړاندې په خاوند باندې اداکول ضروری نه دې. لمافی الهندیة ۱: ۳۳۹ وان کان لاالی غایة معلومة فقد اختلف المشائخ فیه قال بعضهم یصح وهوالصحیح وهذالان الغایة معلومة فی نفسهاوهوالطلاق اوالموت﴿۱﴾ پس ددې ښځې دپاره دمهردوجې نه دتنسیخ نکاح حق حاصل نه دې-وهوالموفق

د نکاح په وخت. په عدالت کښې بلا خلع د فسخ نکاح. شرط لګولوحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زیددزینب سره نکاح اوکړه اوپه ستامپ کښې ئې اولیکل که چرې زمونږ په مینځ کښې نالګی راغله نورجوع عدالت ته کولوسره زینب بلاخلع د فسخ نکاح حق لری. اوس بغیر دنالګی نه زینب رجوع عدالت ته کړې دفسخ نکاح حکم ئې اخستې دې ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مقبول الرحمٰن هزاره.....۱۹۷۵ء/۲۹۱۱۲۱

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۱۸ الفصل الحادی عشرفی منع المرأة نفسها بمهرها الخ)

الجواب: بشرط صدق مستفتی داتنسیخ دبلاوجې نه شرعادرست نه دې﴿۱﴾. وهوالموفق

د جنازې د مونځ نه د منکر او د لوفر خاوند نه نکاح فسخ کول

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زماواده فلان بن فلان سره اوشوه. ده اوده کوروالاؤ زماسره ناروا سلوک شروع کړل. کله چه زه مونځ کوم نوهغه ماته وائی چه زه کمیونسټ یم زمانه مخ کښې مونځ مه کوه. زمادخیټې نه مړبچې هسپتال کښې پیدا شوما اوئیلې چه دمړبچی جنازه نشته دې بیاده اووئیلې چه کمیونسټ یم زمانه مخ کښې دجنازې دمونځ ذکر مه کوه. ددې نه علاوه زماخاوند دشپې ځانته کمره کښې غلطو خلقوسره دقوم لوط په فعل کښې مصروفه وی. په دې حالاتوکښې ځمانکاح دده سره برقراره ده یا خود بخود ختمه شوې ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مسماة.....ستیلایټ ټاؤن راولپنډی.....۱۷/شعبان ۱۴۱۰ھ

الجواب: که چرې داخاوندانکاری نه وی نوستاده سره نکاح ختمه شوې ده﴿۲﴾ (البته دقانونی خطراتونه دبچ کیدلودپاره حاکم ته مرافعه ضروری ده) وهوالموفق

د بې غیرته خاوند سره اوسیدل حرام او تبدیل ضروری دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یو بدکردارکس دې

﴿۱﴾ قال الشیخ سلیم رستم باز: المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط ای اذا علق بالشرط یلزم ثبوت المعلق به مثلا اذا قال لآخر انا ضامن مالک اذا سرقه فلان فمتی ثبت الشرط ای السرقة یثبت المعلق به ای الضمان.

(شرح المجلة لرستم باز ۱: ۵۴ المادة: ۸۲).

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ارتد احد الزوجین عن الاسلام وقعت الفرقة بغیر طلاق فی الحال قبل الدخول وبعده. (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۳۹ الباب العاشر فی نکاح الکفار)

او خپلې ښځې باندې جبرازناکوی ښځې کافی منت اوزاری اوکړل چه د خدائې نه اوویریږه زه دذلت رزق نه غواړم مادعذاب الهی نه بچ کړه، مګرهغه خاوند یوخبره هم نه منی، دخاوندځه حلال کاروبارنشته دې اونه څه مزدوری کوی ښځه ددې بې غیرته اوذلیل نه اوتخنیده دیورشته دارپه کورکښې ناسته ده اوس دانښځه دیوشریف انسان سره واده کول غواړی لیکن بې غیرته خاوند طلاق نه ورکوی نوایاددې خاوند(کوم چه ښځه چلوی په بدچلنی باندې ئې مجبوره وی) سره ددې ښځې نکاح باقی ده؟بینوا توجروا

المستفتی: عزیزخان خیبربازارپشاور.....۱۹۷۷ء/۸/۳۰

الجواب: دې ښځې ته ددې خاوندسره اوسیدل حرام دی اوددې خاوندنه تختیدل ضروری دې اودانښځه بغیر دطلاق نه یابغیردتنسیخ نکاح نه بل ځائې کښې نکاح نشی کولې په ګناه اوزناسره نکاح نه ماتیږی(۱)۔

وهوالموفق

---

(۱) قال الشیخ عزیزالرحمن الدیوبندی: هرکله چه داسې دومره شریرالنفس او ظالم او بدکاردې (یعنی په بدفعلئ اوکسب کولو باندې مجبوره کوی) کوم چه په سوال کښې ذکردی او سائله په معصیت باندې مجبوره کوی نوپه مذکوره حالت کښې دهغۀ سره اوسیدل پکارنه دی، او داسې ظالم اوفاسق سره اوسیدلو باندې شریعت نه مجبوره کوی البته دهغۀ (خاوند) د طلاق ورکولو نه بغیر دنکاح ماتیدلو اود بلې نکاح کولو د جواز هیڅ صورت نشته پس چه هرڅنګه وی د حکام وغیره په ذریعه په هغۀ باندې زور راوستلې شی اوپه زبردستئ سره په هغۀ طلاق ورکړې شی د طلاق او عدت تیرولو نه روسته دویمه نکاح صحیح ده.

(فتاوی دارالعلوم دیوبند ۱۰/۲۴۹ باب سیزدهم، د نامرد مجنون وغیره احکام)

.....

فصل فی تفریق زوجة مفقود الخبر والمجنون وغیره

د مفقود الخبر د ښځې د پاره د تنسیخ نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس دخلورکاله اووه میاشتونه مفقوددې دډیرتالاش نه پس اوسه پورې دهغه څه پته اونه لګیده، اوتول رشته دارئې ناامیده شوي دی، دمفقودیوځوئ اوځوانه ښځه هم شته، اوښځې مطالبه کړي ده چه یازماخاوندپیداکړئ، یازه په خپل اختیار دویم واده کول غواړم دمفقودرشته دارهم تنګ راغلی دی اوښځه هم هغوئ تنګوی لهذاددې باره کښې شرعی حکم څه دي؟بینوا توجروا

المستفتی: عصمت الله ناوګئ ۱۹۷۵ء/۱۱/۲۸

الجواب: که چرې دانښځه دنفقې انتظام نه شی کولې، یاپه عصمت باندې ویریږی نود مسلمان حاکم(جج)په ذریعه تنسیخ نکاح کولې شی، په داسې طریقه چه مسلمان حاکم باقاعده دتفتیش نه پس دیته دکم ازکم دیوکال زیات انتظار حکم ورکړی اوداهم ظاهره کړئ چه په دې زیات وخت کښې دمایوسئ په صورت کښې(دیوکال تیریدونه پس)دعدت نه پس نکاح کولې شی اوداظاهره کړی چه نکاح ماتنسیخ کړیدې، والتفصیل فی الحیلة الناجزة(۱). وهوالموفق

---

(۱) قال العلامة اشرف علی التهانوی: د مفقود دښځې دپاره د نورو څلورو کالو د انتظار حکم په دې صورت کښې خو بالاتفاق ضروری دې کله چه ښځه دومره مودې پورې صبر او برداشت او پاکدامنئ سره تیرولې شی لیکن که دا صورت ممکن نه وی یعنی ښځه د ابتلاء خطره ښکاره کړی اوهغې یوې اوږدې مودې پورې د مفقود د انتظارکولو نه پس مجبوره کیدو.. (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مفقودالخبر د ښځې په فسخ نکاح کښې د شرائطو رعایت ضروری دې

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوجینئ نکاح د ماما دځوئ سره شویوه واده ئې په کم عمر کښې شوې ووهغه هلک بیاد سخرګنئ سره اوسیدلوڅه وخت پس دغه هلک دخپلې منکوحې ښځې خور اوتختوله لیکن هغه جینئ په لاره کښې اونیولې شوه اوواپس راغله څه وخت پس هغه هلک واپس راغلوچه زمانښځه ماسره اولیګئ ګینې ماسره دخپلې جینئ فیصله اوکړې،نودجینئ پلاراووئیل چه زمونږه تاسره دفیصلې ضرورت نشته دې مونږ په عدالت فیصله کړي ده.فیصله داسې شوې وه چه دجینئ والو چیئرمین یونین کونسل ته درخواست ورکړوچه زمونږ لوردډیرې زمانې نه غیر آباده ده اوددې خاوند دکلې نه ورک شوې دې،چیئرمین قاضی صاحب ته دفیصلې لیکلواووئیل قاضی صاحب دهلک دتالاش کولواووئیل اوکه چرې دتالاش نه پس هلک ملاؤنه شونوپه عدالت کښې به نکاح فسخ کړې شی، څه زمانه پس دجینئ والا دقاضی خواته لاړل چه هلک مونږه تالاش کړو لیکن مونږ ته ملاؤنه شو.قاضی صاحب عدالت ته ولیکل چه هلک ددمره وخت نه ورک دې نوددې وجې نه دې نکاح فسخه کړې شی،عدالت نکاح فسخه کړه اوس چونکه زه دنکاح رجسټراریم دازماخواته راغلوچه نکاح رجسټرډ کړه.ماوووئیل چه زه دامسئله نه منم دې وجې نه زه دنګاح مجلس ته نه راځم اونه نکاح رجسټرډ کوم اونکاح دمحلې امام اوترله.اوس دمحلې خلق

(بقیه حاشیه)..... سره په دې حالت کښې درخواست ورکړې وی چه د صبر نه عاجزه شوه نوپه دې صورت کښې ددې ګنجائش هم شته چه د مالکیه مذهب موافق د څلورو کالوپه موده کښې کموالې اوکړې شی ځکه چه کله د ښځې د ابتلاء سخته خطره وی نو ددوی په نزد کم ازکم د یوکال صبر نه پس تفریق جائزدې.....لیکن چرته چه د قوی قرائنو نه په زنا کښې د مبتلا کیدو قوی خطره وی نود یوکال په قول باندې هم حاکم له دحکم ورکولو ګنجائش شته خو معامله دالله تعالی سره ده بهانه دې تلاش نه کړې شی.

(الحیلة الناجزة ۷۱ اندیشه ابتلاء کی وقت ایک مزید وسعت)

وائی چه دې امام پسې مونځ نه کیږی،ځکه چه نکاح نه ده فسخه شوې ترڅو پورې چه خاوند طلاق ورنه کړی،بیادیونین کونسل دطرفنه ماته حکم ملاؤشو چه نکاح رجسټرډ کړه،مانکاح رجسټرډ کړه،ایاپه ماباندې څه شرعی حکم عائدکیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ محمد امین کیملپور.....۱۹۷۴ء/۲۰۱۷

الجواب: واضحه دې وی چه اولا داهلک مفقودنه دې ثانیاپه دې فسخ کښې د شرائطورعایت هم نه کړې شوې،مثلاکم ازکم یوکال نه زیات انتظارکول﴿۱﴾ لهٰذا په جینئ والوضروري ده چه دغه هلک په خلع باندې راضی کړی ددې نه مخکښې په نکاح کښې کوم قسم اعانت کول اګرچه قانونی طورباندې جائز دې لیکن داسلامی اصولوپه بناء باندې ناجائزدی،اوضروری ده چه دالله تعالی نه معافی طلب کړی-وهوالموفق

زوجه مفقودالخبر کښې قضاء د قاضی یا د علماء جماعت ضروری دې په فتوی باندې اکتفاء کافی نه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس دلسوکالونه د محنت اومزدورئ دپاره دکورنه وتلې دې اواوسه پورې واپس رانغلو، د

﴿۱﴾ قال العلامة شمس الحق الافغانی: المفقود غائب لم تدر حیاته ولا موته کما فی البحر وهو حی فی حق نفسه لا تتزوج امرأته..... عن ابی حنیفة ان مدة الفقد مفوض الی رأی القاضی فیحکم بما ادی الیه اجتهاده فیقسم ماله حینئذ بین الاحیاء من ورثته فتاوٰی انقروی واختار الزیلعی تفویضه للامام قال فی الفتح فای وقت رأی المصلحة حکم بموته قال فی النهر وفی الینا بیع قیل یفوض الی رأی القاضی ولا تقدیر فیه فی ظاهر الروایة کذا فی ردالمحتار..... وتعتد زوجة المفقود بعد مضی اربع سنین عند مالک وهو مذهب الشافعی القدیم..... قال القهستانی لو افتی بقول مالک فی موضع الضرورة لا بأس به علی ما اظن (من المحل المذبور).

(معین القضاة والمفتیین ۸۸ الفصل الرابع عشر فی زوجة مفقود)

پاکستان په ګوټ ګوټ کښې دده کلک تلاش اوکړې شومګرپته ئې اونه لګیده،دده په جائیداد باندې هم بل وارث قابض دې نځه دځوان عمروالاده د خواهشاتونفسیانی اونان نفقې نه مجبوره ده دحرامودارتکاب احتمال غالب دې آیا شرعًاددې څه لاره کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....١٩٦٨ء/١١/٢٢

الجواب: بتوفیق الملک الوهاب هواعلم بالصواب:شرعاداول نه اختلاف بین الائمة المجتهدین واقع دې،په مذهب حنفیه کښې څه لاره نشته څنګه چه د حضرت علی ﷺ قول دې چه دهغې مؤید حدیث شریف دې مګرد محدثینو په نزد ددې سندضعیف دې کوم چه دهدایه په حاشیه باندې مفصل تشریح شوې دې اومودہ اویااونوی کاله دی،په مسلک د امام مالک باندې فتوی حاصلولې شی چه د قاضی دحکم نه پس عدت تیرکړی اوبل ځآئې کښې نکاح اوکړی نجات حاصلولې شی،هدایة ٢:٦٠٢ وقال مالک اذامضی اربع سنین یفرق القاضی بینه وبین امراته تعتدعدة الوفات ثم تزوج من شاء ت لان عمر هکذا قضی فی الذی استهواه الجن بالمدینة وکفی به اماما الخ،اودامام مالک ﷺ نه طاؤس روایت کوی،ان عمربن الخطاب قال ایمامراة فقدت زوجها فلم تدراین هوفانهاتنظراربع سنین ثم تعتداربعة اشهروعشراثم تحل للازواج، اومحمدبن عبدالباقی ددې په شرح کښې لیکی وروی نحوه عن عثمان وعلی قیل واجمع الصحابة علیه ولم یعلم لهم مخالف فی عصرهم وعلیه جماعة من التابعین،دامام مالک ﷺ په مذهب باندې دافتوٰی ضرورة جائز ده، په جامع الرموز٤٦٨ کښې دی وقال مالک والاوزاعی الی اربع سنین فینکح عرسه بعدها کمافی النظم فلوافتی به فی موضع الضرورة،ینبعی ان لاباس به علی ماظن،اوردالمحتارحاشیه درمختارکښې دی ذکرابن وهبان فی منظومة انه لوافتی بقول مالک فی موضع الضرورة یجوز،اوپه فتاوی عبدالحئ ١:١٣٩ کښې فتوی ورکړې ده دمفقودالخبرپه موت باندې په موجب د مسلک دامام مالک په دې کښې اختلاف بین الصحابة والتابعین وبین الائمة المجتهدین شوې دې نوپه صورت

مجبورئ کښې په قول دحضرت عمر ﷺ په مذکوره صورت کښې څه وخته پورې تفتیشات اوبیادورکیدوپه شهادت باندې جائز ده چه دویم خاوندنکاحاحاصل کړی،دفیصله شرعی نه بغیر نکاح هرګز جائز نه ده،په دې باندې زیات حکومت اسلامی. فقط

کتبه.....محمدمرتضٰی مولیا.....٢٢/١١/٢٨

الجواب صحیح: لانه جازالافتاء عندالضرورة بمذهب مالک وغیره صرح به العلامة الشامی وغیره﴿١﴾ لکن لابدمن قضاء القاضی المسلم اوحکم جماعة العلماء وعامة المسلمین،ولایصح الاکتفاء بالافتاء وتفصیل المسئلة مسطورفی الحیلة الناجزة فلیراجع الیها﴿٢﴾.وهوالموفق.....محمدفریدعفی عنه

﴿١﴾ قال العلامة ابن عابدین: لقول القهستانی لو افتی به فی موضع الضرورة لا بأس به علی ما اظن..... وقد قال فی البزازیة الفتوٰی فی زماننا علی قول مالک وقال الزاهدی کان بعض اصحابنا یفتون به للضرورة..... لکن قدمنا ان الکلام عند تحقق الضرورة حیث لم یوجد مالکی یحکم به.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٣٦٢ کتاب المفقود)

﴿٢﴾ وفی الحیلة الناجزة: مالکیه په نزد د مفقود دنښځې دپاره د مفقود د زوجیت نه آزادولو دپاره په دارالاسلام کښې خودا صورت دې چه نښځه د قاضی په عدالت کښې مرافعه پیش کړی او د شرعی شهادت په ذریعه دا ثابته کړی چه زما نکاح فلانی سړی سره شوې وه.....کما فی المنتقی للباجی المالکی.....ددې نه پس ګواهانو سره دهغۀ (خاوند) لاپته کیدل ثابته کړی.ددې نه پس دې قاضی پخپله هم د مفقود تفتیش اوتلاش اوکړی.....د مفقود نښځه په هیڅ صورت کښې دنکاح نه خارجیدو کښې خود مختاره نه ده، بلکه په هرحال کښې قضاء د قاضی شرط ده.....اوکه مسلمان حاکم موجود نه وی.....نوبیا د مالکی مذهب موافق د دینداره مسلمانانو یو جماعت مشری اوکړی اود مذکوره بیان مطابق دې تحقیق اوکړی اود کامل تحقیق نه پس دې فیصله اوکړی نودا فیصله به هم د قاضی د قضاء په حکم کښې وی،الخ.(الحیلة الناجزة ٦٢، ٦٤ حکم زوجه مفقود)

په افغان جنګ کښې د مفقود مجاهدینو د ښځو د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه څه مجاهدین په محاذ جنګ افغانستان کښې په محاصره کښې راغلل یا شهیدان شول د شپږ اوؤه کالونه مفقود دی ددوئ ښځې په کورونو کښې موجودې دی ایا دا ښځې بل ځائې کښې نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محمود حقانی افغانستان.....١٤١٢١ء١٩٨٧

الجواب: ددې خاوند انو ښځې د ضرورت په وخت کښې (یعنی د خوف زنا یا د خوف د نفقې) مسلمان حاکم یا د با اثر علماء په وساطت سره تنسیخ نکاح کولې شی﴿١﴾ وهو مذهب مالک وجاز علیه الفتوی کما فی ردالمحتار باب المفقود﴿٢﴾. وهو الموفق

په جهاد افغانستان کښې د مفقود الخبر مجاهدینو د ښځو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین په حق د مجاهدینو د افغانستان کښې چه په

﴿١﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: که چرې ښځه د ابتلاء خطره ښکاره کړی او هغې یوې اوږدې مودې پورې د مفقود د انتظار کولو نه پس مجبوره کیدو سره په دې حالت کښې درخواست ورکړي وی چه د صبر نه عاجزه شوه نو په دې صورت کښې ددې ګنجائش هم شته چه د مالکیه مذهب موافق د څلورو کالو په موده کښې کمو الې اوکړي شی ځکه چه کله د ښځې د ابتلاء سخته خطره وی نو ددوی په نزد کم ازکم د یو کال صبر نه پس تفریق جائزدي. کما فی الروایة الثانیة من فتوی العلامة الفاهاشم ..... لیکن چرته چه د قوی قرائنو نه په زنا کښې د مبتلا کیدو قوی خطره وی نود یو کال په قول باندې هم حاکم له دحکم ورکولو ګنجائش شته. (الحیلة الناجزة ٧١ فائده)

﴿٢﴾ قال العلامة الشامی: وقال فی الدرالمنتقی لیس باولی لقول القهستانی لو افتی به فی موضع الضرورة لا بأس به علی ما اظن ..... وقد قال فی البزازیة الفتوی فی زماننا علی قول مالک وقال الزاهدی کان بعض اصحابنا یفتون به للضرورة الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٣٦٢ مطلب فی الافتاء بمذهب مالک فی المفقود)

صفوف د جنګ کښې د کفارو سره په معرکه کښې مفقود شوي دی او اوسه پورې ئې د مرګ اوژوند حالت معلوم نه دي او غالبه داده چه د ددهریانو د ظلم په وجه سره مړه شوې دی اوس د ددوئ د ښځو د نکاح څه مسئله ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: سید رسول مجاهد اکوړه مهاجر کیمپ.....١٢١١٠١ء١٩٨٥

الجواب: په دې صورت کښې پس د حکم د حاکم نه په مرګ د ددې مفقود، په دې مفقود باندې احکام د مړی جاری کیږی. کما فی ردالمحتار ٣: ٤٥٧ ومقتضاه انه یجتهد ویحکم القرائن الظاهرة الدالة علی موته الخ﴿١﴾. وهو الموفق

د سقوط مشرقی پاکستان په وخت د مفقود ازواج د ښځو مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه د سقوط مشرقی پاکستان په وخت کوم فوجیان چه هلته ورک شوی دی او س خو ټول قیدیان واپس شوې دی او ددې ورک شویو فوجیانو نومونه حکومت د شهداء په فهرست کښې درج کړي دی او د ته ئې پنشن جاری کړي دي د ددې مفقود الخبر فوجیانو ښځې دویمه نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد سعید شاه شکری علی خیل کرک.....١٢١١٠١ء١٩٧٥

الجواب: دا ښځې د مسلمان حاکم یا د څو با اثره علماؤ په ذریعه باندې فسخ نکاح (حکم بالموت) حاصلولې شی کله چه حکم ورکونکی د باقاعده تالاش کولو نه پس فیصله اوکړی. یدل علیه مافی ردالمحتار ٣: ٣٣١ ومقتضاه انه یجتهد ویحکم بالقرائن الظاهرة الدالة علی موته وعلی هذا یبتنی مافی جامع الفتاوی حیث قال واذا فقد فی المهلکة فموته غالب فیحکم به کما اذا فقد وقت الملاقاة مع العدو، قال العلامة الشامی لکن لایخفی انه لابد من مضی مدة طویلة حتی یغلب

﴿١﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٣٦٣ مطلب الافتاء بمذهب مالک فی زوجة المفقود)

علی الظن موته لابمجردفقده عندملاقاة العدوالخ﴿۱﴾ اوددې حکم نه پس دې عدت وفات تیرکړی دویمه نکاح کولې شی﴿۲﴾-وهوالموفق

د مفقود الخبر ښځې ته د مسلمان حاکم په ذریعه د حکم بالموت حاصلولو شیطه

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس په مشرقی پاکستان (بنګله دیش) په مخکښې جنګ کښې ورک شوې دې ددې نه مخکښې هغه په باقاعدګئ سره کله کله کورته تلو راتلواو اوخطونه ئې هم لیکل دې ځائې نه دده په تالاش کښې خلق هم لاړل مګرهلته ئې دنشت والې نه علاوه هیڅ اونه لیدل.اوس په داسې جنګ کښې په کوم کښې چه دعام مغربی پاکستان خلقوقتل مقاتله وی.په دې صورت کښې ښځه بل ځائې کښې نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ګل عظیم جهلم.....۱۹۷۵ء/۱۱/۲۱

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۶۲ کتاب المفقود)

﴿۲﴾ قال العلامة شمس الحق الافغانی: عن ابی حنیفة ان مدة الفقد مفوض الی رأی القاضی فیحکم بما ادی الیه اجتهاده فیقسم ماله حینئذ بین الاحیاء من ورثته فتاوٰی انقروية، واختار الزیلعی تفویضه للامام قال فی الفتح فای وقت رأی المصلحة حکم بموته قال فی النهر وفی الینا بیع قیل یفوض الی رأی القاضی ولاتقدیر فیه فی ظاهر الروایة کذا فی ردالمحتار..... وتعتد زوجة المفقود بعد مضی اربع سنین عند مالک وهو مذهب الشافعی القدیم..... وعند احمد ان کان یغلب علی حاله الهلاک کمن فقد فی الصفین او فی مرکب قد انکسر او خرج لحاجة قریبة فلم یرجع فهذا بعد اربع سنین یقسم ماله وتعتد زوجته بخلاف ما اذا لم یغلب کالمسافر لتجارة او سیاحة فانه یفوض الی رأی الحاکم فی روایة..... قال القهستانی لو افتی بقول مالک فی موضع الضرورة لا بأس به علی ما اظن (من المحل المزبور).

(معین القضاة والمفتیین ۸۸ الفصل الرابع عشر فی زوجة المفقود)

الجواب: په صورت مسئوله کښې دمسلمان حاکم دحکم بالموت یادحکم طلاق نه وړاندې دامنکوحه دا بل ځائې کښې نکاح نه شی کولې.لان هذا المفقود لم یبلغ سبعین سنة ومافقدفی المهلکة کمااذافقدفی وقت الملاقات مع العدووقال العلامة الشامی فی حقه:لایخفی انه لابدمن مضی مدة طویلة حتی یغلب عن الظن موته لابمجردفقده عندملاقات العدواوسفر البحر ونحوه (ردالمحتار۳:۴۵۸)﴿۱﴾ واماتطلیق الحاکم فبناء علی الافتاء بمذهب الامام مالک عندالضرورة﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۶۳ کتاب المفقود)

﴿۲﴾ قال العلامة محمد امین: لقول القهستانی لو افتی به فی موضع الضرورة لا بأس به علی ما اظن..... وقد قال فی البزازیة الفتوٰی فی زماننا علی قول مالک وقال الزاهدی کان بعض اصحابنا یفتون به للضرورة..... لکن قدمنا ان الکلام عند تحقق الضرورة حیث لم یوجد مالکی یحکم به. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۶۲ کتاب المفقود مطلب الافتاء بمذهب مالک)

☆ وقال العلامة عبد الحیٔ اللکنوی: عمل کرده شود (برمذهب امام مالک) فی جامع الرموز: وقال مالک والاوزاعی الی اربع سنین فینکح عرسه بعده کما فی النظم فلو افتی به فی موضع الضرورة ینبغی ان لا بأس به کما اظن انتهیٰ، وفی تعالیق الانوار علی الدرالمختار: نعم مذهب مالک والقدیم من مذهب الشافعی تقدیره باربع سنین لکن فی حق عرسه لا غیر فینکح بعدها کما فی النظم فلو افتیٰ به فی موضع الضرورة ینبغی ان لا بأس به علی ما اظن کما فی القهستانی، انتهیٰ، وفی حسب المفتیین: قول مالک معمول به فی هذه المسئلة وهو احد قولی الشافعی ولو افتی الحنفی فذلک یجوز فتواه لان عمر رضی الله عنه قضیٰ هکذا فی الذی استهوته الجن بالمدینة وکفی به اماما ولانه منع حقها بالغیبة فیفرق القاضی بینهما بمضی هذه المدة اعتبارا بالایلاء فی العدد وبالعته فی السنة عملا بالشبهین انتهیٰ.

(مجموعة الفتاوٰی علی هامش خلاصة الفتاوٰی ۴:۴۳۷ کتاب المفقود)

د مفقود الخبر خاوند په باره کښې د مسلمان حاکم د فیصلې حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په بار ه کښې چه یوکس د څلورو کالو نه ورک دې ددې کس ښځه اوبچې هم دې دډیر کوشش باوجودهم ورک دې اوس ښځه وائی چه زه ددویم خاوند سره واده کؤم مقامی علماء دیونیم کال نور انتظارکولو ووئیل مګرښځه وائی چه زه نکاح کول غواړم، ایاپه دې صورت کښې څه شرعی جوازشته؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی نورالحق باړه پشاور.....۱۰۸شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: دابنځه دې حکومت ته مرافعه اوکړی اوحکومت دې باقاعده دتفتیش نه پس کله چه مایوسه شی نودې ښځې ته دې کم ازکم دیوکال انتظارحکم اوکړی اویادې حالاتنسیخ نکاح اوکړی په حالت اولی کښې دې دیوکال ختمیدو نه پس عدت دوفات تیرکړی اوپه دویم صورت کښې دې عدت د طلاق تیرکړی اوبل ځائې کښې دې عقدنکاح اوکړی(۱)-وهوالموفق

(۱) قال الشاه اشرف علی التهانوی: دمالکیه په نزد د مفقود دښځې دپاره د مفقود د زوجیت نه آزادولو دپاره په دارالاسلام کښې خودا صورت دې چه ښځه د قاضی په عدالت کښې مرافعه پیش کړی او د شرعی شهادت په ذریعه دا ثابته کړی چه زما نکاح فلانی سړی سره شوې وه.....ددې نه پس ګواهانو سره دهغهٔ (خاوند) لاپته کیدل ثابته کړی.ددې نه پس دې قاضی پخپله هم،د مفقود تفتیش اوتلاش اوکړی اوکله چه د پتې ملاویدو نه مایوسه شی نوښځې ته د نورو څلورو کالو دانتظار حکم ورکړی بیا که په دې څلورو کالوکښې دننه هم د مفقود پته اونه لګی نو مفقود به ددې څلوروکالو مودې ختمیدو باندې مړ تصورکولې شی،او ددې څلورو کالو تیریدو نه پس به څلورمیاشتې او لس ورځې د وفات عدت تیرولو سره به ښځې ته بل ځائې کښې د نکاح کولو اختیاروی.....فائده: که چرې دا صورت ممکن نه وی یعنی ښځه د ابتلاء خطره ښکاره کړی اوهغې یوې اوږدې مودې پورې د مفقود د انتظارکولو نه پس مجبوره کیدو سره په دې حالت کښې درخواست ورکړې وی چه د صبر نه عاجزه شوه نوپه دې صورت کښې ددې ګنجائش هم شته چه د مالکیه مذهب موافق د څلورو کالوپه موده کښې کموالې اوکړې شی ځکه چه کله د ښځې د ابتلاء سخته خطره وی نو ددوی په نزد..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مفقودالخبر په باره کښې ظاهرالروایت او په مذهب د امام مالک باندې د فتوٰی حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوښځې خاوند چرته ورک شوې دې ددې ښځې دنکاح په باره کښې زمونږ په مذهب کښې مفتی به قول کوم دې؟ اوپه دې مسئله کښې دامام مالک مذهب اختیارول څنګه دی یعنې دهغه په مذهب باندې فتوی ورکول ضروری دی اوکه نه د ضرورت په وخت کښې پرې فتوی ورکړې شی؟دامسئله په دلیل سره اولیکئ مهربانی به مووی؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولاناعبدالقاهربندرروډپشین بازارکوئټه....۱۹۷۷ء۱۸۱۲۰

الجواب: محترم المقام دامت برکاتکم! دالسلام علیکم نه پس واضحه دې وی چه تاسوددې سوالاتوتفصیلی جوابات په حیله ناجزه کښې اوګورئ(۱) مختصر طورباندې زه هم څه لیکمه،هغه دادې چه دمفقود متعلق ظاهر الروایت موت الاقران دې. کمافی شرح التنویرفی باب المفقودبل یوقت قسطه الی موت اقرانه فی بلده علی المذهب(۲)الی آخرکلامه،که چرې تعین دمودې وی نو اویا کاله(دپیدائش دورځې نه)ارجح دې په نسبت دنورواقوالو، کمافی ردالمحتار: وقدره ابن الهمام بسبعین للحدیث لانهانهایة هذاالغالب(۳)اودضرورت

(بقیه حاشیه).....کم ازکم د یوکال صبر نه پس تفریق جائزدې،که چرې تفریق ددې قاعدې موافق اوکړې شی نوددې خبرې خیال ساتل ضروری دی چه دا تفریق به طلاق رجعی وی اوپه دې صورت کښې به د مفقود ښځه د وفات د عدت په ځائې د طلاق عدت درې حیضه تیروی (الحیلة الناجزة ۶۲، ۷۱ حکم زوجه مفقود)

(۱) (الحیلة الناجزة ۱۵۶ زوجه مفقود کا حکم)

(۲) (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۳:۳۶۲ مطلب الافتاء بمذهب مالک فی زوجة المفقود)

(۳) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۶۳ مطلب الافتاء بمذهب مالک باب المفقود)

په وخت یعنی کله چه دښځې دنفقې څه انتظام نه وی یابغیر دخاوند نه په
ګناه کښې دابتلاء ظن غالب وی نوپه مذهب غیرباندې فتوی جائزده، وفی
ردالمحتار: وقال الزاهدی کان بعض اصحابنایفتون به للضرورة الخ(۱)
(۳:۳۳۰) اودفتوی ورکولونه پس به دې دیته مذهب حنفی وئیلې شی
فافهم(۲). وهوالموفق

د مفقود الخبر د ښځې د پاره د انتظار مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه د مفقود الخبرښځه
څومره وخته پورې بل خاوندنه شی کولې؟ بینوا توجروا
المستفتی: ګل محمدخان سرائې نورنګ.....۱۹۷۴ء۱۵۱۴

الجواب: کم ازکم اویا کالو رسیدلوپورې انتظارضروری دې(۳) یاپه موافق د

(۱) (فتاوٰی شامیة ۳:۳۶۳ مطلب فی الافتاء بمذهب مالک باب المفقود)

(۲) وفی البشرٰی لارباب الفتوٰی: لما کان الافتاء علیه عند الضرورة من اصول الحنفیة کان الحکم المبنی علیه مذهب الحنفیة ایضا لابتناء ه علی قواعدهم کما صرح به العلامة الشامی فی عقود رسم المفتی فیما اذا خالف فیه الاصحاب امامهم الاعظم.
(البشرٰی لارباب الفتوٰی ۳۷ الفصل السادس الافتاء بالقول المرجوح وبمذهب غیره)

(۳) قال العلامة الشامی: (قوله علی المذهب) وقیل یقدر بتسعین سنة بتقدیم التاء من حین ولادته واختاره فی الکنز وهوالارفق هدایة وعلیه الفتوٰی ذخیره وقیل بمأة وقیل بمأة وعشرین واختار المتأخرون ستین سنة واختار ابن الهمام سبعین لقوله علیه الصلاة والسلام اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین فکانت المنتهی غالبا وذکر فی شرح الوهبانیة انه حکاه فی الینا بیع عن بعضهم قال فی البحر والعجب کیف یختارون خلاف ظاهر المذهب مع انه واجب الاتباع علی مقلد ابی حنیفة واجاب فی النهر بان التفحص عن موت الاقران غیر ممکن او فیه حرج فعن هذا اختاروا تقدیره بالسن الخ.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۶۲ کتاب المفقود)

مذهب دامام مالک رحمه الله حکم بالموت دې حاصل کړی. والتفصیل فی الحیلة الناجزة(۱). وهوالموفق

په بل ځائې کښې د نکاح نه پس د مفقودالخبر د واپسۍ د صورت مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس تقریباً اته کاله مفقودالخبروی، په دې وخت کښې دده ښځې دویم خاوند اختیارکړو، حالانکه دې خاوندښځې ته ډیراخراجات پریخې وو، اوس هغه کس اچانک کورته راغلواوښځه ئې ددویم خاوندسره واده کښې اومونده، دابال بچه داره هم دې ددې کس په حق کښې شرعی فیصله به څنګه وی؟ بینوا توجروا
المستفتی: مولاناعزیزالرحمٰن خطیب کوهاله.....۱۹۷۵ء۲۲۱۱

الجواب: په صورت مسئوله کښې دانښځه به اول خاوندته حواله کیولې شی، او که چرې ددویم خاوندنه ئې اولادپیداشوې وی نوداولاددویم خاوندنه ثابت النسب دې اول خاوندته دتجدیدنکاح ضرورت نشته دې لیکن ددویم خاوند د جماع وغیره په وجې سره عدت تیرول واجب دې (والتفصیل فی الحیلة الناجزة ۱۰۴ تا ۱۰۷)(۲). وهوالموفق

(۱) قال الشاه اشرف علی التهانوی: دمالکیه په نزد د مفقود دښځې دپاره د مفقود د زوجیت نه آزادولو دپاره په دارالاسلام کښې خوداصورت دې چه ښځه د قاضی په عدالت کښې مرافعه پیش کړی اودشرعی شهادت په ذریعه داثابته کړی چه زما نکاح فلانی سړی سره شوې وه.....ددې نه پس ګواهانو سره دهغهٔ (خاوند) لاپته کیدل ثابته کړی. ددې نه پس دې قاضی پخپله هم د مفقود تفتیش اوتلاش اوکړی اوکله چه د پتې ملاویدو نه مایوسه شی نوښځې ته د نورو څلورو کالو دانتظار حکم ورکړی بیاکه په دې څلوروکالوکښې دننه هم د مفقود پته اونه لګی نو مفقود به ددې څلوروکالو مودې ختمیدو باندې مړ تصورکولې شی، او ددې څلورو کالو تیریدو نه پس به څلورمیاشتې او لس ورځې د وفات عدت تیرولو سره به ښځې ته بل ځائې کښې د نکاح کولو اختیاروی.....(الحیلة الناجزة ۶۲ حکم زوجه مفقود)

(۲) قال الشاه اشرف علی التهانوی: دامام ابوحنیفه رحمه الله مذهب په دې باره کښې دادې چه که چرې مفقود دحکم بالموت نه پس هم واپس راشی نو دهغهٔ ښځه به په هرحال کښې هغهٔ ته ملاویږی.....(بقیه حاشیهٔ په راروانه صفحه)

د غائب خاوند واپس راتلل اود ښځې

دویم واده اود طلاق اونکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس واده کړې دولس کالونه ورک وو دده ښځې ددویم خاوندسره نکاح کړي ده دولس کاله پس هغه واپس راغلو اوس دده دښځې دطلاق یانکاح متعلق دشریعت څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: بشیرخټک کوهاټ شهر..... ۱۴۱۰رمضان ۱۴

(بقیه حاشیه)... که د وفات په عدت کښې دننه راشی اوکه د عدت تیریدو نه پس، یا اگرچه دنکاح ثانی اود خلوت اوصحبت نه پس راشی اوکه مخکښې.

کما صرح به شمس الائمة فی المبسوط حیث قال وقد صح رجوعه (یعنی عمر رضی الله عنه) عنه الی قول علی رضی الله عنه فانه (ای علیا رضی الله عنه) کان یقول ترد الی زوجها الاول ویفرق بینها وبین الآخر ولها المهر بما استحل من فرجها ولا یقربها الاول حتی تنقضی عدتها من الآخر وبهذا کان یأخذ ابراهیم فیقول قول علی رضی الله عنه احب الی من قول عمر رضی الله عنه وبه نأخذ ایضا (۱۱:۳۷) وفی میزان الشعرانی ۲:۱۲۴ ومن ذلک قول ابی حنیفة ان المفقود اذا قدم بعد ان تزوجت زوجته بعد التربص یبطل العقد وهی للاول وان کان الثانی وطئها فعلیه مهر المثل وتعتد من الثانی ثم ترد الی الاول،

او احنافوپاره د غیراحنافو په مذهب باندې فتوٰی ورکول دسخت ضرورت په وخت جائزدی لکه د مفقود د ښځې تاجیل وغیره صورتونوکښې، لیکن د مفقود د واپسئ په صورت کښې په بل مذهب باندې دعمل کولو ضرورت داعی نشته.

(وقال فی ذیله: وما فی العالمگیریة ۳:۱۷۶ عن التاتارخانیة فان عاد زوجها بعد مضی المدة فهو احق بها وان تزوجت فلا سبیل له علیها الخ فلا یعول علیه فی مقابلة تصریح المبسوط والله اعلم)..... ددے اولاد نسب به دویم خاوند نه ثابت وی، کما صرح به العلامة الشامی فی ردالمحتار (باب المفقود ۳:۳۶۱) والیه ذهب المالکیة ایضا کما صرح به فی الروایة الثالثة والثلاثین من فتوٰی العلامة الصالح المالکی الملحقة بآخر الکتاب.

(الحیلة الناجزة ۶۸، ۷۱ واپسی مفقود کے احکام)

الجواب: که چرې دې ښځې دتنسیخ نکاح نه پس بل واده کړې وی نودابښځه ددې دویم خاوندسره به اوسیګی. اوکه چرې دتنسیخ نکاح نه بغیرئې دویم واده کړې وی نوداول خاوندمرضی ده چه طلاق ورکوی اوکه واپس ئې اخلی.

نوټ:.....د عدت خیال ساتل ضروری دی (۱)-وهوالموفق

د مفقود او متعنت فی النفقه په وجه باندې د تنسیخ نکاح په صورت کښې د خاوند د واپسئ مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوښځه کومه چه د خاوند نه پنځلس کاله جدا اوسیږی. اودې خاوندپه دې موده کښې دیته څه خرچه وغیره نه وی ورکړی. پځلس کاله پس دې ښځې دکوم بل کس سره دویم

(۱) قال الشاه اشرف علی التهانوی: که غائب دحکم بالطلاق نه پس راشی نوددې دوه صورتونه دی یو داچه په عدت کښې دننه دننه واپس راشی او باقاعده په خرچ ورکولو باندې راضی وی نوپه دې صورت کښې خو دۀ ته د رجعت حق شته که رجعت اوکړی نوصحیح به وی اوکه رجعت اونه کړی تود عدت نه پس به ددۀ د نکاح نه بالکل آزاده شی.

دویم صورت داچه دعدت ختمیدونه پس واپس راغلې وی نوپه دې کښې تفصیل دې چه که هغۀ د ښځې د دعوې خلاف څه خبره ثابته کړه مثلاً داچه ما دې ته دمخکښې نه خرچ ورکړې وو یا داچه دهغه ځائې نه به مې رالیږلو یا داچه ښځې نفقه معاف کړې وه بیا خوبه هغۀ ته په هرحال کښې ښځه ملاویږی یعنی اگرچه دغه ښځې دعدت نه پس دویمه نکاح هم کړې وی تردې که چرې د دویم خاوند نه ئې اولاد هم وی بیا به هم د رومبی خاوند نکاح باقی ګنړلې کیږی. اود دویم خاوند نکاح به اوس باطل ګرځولې شی اوکه خاوند د ښځې ددعوې خلاف څه خبره ثابته نه کړه نو ښځه به هغۀ ته نه ملاویږی ځکه چه د عدت ختمیدو نه پس د رجعت حق نه پاتې کیږی. وهذا کله مصرح فی الروایة الرابعة عشر والسادسة عشر. اود دویم صورت په رومبی جزء کښې کوم کښې چه رومبی خاوند ته ښځه ملاویږی هغې کښې نه تجدید دنکاح ته ضرورت شته نه تجدید د مهر ته. البته چه دویم خاوند سره ئې خلوت صحیحه شوې وی نو عدت واجب دې یعنی د عدت تیریدو نه مخکښې رومبی خاوندته دجماع او ددې د دواعی ارتکاب جائز نه دې.

(الحیلة الناجزة ۷۸، ۷۹ حکم زوجه غائب غیر مفقود)

واده وکړو، اوس پنځلس کاله پس هغه سابقه خاونددي ښځي د اخستو دپاره راشی نوآیا سابقه خاونددي ښځي حقداردی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نثارالله بقلم خود

الجواب: که چرې مسلمان حاکم ددې غائب نکاح د تعنت فی النفقه(ښځي ته نان نفقه نه ورکول) په وجه باندې فسخ کړی وی نودا ښځه به ددویم خاوند سره اوسیږی(۱)اوکه چرې حاکم دافسخ دمفقوداودورکیدوپه وجه کړې وی نودا ښځه به اول خاوندته واپس کولې شی،دویم خاوندته دطلاق ورکولو اوداول خاوند سره دتجدیدنکاح څه ضرورت نشته،لیکن اول خاوند به دعدت تیریدو نه پس جماع کوی.ددې نه وړاندې جماع کول جائزنه ده(۲) والتفصیل فی الحیلة الناجزة ۱۰٤.وهوالموفق

د مفقود الخبر دمړک په باره کښې د یوکس په خبر باندې داعتماد مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه جان احمد غالبًا د دوؤ کالونه مفقوددي دده سره ماماګل احمدهم وو،یوځوورځې هغه دده نه غائب شوي ووروسته چاووئیل چه فلانی کس مړشوي دي کله چه هغه هلته

(۱) قال العلامة اشرف علی التهانوی: متعنت که دخپل حرکت نه هغه وخت منع شی کله چه حاکم دهغۀ په ښځه باندې طلاق واقع کړی او عدت هم تیرشی نو اوس دهغۀ هیڅ اختیار په ښځه باندې نه پاتې کیږی...الخ

(الحیلة الناجزة ۷۴ حکم زوجه متعنت)

(۲) قال العلامة التهانوی: لیکن دامام اعظم ابوحنیفه رحمه الله مذهب په دې باره کښې دادې چه که مفقود دحکم بالموت نه پس هم واپس راشی نودهغۀ ښځه به هرحال کښې هغۀ ته ملاویږی که د وفات په عدت کښې دننه راشی یا دعدت تیریدو نه پس،اوکه د دویمې نکاح او خلوت اوصحبت نه پس راشی یا مخکښې، کما صرح به شمس الائمة فی المبسوط.....الخ، (الحیلة الناجزة ۶۸ واپسی مفقود کی احکام)

حاضرشونوپولیس والاهلته جمع ووواوهغه ئې په خپل تحویل کښې واخسته او هغه مړ وو بیاهغه وائی چه زه چونکه هلته بیماراوم دي وجې نه درې میاشتې پس مې دهغه خورته اطلاع ورکړه چه جان احمدمړشوي دي اوس سوال دادې چه دده په ښځه باندې دوقوع زناسخته خطره ده اودنان نفقې والا ئې هم څوک نشته نودې ښځې ته دنکاح ثانی څه حکم دې؟

بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن حقانی لنډیوه بنوں.....۱۵\محرم۱۳۹۲ھ

الجواب: دې ښځې ته ددې کس په خبرباندې اعتمادکول جائزدي،فی الهندیة ۳٤٦:۵ اذاغاب الرجل عن امراته فاتاهامسلم عدل فاخبرها ان زوجها طلقها ثلثااومات عنهافلها ان تعتدوتتزوج بزوج آخروان کان المخبر فاسقاتتحری ثم اذا اخبرها عدل مسلم انه مات زوجها انما تعتمد علی خبره اذاقال عاینته میتااوقال شهدت جنازته امااذاقال اخبرنی مخبرلا تعتمد علی خبره(۱).داجواب په دې تقدیر باندې دې چه دې کس کل احمددمړک مشاهده کړې وی یاپه جنازه کښې شریک وی اوکه چرې نه ئې مشاهده کړې وی اونه ئې په جنازه کښې شریک شوې وی اویائې دپولیس وغیره معین کسانونه اوریدلی وی چه فلانی مړ شوې دې نوپه دې باندې هم اعتماددرست دې،لمافی ردالمحتارعن جامع الفصولین: ولوسمع من هذالرجل آخرله ان له ان یشهدلانه من باب الدین فیثبت بخبر الواحد (ردالمحتار۲:۸٤۷).وهوالموفق

د پځلس کالو نه د ورک شوی خاوند ښځې ته دتنسیخ نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوښځه دخپل

(۱) (فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۱۲ الفصل الثانی فی العمل بخبرالواحد فی المعاملات)

خاوند په نکاح کښې ده اودمهرځه رقم ئې هم اداکړې دی،دواده نه پس ئې ځو میاشتې تیرې کړې ورک شووروسته پته اولګیده چه هغه په کراچئ کښې دې او دویم واده ئې کړې دې.په کراچئ کښې په اوسیدوپځلس کاله تیرشو،اوس اوله ښځه مطالبه کوی چه یادې زماخاوند ماته طلاق راکړی یادې زما سره زندګی تیره وی،دې ښځې په عدالت کښې مقدمه درج کړې ده،دحکومت د بار بار اطلاع اود اخباری اشتهاراتو باوجود خاوند نه حاضریږی،اوس ښځې ته دشرعی فتوی مطابق څه کارپکاردې ددې دپاره چه دامعامله حل شی؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولانامحمدیوسف قریشی جامعه اشرفیه پشاور۱۹۸۵ء/۲۲/۷/۱

الجواب: کومه ښځه چه خاوندنه باقاعده آبادوی اونه ازادوی،نودامجبوره ښځه دمسلمان حاکم په ذریعه تنسیخ نکاح کولې شی،یعنی کله چه ددې د نفقې څه انتظام نه وی اویابغیر دخاوندنه په عصمت باندې ویریږی (ماخوذ ازحیله ناجزه)﴿۱﴾-وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: زوجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که د ډیرکوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نود سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باتدې دعمل کولو ګنجائش شته..... اود سختې مجبورئ دوه صورته دی یودا چه دښځې دخرچ څه انتظام نه کیږی..... او دویم داچه اګرچه په آسانئ یا په مشکله سره دخرچ انتظام کیدې شی لیکن دخاوند نه جدا اوسیدو کښې په معصیت کښې د مبتلا کیدو قوی خطره وی. او صورت د تفریق دا دې چه ښځه خپله مقدمه د اسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنۀ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی اوکه دښځې دعوی صحیح ثابته شی چه د وسعت (طاقت) باوجود خرچ نه ورکوی نودهغې خاوند ته دې اووئیلې شی چه دخپلې ښځې حقوق اداکړه یا طلاق ورکړه ګنی مونږ به ئې درنه جدا کړو.که ددې نه پس هم دغه ظالم په هیڅ صورت باندې عمل اونه کړی نو قاضی یا شرعاً چه څوک دهغۀ قائم مقام وی طلاق دې واقع کړی..... وبعد صفحتین..... (زوجه غائب غیرمفقود) اول دې قاضی ته مقدمه پیش کړی د ګواهانو په ذریعه دې دې غائب سره..... (بقیۀ حاشیه په راروانه صفحه)

د مفقودالخبر لوفر سړی د ښځې د پاره بل ځائې کښې د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زیدیوآواره اودبد کردار والا انسان دې،یوه جینئ ئې اوتختوله اوپټ شو.داتوکالونه دده څه پته نشته چه ژوندې یامړیاچرته دې.وارثانوئې ډیرکوشش اوکړو لیکن څه پته ئې اونه لګیده،اوس ددې زیدمنکوحه داتوکالونه بې یاره او مددګاره ده اوځوانه ده، ایاددې دپاره بل ځائې کښې واده کول ځائزدی؟بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن.....۱۹۷۴ء/۷/۱۴

الجواب: دمسلمان حاکم دحکم بالموت یادتنسیخ نکاح نه وړاندې ددې ښځې سره دچا نکاح کول مشروع نه دې﴿۱﴾ قال الله تبارک وتعالی:والمحصنت من النساء(الایة)﴿۲﴾.وهوالموفق

د خاوند په لرې وطن کښې د ښځې اوسولو او بیا هلته د تلو نه د انکار وغیره مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه زیدعمرته خپله لور په دې شرط سره په نکاح ورکړه چه عمربه جیټئ خپل وطن ته نه بوځی بلکه دزیدپه وطن کښې به اوسیږی.عمرشرط منظورکړونکاح ئې اوکړه،څه موده

(بقیه حاشیه).....دخپلې نکاح کول ثابت کړی بیا دې دا ثابت کړی چه ده ماته نفقه نه وه راکړې او تلې وو اونه ئې دهغه ځائې نه ماته نفقه رالیږله. نۀ ئې دلته څه انتظام اوکړو اونه ورته ما نفقه معاف کړې ده..... قاضی دې دغه سړی ته حکم اولیږی چه یا خوته پخپله حاضر شه دخپلې ښځې حقوق ادا کړه یا دا ځانته اوغواړه یا ددغه ځائې نه څه انتظام اوکړه ګنی دې ته طلاق ورکړه اوکه تا په دې خبروکښې یوه خبره هم اونه منله نوبیا به مونږ په خپله دواړو کښې جدائی راولو...الخ

(الحیلة الناجزة ۷۳،۷۷ حکم زوجه متعنت وحکم زوجه غائب غیر مفقود)

﴿۱﴾ **(الحیلة الناجزة ۵۹ حکم زوجه مفقود)**

﴿۲﴾ **(سورة النساء آیت: ۲۴ پاره:۵ رکوع: ۱)**

پس ئې یوبچې هم پیدا شو ،ددې نه پس عمرخپل وطن بدخشان ته لاړو او غائب شو، بیایوه ورځ دیوخط په ذریعه ئې خپلې بنځې ته دبدخشان تللو اووئیل، لیکن والدینوبدخشان ته دتګ نه منع کړه اګرچه هغه غواړی چه بدخشان ته لاړه شی،په دې وخت کښې اوه کاله تیرشو ،بنده عارض وطن بدخشان ته لاړو نو هلته معلومه شوه چه دزیدوطن ته لاړشه مګرعمراوئیل چه زه هیڅ کاله نه ځم اونه طلاق ورکوی دازمابنځه ده اودلته به وی چه زه ددې دتولو اخراجاتو ذمه واریم که چرې دپلارکورکښې اوسیږی نوصحیح ده خرچه به ورکوم لیکن طلاق به هیڅ صورت کښې نه ورکوم اوس د زید د وطن نه بعض مولیانوپه بل مذهب باندې فتوی ورکړې ده چه دانکاح ددویم خاوندسره نکاح کولې شی اګرچه عمرطلاق ورنه کړی صحیح مسئله څه ده؟

بینوا توجروا

المستفتی: لعل بادشاه مهمند.....۱۹۷۲ء۱۵۱۰۳

الجواب: د زید دا شرط لګول بې سوده دې ځکه چه ددې شرط په عدم ایفاء باندې نکاح ته نقصان نه رسی، فی الدرالمختار:ومایصح ولایبطل بالشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة والنکاح،(هامش ردالمحتار ٤:٢٢٨)﴿١﴾

قلت:هذاالشرط فاسد عندنایخالف قوله تعالی:اسکنوهن من حیث سکنتم﴿٢﴾ خلافاللامام احمد والامام البخاری﴿٣﴾

﴿١﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۴:۲۵۴ کتاب البیوع ، ما یبطل بالشرط الفاسد ولا یصح تعلیقه به)

﴿٢﴾ (سورة الطلاق پاره:۲۸ آیت:٦)

﴿٣﴾وفی المنهاج: اعلم! ان الشرائط ثلثة اقسام، الاول ما یکون مقتضی النکاح کالنفقة وهو مقبول، والثانی ما یکون معارضا للوحی وهو .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

وافتی فقهاء نابمذهب الغیر عندالضرورة والظاهرانه لاضرورة ههنالرضاء الزوجة بالذهاب الی بدخشان﴿١﴾.وهوالموفق

(بقیه حاشیه)مردود لحدیث البخاری کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل، والثالث ما لا یکون کذلک فیلزم عند الاشتراط، قوله وشرط لها ان لا یخرجها من مصرها: فیلزم الایفاء به لحدیث الباب ولما ذکره البخاری عن عمر رضی الله عنه ووصله سعید بن منصور وابن ابی شیبة، مقاطع الحقوق عند الشروط، ای ایها الزوج کان لک حق الاخراج شرعا ولکن لما قبلت عنه العقد شرطها بعدم الاخراج فقطعت حقک، وقال فقهاء نا لا یلزم الایفاء بهذا الشرط لانه معارض بقوله تعالیٰ: اسکنوهن من حیث سکنتم، وهو عبارة فی المطلقات ودلالة فی المنکوحات، ولما ذکره الترمذی وغیره عن علی رضی الله عنه ، والجواب عن حدیث الباب واضح لانه شرط معارض بالقرآن، والجواب عن اثر عمر ان ابن وهب روی عن عمر انه وضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها، قال ابو عبید تضادت الروایات عن عمر فی هذا، فبقی اثر علی بلا معارض فیکون اولیٰ بالعمل وهی روایة عن مالک والشافعی ایضا (فائدة) قال الله تعالیٰ: ﴿ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن﴾ فلا بد للقاضی والمفتی من ان یجتهد حتی یعلم المفسد من المصلح.

(منهاج السنن شرح سنن الترمذی ۴:۲۷٦ باب فی الشرط عند عقدة النکاح)

﴿١﴾ قال العلامة الشامی: واختار فی الفصول قول القاضی فیفتی بما یقع عنده من المضارة وعدمها لان المفتی انما یفتی بحسب ما یقع عنده من المصلحة، فقوله فیفتی الخ صریح فی انه لم یجزم بقول الفقیه ولا بقول القاضی وانما جزم بتفویض ذلک الی المفتی المسئول عن الحادثة وانه لا ینبغی طرد الافتاء بواحد من القولین علی الاطلاق فقد یکون الزوج غیرمامون علیها یرید نقلها من بین اهلها لیؤذیها او یأخذ مالها بل نقل بعضهم ان رجلا سافر بزوجته وادعی انها امته وباعها فمن علم منه المفتی شیئا من ذلک لا یحل له ان یفتیه بظاهر الروایة لانا نعلم یقینا ان الامام لم یقل بالجواز فی.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د دیوانه او عمر قید کس د ښځې د نکاح د تنسیخ مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه دیوښځې خاوند دیوانه اوپاګل وی نوهغه به خپلې ښځې ته څنګه طلاق ورکوی چه په شریعت کښې هغه درست وی، همدارنګه چه دیوښځې خاوند تقریباشل کاله قیدشی نو دده ښځه طلاق حاصلولې شی اوکه نه؟بینوا توجروا

المستفتی: ملک ممتازپشاور.....۱۱۷رمضان۱۳۹۹ھ

الجواب: دیوانه دطلاق ورکولواهل نه دې﴿۱﴾البته په بعض سورتونوکښې د دیوانه ښځه دمسلمان حاکم په ذریعه تنسیخ نکاح کولې شی﴿۲﴾.....

(بقیه حاشیه) مثل هذه الصورة والحاصل انه لم یوجد الضرر الذی علل به القائل بخلافه بل وجد الضرر للزوج دونها فنعلم یقینا ایضا ان من افتی بخلاف ظاهر الروایة لا یقول بالجواز فی مثل هذه الصورة الا تریٰ ان من ذهب بزوجته للحج فقام بها فی مکة مدة ثم حج وامتنعت من السفر معه الی بلده هل یقول احد بمنعه عن السفر بها وبترکها وحدها تفعل ما ارادت فتعین تفویض الامر الی المفتی ولیس هذا خاصا بهذه المسئلة الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۹۱ مطلب فی السفر بالزوجة)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: لا یقع طلاق..... والمجنون والصبی الخ . (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۶۲ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش)

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: اصل په دې باره کښې دادې چه هغه جنون چه دهغې په وجه ښځې ته دامام محمد رحمه الله په نزد خیار فسخ حاصلیدې شی ددې په حد بیانولو کښې مختلف الفاظ مذکوردی د مبسوط الفاظ دادی لا تطیق المقام معه، اوپه کتاب الاثارکښې یخاف علیها قتله مذکور دی په دې دواړو کښې د تطبیق صورت دا کیدې شی چه کوم مجنون نقصان رسولې شی دهغۀ متعلق د غالب عادت نه اکثر دا خطره هم وی چه کیدې شی قتل ئې کړی خلاصه داشوه چه دکوم مجنون نه چه ناقابل برداشت ایذاء رسیږی دهغۀ دا حکم دې....الخ

(الحیلة الناجزة ۵۲ حکم زوجه مجنون)..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

.....همدارنګه دعمرقیدکس ښځه هم﴿۱﴾حیلة ناجزه). وهوالموفق

(بقیه حاشیه)..... ☆قال الشیخ شمس الحق الافغانی: زوجة المجنون اذا کانت لا تطیق المقام معه فلها خیار الفسخ کالعنة عند محمد کما فی کتاب الآثار لمحمد فی باب الرجل یتزوج وبه العیب، ان کان الجنون حادثا وان کان قدیما او به مرض لا یرجیٰ برئه کالجب فلها الخیار ان شاءت رضیت وان شاءت رفعت الامر الی الحاکم حتی یفرق بینهما کذا فی المضمرات وفی الهندیة عن الحاوی القدسی وبه ناخذ .

(معین القضاة والمفتیین ۸۹ الفصل الرابع عشر فی زوجة المفقود)

﴿۱﴾ حیله ناجزه کښې دی: وجه متعنت له اول لازم دی چه په څه طریقه خاوند سره خلع وغیره اوکړی لیکن که دې پیرکوشش باوجود هم څه صورت نه جوړ نه شی نود سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باندې دعمل کولو ګنجائش شته. اود سختې مجبورئ دوه صورته دی..... دویم صورت د سختې مجبورئ داچه اګرچه په آسانئ یا په مشکله سره دخرچ انتظام کیدې شی لیکن دخاوند نه جدا اوسیدوکښې په معصیت کښې د مبتلا کیدو قوی خطره وی. او صورت د تفریق دادې چه ښځه خپله مقدمه داسلام قاضی یا مسلمان حاکم ته اوددوی دنۀ موجود کیدوپه صورت کښې دمسلمانانو جماعت ته پیش کړی اوچاته چه پیش کړې شی هغه دشرعی شهادت وغیره ذریعې سره د معاملې پوره تحقیق اوکړی.....په دې کښې دڅه مودې انتظار اومهلت ته په داتفاق د مالکیه ضرورت نشته انتهٰی، هم دې زوجه متعنت سره دجدید اضافې په طور باندې دحضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله فتوٰی ملحق کړې شوې ده. دوی فرمائی: اصل خبره داده چه د غائب غیرمفقود د نکاح د فسخ مسئله د مالکی مذهب نه اخستې شوې ده خو بعضې قیود او شرائط احتیاطاً زیات کړې شوی دی اوپه آخرکښې لیکی بناءً علیه خیال هم دادې چه په مذکوره صورت کښې فسخ دنکاح شرعاً صحیح او درست او نافذ شوې ده.(حیله ناجزه ۳۷ حکم زوجه متعنت، وفتوٰی درباره بیس ساله قیدی)

په فتاوٰی دارالعلوم دیوبند کښې د دیرشو کالو دقیدی باره کښې مولانا مفتی عزیزالرحمٰن صاحب لیکی: اصل مذهب د احنافو په دې صورت کښې دادې چه نکاح نه فسخ کیږی اود خاوند دطلاق ورکولونه بغیر دویمه نکاح ښځې له کول صحیح نه دی، کما فی الدر المختار: ولا یفرق بینهما بعجزه عنها ولا بعدم ایفائه لوغائبا حقها الخ درمختار، لیکن بعضې نور آئمه په داسې صورت کښې (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مجنون منکوحه د خوف زنا او عدم نفقې وغیره

په وجه تنسیخ نکاح کولې شی

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوښځه دیو کس په نکاح کښې ده اودلس کالونه زیاتې شوې دی چه هغه پاګل دې ددې پاګل والدین دې ښځې ته نان نفقه نه شی ورکولې، جینئ دلسو کالونه دوالدینوپه کور کښې ده، ددې والدین هم غریبانان دې ښځه هم ځوانه ده اوس دې ښځې ته ددویم کس سره دنکاح شرعی اجازت به څنګه وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ماسټر عنایت علی نوشهره..... ۲۸\۶\۱ء۱۹۷۲

(بقیه حاشیه)....فسخ د نکاح ته جائز وائی. او احنافو له په وخت د ضرورت کښې دې باندې عمل کول صحیح دی، او احوط دادی چه دچا مذهب د تفریق او دنکاح د فسخ کولو دې په هغې باندې فسخ اوکړی.

قال فی الدرالمختار: وجوزه الشافعی باعسار الزوج وبتضررها بغیبته ولو قضیٰ به حنفی لم ینفذحکمه نعم لو امر شافعیا فقضی به نفذ اذا لم یرتش الآمر والمأمور، بحر درمختار، او په شامی کی دی: والحاصل ان عند الشافعی اذا اعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ وکذا اذا غاب وتعذر تحصیلها منه علی ما اختاره کثیرون منهم لکن الاصح المعتمد عندهم ان لا فسخ ما دام موسرا، (شامی) وفیه بعد اسطر قال فی غرر الافکار ثم اعلم ان مشائخنا استحسنوا ان ینصب القاضی الحنفی نائبا لمن مذهبه التفریق بینهما اذا کان الزوج حاضرا وابی عن الطلاق لان رفع الحاجة الدائمة لا یتیسر بالاستدانة اذا لظاهر انها لا تجد من یقرضها وغنی الزوج مآلا امر متوهم فالتفریق ضروری اذا طلبته وان کان غائبا.....

پس ښکاره ده چه روایات په دې باره کښې دیر مختلف او مضطرب دی لیکن په وخت د ضرورت کښې حنفی له ګنجائش شته چه تفریق اوکړی اود عدت نه پس د دویمې نکاح دجواز فتوٰی ورکړی.

(فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ۲۳۰:۱۰ کتاب الطلاق سوال: ۹۴۹)

الجواب: دا ښځه ددې وجوهاتوپه بناء باندې (یعنی دزنادویرې اودعدم انتظام نفقه﴿۱﴾ په ذریعه دمسلمان حاکم فسخ نکاح حاصلولې شی، اودفسخې نه پس باقاعده بل ځائې کښې نکاح کولې شی. کذافی "الحیلة الناجزة﴿۲﴾ وهوالموفق

په خاوند باندې د جنون راتلو په وجه باندې تنسیخ نکاح کولومسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یوکس دواده نه پس پاګل شواودپنځو کالونه ئې دماغی توازن خراب دې، اوپه ظاهره دده دصحیح کیدلوتوقع نشته دې، نوایاددده ښځه په ذریعه دعدالت تنسیخ نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل الرحمٰن..... ۱۹\۵\۱ء۱۹۷۴

﴿۱﴾ قال العلامة اشرف علی التهانوی: د سختې مجبورئ په حالت کښې په مالکی مذهب باندې دعمل کولو ګنجائش شته. ځکه چه ددوی په نزد زوجه متعنت ته د تفریق حق ملاویږی. اود سختې مجبورئ دوه صورته دی یوداچه دښځې د خرچ څه انتظام نه کیږی یعنی نه خوځوك سړې دخرچ بندوبست کوی اونه پخپله ښځه دعزت حفاظت سره په کسب دمعاش باندې قدرت ساتلې شی. اودویم صورت دمجبورئ دادې.... دخاوند نه جدا اوسیدو کښې په معصیت کښې د مبتلا کیدو قوی خطره وی.

(حیله ناجزه ۳۷ حکم زوجه متعنت)

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: صورت د تفریق دادې چه د مجنون ښځه د قاضی په عدالت کښې درخواست ورکړی اود خاوند خطرناك مجنون کیدل ثابت کړی قاضی د واقعې تحقیق کولوسره که صحیح ثابته شی نومجنون ته دې علاج دپاره د یوکال مهلت ورکړی اود کال ختمیدونه پس که ښځه بیا درخواست ورکړی اود خاوند دجنون مرض اوس موجود وی نوښځې ته دې اختیار ورکړې شی په دې باندې که ښځه هم په دغه مجلس دتخییرکښې جدائی طلب کړی نوقاضی دې تفریق اوکړی. کما مر فی الجواب الاول من العالمگیریة.

(الحیله الناجزة ۵۴ حکم زوجه مجنون)

الجواب: که چرې دجنون د حادث کیدلونه پس، ښځې نه په رضامندئ باندې تصریح کړې وی اونه ئې په جماع وغیره باندې قدرت ورکړې وی نوپه دې صورت کښې دابنځه دمسلمان حاکم په ذریعه طلاق حاصلولې شی په دې شرط چه داجنون خطرناک وی. دناقابل برداشت تکلیف سخته خطره وی، نودا ښځه به حاکم ته مرافعه اوکړی حاکم به دعلاج دپاره نور یوکال موقع ورکړی پس که چرې صحیح نه شونو ښځې ته به اختیارورکولې شی اوښځه به په هغه مجلس کښې نکاح ختمه کړی اوواضحه دې وی که چرې دنان نفقې څه انتظام نه وی نوپه دې صورت کښې هم مسلمان حاکم طلاق ورکولې شی او تنسیخ نکاح کولې شی. په دې شرط چه د لیونتوب دحادث کیدونه وړاندې یعنی دنکاح په وخت دا کس غریب نه وو. والتفصیل فی الحیلة الناجزة(۱). وهوالموفق

(۱) قال الشاه اشرف علی التهانوی: دمذکوره عباراتونه معلومه شوه چه د شیخینو په نزد خو دخاوند دجنون په وجه ښځې ته دنکاح فسخ کولو اختیارنشته لیکن دامام محمد رحمه الله په نزد دې ته دا اختیارحاصل دې چه قاضی ته درخواست ورکړی اود تفریق مطالبه اوکړی اوبیا خپل ځان د مجنون د زوجیت نه جدا کړې په دې شرط چه جنون دومره وی چه دهغهٔ سره اوسیدل د قدرت نه بهروی مثلاً دهغهٔ نه د قتل خطره وی..... خلاصه داشوه چه دکوم مجنون نه ناقابل برداشت تکلیف رسیږی دهغې حکم دادې..... صورت د تفریق دادې چه دمجنون ښځه دقاضی په عدالت کښې درخواست ورکړی اود خاوند خطرناک مجنون کیدل ثابت کړی، قاضی د واقعې تحقیق کولوسره که صحیح ثابته شی نومجنون ته دې علاج دپاره د یوکال مهلت ورکړی..... په دې کښې اکثر شرائط داختیار دمجنون ښځې دپاره هم دی چه دهغې اجمال دادې (۱) دنکاح نه مخکښې ښځې ته دخاوند د مجنون کیدو علم نه وی. (۲) دنکاح نه پس علم کیدو باندې د رضا صراحت نه وی. (۳) کله چه د مهلت کال تیریدو نه پس په دوباره درخواست باندې قاضی ښځې ته اختیار ورکړی نوښځه هم په دغه مجلس کښې جدائی اختیارکړی..... فائده: د مجنون د زوجې دنکاح فسخ کولو دپاره چه کوم شرائط پورته مذکوردی که دا شرائط چرته موجود نه وی نود جنون په بنا باندې تفریق نه شی کیدې لیکن که دا مجنون د آمدنئ څه ذریعه نه لری او ښځې دپاره دخپلې نفقې څه بله لاره هم نه وی نوپه داسې صورت کښې مفتی دپاره دښځې د اضطرار (مجبورئ) پوره تحقیق کیدلو او د یوځو عالمانوسره د مشورې نه پس ددې فتوې کنجائش دې چه د مالکی مذهب په بنیاد باندې دعدم نفقې په وجه قاضی یا دهغهٔ قائم مقام په دوی واړو کښې جدائی اوکړی..... چه دهغې نه یو شرط داهم دې چه (بقیه په راروانه صفحه)

د لیونتوب په وجه باندې د تنسیخ نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین ددې مسئلې په باره کښې چه یودماغی مریض دډاکټرپه مشورې سره واده اوکړولیکن دې بیمارئې زیات شدت اختیارکړو اوس دده ښځه ددې کس په نکاح کښې اوسیدل نه غواړی ځکه چه دابنځه ځوانه ده بغیر دخاوندنه اوسیدلوکښې په عصمت باندې ویریږی دنان نفقې هم څه انتظام نشته ددې دماغی مریض کس دوه بچی دی یو دیولسوکالودې دویمه جینئ د اتوکالوده. داتوکالونه ددې ښځې سره څه همبستری نه ده شوې بلکه دخاوندنه ئې دمرګ خطره ده تردې پورې چه دمرګ په ویره باندې مونږهغه په یوځانله کواټرکښې بند کړې شرعی حل څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: سیدرحمن تهانه متنی پشاور..... ۱۹۸۵ء ۱۴۱۷/۱

الجواب: که چرې دې لیونتوب شدت اختیارکړې وی ښځه دده نه دهلاکت خطره لری اوپه دې ښځه باندې بغیر دخاوندنه دعصمت و یره وی اویا دا ښځه داخراجاتونه په خپله طاقت لری اونه ئې بل څوک دکفالت بوج اوچتوی نو ددې وجوهاتوپه وجه باندې دامجبوره ښځه تنسیخ نکاح کولې شی(۱).

نوټ: که چرې دادیوانه صاحب جائیدادوی نوصرف په اوله وجه هم تنسیخ نکاح کولې شی- وهوالموفق

(بقیه حاشیه)... عدم نفقې په وجه دنکاح د فسخې حکم هغه وخت ورکولې شی کله چه د عقد نکاح نه مخکښې هغې ته دخاوند د فقیر او غریب کیدوعلم نه وی ګنی که د فقیرئ علم کیدوسره عقد دنکاح شوې دې نود عدم نفقې په وجه به هغې ته د تفریق دمطالبې حق نه وی.... الخ (الحیلة الناجزة ۵۲ تا ۵۸ حکم زوجه مجنون)

(۱) قال الشاه اشرف علی التهانوی: دامام محمد رحمه الله په نزد هغې ته داحق حاصل دې چه قاضی ته درخواست ورکړی اود تفریق مطالبه اوکړی اوخپل ځان دمجنون د زوجیت نه جدا کړی په دې شرط چه جنون دومره زیات وی چه هغهٔ سره اوسیدل دقدرت نه بهروی مثلاً دهغهٔ نه د قتل خطره وی، اصل په دې باره کښې دادې چه هغه جنون چه دهغې په وجه ښځې ته دامام محمد رحمه الله په نزد خیار د فسخې حاصل دې کیدې شی چه (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)